

표지

해외에 살아도 한국에 세금을 내야 할까

2026년 8월 x일 초판 인쇄

2026년 8월 x일 초판 발행

지 은 이 | 심창현

발 행 인 | 오연관

발 행 처 | 삼일피터블유씨솔루션

등록번호 | 1995.6.26.제3-633호

주 소 | 서울특별시 용산구 한강대로 273 용산빌딩 4층

전 화 | 02)3489-3100

팩 스 | 02)3489-3141

가 격 | 18,000원

ISBN 979-11-6784-642-6 03320

* 삼일인포마인은 삼일피터블유씨솔루션의 단행본 브랜드입니다.

* 잘못된 책은 구입처에서 바꿔 드립니다.

* 삼일인포마인 발간책자는 정확하고 권위있는 해설의 제공을 목적으로 하고 있습니다. 다만 그 완전성이 항상 보장되는 것은 아니고 또한 특정 사안에 대한 구체적인 의견제시가 아니므로, 적용결과에 대하여 당사가 책임지지 아니합니다. 따라서 실제 적용에 있어서는 충분히 검토하시고, 저자 또는 능력있는 전문가와 상의하실 것을 권고합니다.

해외에 살아도 한국에 세금을 내야 할까

- 거주자 판정 실무 가이드

서문

사회와 기술의 급격한 발전 속에 거주자, 비거주자 쟁점은 이제 '해외 소득'이 있는 일부 사람들만의 문제를 넘어 우리 일상의 문제가 되고 있다. 미국 주식에서 받는 배당, 점차 늘어나는 역직구 판매자, 기업들의 해외 투자로 인한 주재원 증가 등 우리 생활 곳곳에 국제조세가 스며들고 있다.

거주자, 비거주자는 해외 소득이 있는 경우 납세의무와 과세표준을 결정하기 때문에 정말 중요한 개념이다. 하지만 납세자들 입장에서는 제대로 챙기기 어려운 개념이기도 하다. 종합소득세나 양도소득세 신고 때는 세무사의 도움을 받기도 하지만, 세무사들도 납세자의 일상을 1년 또는 2년 단위로 쪼개어 체류일수는 물론 가족들의 거주지, 생활방식, 경제활동 등 다양한 요소를 고려하여야 하기 때문에 쉽게 판단을 내리지 못한다.

그런데 생각보다 거주자, 비거주자 개념과 구분기준을 쉽게 설명한 책은 찾기가 어렵다. 교수들이 집필한 전문 서적이나 수험서가 아니면 관련 내용을 접하기 어렵다. 그나마도 국제조세를 정면으로 다룬 책 자체가 거의 없다. 그래서 국제청조사관이나 납세자가 실무에서 활용할 만한 책이 전무하다시피 하다.

그럴 만한 이유도 있다. 거주자, 비거주자 개념은 얼핏 들으면 그리 어려운 개념은 아닌 것 같다. 소득세법 규정과 판례 몇 개에 따라 가족관계, 자산, 직업 등을 고려하여 종합적으로 판단하여야 한다는 것까진 알겠다. 사건별로, 개인별로 각기 다른 사실관계를 잘 분석해서 판단하면 될 일이라고 생각하기 쉽다.

하지만 실무를 해본 사람들은 안다. 이렇게 기본적인 개념일수록 정말 판단이 어렵다. 결국 조세의 많은 개념들이 그렇듯이 실질에 따라 판단해야 하는 데다가, 사건마다 가족관계, 자산, 직업, 경제활동, 사회활동 등 사실관계가 제각각이어서 어떤 판례를 적용하여야 하는지 명확하지가 않다. 게다가 판단에 따라 세금이 크게 달라진다면 헛소리 결정을 내리기란 더욱 어렵다.

지난 수년간 국제조세 업무를 하면서 거주자, 비거주자 판정을 위한 실무형 책이 없다는 아쉬움이 있었다. 국제청에서는 국제조세 조사 업무를 하였고, 법무법인과 회계법인에서는 납세자를 대리하여 여러 국제조세 사건을 다루었다. 이 과정에서

국세청 동료들과 회계법인 동료들이 거주자, 비거주자 쟁점이 문제될 때 쉽고 편하게 찾아볼 수 있는 책이 없다는 것을 알게 되었다.

이 책은 그런 아쉬움에서 출발하였다. 거주자, 비거주자 판정에 대한 실무 가이드를 만들어 보고 싶었다. 그래서 어려운 법 이야기는 최소한으로 줄이고, 실제 판례 및 심판례의 사실관계와 판결(결정)을 중심으로 작성하고자 하였다. 이를 위하여 지난 7~8년간 대한민국에서 거주자, 비거주자가 주요 쟁점이 되었던 판례 및 심판례를 검색하여 33개의 사건을 선정하였다. 하급심 판결문까지 80여 개의 판결문과 결정문을 읽고, 그중 지면 사정상 본문에서 다루지 않은 2건을 제외한 31건을 크게 5가지 유형으로 구분하였다. 각 유형별로 법원과 심판원의 핵심 판단 기준을 도출하고, 체크리스트를 통하여 자가 진단을 할 수 있도록 하였다. 그리고 저자의 조언을 통하여 실무에서 어떤 점을 유의하여야 하는지 강조하였다.

추가로 마지막 장에는 거주자, 비거주자 쟁점에 한하여 어떤 전문가에게 어떻게 상담을 받아야 하는지에 대한 내용을 넣었다. 업무를 하면서 좋은 전문가를 만나기가 참 어렵다는 것을 느꼈다. 납세자 입장에서 변호사, 회계사, 세무사에 대한 선택지는 너무 많고, 정보는 없다. 그래서 좋은 전문가를 구별하는 방법과 상담 시 질문하는 방법에 대한 약간의 팁을 추가하였다.

이 책을 통하여 국세청이나 법무법인, 회계법인, 세무법인 등에서 실무를 하시는 분들이 거주자, 비거주자 판정 기준을 쉽게 이해하고, 각자의 업무에서 이를 잘 활용하였으면 좋겠다. 쉽게 쓰려고 노력하였으나 그렇지 못하다면 모두 저자의 부족함 때문일 것이다.

이 책이 나오기까지 큰 도움을 주신 분들이 계신다. 국세청에서 함께 근무한 한 조사관님으로부터 이 책에 대한 아이디어를 얻었다. 당시 의지만 앞서던 저자에게 아이디어와 함께 첫 문장을 시작할 용기를 주신 그분께 가장 먼저 감사드리고 싶다. 또한 집필 과정에서 여러 조언을 해주신 모교 경희대학교 법학전문대학원의 황남석 교수님께도 감사를 드린다. 출판을 위해 힘써주신 삼일피터블유씨솔루션 임직원분들께도 감사의 말씀을 전한다.

마지막으로 책 쓰는 동안 묵묵히 참아준 와이프와 딸에게 늘 진심으로 고맙다는 말을 꼭 하고 싶다.

목차

1장 왜 ‘거주자’가 중요한가?

• 소득세와 거주자의 연결고리	10
• 국적과 거주자는 다르다: 헛갈리는 개념 정리	13
• 실제 사례로 보는 과세 문제	14
• 거주자와 비거주자, 도대체 세금 차이가 얼마나 나길래?	18
• 거주자와 비거주자에 대한 기초적인 지식을 확인해 보자	20

2장 세법이 말하는 ‘거주자’와 ‘비거주자’

• 소득세법 제1조의2: 거주자 정의 조문 쉽게 풀기	27
• ‘주소’, ‘거소’란 무슨 의미인가?	29
• 조세조약을 알아야 하는 이유	30
• 과세실무상 거주자 판단 기준	33

3장 일반인이 가장 헛갈리는 유형 TOP 5-판례로 보는 키포인트

• 유형 1: 가족 분리형	39
• 유형 2: 영주권·국적 취득형	66
• 유형 3: 국내 자산 집중형	88
• 유형 4: 해외 법인·국내 실질 지배형	101
• 유형 5: 자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형(양도소득세)	122

4장 실제 거주자 분쟁 사례 Q&A 147

5장 종합정리: 나는 거주자인가요?

- 유형별 주요 키포인트 정리 177
- 자기진단 체크리스트: 나는 어느 쪽에 해당할까? 188
- 거주자 판정을 위한 증빙자료 정리 Tip 192
- 세무 전문가에게 상담할 때 준비할 것들 197
- 마지막 메시지 201

부록 1 본문 인용 판례·심판례 요약 정리표 206

부록 2 거주자 판정 관련 실무자료 모음 222

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

1장

왜 ‘거주자’가 중요한가?

소득세와 거주자의 연결고리:
세금을 어디에 얼마나 내야 하는지 결정하는 기준점

국적과 거주자는 다르다:
헷갈리는 개념 정리

실제 사례로 보는 과세 문제:
해외에 살지만 한국서 세금 통지서 받은 사람들

거주자와 비거주자, 도대체 세금 차이가 얼마나 나길래?

거주자와 비거주자에 대한 기초적인 지식을 확인해 보자



1장



왜 ‘거주자’가 중요한가?

- ✓ 소득세와 거주자의 연결고리: 세금을 어디에 얼마나 내야 하는지 결정하는 기준점
- ✓ 국적과 거주자는 다르다: 헛갈리는 개념 정리
- ✓ 실제 사례로 보는 과세 문제: 해외에 살지만 한국서 세금 통지서 받은 사람들
- ✓ 거주자와 비거주자, 도대체 세금 차이가 얼마나 나길래?
- ✓ 거주자와 비거주자에 대한 기초적인 지식을 확인해 보자

🔍 소득세와 거주자의 연결고리: 세금을 어디에 얼마나 내야 하는지 결정하는 기준점

국제조세가 필요한 사람은 누구일까? 한국과 외국을 오가며 생활하고, 양쪽 국가에서 소득을 얻는 사람일 것이다. 대표적으로 사업가, 주재원, 운동선수, 프리랜서 등과 그 가족들이 있을 것이다.

최근에는 ‘서학개미’로 대표되는 해외 주식투자가 급증하면서 미국으로부터 배당소득을 받은 사람이 많아졌다. 이들도 모두 국제조세의 적용을 받고 있는 사람들이다. 이렇듯 국제조세는 알게 모르게 점차 중요성이 커지고 있다.

그럼 이들의 납세의무를 판단하는 데는 사람이 중요할까 소득이 중요할까. 사람이 더 중요한 요소다. 납세의무는 사람에게 부과되는 것이기 때문이다. 소득은 납세의무의 대상일 뿐이다. 즉, 납세의무자를 정하는 순서가 먼저고, 그다음 소득의 출처를 따져 한국이 과세권을 갖는지, 외국이 과세권을 갖는지 정하여야 한다. 의외로 소득금액을 따지는 것은 이 중에서 가장 마지막이다.

국제조세에서 바로 납세의무자를 정하는 절차가 거주자, 비거주자 판정이다. 국제조세에서는 국적 개념이 없다. 어떤 사람이 전 세계에서 소득을 버는 경우 그 사람이 한 국가에 주로 ‘거주’하는 사람이라면 그 국가에 모든 소득에 대한 세금을 내야 한다. 즉, 다른 나라 국적을 갖고 있다고 하더라도 그 국가에 ‘거주’하는 사람은 그 국가 정부에 전 세계에서 벌어들인 소득에 대한 세금을 납부하여야 한다는 뜻이다(이때 외국에서 납부한 세금에 대하여는 이중과세가 발생할 수 있어 외국납부세액공제 등 이를 조정하는 절차가 있지만 이 책에서는 다루지 않기로 한다). 예를 들어 미국 영주권을 갖고 있는 사람이라고 하더라도 한국 소득세법상 거주자에 해당한다면 한국에서 버는 소득은 물론 미국에서 버는 소득을 포함한 전체 소득에 대하여 한국에 세금을 납부하여야 한다. 이때 이 사람을 한국 입장에서 세법상 ‘거주자’라고 한다. 반대로 한국 국적자라도 한국 소득세법상 거주자에 해당하지 않는다면 미국에서 버는 소득에 대해서는 한국에서 세금을 납부할 의무가 없다. 이때 이 사람을 한국 입장에서 세법상 ‘비거주자’라고 한다. 이렇듯 전 세계에서 소득을

발생시키는 사람의 납세의무를 결정함에 있어서는 이 사람이 그 나라의 거주자인지 혹은 비거주자인지 판정하는 것이 가장 우선되어야 한다. 소득이 실제로 한국에서 발생했느냐 미국에서 발생했느냐를 따지는 것은 그다음 순서다.

실무의 난이도 관점에서도 어느 나라 거주자에 해당하는지 여부가 소득의 원천(어느 나라에서 소득이 발생했는지) 판단보다 더 어렵다. 소득은 보통 그 발생 장소에 따라 국내인지 해외인지 쉽게 판단할 수 있다. 예를 들어, 미국 주식에서 배당을 받았다면 그 소득은 미국에서 거둔 배당소득이며, 일본에 물건을 팔아 일본 구매자로부터 받은 돈은 일본에서 거둔 사업소득이다. 그러나 미국에서 사업을 하면서 220일 가량을 미국 현지에 거주하는 사람이 한국에 가족과 재산을 두고 있다면 미국에만 세금을 납부하면 되는지(미국 거주자에 해당하는지) 미국과 한국 모두에 세금을 납부하여야 하는지(한국 거주자에 해당하는지)는 선뜻 알기 어렵다. 한국 소득세법상 한국 거주자에 해당하는지 여부는 물론 미국 소득세법상 미국 거주자에 해당하는지 여부 및 한·미 조세조약상 이중거주자 판단까지 필요하기 때문이다.

즉, 거주자는 우리가 전 세계에서 벌어들인 소득에 대한 세금 문제를 결정하는 기준점인 셈이다.

국적과 거주자는 다르다: 헛갈리는 개념 정리

거주자, 비거주자는 일상에서는 접할 길이 없는 생소한 용어다. 흔히 ‘거주자’라고 하면 ‘대한민국 국적을 가진 사람’이나 ‘주민등록이 되어 있는 사람’을 떠올리기 쉽지만, 세법의 세계에서는 완전히 다른 기준이 적용된다.

세법에서 말하는 거주자란 쉽게 말해 ‘경제적 생활의 중심지가 한국에 있는 사람’을 뜻한다. 즉, 여권의 색깔이나 영주권 보유 여부보다 ‘실제로 어디서 돈을 벌고, 어디서 가족과 밥을 먹으며, 어디에 재산을 두고 있는가’라는 실질적인 생활관계가 훨씬 중요하다.

- 외국 국적을 가졌거나 외국 영주권을 얻은 사람이라도, 국내에 생활을 같이 하는 가족이 있고 직업 및 자산상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하는 경우 거주자에 해당할 가능성이 높다.
- 반대로, 한국 국적을 가진 사람이라도 가족이 해외에 거주하고, 국내에 별다른 자산을 보유하고 있지 않고, 재산의 대부분을 해외에 보유하고 있다고 하면 비거주자에 해당할 가능성이 높다.

단순히 ‘나는 해외 영주권자니까 한국 세금은 안 내도 되겠지?’ 혹은 ‘내 가족은 모두 해외 시민권자니까 나는 비거주자야’라고 안일하게 생각했다가는 예상치 못한 세금 폭탄을 맞을 수 있다. 세법은 ‘영주권 = 비거주자’라는 단순한 공식을 파괴하고 납세자의 경제적 실질을 현미경처럼 들여다보기 때문이다.

즉, 국적이 한국이 아니라고 해서 한국에 세금을 내지 않아도

되는 것이 아니고, 국적이 한국이라고 해서 한국에 모든 세금을 내야 하는 것도 아니라는 뜻이다. 세금에 있어서는 거주자인지 비거주자인지로 납세의무가 결정되는 것이다.

실제 사례로 보는 과세 문제: 해외에 살지만 한국서 세금 통지서 받은 사람들

해외에서 오랫동안 거주하며 사업을 하거나 직장 생활을 하던 분들이 어느 날 한국 국세청으로부터 수억 원, 많게는 수십억 원의 세금 고지서를 받고 조세심판원이나 법원의 문을 두드리는 경우가 많다. 실제 법원에서 다투어진 사례를 다섯 가지 예시로 들어보겠다. 이 다섯 사례는 3장에서 다루는 다섯 가지 분쟁 유형(유형 1~유형 5)에 하나씩 대응한다. 여기서는 사건의 열개만 소개하고, 구체적인 사실관계와 법원의 판단 논리는 3장에서 유형별로 자세히 분석한다.

1. “저는 중동 법인 소속으로 해외에서만 일하는데요?”

중동 현지 법인 소속 시니어 컨설턴트로 일한 A씨는 한국 거주자로 판정되어 종합소득세가 부과되었다.

- A씨 본인은 연간 대부분을 해외에 체류했지만, 배우자와 자녀는 한국 아파트에 상주했다.
- 해외에서 벌어들인 소득을 한국으로 송금하여 국내 빌라, 아파트 지분, 주식 등을 취득하며 지속적으로 자산을 불렸다.

법원은 ‘해외 근무’라는 직업의 형식보다 ‘가족과 자산의 소재’라는 실질을 우선시했다. 특히 벌어들인 돈을 모두 국내로 보내 자산을 불린 점이 거주자 판정에 결정적 영향을 미쳤다.

→ 본인은 해외에서 일하고 가족은 국내에 남아 있는 이러한 상황은 3장 유형 1(가족 분리형)에서 자세히 다룬다.

2. “가족은 모두 이민을 갔고 저는 해외 영주권자인데요?”

캐나다로 이주해 2010년 영주권을 취득하고, 2015년에는 시민권까지 얻은 B씨의 사례다. 아들 가족도 캐나다에 살고 있었고, B씨 부부 역시 출국 이후 1년에 10~11개월을 캐나다에서 보냈다. B씨는 가족도 자신도 캐나다에 있으니 당연히 비거주자라고 생각했지만 법원의 판단은 달랐다.

- 서울 서초구의 고가 아파트를 출국 이후에도 계속 보유하고, 주민등록도 말소하지 않았다.
- 전북 김제의 토지와 소매점, 골프회원권 등 국내 자산이 그대로 남아 있었다.
- 이 자산들에서 해마다 임대소득과 자유직업소득이 발생했고, B씨 부부는 그 소득을 꾸준히 신고해 왔다.

이처럼 단지 ‘가족의 해외 거주’와 ‘영주권 보유’라는 사실만으로는 비거주자로 인정받기에 부족하다. 실질적인 중대한 이해관계의 중심지가 ‘돈이 나오는 곳’인 한국이라면 한국 거주자로 인정되어 세금을 내야 한다.

→ 영주권이나 외국 국적을 취득한 사람의 거주자 판정은 3장 유형 2(영주권·국적 취득형)에서 자세히 다룬다.

3. “1년에 40일밖에 한국에 없었는데요?”

중국에서 무역업을 하며 연간 318일 이상을 중국에서 보낸 C씨는 국내 체류가 연평균 40일 남짓에 불과했다. 숫자만 보면 누구보다 확실한 비거주자로 보였지만, 법원의 결론은 거주자였다.

- C씨는 중국에서 번 소득의 대부분을 국내로 송금하여 배우자와 함께 30억 원이 넘는 국내 부동산을 취득했다.
- 임대사업자로 등록하고 임대소득에 대해 국내 종합소득세를 신고·납부했으며, 배우자와 자녀는 국내 아파트에서 생활하고 있었다.

법원이 주목한 것은 체류일수가 아니라 자금 흐름과 자산의 무게중심이었다. 해외에서 번 돈이 국내로 흘러 들어와 자산을 형성했다면, 경제적 생활의 중심지는 한국이라는 것이다.

→ 자산과 소득의 흐름이 국내에 집중된 이러한 상황은 3장 유형 3(국내 자산 집중형)의 거주자 판례 ①에서 자세히 분석한다.

4. “저는 홍콩 법인을 운영하며 해외에 사는 미국 시민권자인데요?”

미국 시민권자인 D씨는 홍콩으로 출국하면서 국내 법인의 등기 임원직에서 물러나고 국내 체류일수를 연간 163~169일로 관리하는 등 비거주자의 외관을 갖추었다.

- 그러나 D씨는 합계 2천억 원이 넘는 국내 상장법인 두 곳의 지분을 보유하면서, 합병 결정, 임원 인사, 주요 계약의 가격 결정 등 핵심 경영 사항을 이메일과 보고서로 계속 지시했다.

- 국내 법인 사무실에는 D씨 개인의 사무공간이 있었고, 차량과 명함도 유지되고 있었다.

법원은 법인의 간판이 아니라 핵심 경영 결정이 어디에서 이루어지는지를 기준으로 D씨를 거주자로 판정했다. 오히려 치밀하게 비거주자 외관을 만들어 간 준비 행위 자체가, 스스로 거주자임을 알고 있었다는 정황으로 평가되었다.

→ 해외 법인의 형식과 국내 경영의 실질이 충돌하는 이러한 상황은 3장 유형 4(해외 법인·국내 실질 지배형)의 거주자 판례 ①에서 자세히 분석한다.

5. “귀국한 지 5년이 안 되어 해외 주식을 팔았는데요?”

홍콩에서 법인을 운영하던 E씨는 국내로 귀국한 뒤 홍콩 법인 주식을 양도했다. 소득세법상 국외자산 양도소득세는 양도일까지 계속하여 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자에게만 부과되는데, E씨는 자신이 공식적으로 ‘영구 귀국’한 날을 기준으로 하면 5년이 되지 않았으므로 과세 대상이 아니라고 주장했다.

- 법원은 본인이 스스로 정한 ‘영구 귀국일’이 아니라, 실질적인 생활관계가 국내에 형성된 시점을 기준으로 판단했다.
- E씨는 자신이 주장한 영구 귀국일 이전에 이미 배우자 소유의 국내 아파트를 거점으로 생활하고 있었고, 쟁점 기간의 약 97%를 국내에서 체류했으며, 국내 주민등록과 국내 법인 건강보험 직장가입도 유지하고 있었다.

그 결과 5년 요건의 기산점이 E씨의 주장보다 앞당겨져 양도소

득세 부과가 적법하다고 판단되었다. 자산을 처분하거나 이전하는 특정 시점의 거주자 판정이 과세 전체를 좌우한 것이다.

→ 자산 처분·이전 시점의 거주자 판정이 문제 되는 이러한 상황은 3장 유형 5(자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형)의 납세자 패소 판례 ①에서 자세히 분석한다.

위 다섯 사례의 납세자들은 모두 자신이 비거주자라고 믿었지만, 법원의 결론은 달랐다. 무엇이 그 결론을 갈랐는지, 법원과 조세심판원이 실제로 어떤 기준으로 판단하는지를 이 책 전체에 걸쳐 하나씩 살펴본다.

거주자와 비거주자, 도대체 세금 차이가 얼마나 나길래?

그렇다면 왜 납세자와 국세청은 거주자 여부를 두고 이토록 치열하게 법정 공방을 벌이는 것일까? 바로 과세의 범위와 세제 혜택이 완전히 달라지기 때문이다.

- **과세대상:** 거주자는 ‘전 세계 모든 소득’에 대해 납세의무를 진다. 반면 비거주자는 ‘국내 원천소득’에 대해서만 납세의무가 있다.
- **비과세 및 감면 혜택:** 부동산을 팔 때 가장 큰 혜택인 ‘1세대 1주택 비과세’나 ‘자경농지 감면’은 비거주자에게는 원칙적으로 적용되지 않는다.
- **장기보유특별공제:** 1세대 1주택을 10년 이상 장기 보유하더라도, 비거주자는 최고 80%의 특별공제율을 적용받지 못하고 최고 30%의 낮은 공제율만 적용받는다.

- 해외금융계좌 신고의무: 거주자는 국제조세조정에 관한 법률 제53조에 따른 해외금융계좌 신고의무가 있는 반면, 비거주자는 신고의무가 없다.

이 중 과세대상이 달라지는 것이 가장 중요하다. 거주자라면 국내에서 벌어들인 소득은 물론 해외에서 벌어들인 소득을 포함하여 전체 소득에 대하여 납세의무를 부담하여야 한다. 해외에서 이미 납부한 세금이 있다면 외국납부세액공제를 받을 수 있다. 반대로 비거주자라면 국내에서 발생한 소득에 대해서만 납세의무를 부담한다. 해외 소득은 그 나라에 납세의무를 부담하게 될 것이나 한국과는 관련이 없다. 즉, 국내외에 걸쳐 소득이 발생하는 사람이라면 거주자 여부에 따라 한국 과세대상 및 세액이 크게 달라질 수 있다는 뜻이다. 납세자와 과세관청 모두가 거주자·비거주자 여부에 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 이유가 여기에 있다.

그래서 거주자·비거주자 쟁점은 유독 ‘판정’이라는 표현을 많이 쓴다. 거주자·비거주자 쟁점은 세금 액수를 크게 바꿀 수 있으면서도 양자택일의 문제라 실무적으로 타협점을 찾기 어렵다. 또한 그 판단 기준도 모호하여 사실관계별로 결론이 제각각일 수밖에 없다. 납세자 개인이 ‘나는 거주자다’ 혹은 ‘비거주자다’라고 생각하고 세금을 신고하고, 납부할 수 있으나 이후 1차적으로는 과세관청이 신고 검증이나 세무조사를 통하여 납세자가 거주자인지 혹은 비거주자인지 판정을 내린다. 납세자가 그러한 과세관청의 판정을 다투게 되면 최종적으로는 조세심판원이나 법원이 판정을 내리게 된다. 즉, 거주자·비거주자 쟁점의 해결을 위해서는 과세관청, 조세심판원, 법원과 같은 기관의 판정이 결정적 역할을 한다는 뜻이다.

결국, 거주자 판정은 단순히 ‘어디에 살고 있느냐’를 묻는 질문이 아니라, ‘어느 나라에 얼마의 세금을 낼 의무가 있느냐’를 결정하는 가장 중요한 첫 단추다.

거주자와 비거주자에 대한 기초적인 지식을 확인해 보자

이 내용을 읽고도 아직 거주자와 비거주자 개념이 명확하게 와닿지 않는다면 다음 문답을 한번 읽어보길 바란다. 만약 어느 정도 지식이 있다면 바로 2장이나 3장으로 넘어가도 좋다.

이 FAQ는 본문 4장의 심화 Q&A 10개와 별도로, 거주자·비거주자 개념을 처음 접하는 독자가 가장 먼저 묻는 기본 질문 10개를 정리한 것이다. 더 깊이 있는 사례 중심 답변은 본문 4장(Q1~Q10)을 참조하고, 본인의 상황에 직접 적용할 진단·증빙·전문가 상담 가이드는 본문 5장을 참조하라.

Q1 거주자와 비거주자, 도대체 어떻게 다른가?

 A 거주자는 국내외에서 발생한 모든 소득에 대해 한국에 납세의무를 진다(전 세계 소득 과세). 비거주자는 국내에서 발생한 소득에 대해서만 한국에 납세의무를 진다(국내원천소득 과세). 게다가 거주자에게 적용되는 주요 혜택(1세대 1주택 비과세, 최대 80%의 장기보유특별공제, 거주자 전용 소득공제 등)이 비거주자에게는 원칙적으로 적용되지 않는다. 같은 자산을 팔아도 세부담이 수 배 차이가 날 수 있는 이유다.

Q2 “한국에 183일 이상 있으면 거주자”라고 들었는데, 정확한가?

- A** 절반만 맞다. 「소득세법」 제1조의2 제1항 제1호는 거주자를 “국내에 주소
를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인”으로 정의한다. 따라서 183
일 룰은 “거소”를 통한 거주자 판정 기준일 뿐, 거주자 판정에는 그보다
더 중요한 “주소” 기준이 따로 있다. 주소는 가족·자산·직업 등 “생활관
계의 객관적 사실”로 판정하므로, 183일을 채우지 않아도 거주자가 될
수 있고(유형 1. 거주자 판례 ① (대법원 2015두36546 — 21일 체류로
도 거주자)), 반대로 183일을 명백히 초과해도 비거주자 판정이 가능하
다(조심 2023서9615 — 18개월 연속 체류에도 비거주자).

Q3 외국 국적이거나 영주권이 있으면 자동으로 비거주자인가?

- A** 그렇지 않다. 외국 국적·영주권은 거주자 판정에서 “하나의 고려 요소”
일 뿐, 자동으로 비거주자 지위를 부여하지 않는다. 「소득세법 시행령」
제2조 제4항은 영주권자가 국내에 주소가 없는 것으로 간주하려면 영
주권 취득 외에 두 가지 요건(① 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없을
것, ② 직업·자산 상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리
라고 인정되지 않을 것)이 함께 충족되어야 한다고 규정한다. 캐나다 영
주권·시민권을 모두 취득한 사례에서도 국내 자산 때문에 거주자로 판
정되었다(유형 2의 거주자 판례 ① (대법원 2018두34367 판결)).

Q4 주민등록이 한국에 있으면 거주자인가? 말소하면 비거주자인가?

A 주민등록은 거주자 판정의 결정적 기준이 아니다. 법원과 조세심판원은 주민등록 유지 여부보다 가족이 어디에 거주하는지, 자산이 어디에 형성·관리되는지, 직업 활동이 어디에서 이루어지는지를 종합 판단한다. 주민등록을 유지해도 가족 전원이 해외에 정착하고 국내 자산이 없다면 비거주자 인정이 가능하다. 반대로 주민등록을 말소했어도 국내 자산·경영이 그대로 남아 있다면 거주자로 판정될 수 있다. 다만 주민등록·해외이주신고의 시점 일관성은 “비거주자 주장의 신뢰성”을 뒷받침하는 정황 증거로 작용한다(유형 5. 납세자 패소 판례 ① (대법원 2018 두39065)).

Q5 거주자/비거주자 판정은 누가 내리는가?

A 세 단계로 판정 주체가 달라진다. ① 신고·납부 단계 — 납세자 본인이 거주자/비거주자를 판단하여 신고한다. ② 세무조사·결정·경정 단계 — 과세관청(국세청)이 검증·재판단한다. ③ 불복 단계 — 납세자가 과세관청 처분에 대해 다투면 조세심판원(행정심판) 또는 법원(행정소송)이 최종 판정한다. 거주자 판정은 “객관적으로 정해진 사실”이 아니라 “주관적 판단의 문제”이므로, 같은 사실을 두고도 단계마다 결론이 달라질 수 있다.

Q6 조세조약이 무엇이고 왜 알아야 하는가?

- A** 조세조약은 양국 간 “이중과세를 방지하기 위한 약속”이다. 한국이 「소득세법」상 거주자로 본 사람을, 다른 나라도 자국 세법상 거주자로 보는 경우(“이중거주자”)가 자주 발생한다. 양국 모두가 “전 세계 소득에 대해 우리에게 세금을 내라”고 요구하면 같은 소득에 두 번 세금이 부과된다. 이를 방지하기 위해 조세조약은 “거주지 판정의 단계별 기준(Tie-Breaker Rules)”을 두어 한쪽 국가의 거주자로 최종 확정한다. 한국은 2026년 기준 약 98개국과 조세조약을 체결하고 있다(대만은 2023.12.27. 발효).

Q7 조세조약의 “Tie-Breaker Rules”는 어떻게 작동하는가?

- A** OECD 모델조약 제4조 제2항을 따르는 대부분의 조세조약은 다음 5단계를 순차적으로 적용한다. ① 항구적 주거(Permanent Home) — 언제든 계속 사용할 수 있는 주거지가 어느 나라에 있는가. ② 중대한 이해관계의 중심지(Centre of Vital Interests) — 가족·자산·직업 등 인적·경제적 관계가 어느 나라와 더 밀접한가. ③ 일상적 거소(Habitual Abode) — 양국에 모두 집이 있거나 없다면, 실제로 더 오래 머무는 곳은 어디인가. ④ 국적(Nationality). ⑤ 위 단계로도 결정이 안 되면 양국 권한 있는 당국 간 상호합의절차(MAP). 전 단계에서 결론이 나면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

Q8 거주자 판정에서 법원이 가장 중요하게 보는 요소는?

- A** 판례를 종합하면 세 가지 축으로 수렴한다. ① 가족이 어디에 있는가 — 배우자·자녀가 국내 상주하면 거주자 인정 가능성이 매우 높다(유형 1). ② 자산·소득이 어디로 흐르는가 — 해외 소득의 대부분을 국내로 송금해 자산을 형성하면 경제적 중심지는 한국(유형 3). ③ 의사결정·일상의 무게가 어디에 실리는가 — 핵심 경영 결정이 국내에서 이루어지면 거주자(유형 4). 세 영역에서 동시에 “해외”라는 답을 만들 수 없다면 비거주자 인정은 어렵다.

Q9 비거주자가 되면 항상 유리한가?

- A** 그렇지 않다. 비거주자에게는 「1세대 1주택 비과세」, 「장기보유특별공제 80% 특례」, 「거주자 전용 소득공제」 등 거주자에게 적용되는 주요 세제 혜택이 원칙적으로 적용되지 않는다. 국내에 장기 보유한 고가 1주택을 처분하려는 경우, 거주자 상태로 처분하는 것이 비거주자 상태로 처분하는 것보다 훨씬 유리할 수 있다. 다만 「소득세법 시행령」 제154조 제1항 제2호 나목은 세대원 전원이 해외이주한 경우 출국일로부터 2년 이내 양도하면 1세대 1주택 비과세를 인정한다.

Q10 거주자 판정이 모호하면 어떻게 해야 하는가?

- A** 두 가지를 동시에 해야 한다. 첫째, 신고나 결정이 이루어지기 “전”에 국제조세 분쟁 경험이 있는 변호사·세무사의 자문을 받는다. 출국·입국·자산 처분 결정 이후의 자문은 이미 결과가 상당 부분 고정된 상태에서의 방어 전략에 불과하다. 둘째, 신고·납부는 보수적으로 이행한다. 판정이 애매한 상태에서는 일단 거주자로 전체 소득을 신고·납부하고, 비거주자 주장은 경정청구(신고기한 후 5년 이내)나 불복 절차로 다루는 것이 안전하다. 무신고·과소신고의 가산세는 사후에 회복되지 않지만, 과다 납부한 세액은 돌려받을 수 있는 구조이기 때문이다(보다 자세한 내용은 4장 Q3·Q9 및 5장 “세무 전문가에게 상담할 때 준비할 것들” 참조).

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

2장

세법이 말하는 ‘거주자’와 ‘비거주자’

소득세법 제1조의2: 거주자 정의 조문 쉽게 풀기

‘주소’, ‘거소’란 무슨 의미인가?

조세조약을 알아야 하는 이유

과세실무상 거주자 판단 기준



2장



세법이 말하는 ‘거주자’와 ‘비거주자’

- ✓ 소득세법 제1조의2: 거주자 정의 조문 쉽게 풀기
- ✓ ‘주소’, ‘거소’란 무슨 의미인가?
- ✓ 조세조약을 알아야 하는 이유
- ✓ 과세실무상 거주자 판단 기준

이 책의 목표는 거주자, 비거주자 개념에 대하여 최대한 이해하기 쉬운 실무형 가이드를 제공하는 것이다. 다만 거주자 개념은 세법에서 출발하므로, 세법이 거주자를 어떻게 정의하는지 한 번은 짚고 넘어가야 한다. 이번 장에서만 다소 딱딱한 이야기가 이어진다.

국세기본법, 법인세법, 상속세 및 증여세법 등 주요 세법에서 ‘거주자’라는 용어를 어렵지 않게 찾을 수 있을 만큼 거주자는 세법에서 중요한 개념이다. 그런데 이 모든 법률이 거주자의 정의와 요건을 소득세법에서 그대로 빌려와 사용한다. 결국 세법상 거주자 개념을 파악하려면 소득세법을 들여다보아야 한다는 뜻이다.

여기에 더해 조세조약도 반드시 고려해야 한다. 각국 세법은 거주자를 저마다 다르게 규정하고, 판단 요소도 같지 않다. 그렇기 때문에

우리 소득세법상 거주자에 해당하면서 동시에 다른 나라 세법상 거주자에 해당할 수 있다. 이를 ‘이중거주자’라고 한다. 이중거주자에 해당하면 양 국가가 체결한 조세조약에 따라 거주자를 최종 결정한다. 조세조약은 법률과 동등한 효력을 가지므로, 우리 과세관청과 법원은 이중거주자 사안에서 조세조약을 적용하여 최종 거주자 판정을 한다.

즉, 한국과 조세조약이 체결된 국가의 경우 이중거주자로 인한 이중과세를 막기 위하여 조세조약을 통하여 한쪽 거주자로 판정을 해준다.

만약 조세조약이 체결되지 않은 국가라면 어떻게 판단할까? 뒤에서 자세히 설명하겠지만 소득세법상 거주자에 해당하는지 여부만 본다. 이중거주자에 대한 구제가 없는 셈이다.

소득세법 제1조의2: 거주자 정의 조문 쉽게 풀기

소득세법 제1조의2 제1항 제1호는 거주자를 “국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소(居所)를 둔 개인”으로 정의한다. 이 짧은 정의에서 거주자 판정을 위한 중요한 힌트 세 가지를 얻을 수 있다.

첫째, 거주자는 우선 ‘개인’을 의미한다. 법인에는 거주자라는 용어를 쓰지 않는다. 대신 내국법인과 외국법인이라는 유사한 개념이 따로 있다.

둘째, 국내에 ‘주소’를 두어야 한다. 이때 주소란 우리가 흔히 쓰는

주민등록상 주소만을 뜻하지 않는다. 가족·직장·재산·사회생활 등 일상의 세세한 모습을 통해 파악되는 ‘생활의 근거지’를 의미한다.

셋째, 주소가 없다면 국내에 183일 이상의 ‘거소’를 두어야 한다. 거소는 일상에서 잘 쓰이지 않는 용어다. 법률상 거소란 주소에 이르지 않는지만 어느 개인이 일정 기간 머무는 근거지를 말한다. 쉽게 말하면 뿌리를 내릴 정도는 아니지만 단기 이상의 기간 동안 숙식을 해결하는 장소를 가리킨다.

세 요소 가운데 가장 중요한 것은 단연 주소다. 주소가 성립되고, 그 성립된 주소가 국내에 있어야 비로소 ‘국내에 주소를 둔 개인’이 되기 때문이다. 그렇다면 소득세법은 주소를 어떻게 풀이하고 있을까.

소득세법 시행령 제2조 제1항은 ‘주소’에 대해 “국내에서 생계를 같이 하는 가족 및 국내에 소재하는 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정한다.”고 규정한다. 주소를 명확하게 정의하거나 구체적 요건을 제시하지 않는다. 오히려 가족·직장 등 일상 생활과 자산 보유 등 경제생활의 객관적 사실을 보고 판정하라고 한다. 세법에서 주소란 주민등록지처럼 형식적으로 정의할 수 없고, 또 그렇게 해서도 안 된다는 뜻이다. 형식적으로 정의하면 그 요건을 악용한 조세회피가 등장할 수 있기 때문이다. 그렇지만 이렇게 실질로만 판단하면 납세자와 과세관청 모두 혼선을 겪을 수밖에 없다. 기준이 너무 막연하기 때문이다.

이를 보충하기 위해 시행령 제2조 제3항은 국내에 주소를 둔 것으로 보는 두 가지 상황을 예시로 제시한다. 하나는 계속하여 183일

이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업을 가진 경우이고, 다른 하나는 국내에 생계를 같이 하는 가족이 있고 직업과 자산상태에 비추어 183일 이상 국내에 거주할 것으로 인정되는 경우다. 솔직히 두 예시 모두 딱 떨어지지 않고, ‘직업’이라는 요소가 양쪽에 중복되어 더 헷갈린다. 결국 두 예시에 해당하는지 여부 자체도 사안별 사실관계를 따져야 판단할 수 있다는 의미다.

‘주소’, ‘거소’란 무슨 의미인가?

법원은 시행령 규정보다 조금 더 구체적인 판단 기준을 제시한다. 대법원은 시행령 제2조 제1항에서 말하는 ‘국내에 생계를 같이 하는 가족’이란 우리나라에서 생활자금이나 주거장소 등을 함께하는 가까운 친족을 의미한다고 본다. 또한 ‘직업 및 자산상태에 비추어 계속하여 1년 이상(현행 183일) 국내에 거주할 것으로 인정되는 때’란, 거주자를 소득세 납세의무자로 삼는 취지에 비추어 1년 이상 국내에 거주를 요할 정도로 직장관계나 근무관계가 유지될 것으로 보이거나, 1년 이상 우리나라에 머물면서 자산을 관리·처분해야 할 것으로 보이는 경우와 같이 장소적 관련성이 우리나라와 밀접한 경우를 의미한다고 본다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두16876 판결 등).

법원이 제시하는 기준의 의미는 분명하다. 거주자 판단을 위해서는 생계를 같이 하는 가족의 거주지, 그리고 직업·자산상태와 같은 경제활동의 근거지를 따져야 한다는 것이다. 그리고 이를 판단할 때에는 구체적인 사실관계를 분석해야 한다.

먼저, 가족의 거주지는 개별 구성원의 국내 체류일수만이 아니라 체류방식 — 정착한 것인지, 일시 거주에 그치는 것인지 — 까지 함께 살펴야 한다. 경제활동의 근거지도 마찬가지다. 직장의 위치, 소득 종류별 금액, 주된 소득의 종류, 자산의 종류와 위치, 자산의 관리 장소 등 다양한 사실을 종합적으로 고려한다.

정리하면, 우리 세법과 법원 판례는 거주자를 가족·직장·재산이라는 세 가지 축의 세부 요소를 통해 판단한다.

조세조약을 알아야 하는 이유

이 나라, 저 나라 모두의 거주자가 되어 세금을 두 번 낸다고?

다른 나라 세법상으로도 거주자가 될 수 있다. 거주자 요건이 넓기 때문인데, 이는 거주자 판정 특성상 어쩔 수 없는 부분이다.

우리 소득세법상 거주자이면서 다른 나라 세법상으로도 거주자에 해당하는 사람을 ‘이중거주자’라고 한다. 이중거주자는 세법상 납세의무를 판정하는 핵심 개념으로, 국적과 무관하게 ‘두 나라 모두가 나를 자기 나라 거주자라고 주장하는 상태’를 가리킨다.

이중국적과 혼동하기 쉽지만 둘은 완전히 다른 개념이다. 국적은 정치적·행정적 신분이고, 거주자는 세법상 납세자의 지위다. 예컨대 한국 국적만 가진 사람이라도 한국에 가족과 집이 있고(한국 거주자), 동시에 중국에서 1년의 대부분을 머물며 사업을 영위한다면

(중국 거주자), 한국과 중국 양쪽 세법상 모두 거주자에 해당할 수 있다. 이것이 바로 이중거주자다.

이중거주자가 무서운 이유는 ‘이중과세’ 때문이다. 양국이 서로 “당신은 우리 거주자이니 전 세계에서 벌어들인 모든 소득에 대해 우리에게 세금을 내라”고 요구하면, 납세자는 같은 소득에 대해 두 번 세금을 내야 하는 억울한 상황에 놓인다.

조세조약, ‘심판’의 등장

이 다툼을 정리하기 위해 등장하는 것이 조세조약이다. 조세조약은 국가 간의 약속으로, 두 나라 모두가 거주자라고 주장할 때 누구의 손을 들어줄지 미리 정해 둔 ‘심판’ 역할을 한다. 대부분의 조세조약은 거주자 판정의 우선순위를 통해 어느 나라 거주자인지 결정한다. 이 우선순위를 영어로 ‘타이 브레이커 룰(Tie-Breaker Rules)’이라고 부른다. 타이 브레이커란 스포츠나 게임에서 동점 상황의 승자를 가리는 기준을 뜻하는 표현으로, 이중거주자 판정 기준이라는 의미에서 그대로 가져다 쓰고 있다.

조세조약상 거주자 판정 기준은 다음 다섯 단계로 이루어진다.

표 2-1 조세조약상 거주자 판정 5단계(Tie-Breaker Rules)

단계	기준	영문 명칭	판단 내용
1단계	항구적 주거	Permanent Home	언제든지 계속 사용할 수 있는 주거지가 어느 나라에 있는가
2단계	중대한 이해관계의 중심지	Centre of Vital Interests	가족·자산·사회활동 등 인적·경제적 관계가 어느 나라와 더 밀접한가
3단계	일상적 거소	Habitual Abode	양국에 모두 주거가 있거나 어느 쪽에도 없다면, 실제로 더 오래 머무는 곳은 어디인가
4단계	국적	Nationality	앞 세 단계로도 결정되지 않을 때 비로소 어느 나라 국적인지를 본다
5단계	상호합의	Mutual Agreement Procedure	양국 과세관청의 협의를 통하여 최종 결정한다

우리 법원도 이중거주자에 해당하여 어느 국가 거주자인지 정해야 하는 경우 조세조약상 타이 브레이커 룰을 사용한다(대법원 2019. 3. 14. 선고 2018두60847 판결 등). 각 단계의 구체적 의미와 실제 적용 모습은 3장의 사례 분석에서 자세히 다룬다.

한편, 조세조약이 없다면 어떻게 되는가? 우리나라는 전 세계 200여 개 국가 가운데 98개국(2026. 8. 현재)과 조세조약을 체결하고 있다. 100개가 넘는 국가는 아직 우리와 조세조약을 체결하지 않았다는 뜻이다.

이런 경우에는 조세조약이라는 심판이 없으므로 납세자는 이중

과세 위험을 그대로 부담할 수밖에 없다. 한국에서도 과세되고 다른 나라에서도 과세된다는 것이다. 실제로 조세조약이 없는 국가의 거주자성이 쟁점이 되어 우리 법원의 판단을 받은 사례도 있다. 서울행정법원 2019. 12. 10. 선고 2018구합89336 판결은 우리와 조세조약이 체결되지 않은 탄자니아의 거주자성을 다룬다. 납세자는 탄자니아에서 법인을 운영하며 소득을 얻었으나 과세관청은 한국 거주자로 보아 세금을 부과한 사안이다. 결국 납세자가 패소하여 한국에 세금을 납부하였다. 만약 납세자가 탄자니아에서 거주자로서 납부한 세금이 있다면 외국납부세액공제를 받을 여지는 있지만, 이로써 이중과세를 완전히 피하기는 어려웠을 것이다.

다만 안심해도 된다. 우리와 경제·사회 교류가 활발한 주요 국가(미국·일본·중국·EU 소속 국가·인도·러시아 등)와는 모두 조세조약이 체결되어 있다. 과거 대만과는 조세조약이 없어 주의가 필요했으나, 2023. 12. 27.자로 대만과의 조세조약이 최종 발효되어 2024. 1. 1. 이후 발생 소득부터 적용된다.

과세실무상 거주자 판단 기준

이론적 배경을 살펴보았으니, 이제 과세실무에서 거주자성이 실제로 어떻게 판단되는지 그 흐름을 정리해 본다. 과세실무에서 거주자성이 문제되는 장면은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. ① 납세자가 세금을 신고·납부할 때, ② 과세관청이 세무조사 등을 통해 신고 내용

(또는 무신고)을 검증할 때, ③ 납세자가 과세처분에 불복하여 조세 심판원이나 법원에서 다툰 때다.

세 장면을 나누어 살펴보는 이유는 거주자 판단에 있어 납세자·과세관청·조세심판원·법원 등 여러 주체가 각자의 관점에서 사실 관계를 해석할 수 있다는 점을 강조하기 위함이다. 특히 납세자와 과세관청의 관점은 크게 어긋날 수 있다. 같은 사실을 두고도 정반대의 결론에 이르기도 한다. 다만 세 장면이 늘 모두 등장하는 것은 아니며, 장면이 달라진다고 해서 적용되는 판단 기준 자체가 바뀌지는 않는다.

이러한 분쟁의 최종 판단 주체는 결국 조세심판원과 법원이다. 두 기관은 그동안 축적된 판례·심판례를 통해 정리된 기준에 따라 객관적으로 판단하므로, 그 기준을 정확히 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.

세 장면에서 각 주체가 어떤 기준으로 무엇을 하는지 정리하면 다음과 같다. 아래 표는 미국에서 주로 생활하는 사람이 한국 거주자에 해당하는지 여부를 예시로 든 것이다.

표 2-2 과세실무상 거주자 판단의 세 장면

장면	주체	판단 기준	주체의 행위 (가상 사안 예시)
① 신고·납부 단계	납세자	소득세법상 판단 기준 (주소·가족관계·재산관계·체류일수) + 조세조약 상 판단 기준(항구적 주 거·중대한 이해관계의 중 심지 등)	스스로를 미국 거주자로 보고, 한국에서 발생한 소 득만 종합소득세 신고· 납부
② 결정·경정 단계	과세관청		세무조사 결과 납세자를 한국 거주자로 보아 한국· 미국 발생 소득 전체에 대 하여 종합소득세 부과
③ 불복 단계	납세자		과세처분의 취소를 구함. 미국 세법상 미국 거주자 에 해당함과 한·미 조세조 약 타이 브레이커 룰상 미 국 거주자임을 주장
	과세관청		과세처분의 적법성을 입 증. 납세자가 소득세법상 한국 거주자이고, 한·미 조세조약 타이 브레이커 룰상으로도 한국 거주자 임을 주장
	조세심판원·법원		양 당사자의 주장과 근거 를 검토하고 객관적 사실 관계를 종합하여 최종 거 주자 판정 (예: 이중거주자에 해당하 나 한·미 조세조약 타이 브레이커 룰에 따라 한국 거주자로 판정)

표에서 보듯 판단 기준 자체는 어느 장면에서나 동일하다. 결국 거주자 분쟁의 승패는 같은 기준 아래에서 누가 더 설득력 있게 사실관계를 정리하고 입증하느냐에 달려 있다. 그래서 다음 장에서는 주요 거주자·비거주자 분쟁 유형을 다섯 가지로 나누어, 어떤 사실들이 어떻게 작용하였고 그 결과 누가 이기고 졌는지를 차례로 살펴본다.

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

3장

일반인이 가장 헷갈리는 유형 TOP 5 - 판례로 보는 키포인트

가족 분리형: 자녀 교육을 위해 가족은 한국,
본인은 해외 근무 중

영주권·국적 취득형: 외국 국적자이지만
장기간 한국 체류

국내 자산 집중형: 몸은 해외에 있는데, 재산은 한국에

해외 법인·국내 실질 지배형: 해외에서 사업하는데
왜 한국 세금을?

자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형:
처분 시점에만 비거주자면 된다?



3장



일반인이 가장 헷갈리는 유형 TOP 5 - 판례로 보는 키포인트

- ✓ 가족 분리형: 자녀 교육을 위해 가족은 한국, 본인은 해외 근무 중
- ✓ 영주권·국적 취득형: 외국 국적자이지만 장기간 한국 체류
- ✓ 국내 자산 집중형: 몸은 해외에 있는데, 재산은 한국에
- ✓ 해외 법인·국내 실질 지배형: 해외에서 사업하는데 왜 한국 세금을?
- ✓ 자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형: 처분 시점에만 비거주자면 된다?

표 3-1 5가지 유형 종합표

유형	명칭	핵심 오해	거주자 판정의 핵심 기준
1	가족 분리형	“한국 체류일수만 짧으면 된다”	배우자·자녀의 실거주지
2	영주권·국적 취득형	“영주권 = 비거주자”	국내 경제 기반 잔존 여부, 가족의 실거주지
3	국내 자산 집중형	“몸만 해외에 있으면 된다”	자산의 형성·관리 장소
4	해외 법인·국내 실질 지배형	“해외 법인이 있으면 된다”	실질적 관리 장소·의사결정 장소
5	자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형	“처분할 때만 비거주자면 된다”	처분 시점의 실질 생활관계 + 연결고리 단절 여부

🔍 유형 1: 가족 분리형

가족은 한국에, 나는 해외에 — “체류일수는 짧은데 왜 거주자인가?”

✔ 이런 분이라면 꼭 읽어야 한다

중국에서 공장을 운영하며 일 년의 대부분을 현지에서 보내는 A씨가 있다. 배우자와 자녀는 아이들 학교 문제로 서울 아파트에 남아 있다. A씨 본인이 국내에 머무는 날은 일 년에 채 한 달도 되지 않는다. A씨는 이렇게 생각한다. “나는 중국에서 사업하고, 중국에서 살고, 중국에서 세금 내는 사람인데, 한국 세금이 왜 나한테 붙는 거지?”

이와 비슷한 상황에 처한 분들이 많다. 해외 건설 현장에서 1년 넘게 근무 중인 직장인, 동남아에 법인을 두고 현지에서 생활하는 사업가, 중동에 파견된 엔지니어. 공통점은 하나다. 몸은 해외에 있지만, 가족은 한국에 있다는 것.

이 유형이 거주자 판정 분쟁에서 가장 자주 등장하고, 납세자가 가장 많이 패소하는 유형이기도 하다. 왜 그런지, 법원이 실제로 어떤 기준으로 판단했는지 살펴본다.

1. 거주자 판례

📖 거주자 판례 ① — 1년에 21일 머물렀는데도 거주자(대법원 2015두36546)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 중국에서 위탁가공업을 영위하던 사업가다. 국내 법인과 연계하여 중국 현지 공장에서 제품을 생산하는 방식으로 사업을 운영하였고, 그 성격상 중국 현지에 상주하는 것이 필수적이었다.

실제로 2007년 한 해 동안 이 사람이 한국에 머문 날은 단 21일이었다. 나머지 344일은 중국에 있었다. 숫자만 보면 압도적으로 중국 체류 시간이 길다.

그런데 배우자와 자녀의 상황은 달랐다. 배우자는 같은 해 361일을 국내에 머물렀고, 자녀도 마찬가지였다. 서울 소재 아파트에서 아이는 학교를 다니고, 배우자는 생활을 꾸렸다. 이 가족이 중국으로 간 날은 1년에 4일이 채 되지 않았다.

국세청은 이 사람을 국내 거주자로 보고 종합소득세를 부과했다. 원고는 강하게 다투었다. “나는 1년에 21일밖에 한국에 없었는데, 무슨 근거로 나를 한국 거주자로 보느냐”고.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 판결의 핵심 논리는 이것이다.

“주소는 국내에서 생계를 같이 하는 가족 및 국내 소재 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정한다.”

법원이 주목한 것은 원고 본인의 체류일수가 아니었다. 배우자와 자녀가 1년 내 내 서울 아파트에서 살았다는 사실, 배우자의 신용카드 국내 사용액이 한 해에 만 약 2억 3천만 원에 달했다는 사실, 원고 부부가 국민건강보험에 가입되어 있고 주요 질병 치료를 국내에서 받았다는 사실이었다.

법원은 이렇게 판단했다. 배우자가 국내에서 생활하며 쓴 카드값과 병원 기록이 이미 이 가정의 생활 중심이 한국에 있다는 것을 보여 준다고. 원고가 중국에서 아무리 오래 머물러도, 그것은 사업을 위해 현장에 나가 있는 것일 뿐, 생활의 뿌리는 여전히 한국에 있다는 것이다.

한·중 조세조약의 기준으로 따져봐도 결론은 달라지지 않았다. 법원은 원고가 중국 거주자라고 인정할 근거도 부족하고, 원고 가족이 국내에 거액의 부동산과 금융자산을 보유하고, 한국에 오래 체류한 점 등을 고려하면 원고의 ‘항구적 주거’나 ‘중대한 이해관계의 중심지’를 중국으로 볼 수 없다고 판단했다.

📖 거주자 판례 ② — 4년간 배우자가 5일만 해외 나간 케이스
(대법원 2018두65903)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 사우디아라비아와 영국 소재 해외 법인으로부터 약 11억 원의 외화 소득을 수령한 사람이다. 2011년부터 2014년까지 4년에 걸쳐 해외에서 일하고 보수를 받았다. 국세청이 원고를 거주자로 보아 해외 근무 소득에 종합 소득세를 부과하자 원고는 과세처분에 불복했다.

그의 국내 체류 기간을 연도별로 보면 들쭉날쭉하다. 2011년에는 148일, 2012년에는 59일, 2013년에는 129일, 2014년에는 214일이었다. 4년 합계 550일로, 1년 평균으로 계산하면 약 137일이다. 절반에 못 미치는 수준이다.

그런데 배우자와 자녀의 기록은 전혀 달랐다. 4년 동안 이 가족이 해외에 나간 날은 단 5일이었다. 배우자는 4년 내내 국내 아파트에서 살았고, 근처 가게에서 현금영수증을 끊으며 일상을 보냈다. 집에는 토요타 캠리 차량이 있었고, 국민연금과 연금저축에 꾸준히 납입이 이루어졌다.

원고는 자신이 외국에서 계속 일했다는 점을 강조하며 비거주자라고 주장했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 이 사건에서도 원고의 손을 들어주지 않았다. 배우자와 자녀가 4년 동안 단 5일만 해외에 나갔다는 사실, 이것이 결정적이었다.

소득세법 시행령은 국외에서 생활하는 사람을 거주자로 보지 않는 경우를 규정하면서, 두 가지 조건 중 하나가 충족되어야 한다고 정한다. 첫째, 1년 이상 국외 거주가 통상적으로 필요한 직업을 가지고 있을 것. 둘째, 외국 국적이나 영주권을 취득한 사람으로서 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없고, 다시 입국하여 국내에 주로 거주하리라고 인정되지 않을 것.

이 사람은 두 조건 중 어느 것도 충족하지 못했다. 외국 국적이나 영주권이 없었고, 가족은 4년 내내 국내에 있었다. 해외 근무는 어디까지나 일시적이고 보조적인 것이었을 뿐, 생활의 실질적인 중심은 국내였다는 것이 법원의 판단이었다.

📖 거주자 판례 ③ — 중국 프로축구 리그에서 뛴 국가대표 선수(대법원 2020 두48567 판결)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 국가대표로도 활동한 프로축구 선수다. 그는 2016년 2월 중국 프로축구 구단과 입단계약을 맺고(계약기간 2016. 2. 19.~2018. 12. 31.), 그해 2월부터 2018년 2월까지 중국에서 선수로 활동했다. 구단이 마련해 준 상하이의 아파트에서 지냈고, 그 집의 월 임차료는 본인과 구단이 절반씩 부담했다.

원고는 자신을 비거주자로 보았다. 그래서 2017년 5월 종합소득세를 신고하면서, 중국 구단에서 받은 2016년도 연봉·계약금·수당 등 약 33억 6천만 원을 국내 신고 대상에서 제외했다. 1년 대부분을 중국에서 일하고 생활했으니 그 소득은 한국이 과세할 대상이 아니라는 것이었다. 실제로 중국 구단은 이 소득을 지급하면서 중국 세금을 원천징수해 중국 당국에 납부하기도 했다.

그러나 국세청은 세무조사 끝에 원고를 거주자로 보았다. 신고에서 빠진 중국 소득을 합산해 2016년 귀속 종합소득세 913,650,330원(가산세 포함)을 다시 부과했다. 결국 소송으로 이어졌다.

세무서가 원고를 거주자로 본 근거는 다음과 같다.

- 가족은 모두 한국에 있었다. 원고는 2015년 결혼했고 자녀도 있었는데, 배우자와 자녀, 어머니 모두 국내에 거주하고 있었다. 2016년 한 해 국내 체류일수를 보면 본인은 147일이었지만, 배우자는 275일, 자녀는 281일로 사실상 한국에 살고 있었다.
- 본인도 한국에 자주, 오래 머물렀다. 원고는 2016년 국내에 147일을 체류했다. 국내에 머무는 동안에는 가족과 같은 주소지에서 함께 지냈다.
- 한국에 살 집을 마련했다. 2016년 11월 서울의 아파트를 전세로 얻고, 12월에는 자신을 세대주로 하여 가족과 함께 전입신고를 마쳤다.
- 돈은 한국으로 흘러 들어왔다. 중국에서 번 돈 대부분을 국내로 송금해 가족 생활비로 쓰거나 국내 부동산·자동차를 사는 데 사용했다. 반면 중국에서는

별다른 자산을 사지 않았다. 실제로 2016년 전세보증금 4억 원, 2017년 서초구 부동산(지분 1/2, 약 25억 원 규모)을 취득했다.

정리하면, 직장(소득의 원천)은 중국에 있었지만 생활과 가족, 돈의 종착지는 모두 한국이었던 상황이다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 한국과 중국의 이중거주자로 보아 한·중 조세조약상 Tie-Breaker로 판단했다. 중국 세법상으로도 그는 중국 국경 내에 습관적으로 거주하는 사람으로 볼 수 있었기 때문이다(2016년 중국 체류 218일). 법원은 조세계약에 따라 ① 항구적 주거 → ② 중대한 이해관계의 중심지 순으로 다음과 같이 검토하였다.

법원은 비거주자 판례 ①인 일본 프로축구선수 사건의 판결(대법원 2018두 60847)을 인용하면서 ‘항구적 주거’란 여행·출장 같은 단기체류용이 아니라 그 외의 목적으로 계속 머물기 위한 주거를 뜻하며, 집을 소유했든 임차했든 상관없다는 기준을 제시했다. 따라서 상하이 아파트(업무 목적의 계속적 주거)도 항구적 주거이고, 국내 주소지(가족과 함께 사는 집) 역시 항구적 주거라고 판단을 하였다.

법원은 다음 기준인 ‘중대한 이해관계의 중심지’로 넘어가 다음을 근거로 원고의 중대한 이해관계의 중심지를 한국으로 보았다.

- 중국에서 번 소득 대부분(이 사건 수입만 약 30억 원)을 국내로 송금했다.
- 국내에서는 소비하고 자산을 취득했지만, 중국에서는 별도 자산을 취득한 정황이 없다.
- 가족이 2016년 대부분을 국내에 거주했고, 본인도 상당 기간 국내에 체류했다.
- 구단이 선수 활동을 통제·감독할 권한을 가졌다는 것 외에, 그가 국내 가족과 분리되어 중국에서 독자적인 생활을 했다고 볼 구체적 자료가 없다.

법원은 특히 “경제적 이해관계의 중심지가 ‘소득이 발생하는 장소’만을 뜻하는 것은 아니다”라고 못 박았다. 돈을 어디서 버느냐가 아니라, 그 돈이 어디에 모이고 어디에 자산으로 쌓이며 누구의 생활을 떠받치느냐가 중심지를 가른다는 것이다.

결론적으로 원고는 한·중 조세조약상 한국 거주자이고, 따라서 중국 소득을 국내에 합산해 과세한 처분은 적법하다고 판단했다.

이 판결의 의미

첫째, “해외에서 일하고 해외에 집이 있다”는 사실만으로는 비거주자가 되지 않는다. 원고는 1년의 절반 이상을 외국에 머물렀고, 외국 구단 소속으로 외국에서 급여를 받았으며, 심지어 그 나라에 세금까지 냈다. 그럼에도 거주자로 판정됐다. 거주자 여부는 ‘어디서 일하는가’가 아니라 ‘생활의 근거가 어디에 있는가’로 갈리기 때문이다.

둘째, 가족의 거주지와 돈의 흐름이 결정적이다. 이 사건에서 가장 무겁게 작용한 사실은 두 가지였다. 가족이 국내에 남아 생계를 함께했다는 점, 그리고 해외에서 번 돈을 국내로 들여와 가족 생활비와 국내 자산 형성에 썼다는 점. 소득의 ‘출발지’는 중국이었지만 ‘종착지’는 한국이었고, 법원은 종착지를 보았다.

셋째, 항구적 주거는 양쪽 나라에 동시에 있을 수 있다. 많은 사람이 “외국에 내 집(또는 장기 거처)이 있으니 그 나라 거주자”라고 생각하지만, 조세조약은 소유·임차를 따지지 않고 ‘계속 머물 목적의 거처’면 모두 항구적 주거로 본다. 그래서 해외 근무자는 대개 이 단계에서 결판이 나지 않고, 다음 단계인 ‘중대한 이해관계의 중심지’에서 승부가 난다. 이 중심지 판단에서는 가족·자산·자금관리가 핵심 변수다.

넷째, 외국에 세금을 냈다는 사실이 면죄부는 아니다. 중국 구단이 원천징수해 중국에 세금을 냈어도, 한국 거주자로 판정되면 그 소득은 국내에서 다시 합산과세된다. 이중과세는 세금을 안 내도 되는 방식이 아니라, 외국납부세액공제도로 조정하는 방식으로 해소된다. 해외 소득이 있는 사람이 오해하기 가장 쉬운 지점이다.

📖 그 밖의 거주자 판례 — 러시아 프로축구선수 사건(서울고등법원 2022누 38108)

이 사건의 원고는 2013년 7월부터 2016년 5월까지 러시아 프로축구 구단 소속 선수로 활동한 대한민국 국적자다. 원고 본인의 국내 체류일수는 2015년 66일, 2016년 쟁점기간(1~5월) 6일에 불과했다. 몸은 명백히 러시아에 있었다. 그러나 배우자는 2015년 361일, 2016년 347일을 국내에서 지냈고, 출산 이후에는 러시아를 단 한 번도 방문하지 않았다. 자녀 역시 사실상 국내에서만 생활했으며, 원고의 부모도 국내에 거주하고 있었다. 원고는 2013년 취득한 대구 소재 토지·건물 약 6억 원 상당을 보유하면서 임대사업자로 등록해 부동산임대업을 운영했고, 실제 관리는 부모가 대신했다. 반면 러시아에서는 부동산 등 자산을 취득한 사실이 없었다. 러시아에서 얻은 소득의 상당 부분은 국내로 송금되어 가족의 생활비와 국내 자산 취득에 사용되었다.

법원은 먼저 소득세법상 거주자에 해당한다고 보았다. 배우자와 자녀가 쟁점기간 내내 국내에서 생활했고, 국내 부동산과 임대사업을 보유했으며, 소득의 상당 부분이 국내로 송금된 사정을 종합한 결과다.

이어 한·러 조세조약 제4조 제3항의 Tie-Breaker를 순차 적용했다. 1단계 항구적 주거에서는 배우자와 자녀가 거주하는 국내 주거뿐 아니라 구단이 제공한 러시아 아파트도 항구적 주거로 인정했다. 주거의 소유·임차 형식은 문제되지 않으며, 단기 체류용이 아니라 업무 수행을 위해 계속 머무는 주거라면 항구적 주거에 해당한다는 법리(대법원 2018두60847)에 따른 것이다. 양국 모두에 항구적 주거가 인정되었으므로 1단계에서는 결판이 나지 않았다.

결정은 2단계 중대한 이해관계의 중심지에서 났다. 소득의 상당 부분이 국내로 송금되어 가족 생활비와 국내 자산 취득에 사용된 점, 국내에서 임대사업을 운영한 점, 가족 전원이 국내에 거주한 점, 러시아에는 형성된 자산이 없다는 점을 종합하여 법원은 인적·경제적 관계가 더 밀접한 국가를 한국으로 보았다. 결국 한·러 조세조약상 한국 거주자로 판정되었고, 러시아 거주자라는 원고의 주장은 배척되었다. 다만 이전 연도(2014년) 귀속 수입금액을 과세연도에서 제외하고 에이전트 수수료를 필요경비로 인정하여 세액 일부는 취소되었다.

이 사건은 본인의 국내 체류일수가 연간 66일, 6일에 그쳤음에도 거주자로 판정되었다는 점에서 유형 1의 전형적 구조를 보여준다. 구단이 제공한 숙소가 항구적 주거로 인정되어 1단계를 통과했지만, 가족이 국내에 상주하고 자산의 무게 중심이 국내에 있는 이상 2단계에서 결론이 뒤집히지 않았다. 특히 국내 임대 사업 운영과 이를 반영한 종합소득세 신고는 스스로 거주자임을 전제로 활동한 사정으로 평가될 수 있다는 점도 함께 확인된다.

흥미롭게도, 같은 ‘해외 리그에서 뛴 프로축구선수’인데 결론이 정반대로 갈린 판결이 있다. 뒤에서 다룰 비거주자 판례 ①(일본 프로축구선수)과 위 중국, 러시아 프로축구선수 판결을 나란히 놓고 보면, 똑같이 외국 구단 소속으로 외국에서 뛰었는데도 중국, 러시아 프로축구선수들은 거주자, 일본 프로축구선수는 비거주자가 되었다. 무엇이 이들을 갈랐을까?

아래 비거주자 판례 ①에서는 어떻게 달랐길래 비거주자로 판정됐는지, 세 판결을 겹쳐 읽으며 ‘거주자와 비거주자를 가르는 실제 경계선’을 그려 보겠다.

2. 비거주자 판례·심판례

거주자로 판정된 위의 사례들과 반대로, 비거주자로 인정받은 사례를 살펴보면 차이가 선명하게 드러난다.

📖 비거주자 판례 ① — 국내에 본인 소유 아파트와 부양가족이 있어도 일본 거주자로 인정된 J리그 축구선수 사례(대법원 2018두 60847)

특히 이 일본 프로축구선수 판결은 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지라는 조세조약 판정 기준의 의미를 대법원이 정면으로 밝힌 사건으로, 이후 같은 쟁점이 문제 된 다수의 사건에서 기준 판례로 인용되고 있다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 프로축구선수다. 고등학교를 졸업한 직후인 2007년부터 줄

곧 일본 프로축구 리그에서 활동해 왔고, 일본 J리그 구단을 운영하는 회사와 2012년부터 2014년까지 3년을 계약기간으로 하는 입단계약을 체결한 뒤 일본에서 선수 생활을 이어 갔다. 연봉은 매년 수억 원에 이르렀다.

구단은 계약에 따라 원고와 그 가족을 위해 가구와 세간이 갖추어진 일본 주거를 제공했고, 승용차와 주차장 등 생활에 필요한 것들도 함께 제공했다. 원고는 계약기간 대부분의 시간을 일본에서 보내며 이 주거에서 생활했다. 구단은 원고의 가족에게 한국과 일본을 오가는 왕복항공권도 제공했는데, 이에 따라 원고의 아버지는 연간 적게는 53일에서 많게는 112일까지, 어머니는 적게는 90일에서 많게는 129일까지 일본으로 건너가 이 주거에서 원고와 함께 생활하기도 했다.

원고의 국내 체류일수는 2012년 11일, 2013년 34일, 2014년 39일이었다. 3년 평균으로 국내 체류는 28일, 국외 체류는 337일이다. 국내 체류는 거의 대부분 축구 국가대표로 선발되어 일시적으로 방문한 것이었고, 그마저도 계약상 구단의 허가를 받아야 가능했다. 국내에서 별도의 사회활동이나 사업활동을 했다고 볼 자료는 없었다.

그런데 국내와의 연결고리가 없지 않았다. 원고는 국내에 본인 소유의 아파트 한 채와 예금을 보유하고 있었고, 그 아파트를 주민등록지로 두고 있었다. 그리고 그 아파트에는 원고의 부모와 누나들이 거주하고 있었다. 별다른 소득이 없는 가족들을 성년인 원고가 부양하는 구조였다.

원고는 2014년 연봉 약 7,300만 엔에 대해 스스로 국내 거주자로서 종합소득세 확정신고를 하고, 일본에 낸 세금에 대해 외국납부세액공제를 적용하여 세액을 납부했다. 그런데 과세관청이 소득금액을 추계하는 방식으로 세액을 크게 늘려 경정·고지하자, 원고는 자신이 한·일 조세조약상 일본 거주자이므로 이러한 과세는 위법하다며 다투었다.

법원은 어떻게 판단했나

원심인 부산고등법원은 국세청의 손을 들어주었다. 일본 주거는 어디까지나 계약 기간 동안 구단에서 제공받은 것일 뿐이지만, 국내에는 원고 소유의 아파트가 있고 그곳이 주민등록지이므로, 항구적 주거를 두고 있는 우리나라의 거주자로 보아야 한다는 논리였다.

대법원은 원고를 이중거주자로 본 것까지는 원심과 똑같았다. 하지만 한·일 조세 조약상 Tie-Breaker에서 판단이 달라졌다. ‘항구적 주거’와 ‘중대한 이해관계의 중심지’를 다음과 같이 단계별로 판단했다.

① 우선 대법원은 원심과 달리 원고가 한국과 일본 모두에 항구적 주거를 갖고 있다고 판단했다. 먼저 항구적 주거의 의미를 이렇게 밝혔다. 여행이나 출장 같은 단기체류를 위해 마련한 것이 아니라 그 외의 목적으로 계속 머물기 위한 주거장소로서 언제든지 계속 사용할 수 있는 모든 형태의 주거를 의미하며, 그 주거를 소유하는지 임차하는지는 고려할 사항이 아니라는 것이다.

이 기준에 따르면 구단이 제공한 일본 주거는 원고의 단기체류를 위한 곳이 아니라 3년의 계약기간 동안 계속 머물기 위한 주거장소였고, 원고와 그 가족이 장기간 계속하여 실제 사용하기도 했으므로 일본의 항구적 주거에 해당한다. 동시에 대법원은 국내의 원고 소유 아파트 역시 항구적 주거로 보았다. 즉 원고는 한국과 일본 모두에 항구적 주거를 두고 있었다.

② 항구적 주거가 양국에 모두 있으면 다음 기준인 ‘중대한 이해관계의 중심지’로 넘어간다. 대법원은 이를 가족관계, 사회관계, 직업, 정치·문화 활동, 사업장소, 재산의 관리장소 등을 종합적으로 고려할 때 그 개인과의 관련성의 정도가 더 깊은 체약국이라고 정의한 뒤, 원고의 경우 그 나라는 일본이라고 판단했다.

근거는 이렇다. 원고는 고등학교 졸업 직후부터 줄곧 일본 리그에서 직업 활동을 해 왔고, 구단의 경기·훈련·합숙 일정에 따라야 하는 생활을 하며 매년 수억 원의 연봉을 일본에서 받았다. 반면 국내 체류는 국가대표 차출에 따른 일시 방문이 전부였고 사회활동이나 사업활동의 흔적이 없었다. 국내 재산은 아파트와 예금뿐이어서, 예금이자 정도에 불과한 국내원천소득은 원고가 일본에 있으면서도 충분히 관리할 수 있는 수준이었다. 부모와 누나들이 원고 소유 아파트에 거주한 사실도 소득 없는 가족을 부양하기 위한 것일 뿐이라고 보았다.

결론적으로 대법원은 원고를 한·일 조세조약상 일본 거주자로 보아야 한다며, 원고를 국내 거주자로 취급한 원심판결을 파기하고 사건을 환송했다.

이 판결의 의미

이 판결이 리딩케이스로 자리 잡은 이유는, 대법원이 이 사건에서 조세조약상 이중거주자의 최종 거주지국 결정 문제를 정면으로 다루면서 ‘항구적 주거’와 ‘중대한 이해관계의 중심지’라는 두 판정 기준의 의미와 구체적 판단 요소를 처음으로 명확히 밝혔기 때문이다. 국제 교류가 늘면서 이중거주자를 둘러싼 다툼도 함께 증가하는 흐름 속에서, 이 판결은 비거주자 쟁점이 문제 된 다수의 사건에서 기준 판례로 인용되고 있다. 그 의미는 다음 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 항구적 주거는 소유·임차 여부를 묻지 않는다는 점을 대법원이 명시적으로 밝혔다. 구단이 제공한 사택이라도 단기체류 목적이 아니라 계약기간 동안 계속 머물기 위한 곳으로서 실제 사용되었다면 항구적 주거다. 내 명의의 집이 아니라는 이유로 해외 주거가 가법게 취급되지 않는다는 뜻이다. 원심은 원고가 소유한 국내 아파트만 항구적 주거로 인정하고, 구단이 제공한 일본 주거는 원고의 소유가 아니라는 이유로 항구적 주거가 아니라고 보았다. 그러나 대법원은 구단이 제공한 사택이라도 가구와 세간이 갖추어져 있고 선수가 계약기간 동안 실제로 생활한 이상, 일본 주거 역시 항구적 주거로 인정했다.

둘째, 이 사건의 실제 승부처는 항구적 주거가 아니라 중대한 이해관계의 중심지였다. 대법원은 국내의 원고 소유 아파트도 항구적 주거로 인정했다. 다시 말해 첫 번째 기준에서는 승부가 나지 않았고, 두 번째 기준에서 직업 활동의 실질, 재산의 규모와 관리 가능성, 국내 체류의 성격을 종합하여 일본으로 기운 것이다. 한국 쪽에는 국가대표 차출에 따른 39일의 일시 체류와 아파트·예금이 있었을 뿐이고, 그 예금이자 정도의 국내원천소득은 일본에 있으면서도 충분히 관리할 수 있는 수준이었다. 반면 일본 쪽에는 직업 활동의 전부와 주된 소득, 그리고 실제 생활의 근거지가 있었다. 국내에 본인 소유 부동산과 주민등록, 부양가족까지 있었음에도 결론이 뒤집혔다는 점에서, 조세조약을 적용한 거주자·비거주자 판정이 생활의 실질 전체를 비교형량하여 이루어진다는 것을 보여준다.

셋째, 원고가 스스로 국내 거주자로 종합소득세 확정신고를 하고 세금을 납부했다는 사정도 비거주자 판정에 영향을 끼치지 못했다. 원고는 소득세법상으로는 실제로 국내 거주자였으므로 그 신고 자체가 잘못된 것이 아니었고, 조세조약상 거주지국 판정은 그와 별개의 단계에서 이루어지기 때문이다. 국내법상 거주자라는 결론이 곧바로 한국의 전면적 과세권으로 직결되지 않는다는 점, 이중거주

자에 해당하면 조세조약이 다시 최종 거주지국을 가려낸다는 점을 이 판결은 분명히 한다.

한 가지 덧붙이면, 이 판결에서 원고가 연봉의 대부분을 국내 은행계좌로 송금했다는 사실은 결론을 바꾸지 못했다. 국내에 송금한 자금이 부동산 취득처럼 새로운 자산을 적극적으로 형성하는 데 쓰이지 않았고, 국내 자산이 아파트와 예금에 그쳐 그 관리를 위해 한국에 머물 필요가 없었기 때문이다. 송금이라는 사실 하나가 아니라 그 자금이 어디에 어떻게 쓰였는지가 중요하다는 점은 뒤의 유형 3에서 다시 다룬다.

비거주자 판례 ①과 거주자 판례 ③(중국 프로축구선수) 및 그 밖에 거주자 판례(러시아 프로축구선수)와 비교

위 일본 프로축구선수 판결의 의미는 같은 직업의 선수들이 서로 다른 결론을 받은 사건들과 나란히 놓을 때 더 선명해진다. 앞의 거주자 판례 ③에서 살펴본 중국 프로축구선수 사건(대법원 2020두48567 판결)과, 그 밖에 거주자 판례로 소개한 러시아 프로축구선수 사건(서울고등법원 2022누38108 판결)이다. 세 사건 모두 해외 구단 소속 프로축구선수로서 해외 체류일수가 국내보다 많았지만, 일본 J리그 선수는 일본 거주자로, 중국·러시아 리그 선수는 한국 거주자로 판정되었다. 갈림길은 네 지점에 있었다.

첫째, 생계를 같이 하는 가족의 체류 형태다. J리그 선수에게는 배우자와 자녀가 없었고, 국내에 남아 있던 가족은 원고가 부양하는 부모와 누나들이었다. 게다가 부모는 구단이 제공한 항공권으로 연간 두세 달씩 일본 주거로 건너가 원고와 함께 생활했다. 가족의 생활이 원고의 일본 생활 쪽으로 흘러 들어간 모양새다. 반면 중국 리그 선수는 2015년 결혼한 배우자와 이듬해 태어난 자녀가 있었고, 이들은 과세연도인 2016년 대부분을 국내에서 거주했다. 배우자와 자녀의 국내 체류일수는 각각 275일, 281일에 달했다. 선수 본인이 성동구 아파트를 임차해 세대주로 전입신고까지 마쳤고, 그곳에 가족이 함께 살았다. 러시아 리그 선수의 사정은 더 뚜렷하다. 배우자는 2015년 361일, 2016년 347일을 국내에서 지냈고, 출산 이후에는 러시아를 단 한 번도 방문하지 않았다. 자녀 역시 사실상 국내에서만 생활했으며, 원고의 부모도 국내에 거주하고 있었다.

가족이 선수의 해외 생활에 편입된 사건 하나와, 선수가 국내에 가족의 생활 거점을 두고 있던 사건 둘. 생활의 무게중심이 놓인 방향이 정반대였다.

둘째, 현지 체류 방식과 국내 체류의 성격이다. J리그 선수는 2007년부터 선수 경력 전체를 일본에서 쌓았고, 구단 제공 주거에서 생활하며 구단의 허가 없이는 출국조차 할 수 없는 계약에 묶여 있었다. 국내 체류는 연평균 28일, 그것도 국가 대표 차출이라는 명확한 사유가 있었다. 중국 리그 선수 역시 구단 제공 주거에서 상당 기간 체류하여 그 주거가 항구적 주거로 인정되기는 했지만, 2016년 국내 체류가 147일로 한 해의 40퍼센트를 넘었다. 법원은 이 정도의 국내 체류를 '비교적 장기간'으로 보아 국내 주소지 역시 항구적 주거로 판단했다. 그런데 러시아 리그 선수의 국내 체류는 2015년 66일, 2016년 쟁점기간(1~5월) 6일에 그쳤다. J리그 선수와 비슷하거나 오히려 적은 수준이다. 그런데도 법원은 구단이 제공한 러시아 아파트와 함께, 배우자와 자녀가 상주하는 국내 아파트를 항구적 주거로 인정했다. 본인의 체류일수가 적다는 사정만으로는 국내 항구적 주거의 성립이 부정되지 않은 것이다. 본인이 국내에 얼마나 머물렀는가보다, 가족이 계속 사용하는 주거가 국내에 있는가가 앞선다는 점이 여기서 드러난다.

셋째, 재산의 규모와 흐름이다. J리그 선수의 국내 재산은 아파트 한 채와 예금이 전부였고, 대법원은 예금이자 수준의 국내원천소득은 일본에서도 충분히 관리할 수 있다고 보았다. 소득이 국내로 흘러 새로운 자산을 형성했다는 사정은 나타나지 않는다. 중국 리그 선수는 중국 구단에서 받은 수입금액 대부분을 국내로 송금했고, 이 사건 수입금액만 33억 원이 넘었다. 그 돈은 가족 생활비와 서울 아파트, 토지·건물, 고가 차량 취득 등에 쓰였다. 반대로 중국에서는 별도의 자산을 취득한 사정이 확인되지 않았다. 러시아 리그 선수도 같은 패턴이었다. 러시아 구단에서 받은 소득의 상당 부분을 국내로 송금해 가족의 생활비와 국내 자산 취득에 사용했고, 2013년 취득한 대구 소재 토지·건물 약 6억 원 상당으로 임대사업자등록을 하고 부동산임대업을 운영했다. 실제 관리는 국내에 거주하는 부모가 대신했다. 반면 러시아에서는 부동산 등 자산을 취득한 사실이 없었다. 자금관리가 국내에서 이루어지고 자산이 오직 한국에만 쌓였다는 사실 이, 두 사건 모두에서 경제적 이해관계의 중심지를 한국으로 굳혔다.

마지막으로 행정적 형식은 거주자 판정에 큰 영향이 없다. J리그 선수는 국내에 주민등록을 두고 스스로 거주자로 신고까지 했지만 일본 거주자로 판정되었고,

중국 리그 선수는 반대로 스스로를 비거주자로 보아 해외 소득을 신고에서 제외했지만 한국 거주자로 판정되었다. 어느 쪽 신고도 결론을 좌우하지 못했다. 다만 러시아 리그 선수 사건에서 국내 임대사업자등록과 종합소득세 신고는 단순한 신고 형식을 넘어, 국내에서 임대업이라는 경제활동을 실제로 영위한 사정으로 평가되었다. 형식적 지위의 선택은 결론을 좌우하지 못하지만, 신고에 수반된 실제 경제활동은 판단의 근거가 된다. 법원이 보는 것은 납세자가 선택한 지위가 아니라 가족과 자금이 실제로 어디에 뿌리내리고 있는가이다.

세 판결을 나란히 놓으면 유형 1을 관통하는 원칙이 그대로 드러난다. 본인의 체류일수보다 생계를 같이 하는 가족, 특히 배우자와 자녀의 소재가 우선하고, 소득과 자산이 어느 나라를 향해 흐르는지가 그 판단을 굳힌다. 흥미롭게도 중국 리그 선수 사건과 러시아 리그 선수 사건의 판결문은 모두 위 J리그 선수 사건(2018두60847)을 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지의 판단 법리로 직접 인용하고 있다. 같은 법리가 한 선수에게는 비거주자, 다른 두 선수에게는 거주자라는 결론을 안긴 셈이다.

표 3-2 세 프로축구선수 사건 비교

	일본 프로축구선수 사건 (대법원 2018두60847 판결)	중국 프로축구선수 사건 (대법원 2020두48567 판결)	러시아 프로축구선수 사건 (서울고등법원 2022누38108 판결)
결론	한국 비거주자 (납세자 승)	한국 거주자 (납세자 패)	한국 거주자 (납세자 패)
상대국가	일본	중국	러시아
직업	일본 프로축구선수	중국 프로축구선수	러시아 프로축구선수
가족관계	미혼, 부모님, 누나	기혼(자녀), 모친	기혼(자녀), 부모님
연봉 (쟁점 소득)	7억 원가량	30억 원가량	(미공개)
체류일수	- 일본 등 국외 - 337일 - 한국 - 28일	- 중국 - 218일 - 한국 - 147일	- 러시아 등 국외 - 대부분 - 한국 - 2015년 66일, 2016년(1~5월) 6일

	일본 프로축구선수 사건 (대법원 2018두60847 판결)	중국 프로축구선수 사건 (대법원 2020두48567 판결)	러시아 프로축구선수 사건 (서울고등법원 2022누38108 판결)
거주지	- 일본 - 구단 임차 주택 - 한국 - 자가 아파트 (주민등록지)	- 중국 - 구단 임차 아파트 - 한국 - 아파트 전세 임차(전입신고)	- 러시아 - 구단 제공 아파트 - 한국 - 배우자·자녀 거주 아파트
동거가족 및 체류방식	부모님, 연 53~129일 일본 체류	배우자·자녀, 국내 상주	배우자·자녀, 국내 상주 (배우자 2015년 361일·2016년 347일, 출산 후 러시아 방문 없음)
구단의 통제감독 권한	외부활동(국가대표 활동 등)에 구단의 허가 필요		
재산관계	국내 아파트, 예금 소유	중국 소득 국내로 대부분 송금	소득 상당 부분 국내 송금 대구 토지·건물 약 6억 원(임대사업) 러시아 내 취득 자산 없음
재산관리장소	일본	한국	한국 (임대업은 국내 거주 부모가 대리 관리)
판단근거	조세조약상 중대한 이해관계의 중심지	조세조약상 중대한 이해관계의 중심지	조세조약상 중대한 이해관계의 중심지

비거주자 판례 ② — 국내에 가족 일부가 있고, 부동산이 있더라도 비거주자로 인정된 사례(대법원 2019두52935)

이 사건은 유형 1에서 특히 주목할 가치가 있다. 국내에 부동산을 여럿 보유하고 있었고 급여 일부를 한국으로 송금하기도 했음에도, 법원이 비거주자로 판정한 사례이기 때문이다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 2005년부터 카타르 현지 법인에서 토목건설 총괄관리자로 근무해 온 사람이다. 과세기간인 2008년부터 2013년까지 6년 동안 원고의 국내 체류일수는 연평균 37일에 불과했다. 이 기간 국내 체류는 대부분 제사와 명절 목적의 일시적 귀국이었다. 나머지 시간은 모두 카타르에서 근무하며 현지에서 급여를 수령했다.

그런데 국내에 완전히 발을 끊었던 것은 아니다. 국내에 아파트, 토지, 임야 등 부동산을 보유하고 있었고, 카타르에서 받은 급여의 일부를 한국으로 송금하기도 했다. 처, 딸, 차남 등 친족도 한국에 있었다. 겉으로 보면 국내 거주자 판정의 여러 요소를 갖춘 듯한 상황이었다.

국세청은 이 원고를 국내 거주자로 보아 과세했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 한·카타르 조세조약상 이중거주자 판정 규정에 따라 원고의 '중대한 이해관계의 중심지'가 카타르라고 판단했다.

법원이 중대한 이해관계의 중심지를 카타르로 본 근거는 다섯 가지다.

첫째, 원고는 2005년 카타르로 출국한 뒤 같은 해 7월경 토목공사 등을 목적으로 하는 카타르 법인을 설립하고 총괄관리자로 취임했다. 이후 사실심 판결 당시인 2019년까지 계속 총괄관리자로 근무해 왔다.

둘째, 원고는 카타르 도하에 있는 법인 사무실에서 거주했고, 2005년부터 2019년까지 대부분의 시간을 카타르에서 보내면서 이 사무실 겸 주거에 머물렀다. 2012년부터는 장남도 원고와 함께 이 주거에 머무르기도 했다. 법원은 이 주거가 단기체류용이 아니라 원고가 법인에서 근무하는 동안 계속 머물기 위한 주거 장소였다고 보았다.

셋째, 원고는 카타르 법인의 총괄관리자로서 현지에서 다수의 근로자를 고용하고 건설 현장을 지휘했다. 대외적으로도 법인을 대표하여 건설장비를 매수하는 등 업무 전반을 총괄했고, 근무하는 동안 법인으로부터 급여를 지급받았다. 2016년 경에는 카타르 현지 단체의 회장으로 취임하는 등 대외 활동도 수행했다. 사업

활동의 실체가 카타르에 뿌리내리고 있었다는 것이다.

넷째, 국내 체류의 성격이다. 원고는 과세기간인 2008년부터 2013년까지 국내에서 각각 25일, 31일, 38일, 45일, 32일, 51일을 체류했다. 연평균 37일이다. 같은 기간 국외 체류일수는 평균 328일에 달했다. 더 중요한 것은 이 37일의 성격이었다. 법원은 국내 체류 대부분이 설날·한식·추석 등에 제사나 별초 목적으로 입국하여 체류한 것에 불과했고, 원고가 국내에서 사회활동이나 사업활동을 한 자료도 없다고 판단했다.

다섯째, 국내 자산의 성격이다. 원고는 국내에 이 사건 아파트, 양주시 소재 대지, 이천시 소재 임야를 소유하고 있었다. 법원은 이 정도의 자산이라면 원고가 카타르에서도 충분히 관리할 수 있는 수준이라고 판단했다. 국내 자산이 존재한다는 사실 자체보다, 그 자산을 관리하기 위해 국내에 상주할 필요가 있었는지를 기준으로 삼은 것이다.

결론적으로 법원은 조세조약의 ‘중대한 이해관계의 중심지’가 카타르에 있다고 보아 원고를 한국의 비거주자로 판단했다. 이에 따라 원고에 대한 과세처분은 취소되었다.

이 판결의 의미

이 판결이 중요한 이유는 국내 주민등록, 생계를 같이 하는 일부 가족, 국내 부동산이라는 세 가지 요소가 모두 존재했음에도 불구하고 원고를 비거주자로 판단했기 때문이다. 유형 1, 유형 3에서 다루는 것처럼 가족이 국내에 있다는 사실과 국내 부동산 보유·임대사업 운영은 거주자 판정의 강력한 증거가 된다. 그러나 이 사건은 해외에서 적극적으로 법인을 운영하고, 사업활동을 펼치느라 국내 체류 기간이 얼마 안 된다면 경제적 이해관계의 중심지가 해외로 판정될 수 있음을 보여준다.

또한 급여 일부를 한국으로 송금한 사실 역시 거주자 판정의 결정적 증거가 되지 못했다. 송금의 규모와 성격이 ‘국내에 자산을 형성하고 경제활동을 하는 수준’이 아니었기 때문이다.

이 사건이 보여주는 핵심은 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없고 직업 활동의

실질이 해외에 있다면, 국내에 부동산이 있고 송금 기록이 있어도 비거주자 판정이 가능하다는 점이다.

📖 비거주자 판례 ③ — 가족 일부가 국내에 있어도 비거주자 인정 (대법원 2017두59352)

2019두52935 판결을 한 걸음 더 밀고 나간 사례가 있다. 단순히 친족 일부가 국내에 있는 정도가 아니라, 처와 딸이 국내에 거주하고 국내에 아파트와 법인지분 80%까지 보유한 사람을 비거주자로 인정한 판결이다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 인도네시아 현지에 종업원 9,500명 규모의 공장을 운영하는 법인의 대표이사였다. 2007년부터 2013년까지 7년 동안 국내에는 연평균 39일만 머물렀고, 인도네시아에는 연평균 326일을 체류했다. 인도네시아 외국인 장기 체류허가증(KITAP)을 보유하고 5년마다 갱신해 왔다.

가족 구성은 이렇다. 처와 딸은 국내에 거주했다. 다만 아들은 2011년부터 인도네시아에서 원고와 함께 생활했다. 처와 딸이 국내에 있다는 점에서 원고는 전형적인 가족 분리형으로 보일 수 있는 상황이었다.

국내 자산도 적지 않았다. 서울 송파구 소재 아파트, 국내 금융자산 약 2,800만 원, 그리고 내국법인(ccc) 지분 80%를 보유하고 있었다. 법인 지분 80% 보유는 결코 가벼운 사정이 아니다.

이 정도면 유형 1의 거주자 판정 사례(2015두36546, 2018두65903)와 비교해도 ‘가족 분리’와 ‘국내 자산’이라는 두 요소를 다 갖춘 셈이다. 그런데 결과는 정반대였다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 비거주자로 판정했다. 그 핵심 논리는 두 가지였다.

첫째, 해외 사업의 규모와 성격이 본인의 상시 거주를 통상적으로 요구하는 수준이었다. 9,500명 규모의 공장을 운영하는 대표이사라는 자리는 일시 출장이나 원격 관리로 감당할 수 있는 직무가 아니다. 법원은 이 직무의 실체를 직접적으로 평가했다. 본인이 인도네시아에 상주해야만 사업이 운영될 수 있는 구조라면, 그 사람의 직업 활동의 무게중심은 인도네시아에 있다.

둘째, 국내 자산이 본인의 국내 체류를 필요로 하지 않는 수준이었다. 송파구 아파트는 보유하고만 있었고, 임대사업으로 적극적으로 운영되지 않았다. 국내 법인 지분 80%는 명목상의 보유였을 뿐, 그 관리에 본인의 상시 국내 체류가 필요한 상황이 아니었다. 2019두52935 판결과 같은 논리다. 자산이 존재한다는 사실 자체보다, 그 자산이 본인의 국내 체류를 강제하는지를 본 것이다.

처와 딸이 국내에 있다는 사정은 어떻게 처리되었을까. 법원은 그것을 단독 기준으로 삼지 않았다. 본인이 인도네시아에서 9,500명 규모의 사업을 운영하며 연 326일을 현지에서 보내고 있었으며, 원고의 국내 재산(부동산, 예금과 보험금 채권, 금융자산, 리조트 회원권 등)의 특성을 보았을 때 국내에서 재산을 관리할 필요가 인정되지 않는다고 보았다. 즉 직업 활동과 생활의 실체가 인도네시아에 분명하게 자리 잡고 있다는 사실이 가족 일부의 국내 거주라는 사정을 압도했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 1에 대한 중요한 의미를 가진다. “배우자나 자녀가 국내에 있으면 무조건 거주자”라는 단순화된 결론이 옳지 않음을 보여주기 때문이다. 가족 일부의 국내 거주는 거주자 판정의 강력한 사정이지만, 본인의 해외 사업이 그것을 압도할 만큼 실체와 규모를 갖추고 있다면 비거주자 판정이 가능하다.

다만 이 사건의 사실관계는 매우 특수하다. 9,500명 규모의 공장 운영, 연 326일 현지 체류, 인도네시아 장기체류허가증의 정기 갱신, 자녀 한 명의 현지 동거. 이 모든 사정이 모여서야 처와 딸의 국내 거주를 압도할 수 있었다. 단순히 “해외에서 사업하는데 처와 딸은 한국에 있다”는 정도의 사정으로는 같은 결과를 기대하기 어렵다.

이 사건이 보여주는 것은 비거주자 판정이 ‘가족 전원의 해외 이주’로만 가능한 것이 아니라는 점이다. 직업 활동의 압도적 실질이 해외에 있을 때, 가족 일부의 국내 거주만으로 거주자로 판정되지 않을 수 있다.

 비거주자 판례 ④ — 가족의 이동이 거주자 전환의 시점이 된다
(대법원 2017두50928)

가족 분리형에서 또 하나 주목해야 할 패턴이 있다. 같은 사람이 같은 분쟁에서 연도별로 거주자와 비거주자가 갈린 사례다. 이 판결은 가족의 이동 시점이 곧 거주자 전환의 시점이 된다는 것을 가장 선명하게 보여준다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 한국 국적자로 중국 외국인거류허가를 1년 단위로 갱신하며 홍콩과 중국에서 법인 대표이사로 활동했다. 2008년부터 2011년까지 4개 연도의 종합소득세에 있어 원고의 거주자성이 쟁점이 되었다.

2008년부터 2010년까지의 가족 상황은 이랬다. 처와 자녀는 모두 중국에 거주했고, 국내 체류는 미미했다. 원고 본인의 국내 체류는 54일~104일 수준이었다. 국내에는 기존부터 보유한 빌라와 아파트 분양권 정도가 있었는데, 단순 투자 차원의 보유였다.

그런데 2011년에 결정적인 변화가 일어났다. 처가 가재도구를 반입해 완전히 국내로 귀국했다. 그리고 곧바로 국내에서 상가를 매입해 사업을 시작했다. 자녀는 혼인하여 분가했다. 같은 해 원고의 국내 체류는 158일, 처의 국내 체류는 192일로 늘었다. 차량을 구입했고 국내 대출도 발생했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 같은 사람을 두 시기로 갈라 다르게 판단했다.

2008~2010년 — 비거주자 인정. 처와 자녀가 중국에 거주하고 있었고, 원고는 국외에서 직업을 보유하고 있었다. 국내 자산은 단순 투자 수준에 그쳤다.

한·중 조세조약상 중대한 이해관계의 중심지는 중국이었다.

2011년 — 거주자 인정. 처가 가재도구를 반입해 완전 귀국하고 국내 사업을 개시한 시점부터, ‘중대한 이해관계의 중심지’가 한국으로 이동했다는 것이 법원의 판단이었다.

이 판결의 의미

가족 분리형에서 가장 흔히 놓치는 것이 ‘시점’의 문제다. 한 번 비거주자였다고 해서 계속 비거주자인 것이 아니고, 한 번 거주자였다고 해서 영원히 거주자인 것도 아니다. 거주자 판정은 과세기간마다 그 시점의 생활관계를 기준으로 새로 이루어진다.

이 판결은 그 전환의 결정적 신호가 가족의 이동, 특히 배우자가 생활 거점을 옮기는 행위라는 점을 분명히 보여준다. 가재도구를 반입한다는 것은 단순한 귀국이 아니라 생활의 물리적 기반 자체를 옮기는 행위다. 법원은 이 행위를 기점으로 거주자 전환을 확정했다.

즉, 본인의 의사와 무관하게 배우자가 국내 생활을 시작하는 순간, 그 과세기간부터 거주자로 분류될 수 있다. 결국 가족 이동의 시점은 거주자·비거주자 판정을 가르는 결정적 변수가 된다.

📖 비거주자 심판례 — 결혼·해외 이주가 만든 비거주자성(조심 2023부3227)

최근의 조세심판원 결정 중에도 가족 분리형의 이해를 도와주는 사례가 있다.

청구인은 2017년까지 국내 거주자였다가, 2017년 10월 인도네시아 자카르타에 근무하는 배우자와 결혼하고 2018년 7월 25일 인도네시아로 이주했다. 2019년부터 2021년까지의 과세기간에 대해 청구인은 비거주자라고 주장하며 종합소득세 경정청구를 했는데, 국세청이 이를 거부하자 조세심판원에 다투었다.

조세심판원은 청구인의 손을 들어주었다. 청구인을 「소득세법」상 비거주자 또는 한·인도네시아 조세조약상 인도네시아 거주자로 판정하면서, 종합소득세 경정

청구를 거부한 처분을 취소했다.

이 결정의 핵심은 결혼과 해외 이주가 만든 새로운 세대의 생활 기반이다. 결혼은 단순한 신분 변화가 아니라 새로운 가족 단위를 형성하는 행위다. 그 새로운 가족 단위가 인도네시아를 생활 거점으로 삼는다면, 청구인이 비록 결혼 직전까지 국내 거주자였다 하더라도, 결혼 이후의 과세기간에는 인도네시아 거주자로 판정될 수 있다. 2017두50928 사건이 보여준 ‘가족 이동의 시점’이라는 논리가 결혼이라는 사건에도 동일하게 적용된 셈이다.

3. 법원의 판단 논리 — 이것이 핵심이다

이 유형의 판례들을 종합해 보면, 법원이 일관되게 적용하는 논리 구조가 있다.

첫 번째 — 체류일수는 하나의 참고 자료일 뿐이다.

많은 분들이 “나는 183일 이상 해외에 있었으니 비거주자”라고 생각한다. 그러나 소득세법은 체류일수를 거주자 판정의 유일한 기준으로 삼지 않는다. 183일 규정은 거소(居所)를 판단하기 위한 보조 기준이고, 주소(住所) 판단은 “생활관계의 객관적 사실”을 종합적으로 고려하는 방식으로 이루어진다.

2015두36546 판결의 원고는 1년에 21일만 국내에 있었다. 183일의 6분의 1도 되지 않는 날수다. 그런데도 거주자로 판정되었다. 체류일수가 아무리 짧아도 생활의 실질이 국내에 있다고 판단된 것이다.

두 번째 — 배우자·자녀의 소재지가 가장 강력한 기준이다.

법원이 거주자 판정에서 가장 중점적으로 보는 것은 ‘국내에 생

계를 같이 하는 가족이 있는가’이다. 여기서 ‘생계를 같이 하는 가족’이란 주로 배우자와 자녀를 말하나, 사안에 따라 부모나 성년 자녀도 포함될 수 있다. 이 가족이 국내에 주소를 두고 실거주하고 있다면, 설령 본인이 해외에서 수백 일을 보내더라도 법원은 거주자로 볼 가능성이 높다.

그러나 이것은 절대 기준이 아니다. 2017두59352 사건이 보여주듯, 본인의 해외 사업이 9,500명 규모의 공장을 직접 운영하는 수준이라면 처와 딸이 국내에 있어도 비거주자가 될 수 있다. 가족 일부의 국내 거주를 압도할 만큼 직업 활동의 실체와 규모가 해외에 자리 잡고 있다면, 결론이 달라질 수 있다는 것이다.

세 번째 — 가족의 생활 흔적이 모두 증거가 된다.

법원은 거주자 판정을 위해 예상보다 훨씬 세밀한 자료를 들여다본다. 2015두36546 사건에서 법원이 확인한 자료들을 보면 그 범위가 놀랍다. 배우자의 신용카드 사용 내역, 가족의 건강보험 가입 및 보험료 납부 기록, 국내 병원 진료 이력, 자녀의 학교 재학 사실. 이것들이 모두 “이 가정의 생활 중심이 한국에 있다”는 증거로 활용되었다.

배우자의 카드 명세서와 병원 기록이 세금 고지서로 돌아올 수 있다는 사실, 이것이 이 유형의 가장 무거운 교훈이다.

네 번째 — 가족의 이동 시점이 곧 거주자 전환 시점이 된다.

거주자 판정은 과세기간마다 새로 이루어진다. 어떤 해에는 비

거주자였다가 다른 해에는 거주자로 판정되는 일이 충분히 가능하다. 그 전환의 결정적 신호는 가족, 특히 배우자가 생활 거점을 옮기는 행위다. 가재도구를 반입해 귀국하는 시점, 결혼해 새 가족 단위가 해외에 정착하는 시점이 모두 그러한 전환점이 된다.

비거주자 상태를 유지하고자 하는 사람은 이 점에 특히 주의해야 한다. 본인의 체류일수나 직업 상태는 그대로인데, 배우자의 이동만으로도 거주자 판정이 뒤바뀔 수 있다.

4. 거주자와 비거주자를 갈랐던 결정적 차이

같은 ‘해외 근무’라는 상황이지만, 결과가 완전히 달라진 이유는 무엇이었을까. 판례들을 비교해 보면 차이는 분명하다.

구분	거주자 판정(패소)	비거주자 인정(승소)
가족 소재지	배우자·자녀가 국내에서 생활	가족 전원 해외 동거 / 가족 일부가 국내에 있어도 본인 해외 사업 실체가 압도적
국내 주거 성격	가족이 실거주하는 생활 공간	어머니 등 제3자가 거주하는 공간
해외 주거 형태	기숙사·사택 등 임시 거처	가족과 함께 사용하는 정착형 주거(회사 제공 숙소 포함)
소득 흐름	해외 소득을 국내로 송금, 자산 형성	현지 생활비로 소비 또는 현지 재투자(소액 송금은 무방)
해외 직업 성격	1년 단위 계약, 일시적·보조적 성격	장기 정착이 통상 필요한 직업, 압도적 사업 실체
국내 자산 운영	임대사업·법인 경영 등 적극적 운영	단순 보유, 해외에서도 관리 가능한 수준

비거주자로 인정받은 사례들은 대체로 두 갈래로 나뉜다. 첫째는 가족이 함께 해외로 이주해 생활 기반 전체가 해외로 옮겨간 경우다. 둘째는 가족 일부가 국내에 남아 있고 본인에게 국내 주소·자산이 있더라도, 직업 활동과 소득의 실질이 해외에 압도적으로 쏠려 있는 경우다(2018두60847, 2019두52935, 2017두59352). 특히 2018두60847은 본인 소유 아파트와 주민등록이 국내에 있고 부양가족인 부모가 국내에 거주했음에도, 선수로서의 직업과 주된 소득이 일본에 있다는 이유로 일본 거주자로 판정된 사례다. 어느 쪽이든 공통점은 생활의 실질적 중심이 해외에 있다는 사실이 객관적 자료로 입증된다는 것이다.

5. 실무 체크리스트 — 나는 어떤 상황인가

아래 항목들을 점검해 보자. 체크된 항목이 많을수록 국내 거주자로 판정될 가능성이 높다.

가족 관련

- ☐ 배우자가 국내 주소에 주민등록이 되어 있고 실거주 중이다.
- ☐ 자녀가 국내 학교에 재학 중이다.
- ☐ 배우자나 자녀가 국내에서 연간 183일 이상 체류한다.
- ☐ 가족이 국내에서 신용카드를 정기적으로 사용한다.
- ☐ 가족이 국민건강보험에 가입되어 있고 국내에서 의료 서비스를 이용한다.

자산 관련

- ☐ 가족이 거주하는 국내 아파트 또는 주택이 있다.

- ☐ 국내 부동산에서 임대소득이 발생하고 있다.
- ☐ 해외 소득의 상당 부분을 국내 계좌로 송금한다.
- ☐ 국내에서 각종 보험(생명보험, 연금보험 등)에 가입·납입 중이다.

직업·활동 관련

- ☐ 해외 근무 계약이 1년 단위로 갱신된다.
- ☐ 외국 국적이나 영주권을 취득하지 않았다.
- ☐ 해외 사업이 일시 출장·원격 관리로도 운영 가능한 수준이다.

세 가지 관련 항목에서 과반수에 해당한다면 거주자로 판정될 가능성이 높다. 특히 가족 관련 항목에 두 개 이상 해당한다면, 본인의 해외 체류기간이 아무리 길더라도 거주자로 판정될 가능성이 높아진다. 다만 직업·활동 관련 항목 중 마지막 항목에 체크를 하지 않았다면 가족 일부의 국내 거주에도 불구하고 비거주자 인정 가능성이 열린다.

법원이 비거주자 판정에서 중시한 요소

법원이 비거주자를 인정한 사례들에서는 배우자와 자녀가 해외에서 실질적인 생활 기반을 갖추고 있었다는 공통점이 확인된다. 구체적으로 법원은 다음 사항들을 평가한다.

첫째, 가족이 해외에서 함께 거주할 수 있는 실질적인 주거가 있어야 한다. 소유든 임차든 형식은 무관하지만, 가족이 계속 사용할 수 있는 상태여야 한다. 회사가 제공한 숙소도, 가족과 함께 계속 생활했다면 인정된다.

둘째, 자녀의 학적이 해외에 있어야 한다. 아이들이 국내 학교에

재학 중이라면 가족 전체가 해외에 정착했다는 주장이 설득력을 잃는다.

셋째, 가족의 생활비가 해외에서 지출되어야 한다. 신용카드 사용 내역, 현지 생활비 지출 기록이 남아 있어야 한다.

넷째, 국내에 남아 있는 아파트가 있다면, 그것이 본인 동거가족(배우자와 자녀)의 생활 공간이 아님을 명확히 해야 한다. 부모님이나 제3자가 거주하는 공간이고, 본인 가족은 귀국 시에도 그곳에서 살지 않는다는 사실, 부모님은 실질적으로 생활을 같이 하지 않는 가족 구성원이라는 사실이 중요하다.

다섯째, 가족 일부가 국내에 남게 되는 경우라면 해외 사업의 실체와 규모가 본인의 상시 해외 체류를 통상적으로 요구하는 수준이어야 한다. 본인이 해외에 상주하지 않으면 사업이 운영될 수 없는 구조라는 점을 객관적 자료로 입증할 수 있어야 한다. 직원 규모, 매출, 거래처, 본인의 직무 역할 등이 모두 그 입증 자료가 된다.

저자의 조언

법원이 비거주자를 인정한 사례들의 공통점은 가족 전체의 생활 기반이 해외로 옮겨져 있었다는 것이다. 본인의 체류일수는 그다음 문제였다. 가족의 생활 기반이 국내에 있는 한, 체류일수가 아무리 적어도 결론은 달라지지 않았다.

유형 2: 영주권·국적 취득형

영주권을 받았는데도 거주자라고? — “영주권 = 비거주자”라는 착각

이런 분이라면 꼭 읽어야 한다

B씨는 몇 년 전 캐나다 영주권을 취득했다. 아들 가족이 캐나다에 살고 있고, 자신도 캐나다에 거주지를 마련했다. 한국에는 이미 수십 년 전부터 보유하던 서초구 아파트와 지방 토지·상가가 있고, 이 자산에서 해마다 임대소득이 발생한다. B씨는 이렇게 생각한다. “영주권도 받았고, 가족도 캐나다에 있으니 나는 이제 한국 세금과 관계없는 사람 아닌가?”

C씨는 상황이 조금 다르다. 미국 시민권자로, 홍콩에 소규모 법인을 두고 해외에서 활동하는 사업가다. 한국에는 상장법인 지분을 수천억 원어치 보유하고 있고, 이메일과 전화로 경영에 관여하고 있다. C씨는 말한다. “나는 미국 시민권자고 해외에서 사업하는 사람인데, 한국 거주자 취급을 받는 건 부당하지 않나?”

두 사람의 공통된 오해는 하나다. 영주권이나 외국 국적이 있으면 한국 거주자에서 자동으로 벗어난다는 것. 그러나 판례는 그렇게 말하지 않는다. 영주권과 시민권은 거주자 판정에서 하나의 고려 요소일 뿐이며, 국내에 경제적 뿌리가 남아 있는 한 거주자 판정을 피하기 어렵다는 것이 법원의 일관된 입장이다.

1. 거주자 판례

 거주자 판례 ① — 캐나다 영주권 취득 후에도 거주자(대법원 2018두34367)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고들은 부부로, 캐나다로 이주하여 2010년 9월 영주권을 취득했다. 아들 가족이 캐나다에 살고 있었고, 원고들도 출국 이후 연간 10~11개월을 캐나다에서 생활했다. 2015년에는 캐나다 시민권까지 취득했다.

그런데 한국에 남겨진 자산이 있었다. 서울 서초구의 고가 아파트는 출국 이후

에도 계속 보유하고 있었고, 주민등록도 말소하지 않았다. 원고들은 위 주택 외에도 국내에 예금, 토지, 상가, 골프회원권 등을 소유하였고, 출국 이후로도 토지, 상가에서 임대소득을 얻었다.

문제는 2011년 5월, 국내 법인으로부터 의제배당소득이 발생한 시점에 불거졌다. 국세청은 원고들이 그 시점에 국내 거주자에 해당한다고 보아 세금을 부과했다. 원고들은 캐나다 영주권자이니 비거주자라고 맞섰다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고들의 주장을 받아들이지 않았다. 소득세법 시행령은 영주권자가 국내 거주자에서 벗어나려면 단순히 영주권을 취득한 것만으로는 부족하고, 다음 요건을 함께 갖추어야 한다고 규정한다. 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없어야 하고, 직업 및 자산 상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 않아야 한다는 것이다(소득세법 시행령 제2조 제4항).

법원은 원고들이 이 요건을 충족하지 못했다고 판단했다. 서초구 아파트를 계속 보유하면서 주민등록도 유지하고 있었고, 여러 국내 자산에서 임대소득이 계속 발생했다. 이 자산 규모와 관리 상황을 보면, 원고들이 언제든지 한국으로 돌아와 주로 거주할 가능성이 있다고 본 것이다.

조세조약의 '중대한 이해관계의 중심지' 기준으로 따져도 결론은 같았다. 아들 가족은 캐나다에 있었지만, 경제적 관계의 무게중심은 여전히 한국에 있었다. 법원은 한국을 중대한 이해관계의 중심지로 보아 국내 거주자 판정을 확정했다.

거주자 판례 ② — 가족과 따로, 국내 임대업·법인 경영을 유지한 영주권자 (대법원 2014두47303)

이 사건은 유형 2에서 결정적 의미를 가지는 판례다. 1심과 2심의 결론이 정반대로 갈렸고, 대법원이 2심의 거주자 판정을 그대로 확정했기 때문이다. 가족의 해외 이주만으로는 비거주자가 되지 않는다는 점을 가장 선명하게 보여주는 사례이기도 하다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 미국 영주권을 취득한 사람이다. 처와 자녀는 미국으로 이주해 식당을 운영하고 자녀들은 미국에서 학교를 다니고 있었다. 여기까지는 비거주자로 보기에 충분한 사정으로 보일 수 있다.

그러나 몇 가지 결정적인 사정이 따로 있었다.

첫째, 해외이주신고에 차이가 있었다. 가족은 해외이주신고를 했지만, 원고 본인은 하지 않았다. 국내 주민등록도 그대로 유지했다.

둘째, 국내 자산과 사업 활동이 그대로 남아 있었다. 원고는 서울 소재 다수의 부동산을 소유하며 임대업을 영위해 왔다. 국내 법인 'DD교역'의 주식도 보유하고 있었다. 이 법인의 이사를 한 차례 사임했지만, 4년 뒤 다시 대표이사로 재취임했다.

셋째, 국내 체류일수도 적지 않았다. 증여 발생 전 약 2년 6개월 동안 합산 331일을 국내에서 보냈다.

넷째, 이것이 이 사건의 가장 결정적인 사정이었다. 원고는 국내에서 종합소득세를 신고하면서 거주자에게만 허용되는 소득공제를 받아 왔다.

원고는 1997. 5. 23. 동생으로부터 상당한 달러를 송금받고, 같은 해 7. 8. 뉴욕에 소재하는 부동산을 매입하였다. 과세관청은 2011~2012년에 걸쳐 세무조사를 실시하여 원고가 동생으로부터 부동산 매입 자금을 증여 받았다고 보아 2012. 7. 2. 증여세를 부과하였다. 증여세 부과되자 원고는 자신이 미국 영주권자이고 가족이 미국에 있으므로 비거주자라고 다투었다(증여세 과세대상이 아니라는 취지다).

법원은 어떻게 판단했나

1심과 2심의 판단이 갈렸다.

1심은 비거주자로 보았다. 가족이 미국에 있고, 가족이 해외이주신고도 마쳤으며, 식당 운영과 자녀 교육이라는 미국 정착의 실체가 분명하다는 이유였다.

2심은 거주자로 뒤집었다. 그리고 대법원이 이를 확정했다. 2심이 든 근거는 네 가지다.

첫째, 가족과 달리 본인은 해외이주신고를 하지 않았다. 가족이 한 행위를 본인이 하지 않았다는 사실 자체가, 본인은 해외로 주소를 이전할 의사가 없었음을 보여주는 강력한 정황이라고 보았다.

둘째, 국내에 다수의 부동산을 보유하며 임대업을 영위하고 있었다. 임대소득은 거주자 방식으로 신고되고 있었고, 거주자에게만 허용되는 소득공제까지 받아 왔다. 법원은 이 사실에 특히 주목했다. 거주자로서 세제 혜택을 적극적으로 누려 온 사람이 처분 시점에는 비거주자라고 주장하는 것은 양립할 수 없다는 취지였다.

셋째, 국내 법인 이사를 사임한 뒤에도 주식을 계속 보유하다가 4년 뒤 대표이사로 재취임했다. 사임은 일시적인 단절에 불과했고, 국내 법인과 사업적 관계는 지속되고 있었다.

넷째, 원고의 국내 체류일수와 자산 상태를 종합하면 국내 거주 가능성이 있다. 소득세법 시행령 제2조 제4항에서는 외국 영주권자가 비거주자로 인정되려면 “다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 않을 것”이라는 요건을 충족하여야 한다고 규정한다. 법원은 원고가 이런 요건을 충족하지 못한다고 보았다.

이 판결의 의미

이 판결이 보여주는 메시지는 분명하다. 영주권 취득과 가족의 해외 이주만으로는 비거주자가 되지 않는다. 본인이 국내에 자산을 두고 임대업을 운영하며, 거주자로서의 세제 혜택을 누리고, 국내 법인 경영에 복귀할 길을 열어 둔 상태라면, 형식적인 영주권은 거주자 판정을 뒤집는 힘을 가지지 못한다.

특히 거주자 소득공제를 받아 왔다는 사실은 매우 중요한 사정이다. 평소에는 거주자로서 세제 혜택을 받고, 처분이나 증여가 발생하면 비거주자라고 주장하는 것은 일관성을 결여한 입장이다. 법원은 그 일관성 결여 자체를 거주자 판정의 결정적 근거로 삼았다.

본인의 해외이주신고를 하지 않았다는 사실 역시 가족과 비교될 때 더욱 강력해

진다. 가족은 신고했는데 본인은 하지 않았다는 것은, 본인이 의도적으로 국내 거주자 지위를 유지하려 했다는 객관적 정황이 된다.

거주자 판례 ③ — 연 74일 체류, 모친만 국내, 그러나 강남 빌딩과 국내 법인이 있다면(대법원 2018두35025)

영주권자의 국내 체류일수가 매우 적고 가족도 대부분 해외에 있을 때, 비거주자 판정이 가능할까. 이 사건은 그 경계가 어디까지 좁혀질 수 있는지를 보여준다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 미국 영주권자였다. 배우자와 자녀는 미국에 거주했고, 자녀들은 미국 시민권을 취득한 상태였다. 국내에는 80대 모친이 서초동 아파트에서 거주하고 있었다.

본인의 국내 체류일수는 매우 적었다. 2006년부터 2010년까지 5년 동안 연평균 74.2일 수준이었다. 1년의 5분의 1에 해당하는 정도다.

문제는 국내에 남아 있던 자산과 사업이었다. 서초동 아파트, 강남구 소재 빌딩, 제천 임야, 국내 상장 및 비상장 주식, 그리고 다수의 금융자산을 보유하고 있었다. 무엇보다 본인이 한국에 법인을 설립하여 실질적으로 경영하고 있었다. 대표이사 또는 이사로 등기되어 있었고, 법인 운영에 직접 관여했다.

과세관청은 원고를 국내 거주자로 보아 종합소득세와 증여세를 부과했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 한·미 조세조약상 이중거주자 판정 기준을 적용했다. 즉, 법원은 원고가 한국 거주자임은 물론 미국 거주자에도 해당한다고 보았다. 따라서 한·미 조세조약상 이중거주자 판정 기준인 항구적 주거(1단계) — 중대한 이해관계의 중심지(2단계) 순으로 거주자 판정을 하였다.

1 단계 — 항구적 주거. 미국에는 배우자와 자녀가 있는 주거가 있었고, 한국에는

서초동 아파트가 있었다. 법원은 양국 모두에 항구적 주거가 있다고 보았다.

2 단계 — 중대한 이해관계의 중심지. 여기서 결정이 났다. 법원은 한국 내 사업 운영과 자산 관리의 비중이 미국에서의 가족 관계보다 더 무겁다고 판단했다. 한국에 법인을 본인이 설립해 직접 경영하고 있다는 사실, 강남구 빌딩을 비롯한 국내 자산이 상당한 규모로 형성·유지되고 있다는 사실이 결정적이었다.

연 74.2일이라는 적은 체류일수는 그 자체로 비거주자성을 뒷받침하는 사정이지만, 국내에서의 사업 활동과 자산 규모를 압도하지는 못했다. 법원은 한국이 중대한 이해관계의 중심지라고 보아 원고를 국내 거주자로 판정했다.

다만 이 사건은 거주자 판정 자체와는 별개로, 부과된 세금의 실질귀속 입증 부족 등을 이유로 과세처분 자체는 일부 취소되었다. 거주자 판정 쟁점에서만 보면 원고는 패소했다.

이 판결의 의미

이 판결은 거주자 판정의 ‘문턱’에 관한 중요한 시사점을 던진다.

첫째, 연간 체류일수가 100일을 한참 밑돌더라도 거주자 판정이 가능하다. 74.2일은 1년의 20% 수준이다. 그럼에도 거주자가 되었다는 사실은, 체류일수 관리만으로 비거주자를 만들 수 없다는 점을 분명히 한다.

둘째, 국내 부동산 보유와 국내 법인 경영이 결합되면 거주자 판정의 강력한 근거가 된다. 영주권자가 부동산 임대업만 하는 위 두 개의 거주자 판례의 경우 (2018두34367, 2014두47303)와 비교해도, 본인이 국내 법인을 직접 설립해 경영하는 경우는 더욱 무거운 사정으로 평가된다.

셋째, 모친의 국내 거주는 가족 분리를 완전히 해소하지 못한다. 80대 모친이 서초동 아파트에 거주한다는 사실은, 본인이 국내에 돌아올 때 머물 수 있는 항구적 주거가 유지되고 있다는 의미였다. 가족이 해외에 있더라도, 본인이 국내에서 사용할 수 있는 주거가 별도로 존재한다면 항구적 주거 단계에서 한국 거주자 가능성이 열린다.

이 사건은 유형 2에서 다음 메시지를 보강한다. 영주권자가 비거주자가 되려면,

가족의 해외 정착만으로는 부족하다. 본인 명의의 국내 자산이 적극적으로 운용되고 있고, 국내 법인 경영에 직접 관여하고 있다면, 연 74일이라는 짧은 체류만으로도 거주자 판정을 피할 수 없다.

2. 비거주자 판례·심판례

비거주자 심판례 ① — 18개월 체류해도 비거주자: 질병 치료 목적의 일시 귀국(조심 2023서9615)

영주권이나 외국 국적이 있는 경우에도 비거주자로 인정받은 사례가 있다. 그중에서도 가장 주목할 만한 결정은 최근 조세심판원이 내린 조심 2023서9615 결정이다. 이 결정은 영주권자가 무려 18개월간 한국에 연속 체류하면서 국내에서 법인까지 설립하여 활동했음에도 비거주자성을 인정한 매우 이례적인 사례로, 「소득세법 시행령」 제4조 제4항의 ‘재외동포 일시적 입국 예외’가 실전에서 어떻게 적용되는지를 보여주는 결정적 선례가 된다.

이 사람은 어떤 상황이었나

청구인은 2006년 1월 가족 전원과 함께 뉴질랜드로 이민하여 2013년 7월 영주권을 취득한 재외동포였다. 2014년 6월부터는 뉴질랜드 현지법인의 ‘Project Manager’로 정규직 근무하며 급여를 수령하고, 별도로 부동산 개발업체도 운영해 왔다. 자녀들은 뉴질랜드에서 고등학교를 졸업하였고, 가족의 항구적 주거지와 일상적 생활관계는 모두 뉴질랜드에 형성되어 있었다.

문제는 청구인이 2018년 8월 7일부터 2020년 2월 21일까지 약 18개월(약 563일)간 한국에 연속 체류한 사실이다. 외형만 보면 1과세기간 183일 기준을 명백히 초과한 상황이다. 더 불리한 사정도 있었다. 청구인은 국내 체류 중에 영등포구 소재 사무실에 (주)○○ 법인을 설립하고 본인을 대표·주주로 등기한 뒤 파생상품(선물·콜옵션·풋옵션)을 거래하였다. 2018년 12월에는 배우자와 자녀에게 (주)○○ 주식을 증여하면서 거주자로서 증여재산 공제까지 적용받았으며, 2019년 11월에는 국내에서 고가 차량을 구입하기도 했다. 처분청은 이러한 외형을 근거로 청구인을 거주자로 보아 2019년·2020년 귀속 양도소득세를 부과하였다.

조세심판원은 어떻게 판단했나

그러나 조세심판원은 처분이 잘못되었다고 결정하여 부과처분을 취소하였다. 핵심 논리는 두 가지다.

첫째, 청구인의 18개월 국내 체류가 「소득세법 시행령」 제4조 제4항이 규정하는 ‘재외동포의 일시적 입국’에 해당한다고 보았다. 같은 법 시행규칙 제2조 제1항은 그 사유 중 하나로 ‘질병의 치료’를 들고 있는데, 청구인이 제출한 배우자(폐종양) 진료기록상 2019년 1월 27일부터 31일까지 입원 치료를 받고 같은 해 7월 24일까지 장기간 외래 진료를 받은 사실이 객관적으로 확인되었다. 따라서 그 기간은 거소 산정에서 제외되어 「소득세법」상 거소 요건(183일) 자체가 부정되었다.

둘째, 설령 청구인이 한국과 뉴질랜드의 이중거주자에 해당한다고 보더라도 한·뉴질랜드 조세조약 제4조 제2항 Tie-Breaker를 적용하여 청구인의 인적·경제적 관계가 더 밀접한 국가는 뉴질랜드라고 판단하였다. 가족 거주지, 정규직 직업, 사업체, 그리고 파생상품 거래 자금의 원천으로 추정되는 소득이 모두 뉴질랜드 소재였다. 국내에서 형성된 (주)○○ 법인이거나 일시 임차한 영등포구 주거, 가족에 대한 주식 증여 등은 모두 일시적 체류 기간 중 부수적으로 발생한 것에 불과하다고 본 것이다.

이 결정의 의미

거주자성이 다투어지는 사건에서 납세자에게 가장 불리한 사실 두 가지가 있다. 하나는 한 과세기간 183일을 초과한 국내 체류이고, 다른 하나는 국내에서의 적극적인 경제활동(법인 설립, 자산 취득, 거주자 신고 등)이다. 이 결정은 그 두 가지가 모두 존재함에도 비거주자로 인정한 사례라는 점에서 의미가 크다. 결정적인 분기점은 결국 다음 두 가지였다.

첫째, 국내 체류의 목적이 객관적 자료로 입증되는 일시적 사유였는가. 단순한 주장이 아니라 의료기관 입원·외래 진료 기록처럼 다룰 수 없는 객관적 자료가 있어야 한다. 청구인은 배우자의 폐종양 수술 일정, 입원 기간, 외래 진료 일정 전체를 진료기록으로 입증하였다.

둘째, 소득의 원천과 직업의 무게중심이 외국에 그대로 남아 있었는가. 청구인은

18개월 한국 체류 중에도 뉴질랜드 법인으로부터 급여를 계속 수령하였다. 본업이 외국에 그대로 있고, 한국에서의 경제활동은 일시적·부수적인 것이었다는 점이 결정의 토대가 되었다.

이 두 조건이 갖추어지면, 그 외의 사정(법인 설립, 증여, 차량 구입 등)은 거주자성을 뒤집을 만큼 결정적이지 않다는 것이 본 결정의 핵심 시사점이다.

비거주자 판례 ② — 어린 시절 이주 후 완전 정착한 수증자를 비거주자로 보아 증여세 납세의무 부인한 사례(대법원 2019두59400)

이 판결은 유형 2의 비거주자 인정 패턴 가운데 특히 주목할 가치가 있다. 영주권을 의식적으로 취득해 비거주자 외관을 만들어 간 사람이 아니라, 어린 시절에 가족과 함께 이주하여 그곳에서 학업·취업·결혼·출산이라는 인생의 주요사건을 모두 마친 사람이 자연스럽게 비거주자로 인정된 사례이기 때문이다. 그리고 그 결과로 거주자인 부모로부터 해외 재산을 증여받았음에도 수증자인 자녀들에게 납세의무가 없다는 결론에 이르렀다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 등장인물은 둘로 나뉜다. 증여자인 어머니와 수증자인 자녀들이다.

어머니는 명백한 국내 거주자였다. 국내에 주민등록이 유지되어 있었고, 국내 법인의 사내이사로 재직하며 매년 1억 원 이상의 급여를 수령했다. 국내 아파트·부동산·금융계좌를 다수 보유하고 있었다. 거주자 지위에는 어떤 다툼의 여지도 없었다.

자녀들의 상황은 완전히 달랐다. 두 자녀 모두 1990년대 중반에 미국으로 이주했고, 그 이후 미국에서 인생의 주요 단계들을 차례로 완성해 갔다.

첫째 자녀: 주민등록이 말소되었다. 미국에 거주하면서 결혼했고, 미국에 주택을 소유했으며, 자녀를 출산했다. 출산한 자녀는 미국 국적이다. 즉, 본인의 미국 정착에 그치지 않고 미국 국적의 자녀를 둔 미국 가정의 일원이 되어 있었다.

둘째 자녀: 마찬가지로 주민등록이 말소되었고, 거기서 더 나아가 미국 시민권을

취득했다. 증여 당시 미국 로스쿨에 재학 중이었다.

자녀들의 국내 체류일수는 극히 짧았다. 1990년대 중반 이후 대부분의 기간을 미국에서 보냈다.

다만 국세청이 거주자성을 주장할 수 있는 외관 두 가지가 있었다.

첫째, 부모가 자녀들의 학비와 생활비를 지원해 왔다는 사실이다. 자녀들이 경제적으로 부모에게 의존하고 있다는 사정은 일견 '생계를 같이 하는 가족'이라는 평가로 이어질 여지가 있었다.

둘째, 자녀 명의로 된 국내 주식이 일부 존재했다는 사실이다. 자녀 명의로 국내에 자산이 있다는 외관만 보면 국내 경제기반이 있는 것처럼 보일 수 있었다.

이러한 외관을 근거로 국세청은 자녀들을 거주자로 보고 증여세를 부과했다. 증여 대상은 어머니가 보유하고 있던 미국 소재 토지 지분이었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 자녀들을 비거주자로 판정하고 증여세 과세처분을 취소했다.

판단의 핵심은 거주자 판정이 형식이 아니라 실질로 이루어진다는 일관된 법리였다. 법원이 든 근거는 다섯 가지다.

첫째, 어린 시절 이후 미국에서 완성된 생활 기반. 자녀들은 1990년대 중반 미국으로 이주한 이래 미국에서 학업을 마치고, 취업하고, 결혼하고, 주택을 소유하고, 자녀를 출산하여 새로운 가정을 이루었다. 이는 단순한 해외 체류가 아니라 인생의 주요 단계를 모두 미국에서 완성한 것이었다. 본인의 생활근거지가 미국에 형성되어 있다는 것을 보여주는 가장 강력한 증거였다.

둘째, 부모로부터 받은 학비·생활비 지원이라는 사정은 거주자성을 인정하는 근거가 되지 못한다. 부모의 경제적 지원은 자녀의 거주지가 어디인지와는 무관한 사실이다. 부모가 한국에서 학비를 부담했다고 해서 자녀가 한국에 생활 근거지를 두고 있는 것은 아니다. 이 판결은 이 점을 분명히 했다.

셋째, 자녀 명의 국내 주식은 실질 소유자로 평가되지 않았다. 법원은 자녀 명의 주식이 취득 당시 자녀가 3세 전후의 유아였다는 점에 주목했다. 3세 전후의 유

아는 독립적인 재산 취득 능력이 없고, 실제 자금의 출처는 부모일 수밖에 없다. 따라서 명의는 자녀로 되어 있지만 실질 소유자는 부모로 보는 것이 타당하다고 판단했다. 자녀들이 국내에 자산을 보유하고 있다는 외관은 실질에 의해 부인되었다.

넷째, 증여 자금의 실제 지급 방식도 미국 중심이었다. 증여 자금이 미국 은행계좌에서 에스크로 방식으로 미국 내에서 직접 지급되었다. 자금의 흐름 자체가 한국과 무관한 미국 내 거래였다는 점이 자녀들의 생활 근거지가 미국이라는 사실을 뒷받침했다.

다섯째, 주민등록 말소와 외국 시민권 취득. 첫째 자녀는 주민등록이 말소되어 있었고, 둘째 자녀는 거기서 더 나아가 미국 시민권을 취득했다. 행정적 연결고리가 한국과 단절되어 있었다.

법원은 이러한 종합적 사정에 비추어 자녀들이 비거주자에 해당한다고 판정했다.

그리고 이 판정의 직접적 결과로, 거주자인 어머니가 비거주자인 자녀들에게 해외(미국) 재산을 증여한 경우 수증자에게 증여세 납세의무가 없다는 결론에 이르렀다. 「상속세 및 증여세법」상 비거주자가 국외 재산을 증여받는 경우는 수증자의 납세의무가 발생하지 않기 때문이다. 과세처분은 그 근거가 무너졌고, 결국 취소되었다(참고로 「국제조세조정에 관한 법률」 제35조에 따라 거주자인 증여자에게 증여세 납세의무가 발생할 수 있으나 과세관청은 상증세법에 따른 과세처분만 하였음).

이 판결의 의미

이 판결이 유형 2에 보태는 메시지는 여러 층이다.

첫째, 비거주자 인정에는 두 가지 경로가 있다. 하나는 의식적으로 영주권을 취득하고 국내 경제 기반을 정리해 나가는 경로다. 유형 2의 다른 비교 판례들(2018두128, 2018두54798, 아래 소개 예정)이 이 경로에 해당한다. 다른 하나는 어린 시절에 가족과 함께 이주하여 그곳에서 인생을 완성해 가는 자연스러운 경로다. 이 사건의 자녀들이 그러한 경우다. 두 경로 모두 가능하지만, 후자는 본인이 만들어 낸 외관이 아니라 자연스럽게 형성된 실질이라는 점에서 다툼의 여지가 훨씬 적다.

둘째, 가족 단위 거주자 판정이 아니라 구성원 단위 거주자 판정이다. 어머니가 거주자라는 사실이 자녀의 거주자성에 영향을 주지 않는다. 같은 가족이라도 구성원 각자의 생활 근거지가 어디에 있는지로 따로 판단된다. 부모 한쪽이 한국에 있고 자녀가 미국에 있는 가족이 흔한 시대에, 이 점은 매우 중요한 시사점을 가진다.

셋째, 형식적 연결고리는 실질에 의해 부인될 수 있다. 자녀 명의 국내 주식이 있다는 외관은 그 주식의 유약기에 취득된 것이라는 실질에 의해 부인되었다. 부모의 학비 지원이라는 외관도 거주자성을 인정하는 근거가 되지 못했다. 외관이 있어도 그 외관의 형성 경위와 실질을 함께 따져야 한다는 점이 이 판결의 일관된 시각이다.

이 점에서 이 판결을 유형 2의 거주자 판례 ② (2014두47303)와 나란히 놓고 비교하면 핵심이 분명해진다. 2014두47303의 원고는 미국 영주권자였고 가족이 미국에 정착해 있었지만, 본인이 국내에서 임대업과 법인 경영을 계속하며 거주자 소득공제를 받아 왔기에 거주자로 판정되었다. 2019두59400의 자녀들은 어린 시절 이주하여 미국에서 인생을 완성했고 국내에서 어떤 경제활동도 영위한 적이 없었기에 비거주자로 판정되었다. 같은 미국 영주권·시민권자라도, 본인의 국내 활동 유무가 결과를 갈랐다.

이 두 증여세 판결을 비교하면 다음과 같은 요소들 때문에 결론이 달라졌음을 알 수 있다.

항목	2019두59400 (수증자 비거주자)	2014두47303 (수증자 거주자)
수증자 영주권·국적	미국 시민권 취득, 자녀들 미국 출생	미국 영주권 보유
수증자 가족 구성	미국에서 결혼·출산하여 세 세대 형성	처와 자녀가 미국, 본인은 한국 활동
수증자 본인 국내 활동	없음, 국내 자산 없음	부동산 임대업, 국내 법인 대표이사
수증자 해외이주신고	(자녀들 미국 정착으로 의미 없음)	본인은 미실시
수증자 거주자 세제 혜택	받지 않음	거주자 소득공제 적극 수령
결과	수증자 비거주자 → 증여세 납세의무 없음	수증자 거주자 → 증여세 납세의무 인정

이 비교가 보여주는 메시지는 명확하다. 수증자의 거주자성은 증여자와는 독립적으로 판단되며, 영주권이나 가족의 해외 정착이라는 외관만으로 결정되지 않는다. 본인이 국내에서 어떤 경제활동을 영위해 왔는지, 거주자로서의 세제 혜택을 누려 왔는지가 함께 평가된다.

특히 본인이 거주자 소득공제를 적극적으로 받아 온 사실은 매우 무거운 사정이다. 평소에는 거주자로서 혜택을 받고, 증여 발생 시점에는 비거주자라고 주장하는 것은 일관성을 결여한 입장이다. 법원은 이러한 일관성 결여 자체를 거주자 판정의 결정적 근거로 삼았다.

수증자의 거주자성이 문제 되는 증여에서는, 수증자가 평소 국내에서 어떤 활동을 해 왔는지가 판정의 출발점이 된다는 것이 이 판결의 실무적 함의다.

비거주자 판례 ③ — 한국에 더 오래 머물렀지만 미국 거주자로 인정된 사람 (대법원 2018두128)

이 사람은 어떤 상황이었나

원고는 봉제인형 제조·수출업을 해 온 사업가다. 1984년 한국에 회사를 설립하여 대표이사로 재직하면서 국내 및 중국 소재 공장에서 생산한 봉제인형을 미국 거래처에 수출하였다. 1990년대 후반에는 홍콩에 법인을 설립하여, 중국에서 제조한 봉제인형을 그 홍콩 법인이 같은 미국 거래처에 수출하는 구조로 사업을 운영하였다. 2000년대 초 국내와 홍콩에 각각 법인을 추가로 설립한 뒤에는, 홍콩 법인이 납품업체로부터 납품받은 봉제인형을 국내 법인에 공급하고 국내 법인이 이를 미국 거래처에 납품하는 구조로 정리되었다.

원고는 1992년경 처와 세 자녀를 데리고 미국 로스앤젤레스로 이주하였다. 1994년 4월경에는 원고와 가족 모두 미국 영주권을 취득하였고, 원고를 제외한 가족은 2002년 10월경 미국 시민권까지 취득하였다. 원고는 처와 공동명의로 미국에 주택을 매수하여 1994년부터 2001년 4월까지 가족과 함께 그곳에 거주하였다. 세 자녀는 문제된 시기에 각각 17세에서 19세, 15세에서 17세, 8세에서 10세로 모두 미국에서 학교에 다니고 있었고, 처는 별다른 직업 없이 원고의

수입으로 자녀들과 함께 생활하였다.

한편 원고 본인은 국내 회사의 대표이사로서 사업을 계속하고 있었기 때문에 국내에 머무는 날이 매우 많았다. 국내 주민등록도 서울에 그대로 유지되어 말소된 적이 없었다. 국내에 여러 건의 부동산을 취득·보유하고 있었으며, 국내 회사에서 받은 근로소득에 대하여 종합소득세를 신고·납부해 왔다. 겉으로 드러난 국내와의 연결고리는 결코 약하지 않았다.

체류일수를 보면 오히려 국내가 압도적이었다. 원고의 국내 체류일수는 1999년 282일, 2000년 301일이었다. 반면 원고가 가족과 함께 미국에 머무른 일수는 1999년 78일, 2000년 54일에 그쳤다. 그런데 원고가 국내에 머문 날 가운데 가족과 함께 지낸 날은 1999년 76일, 2000년 41일에 불과하였다. 국내 체류일의 대부분은 사업상 혼자 머문 날이었다는 뜻이다.

문제가 된 시기는 1999년과 2000년이다. 과세관청은 2010년 세무조사를 실시한 뒤, 원고가 영국령 버진아일랜드와 말레이시아 라부안 등 조세피난처에 설립한 법인의 계좌로 홍콩 법인의 자금을 송금하거나 차명주주로 하여금 배당을 대신 수령하게 하는 방법으로 소득을 은닉하였다고 보아, 원고를 국내 거주자로 판단하고 국외에서 얻은 소득까지 포함한 종합소득세를 부과하였다.

여기서 거주자 판정 문제가 발생하였다. 원고는 우리나라 세법상 거주자에 해당하였다. 체류일수, 자산 등 국내에 주소 또는 생활의 근거로 볼 만한 요소들이 있었기 때문이다. 그런데 동시에 원고는 미국 세법상으로도 거주자에 해당하였다. 1992년 이주 이후 가족과 함께 미국에 주거를 두고 생활해 왔기 때문이다. 결국 원고는 우리나라와 미국 양쪽 모두에서 거주자로 판정되는 이중거주자 상황에 놓이게 되었고, 어느 나라의 거주자로 볼 것인지가 국외원천소득 과세 여부를 가르는 핵심 쟁점이 되었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고가 우리나라와 미국 양쪽 모두에서 거주자에 해당하므로, 국내 세법만으로 결론을 내릴 수 없고 한·미 조세조약의 판정 기준(Tie-Breaker)을 순차적으로 적용하여 어느 나라의 거주자로 볼지 결정해야 한다고 보았다.

한·미 조세조약 제3조 제2항은 이중거주자의 경우 첫 단계로 “항구적 주거(permanent home)”가 어느 나라에 있는지를 본다. 여기서 항구적 주거란 개인이 그 가족과 함께 계속하여 거주하는 곳을 의미한다. 법원은 이 기준에 따라 원고의 주거가 어디에 있었는지를 살폈다.

이 사건에서 과세관청은 원고가 우리나라에 머문 총 일수가 미국보다 압도적으로 많다는 점(1999년 282일 대 78일, 2000년 301일 대 54일)을 들어, 원고의 항구적 주거가 우리나라에 있다고 다투었다. 그러나 법원은 이 주장을 받아들이지 않았다. 항구적 주거를 판단하는 기준은 단순히 어느 나라에 며칠 더 머물렀는지를 비교하는 것이 아니라, 개인이 그 가족과 함께 계속하여 거주하는 생활의 근거가 어디에 형성되어 있는지를 보는 것이라고 하였다. 원고가 우리나라에 머문 날은 대부분 사업상 필요로 혼자 체류한 것이었던 반면, 미국에서 지낸 날은 모두 온 가족이 함께 생활한 날이었다. 원고의 배우자와 자녀들이 안정적으로 거주하며 자녀들이 학교를 다닌 곳도 미국이었다.

법원은 이러한 사정을 종합하여, 원고 본인의 우리나라 체류일수가 더 많다는 사실만으로 항구적 주거가 우리나라에 있다고 볼 수는 없고, 가족과 함께하는 생활의 근거라는 실질에 비추어 원고의 항구적 주거는 미국에 있다고 판단하였다. 그 결과 원고는 한·미 조세조약 제3조 제2항에 따라 미국의 거주자로 간주되었다.

나아가 법원은 한·미 조세조약 제3조 제3항에 따라 제2항의 기준으로 상대국 거주자로 간주되는 사람은 조약 전반의 목적상 상대국 거주자로 보게 되므로, 원고는 한·미 조세조약 제4조 제4항에서 말하는 우리나라의 ‘거주자’에는 해당하지 않는다고 보았다. 과세관청은 위 제4조 제4항을 들어 체약국은 조약에도 불구하고 자국의 시민이나 거주자에 대하여 과세할 수 있다고 주장하였으나, 조약 제2조 제1항의 ‘시민’은 우리나라의 경우 대한민국 국적자를 의미하고 우리 소득세법은 국적이 아니라 거주자 여부에 따라 과세소득의 범위를 정하고 있으므로, 이 조항으로 국외원천소득까지 과세할 수는 없다고 하였다.

따라서 법원은 1999년과 2000년 원고의 국외원천소득에 대한 종합소득세 부과 처분은 과세할 수 없는 소득에 대한 것이어서 위법하다고 판단하였고, 이 부분 판단은 대법원에서 그대로 확정되었다.

이 판결의 의미

첫째, 체류일수가 많은 쪽이 곧 항구적 주거는 아니다. 원고는 우리나라에 미국의 서너 배에 이르는 날을 머물렀지만, 법원은 그 대부분이 사업상 혼자 체류한 것임에 주목하였다. 항구적 주거를 판단할 때 법원이 본 것은 물리적 체류일수의 많고 적음이 아니라, 가족과 함께하는 생활의 근거가 어디에 형성되어 있는지였다.

둘째, 영주권은 그 자체로 결론을 내지 않지만, 가족 전원의 이주·주택 취득·자녀 취학·현지 사회활동과 결합될 때 항구적 주거의 실질을 뒷받침하는 자료가 된다. 이 사건에서 법원이 든 사정들은 하나같이 “미국에 생활의 근거가 실제로 형성되어 있었는가”를 확인하는 자료였다.

셋째, 국내 주민등록 유지, 국내 법인 대표이사 재직, 국내 부동산 보유, 국내 종합소득세 신고 이력이 모두 있었음에도 조약상 미국 거주자로 인정되었다. 국내 세법상 거주자에 해당한다는 결론과 조약상 어느 나라 거주자인지의 결론은 별개의 문제라는 점을 이 사건이 분명히 보여준다.

그 밖의 비거주자 판례 — 2년간 귀국 전혀 없음 + 일상적 거소 미국(대법원 2018두54798)

이 사건의 원고는 미국 영주권자로, 2010년 5월 출국한 뒤 2011년과 2012년 내내 단 한 번도 귀국하지 않았다. 배우자가 국내 아파트에서 사망 시까지 거주했고, 국내에 부동산과 간접 경영 관여가 있었다. 그러나 본인이 2년간 전혀 귀국하지 않았다는 사실이 결정적이었다. 조세조약 Tie-Breaker의 단계별 적용에서 ‘항구적 주거’ 및 ‘중대한 이해관계의 중심지’를 결정할 수 없게 되자, 법원은 ‘일상적 거소’가 미국이라는 이유로 미국 거주자로 판정했다(유형 4에서 더 자세히 다룰 예정이다).

3. 법원의 판단 논리 — 이것이 핵심이다

이 유형의 판례들을 종합하면, 법원이 외국 영주권·국적 취득 사건에서 일관되게 적용하는 논리가 있다.

첫 번째 — 영주권은 비거주자 판정의 필요조건이지 충분조건이 아니다

소득세법 시행령 제2조 제4항은 영주권자가 국내에 주소가 없는 것으로 간주하려면 영주권 취득 외에 두 가지가 함께 충족되어야 한다고 규정한다. 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없을 것, 그리고 직업 및 자산 상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 않을 것. 이 두 요건을 갖추지 못하면, 영주권이 있어도 거주자로 판정된다.

거주자 판례 ① (2018두34367) 사건에서 원고들은 캐나다 영주권을 취득했고 아들 가족은 캐나다에 있었다. 그러나 국내에 고가 아파트·토지·상가를 보유하며 임대소득을 계속 수령하고 있었고, 이 자산 상태가 ‘언제든 돌아올 수 있는 사람’이라는 판단으로 이어졌다.

두 번째 — 경제적 이해관계의 무게중심이 어디에 있는지를 본다

영주권·시민권과 무관하게, 법원이 가장 중요하게 보는 것은 자산이 어디서 형성되고 어디서 관리되는지다. 국내에 수십억 원대 부동산을 보유하고 임대소득을 수령하고 있다면, 그 사람의 경제적 이해관계의 중심은 한국에 있다고 본다.

거주자 판례 ② (2014두47303) 사건에서 원고는 미국 영주권자였고 가족도 미국에서 식당을 운영하며 정착해 있었다. 그러나 본인이 국내에 다수의 부동산을 두고 임대업을 운영하며 거주자 소득 공제를 적극적으로 받아 왔다. 법원은 이러한 경제적 실질과 거주자 세제 혜택의 적극적 수령을 거주자 판정의 결정적 근거로 삼았다. 이 기준은 자산 규모가 압도적이지 않더라도 작동한다. 거주자 판례 ③ (2018두35025) 사건의 원고는 연간 74일만 국내에 체류했지만, 국내에서 법인을 직접 경영하며 다수 자산을 운용한 것이 중대한 이해관계의 중심지가 한국이라는 판단으로 이어졌다.

세 번째 — 거주자 세제 혜택의 적극적 수령은 비거주자 주장과 양립하지 않는다

평소에는 거주자로서 종합소득세를 신고하고 거주자 전용 소득 공제를 받으면서, 처분이나 증여가 발생하는 시점에는 비거주자라고 주장하는 것은 일관성을 결여한 입장이다. 거주자 판례 ② (2014두47303) 사건에서 법원은 이 일관성 결여 자체를 거주자 판정의 결정적 근거로 삼았다. 거주자로서의 권리를 행사하고 의무를 이행해 왔다면, 그 사람은 한국 세법 체계 안에 속한 거주자로서 평가된다는 것이다.

네 번째 — 본인의 해외이주신고 여부는 가족과 비교될 때 더 강력해진다

해외이주신고는 본인이 해외로 주소를 이전할 의사가 있음을 행정적으로 표시하는 절차다. 가족은 신고를 마쳤는데 본인은 하지

않았다면, 본인이 의도적으로 국내 거주자 지위를 유지하려 했다는 객관적 정황이 된다. 거주자 판례 ② (2014두47303) 사건에서 가족과 본인의 해외이주신고 차이는 거주자 판정의 한 축이 되었다. 형식적 절차의 차이가 실질 의사를 드러내는 증거로 작용한 것이다.

4. 거주자와 비거주자를 갈랐던 결정적 차이

같은 ‘외국 영주권·국적 취득자’라도 결과가 갈린 이유는 무엇이 있었을까. 비교해 보면 차이가 뚜렷하다.

구분	거주자 판정(패소)	비거주자 인정(승소)
국내 자산	고가 부동산 보유·임대업 지속	국내 자산 정리 또는 애초에 미보유
국내 법인·경영	법인 지분 보유, 직접 경영 또는 복귀 가능성	국내 경영 연결고리 없음
가족	가족 일부가 국내에 체류 또는 가족은 해외에 있어도 본인의 국내 경제 기반 유지	가족 전원이 해외에서 생활
거주자 세제 혜택	거주자 소득공제 등 적극적으로 수령	거주자 혜택 수령 없음
해외이주신고	본인 미실시(가족은 실시) 또는 양쪽 모두 미실시	본인·가족 모두 해외이주신고 완료
국내 연결고리	주민등록·건강보험·금융계좌 유지	국내 연결고리 실질적으로 단절
이주 형태	영주권만 취득, 생활 기반은 분리	가족 전원 이주 + 생활 전면 이전

비거주자로 인정받은 사례들의 공통점은 영주권·국적 취득에 그치지 않고, 국내 경제 기반을 실질적으로 정리했다는 것이다. 반대로 거주자로 판정된 사례의 공통점은 영주권은 취득했지만 국내에 중요한 자산이나 경영 관여가 남아 있었다는 것이다.

5. 실무 체크리스트 — 나는 어떤 상황인가

아래 항목들을 점검해 보자. 체크된 항목이 많을수록 외국 영주권·국적 취득 이후에도 국내 거주자로 판정될 가능성이 높다.

자산·경제 관련

- ☐ 국내에 부동산을 보유하고 임대소득이 발생하고 있다.
- ☐ 국내 법인의 지분을 보유하고 있다.
- ☐ 국내 법인의 경영 결정에 이메일, 전화, 보고서 등으로 관여하고 있다.
- ☐ 해외 소득 또는 투자수익을 국내 계좌로 상당 부분 송금하고 있다.
- ☐ 국내 금융계좌를 유지하며 정기적으로 사용하고 있다.

가족·생활 관련

- ☐ 배우자나 자녀 중 일부가 국내에 체류하거나 주민등록이 유지되고 있다.
- ☐ 귀국 시 가족이 거주하는 국내 아파트 또는 주택에서 생활한다.
- ☐ 국내 병원, 건강보험, 민간보험 등을 계속 이용하고 있다.
- ☐ 연간 국내 체류일수가 상당하다(100일 이상이라면 주의).

형식·절차 관련

- ☐ 해외이주신고를 하지 않았거나, 출국 후 주민등록을 말소하지 않았다.
- ☐ 국내에서 사업자등록 또는 임대사업자등록을 유지하고 있다.
- ☐ 종합소득세를 거주자로서 신고·납부해 왔다.

위 12개 항목 중 과반수에 해당한다면 거주자에 해당할 가능성이 매우 높다. 특히 자산·경제 관련 항목에 세 개 이상 해당한다면, 영주권이나 외국 국적을 취득했더라도 국세청이 거주자로 판정할 가능성이 높다.

법원이 비거주자 판정에서 중시한 요소

영주권이나 외국 국적 취득이 비거주자 판정으로 이어지려면, 다음 사항들이 함께 갖추어져야 한다.

첫째, 국내 부동산 임대업의 존속 여부다. 임대소득이 계속 발생하는 자산은 ‘언제든 돌아올 수 있는 사람’의 경제 기반으로 해석된다.

둘째, 국내 법인 경영에 대한 관여의 실질이다. 이메일 결재, 전화 지시, 보고서 수령은 모두 국내 경제활동의 계속으로 평가된다.

셋째, 가족의 소재다. 가족이 국내에 남아 있으면 예외적인 경우를 제외하고는 비거주자 판정이 매우 어려워진다.

넷째, 주민등록·건강보험·국내 금융계좌 등 행정적 연결고리다. 이것들이 유지되고 있으면 국내 거주자로서의 생활이 계속되고 있다는 정황으로 평가된다.

저자의 조언

영주권 취득은 시작일 뿐이다. 세법이 보는 것은 영주권증서가 아니라, 자산이 어디에 뿌리를 두고 있고 경제적 삶의 중심이 어디인지다. 영주권을 취득했지만 한국에 고가 부동산이 있고 국내 법인 경영에 관여하고 있다면, 그것은 영주권자가 아니라 ‘해외에 거점을 둔 국내 거주자’에 가깝다. 비거주자 판정은 영주권 취득이라는 형식적 요건만으로 결정되지 않는다. 직업, 자산, 가족, 생활관계 등 경제·생활의 실질적 중심이 어디에 있는지가 핵심이며, 그 실질이 국외에 있음이 객관적으로 뒷받침되어야 한다.

유형 3: 국내 자산 집중형

돈의 흐름이 한국을 향한다 — “몸은 해외에 있어도, 자산의 뿌리는 여기”

이런 분이라면 꼭 읽어야 한다

D씨는 중국에서 무역업을 운영하며 연간 300일 이상을 현지에서 보낸다. 그런데 중국에서 번 돈을 꾸준히 한국으로 송금해 부동산을 여러 채 취득했고, 임대사업자로 등록해 임대소득에 대한 종합소득세도 성실히 신고해 왔다. D씨는 이렇게 생각한다. “나는 중국에 더 오래 있는 사람인데, 설마 한국 거주자는 아니겠지.”

D씨의 문제는 ‘몸이 해외에 있으면 된다’고 착각한 것이다. 그러나 법원은 몸이 어디에 있는지보다 돈이 어디로 흐르고 어디에 쌓이는지를 훨씬 더 중요하게 본다. 국세청이 거주자 여부를 판단할 때 가장 정밀하게 추적하는 것이 바로 자산의 형성·관리 장소, 즉 ‘돈의 꼬리’다.

1. 거주자 판례

 거주자 판례 ① — 연 318일 중국 체류했지만 거주자(대법원 2017두57929)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 중국에서 무역과 사업을 영위하며 연간 318일 이상을 중국에 체류했다. 국내 체류는 연평균 40일 남짓에 불과했다. 숫자만 보면 압도적으로 중국에서 더 많은 시간을 보낸 사람이다.

그런데 자금의 흐름은 달랐다. 중국에서 번 소득의 대부분을 국내로 송금하여 배우자와 함께 부동산을 취득했다. 쟁점 기간 동안 배우자와 공동으로 취득한 국내 부동산의 합계가 30억 원을 넘었다. 거기서 그치지 않고 임대사업자등록을 하고 임대소득에 대해 국내 종합소득세 신고·납부까지 했다. 배우자와 자녀는 수원시 소재 아파트에서 생활하고 있었고, 원고도 귀국할 때마다 가족과 같은 주소지에서 함께 지냈다.

국세청이 거주자로 보아 과세하자, 원고는 “나는 연간 318일을 중국에 있었는데 어떻게 거주자냐”고 다투었다.

법원은 어떻게 판단했나

대법원은 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 법원이 주목한 것은 체류일수가 아니라 자금 흐름과 자산의 무게중심이었다.

중국 소득을 대부분 국내로 송금하여 가족의 생활비와 부동산 취득에 사용했다는 것, 30억 원을 넘는 국내 부동산을 취득하고 임대사업자로 등록했다는 것, 그리고 그 임대소득에 대해 국내 종합소득세를 직접 신고·납부했다는 것. 법원은 이 마지막 사실에 특히 주목했다.

임대사업자로 등록하고 임대소득에 대해 종합소득세를 신고·납부해 왔다는 사실은, 원고가 국내에 소득 기반을 두고 이를 지속적으로 관리해 왔음을 보여주는 객관적 자료였다. 법원은 이러한 사정을 원고의 경제활동과 생활관계의 중심이 한국에 있다는 판단의 근거로 삼았다.

한·중 조세조약의 항구적 주거 기준으로 따져봐도 결론은 같았다. 가족이 국내 주소지에서 생활하고 원고도 귀국 시 그곳에서 함께 지냈으므로, 국내가 항구적 주거에 해당했다. 나아가 소득 대부분의 국내 송금과 국내 임대사업 운영이라는 사실은 중대한 이해관계의 중심지 역시 한국임을 보여주는 증거였다.

📖 거주자 판례 ② — 자산이 한국에 집중되면 본인도 한국에 머문다 (대법원 2013두16876)

거주자 판례 ① (2017두57929)은 본인이 연 318일을 중국에 머물면서도 자금 흐름이 한국으로 향한 사례였다. 이번 판례는 정반대 패턴을 보여준다. 자산이 한국에 압도적으로 집중된 사람이 결국 본인의 체류 패턴도 한국 중심으로 형성된 사례다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 재일교포다. 한국 국적이면서 일본 도쿄에도 주소지를 보유하고 일본에서 세금을 납부해 왔다. 형식적으로는 한·일 양국에 생활 기반을 둔 사람이었다.

그런데 자산과 활동의 무게는 압도적으로 한국에 있었다.

국내 자산은 약 155억 원 규모였다. 서울 성북동 고가 주택, 골프회원권 2구좌, 상장·비상장 주식 등이 포함되어 있었다. 일본에는 그에 견줄 만한 자산이 형성되어 있지 않았다.

국내에서의 경제활동도 매우 왕성했다. 원고는 국내에서 복지재단 대표이사를 맡고 있었고, 영리법인의 이사로도 등기되어 있었다. 단순한 명예직이 아니라 수십억 원대 투자와 대여를 직접 운용하는 활동이었다. 일본에서는 현지법인 대표이사로 단순 급여를 수령하는 정도였다.

국내 체류일수도 적지 않았다. 2004년 235일, 2005년 183일, 2006년 181일을 국내에 체류했다. 배우자도 유사한 기간 동안 국내에 함께 체류했다. 두 사람은 서울 성북동의 고가 주택에서 함께 생활했다.

원고는 2006년 내국법인 주식을 약 112억 원에 양수하였다가 같은 해 약 135억 원에 양도하였다. 국세청은 원고를 국내 거주자로 보아 양도소득세를 부과했다. 원고는 자신이 일본 도쿄에 주소지를 보유하고 일본에서 세금을 납부하는 일본 거주자라고 다투었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 한·일 조세조약의 단계별 기준을 적용했다. 즉, 법원은 원고가 한국 거주자임은 물론 일본 거주자에도 해당한다고 보았다. 따라서 한·일 조세조약상 이종거주자 판정 기준인 항구적 주거(1단계) — 중대한 이해관계의 중심지(2단계) 순으로 거주자 판정을 하였다.

1단계 — 항구적 주거. 원고는 서울 성북동 주택과 일본 도쿄 주소지 모두에 항구적 주거를 보유한 것으로 인정되었다. 양국 모두 단기 체류용이 아닌, 계속 사용할 수 있는 주거였다.

2단계 — 중대한 이해관계의 중심지. 여기서 결정이 났다. 법원이 든 근거는 세 가지다.

첫째, 국내 경제활동의 규모가 압도적이었다. 복지재단 운영과 수십억 원대 투자·대여 활동은 사업의 실체를 갖춘 경제활동이었다. 반면 일본에서의 활동은 현지 법인 대표이사로서의 단순 급여 수령 수준이었다. 활동의 무게가 비교가 되지 않았다.

둘째, 주식 투자의 규모와 자금 출처가 한국과 밀접하게 연결되어 있었다. 약 155억 원에 이르는 국내 자산은 한국에서 형성되고 관리되고 있었으며, 그 자금 흐름은 한국 경제 상황의 영향을 직접 받는 구조였다.

셋째, 가족과의 생활도 국내에서 이루어지고 있었다. 배우자와 함께 성북동 주택에서 거주하며, 본인도 연간 180일 이상을 국내에서 보냈다. 항구적 주거 두 곳 가운데 실제 생활의 비중이 국내에 더 크게 쏠려 있었다.

법원은 중대한 이해관계의 중심지가 한국이라고 판단했고, 원고를 국내 거주자로 확정했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 3에 다음 메시지를 보낸다.

자산이 한국에 집중되어 있다면, 그 자산을 관리하기 위해 본인의 국내 체류도 늘어나게 된다. 거주자 판례 ① (2017두57929) 사건의 원고는 연 318일을 중국에 있었지만 자금은 한국으로 흘렀다. 이 사건의 원고는 자산이 한국에 형성되어 있었기에 본인도 연간 180일 이상을 국내에 머물며 그 자산을 직접 운용했다. 두 사례가 보여주는 패턴은 다르지만, 결론은 같다. 자산이 어디에 있는지가 결국 사람이 어디에 있는지를 결정한다.

또한 이 판결은 외국 주소지와 외국 납세 사실만으로는 비거주자가 되지 않는다는 점을 분명히 한다. 원고는 일본 도쿄에 주소지를 두고 일본에서 세금을 납부하고 있었다. 그러나 이러한 형식적 외국 거주자 지위는 국내 자산과 경제활동의 실질을 압도하지 못했다.

조세조약상 양국 모두에 항구적 주거가 있다고 평가될 때, 결정은 결국 중대한 이해관계의 중심지 단계에서 이루어진다. 그 단계에서는 자산의 규모, 경제활동의 실체, 가족과의 생활이 종합적으로 비교된다. 일본에서의 단순 급여와 한국에서의 적극적 투자·대여 활동을 비교하면, 무게는 한국에 압도적으로 쏠릴 수밖에 없었다.

📖 거주자 판례 ③ — 자기 입으로 한 진술이 결정적 증거가 되다
(대법원 2018두35575)

거주자 판례 ① (2017두57929)이 자금 흐름의 무게중심을 다루었고, 거주자 판례 ② (2013두16876)가 자산 규모의 무게중심을 다루었다면, 이 판례는 또 다른 차원을 보여준다. 납세자가 스스로 한 진술과 행정 처리가 어떻게 거주자 판정의 결정적 증거로 굳어지는지를 가장 선명하게 보여주는 사례다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 중국 청도에 공예품 제조업을 영위하는 현지법인을 운영하고 있었다. 그 법인의 지분 51%를 보유하고 있었고, 중국에 부동산 2채도 별도로 가지고 있었다. 중국 체류일수가 국내 체류일수보다 더 많은 사람이었다.

본인의 국내 체류일수는 연도별로 보면 다음과 같다. 2007년 56일, 2008년 54일, 2009년 80일, 2010년 65일, 2012년 102일. 나머지는 모두 중국에 있었다. 표면적으로는 명백한 해외 거주자처럼 보인다.

그런데 가족과 자산, 그리고 본인의 행정 처리에서 정반대 사실들이 쌓여 있었다.

① 가족이 국내에 거주하고 있었다.

2007~2008년에는 원고의 딸 A씨가 원고 세대주 주소지인 서울의 한 아파트에 거주하고 있었다. A씨는 원고와 이혼한 전 배우자 사이의 자녀로, 20대 초반의 성인이었지만 원고의 주소지에서 생활하며 원고에게 경제적으로 의존하고 있었다.

2009년부터는 원고가 재혼한 배우자 B씨가 국내에 본격적으로 거주하기 시작했다. B씨의 국내 체류일수는 2009년 235일, 2010년 303일, 2012년에는

무려 360일이었다. 1년 365일 가운데 단 5일을 제외하고는 한국에 있었다는 뜻이다.

② 국내 자산과 사업 운영도 광범위했다.

원고는 서울 아파트 외에 부산에 토지를 매입하고 그 위에 22세대 규모의 건물을 신축했다. 신축 후에는 원룸 임대사업을 직접 운영했다. 보증금과 월세는 원고 명의 계좌로 직접 수령했다.

게다가 원고는 중국 현지법인의 수출대금 중 상당액을 국내로 송금하고 있었다. 자금이 한국으로 흘러 들어와 자산 형성에 사용되었다.

③ 행정적 연결고리는 더 촘촘했다.

국민건강보험료, 국민연금, 신용카드 결제, 통신요금, 전기요금이 매월 국내에서 결제되거나 납부되고 있었다. 서울 소재 아파트는 본인의 채무 담보로 제공되어 근저당권이 설정되어 있었다.

④ 국내 사업자등록도 여러 개 유지하고 있었다.

AA무역(의류 임가공, 2013년경까지 영위), BB무역(엑세서리 제조, 폐업신고를 하지 않고 계속 유지), 그리고 EE(건설업·주택신축판매, 2010~2016년). 이 가운데 BB무역에 대해 원고는 결정적인 한 마디를 진술했다.

⑤ 그리고 가장 강력한 자료 — 원고 본인의 진술.

세무조사 과정에서 원고는 BB무역의 사업자등록을 유지한 이유에 대해 다음과 같이 진술했다.

“중국 사업을 정리하고 국내로 돌아올 것을 대비해 사업자등록을 그대로 유지해 왔다.”

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고에 대하여 다음과 같이 1단계로 소득세법상 거주자로 판단한 뒤, 2단계로 원고가 중국 거주자로서 조세조약에 따라 판단하여야 한다는 주장에 대하여 판단했다.

1단계 — 소득세법상 거주자 판단

법원은 우선 ‘국내에서 생계를 같이 하는 가족’의 범위를 확장적으로 해석했다. 배우자와 미성년 자녀만이 아니라, 이혼 후 성년이 된 자녀라도 원고 주소지에서 거주하며 경제적으로 의존하고 있다면 포함된다는 것이다. 2007~2008년의 딸 A씨가 여기에 해당했다.

2009년 이후로는 재혼 배우자 B씨가 1년의 대부분을 국내 주소지에 거주했다는 사실이 직접적으로 작용했다. B씨가 360일을 국내에 머문 해에 원고가 102일을 머물렀다는 것은, 가족 단위로 보면 국내 생활이 압도적으로 안정되어 있었다는 의미였다.

여기에 부동산 임대업 운영, 매월 발생하는 보험료·공과금 납부, 다수의 사업자 등록 유지가 더해지면서 국내 생활관계가 분명하게 형성되어 있다고 판단되었다.

2단계 — 한·중 조세조약 Tie-Breaker Rules

원고가 중국 거주자에 해당한다고 주장하여 한·중 조세조약의 Tie-Breaker Rules에 대한 판단으로 이어졌다. 법원은 이례적으로 ‘항구적 주거’와 ‘중대한 이해관계의 중심지’를 한 번에 적용하여 원고를 한국 거주자로 판단했다.

첫째, 항구적 주거는 가족이 생활을 형성하는 근거지라는 일관된 법리를 적용했다. 본인의 체류일수가 아니라, 가족(2007~2008년은 딸, 2009년 이후는 배우자)이 1년의 대부분을 보내는 국내 주소지가 항구적 주거에 해당한다.

둘째, 국내 재산 관계를 고려하면 중대한 이해관계의 중심지도 한국에 해당한다고 보았다. 원고와 가족들이 국내에서 2006년부터 2010년까지 3건의 부동산을 취득한 점, 그 부동산 중 하나에 건물을 신축하여 원룸 임대사업을 펼친 점, 중국 현지에서 벌어들인 소득을 대부분 국내로 송금한 점 등을 고려하면 법원은 원고가 국내에 더 중대한 이해관계를 가진다고 보았다.

마지막으로 원고가 세무조사와 소송 과정에서 했던 진술 역시 원고의 주장을 약화시켰다. 법원은 원고 스스로도 중국 사업을 정리할 때를 대비하여 BB무역의 사업자등록을 계속 유지하였다고 진술한 점을 중요한 근거로 고려했다. 본인이 명시적으로 “국내 복귀를 전제로” 행동해 왔다고 인정한 이상, 외관상 중국 체류가 많

다는 사실은 일시적 사업 활동에 불과한 것이 되었다.

결국 법원은 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지 모두 한국에 있다고 보아 원고를 한국 거주자로 최종 확정했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 3에서 세 가지 강력한 메시지를 남긴다.

첫째, ‘생계를 같이 하는 가족’의 범위는 배우자와 미성년 자녀에 한정되지 않는다. 이혼 후 성년이 된 자녀라도 원고 주소지에서 거주하며 경제적으로 의존하고 있다면 포함된다. 가족 구성이 다양해진 현실에서, 법원의 비거주자 판정 역시 이러한 확장적 해석을 받아들이고 있는 것이다.

둘째, 본인이 한 진술은 어떤 외관보다 강력한 증거가 된다. 원고는 중국에 사업체 및 부동산을 보유하고 있으며, 한국보다 더 오래 그곳에서 머물렀다. 외관상으로는 중국 거주자로 볼 여지가 있었다. 그러나 “국내 복귀를 대비해 사업자등록을 유지했다”는 한 마디의 진술이 그 모든 외관을 압도했다.

이 점은 실무에서 매우 중요한 함의를 가진다. 세무조사나 소송 과정에서 무심코 한 발언이 결정적 자인(自認)으로 작용할 수 있다. 사업자등록 유지의 이유, 국내 부동산 보유의 의도, 장래 귀국 계획 등에 관한 발언은 모두 거주자 판정의 직접 증거가 된다. 비거주자 판정에 있어 본인 입에서 나오는 말이 형식적 외관을 뛰어넘어 본인에게 불리하게 작용할 수 있다는 점을, 이 판결은 분명히 보여준다.

셋째, 국내 사업자등록을 유지하는 행위 자체가 위험 신호다. 원고는 BB무역의 폐업신고를 하지 않고 사업자등록을 그대로 유지하고 있었다. 이 사실이 본인의 진술과 결합되면서 “국내 복귀 의사”를 객관적으로 보여주는 증거가 되었다. 해외에서 사업을 하는 동안 국내 사업자등록을 단순히 “혹시 모르니” 유지하는 관행이 얼마나 위험할 수 있는지를 보여준다.

2. 법원의 판단 논리 — 이것이 핵심이다

이 유형의 판례들을 종합하면, 법원이 국내 자산 집중형 유형에서 일관되게 적용하는 논리가 있다.

첫 번째 — 자산의 무게중심이 어디에 있는지를 본다

체류일수나 주소지보다 더 객관적인 기준이 있다. 자산이 어디에 쌓이고 있는지, 소득이 어느 방향으로 흐르는지다. 해외에서 번 돈의 대부분을 국내로 보내 부동산을 사고 임대업을 운영한다면, 법원은 그 사람의 경제적 삶의 중심이 한국에 있다고 본다. 몸이 어디에 있는지는 그다음 문제다.

거주자 판례 ① (2017두57929) 사건에서 원고는 연간 318일을 중국에 있었다. 그러나 돈은 한국으로 흘렀고, 자산은 한국에 쌓였다. 법원은 그 돈의 흐름을 따라갔다.

한편, 뒤에서 살펴볼 유형 4의 거주자 판례 ② (대법원 2018두 135) 사건처럼 국내 자산이 2년 만에 4배 이상 급증하는 것은, 그 사람의 경제적 활동 무게중심이 국내로 이동하고 있다는 신호다. 법원은 자산의 무게중심 이외에도 자산 증감의 추세 자체를 거주자 판정의 독립적 근거로 활용한다.

두 번째 — 사업자등록과 종합소득세 신고는 국내 경제활동의 객관적 근거가 된다

국내 사업자등록을 하고 거주자로서 국내 종합소득세를 신고·납부하는 행위는, 국내 재산을 보유하고 이를 적극적으로 관리하며

수익을 누리고 있다는 직접적인 근거가 된다. 법원은 이러한 신고·납부 이력을 국내 생활관계와 경제적 이해관계가 지속되고 있다는 정황으로 평가한다. 수년간 이러한 이력을 쌓아 온 사람이 나중에 비거주자라고 주장하면, 그 주장을 뒷받침하기가 매우 어려워진다. 즉, 거주자로 판정될 요소가 하나 더 늘어나는 셈이다.

더 결정적인 것은 본인의 진술이다. 거주자 판례 ③ (2018두35575) 사건에서 원고는 “중국 사업을 정리하고 국내로 돌아올 것을 대비해 사업자등록을 유지했다”고 진술했고, 이 한 마디가 다른 모든 외관을 압도하는 자인으로 작용했다. 세무조사나 소송 과정에서 본인 입으로 한 발언은 어떤 외관보다 강력한 증거가 된다는 점을 기억해야 한다.

세 번째 — 외국 주소지와 외국 납세 사실만으로는 비거주자가 되지 않는다

외국에 주소를 두고 외국에서 세금을 납부하고 있다는 사실은 비거주자성을 뒷받침하는 사정이 될 수 있다. 그러나 국내 자산이 압도적 규모로 형성되어 있고 국내에서의 경제활동이 외국에서의 활동을 훨씬 능가한다면, 외국 거주자 지위는 거주자 판정을 뒤집지 못한다. 거주자 판례 ② (2013두16876) 사건의 원고는 일본 도쿄에 주소지를 두고 일본에서 세금을 납부하고 있었지만, 약 155억 원 규모의 국내 자산과 복지재단·법인 경영이라는 적극적 국내 활동이 결정적으로 작용했다.

3. 거주자와 비거주자를 가르는 결정적 차이

이 유형에서는 아직 명확한 ‘비거주자 인정’ 비교 사례가 없다. 이것 자체가 이 유형의 가장 중요한 메시지다. 해외에 오래 체류하면서 국내에 자산을 집중적으로 형성·관리하는 경우, 판례상 비거주자로 인정받은 사례를 찾기 어렵다. 아래 비교표는 이 유형에서 거주자 판정 가능성을 높이는 요소와 낮추는 요소를 정리한 것이다.

구분	거주자 판정 가능성 높음	거주자 판정 가능성 낮음
소득 흐름	해외 소득 대부분을 국내로 송금	현지 소비·재투자, 국내 송금 최소화
부동산	국내 고가 부동산 다수 취득·임대업 운영	국내 자산 최소화 또는 처분
사업자등록	국내 사업자등록, 종합소득세 신고	국내 사업자등록 없음
자산 추세	해마다 국내 자산 규모 증가	해외 현지 자산 비중 확대
진술·행동	“귀국 대비해 사업자등록 유지” 등 진술	현지 정착 의사를 객관적으로 증명
해외 자산	해외 법인은 있으나 자산 미형성	현지 부동산·금융자산 등 독립 기반 보유
외국 활동 정도	외국 주소지·외국 납세 사실은 있으나 활동 실체는 국내에 집중	외국에서 실질적 사업·생활이 형성되고 그 활동이 국내 활동을 압도

4. 실무 체크리스트 — 나는 어떤 상황인가

아래 항목들을 점검해 보자. 체크된 항목이 많을수록 국내 거주자로 판정될 가능성이 높다.

자산·소득 관련

- ☐ 해외 소득 또는 투자수익을 국내 계좌로 상당 부분 송금하고 있다.
- ☐ 국내 부동산을 취득하거나 계속 추가 취득하고 있다.
- ☐ 국내 부동산에서 임대소득이 발생한다.
- ☐ 국내 임대사업자로 등록되어 있다.
- ☐ 국내 종합소득세를 거주자로서 신고·납부해 왔다.
- ☐ 국내 자산 규모가 해외 자산보다 크거나 해마다 증가하고 있다.

생활·행동 관련

- ☐ 귀국 시 국내 자산(아파트 등)에서 직접 생활한다.
- ☐ 국민건강보험, 연금, 민간보험 등을 국내에서 계속 납입하고 있다.
- ☐ 국내 신용카드를 본인 또는 가족이 정기적으로 사용한다.
- ☐ 향후 귀국 가능성이나 국내 복귀 계획이 있다.

위 항목 중 자산·소득 관련 항목에 세 개 이상, 생활·행동 관련 항목에 두 개 이상에 해당한다면, 해외 체류 기간이 길더라도 거주자로 판정될 가능성이 높다.

법원이 거주자·비거주자 판정에서 중시한 요소

첫째, 소득의 흐름이다. 해외에서 번 돈을 국내로 들여와 자산을 형성하는 것은 ‘경제적 이해관계의 중심지가 한국’임을 보여주는 사정으로 평가된다. 반대로 현지 생활비 지출과 현지 투자·저축은 해외에 자산 기반이 있다는 평가로 이어진다.

둘째, 국내 사업자등록의 유지 여부다. 이것이 거주자 판정에서 결정적으로 불리하게 작용한 사례가 있으므로, 본인의 실질과 일치하는지 전문가와 함께 확인할 필요가 있다.

셋째, 해외 현지의 독립적 자산 기반 유무다. 현지 부동산이나 금융자산은 경제적 무게중심이 해외에 있다는 주장을 뒷받침하는 객관적 자료가 된다.

넷째, 납세자의 발언과 행동의 불일치. 세무조사나 소송 과정에서 “언젠가 돌아올 것을 대비해 사업자등록을 유지했다”거나 “귀국 계획이 있다”는 식의 진술은 거주자 판정의 결정적 증거가 될 수 있다. 실제로 거주자 판례 ③ (2018두35575) 사건에서 원고의 진술이 거주자 판정에 결정적 역할을 했다.

저자의 조언

이 유형에서 가장 많이 보는 패턴은 이것이다. 해외에서 사업해서 번 돈을 한국 부동산에 투자하면서 재테크를 하고, 임대소득으로 가족 생활비를 충당한다. 겉으로는 ‘해외 거주자’이지만 실질은 ‘한국에 투자·거주하는 사람’이다. 법원은 이 실질을 꿰뚫어 본다. 국내에 투자용 부동산을 보유하면서 비거주자를 주장한 사례에서 법원은 대부분 거주자로 판단했다.

유형 4: 해외 법인·국내 실질 지배형

해외 법인 간판을 세워도 — “경영권이 어디에 있는지를 본다”

이런 분이라면 꼭 읽어야 한다

F씨는 홍콩에 법인을 두고 해외에서 활동하는 사업가다. 한국에는 상장법인 두 곳의 지분을 수천억 원어치 보유하고 있지만, 공식적인 등기임원직은 사임했다. 체류일수도 꼼꼼히 관리해서 연간 160일대를 유지하고 있다. F씨는 생각한다. “등기 임원도 아니고, 해외에 법인도 있고, 체류일수도 관리하고 있으니 비거주자 요건은 갖춘 거 아닌가?”

G씨는 라부안(말레이시아)에 기지회사를 설립하고, 그 법인을 통해 국내 법인의 지분을 간접 보유하는 구조를 만들었다. 싱가포르에도 법인이 있고, 싱가포르 영주권도 취득했다. 복잡한 국제 지배구조를 갖춘 것이다. G씨는 생각한다. “소득이 해외 법인에 귀속되니 내 개인 소득이 아니고, 나는 싱가포르 거주자니까 한국과는 관계없는 일 아닌가?”

두 사람의 공통된 착각은 하나다. 해외 법인의 형식적 존재와 등기임원직 사임이 실질을 가려줄 것이라는 것. 그러나 법원은 법인의 간판이 어디에 있는지가 아니라, 실제 의사결정이 어디서 이루어지는지를 본다. 이것이 이 유형의 핵심이다.

1. 거주자 판례

 거주자 판례 ① — 이메일 경영도 국내 실질 지배(대법원 2019두30096)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 1990년 미국 시민권을 취득한 사람으로, 2011년 4월 홍콩으로 출국하면서 비거주자 요건을 형식적으로 갖추기 시작했다. 국내 대형 법인 두 곳의 등기임원직에서 물러났고, 체류일수를 연간 163~169일로 관리했다. 전문가의 자문을 받아 체계적으로 비거주자 외관을 만들어 나갔다.

그러나 실질은 전혀 달랐다. 홍콩 법인의 자본금은 12억 원 규모로 미미했다. 반면 국내에는 상장법인 두 곳의 지분을 각각 44.5%(약 844억 원)와 24.14%(약 1,284억 원)어치 보유하고 있었다. 그리고 이 두 법인의 합병 결정, 임원 인사, 주요 계약의 가격 결정, 세무 처리까지 원고가 이메일과 보고서를 통해 계속 지시하고 보고를 받았다.

국내 법인 사무실에는 원고 개인의 사무공간이 있었고, 차량과 명함도 유지되고 있었다. 배우자와 자녀도 연간 147~167일을 국내에 체류했고, 모친은 국내에 계속 거주했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 국내 거주자로 판정했다. 그런데 이 판결에서 특히 주목할 부분이 있다. 법원이 원고의 비거주자 요건 형성 시도 자체를 불리한 사정으로 평가했다는 점이다.

법원은 원고가 등기임원직에서 사임하고, 체류일수를 관리하고, 명의를 분산한 것은 모두 거주자라는 실질을 감추기 위한 형식적 외관 형성이었다고 보았다. 오히려 이러한 치밀한 준비 행위 자체가 자신이 국내 거주자임을 스스로 알고 있었다는 정황 증거가 되었다.

법원의 논리는 이것이다. 수천억 원의 국내 법인 지분을 보유하고, 그 법인의 핵심 경영 결정을 이메일로 계속 내린 이상, 홍콩 법인의 간판과 미국 시민권, 그리고 163일이라는 체류일수는 실질을 가릴 수 없다. 경영권이 어디에서 행사되는지를 보면, 그 중심은 명백히 국내에 있었다.

📖 거주자 판례 ② — 기지회사와 실질과세 원칙(대법원 2018두135)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 싱가포르 영주권자로, 싱가포르에 법인을 두고 해외에서 사업 활동을 했다. 원고는 라부안(말레이시아)에 기지회사를 설립하고 그 법인을 통해 국내 법인의 지분을 100% 간접 보유하는 구조를 만들었다. 싱가포르에도 법인을

두고 대표이사로 재직했다. 겉으로 보면 소득이 라부안 기지회사에 귀속되는 구조였다.

그런데 실질을 들여다보면 달랐다. 라부안 기지회사는 원고가 단독으로 지배·관리하는 페이퍼컴퍼니 성격의 법인이었다. 국내 법인에 대한 경영 지시는 원고가 직접 내렸다.

국내 체류 기간과 자산 규모도 해마다 급증하였다. 국내 체류일수를 보면 2005년 89일, 2006년 80일, 2007년 112일이었는데, 2008년에는 204일, 2009년에는 270일로 급격히 늘었다. 국내 자산 규모도 마찬가지였다. 2005년 약 23억 6천만 원이던 것이 2006년 약 25억 9천만 원, 2007년 약 31억 3천만 원으로 늘다가, 2008년에는 약 62억 9천만 원, 2009년에는 약 130억 4천만 원으로 4년 만에 네 배 이상 급증했다.

2008년 2월에는 서울 아파트를 직접 매입해 부모님을 그곳에 거주하게 했다. 국내 법인에 대한 이사 등기는 이미 사임했지만, 실질적인 경영 지시는 계속되고 있었다. 싱가포르에서 수령한 근로소득은 연간 약 1억 원 수준이었다. 국내 자산에서 발생하는 수익과 비교할 때 현저히 적은 금액이었다.

원고는 소득이 라부안 기지회사에 귀속된 것이므로 자신의 개인 소득이 아니라고 주장했다. 동시에 싱가포르 거주자이므로 한국 과세권이 없다고도 주장했다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 두 가지 차원에서 원고의 주장을 배척했다.

첫째, 실질과세 원칙. 라부안 기지회사는 실질적인 사업 활동이 없는 명목상 법인이었고, 그 법인을 통해 유보된 소득의 실질적 귀속자는 원고 개인이라고 판단했다. 복잡한 국제 지배구조는 소득의 실질적 귀속을 바꾸지 못한다.

둘째, 거주자 판정. 법원은 원고를 국내 거주자로 판정했다. 법원은 원고가 2008년 2월경 국내 아파트를 매입하여 연로한 부모를 거주하게 하면서 부모의 병환을 치료하도록 한 점, 이 아파트 매매계약서상 원고의 주소지에 국내 주소를 기재한 점 등을 고려하여 원고가 국내에 거주할 의도를 가진 사람이라고 보았다. 원고의 국내 체류일수가 2008년 204일, 2009년 270일로 급증한 것도 같은 방향을

가리켰다. 아무리 2008년 이전에 원고가 비거주자였던 점을 감안하더라도 2008년 2월경 아파트를 매입한 이후에는 계속해서 국내에 거주할 의사가 있었다고 본 것이다.

또한 한·싱가포르 조세조약 Tie-Breaker 기준으로도 원고는 불리했다. 원고는 라부안의 기지회사를 통하여 지배하고 있던 국내 법인의 법인카드를 사용했다. 국내 순자산도 계속 증가하였고, 일부 재산을 국내 거주자에게 증여하는 등 재산처분행위를 하였다. 법원은 이러한 사실을 고려하여 원고의 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지를 싱가포르로 볼 수 없다고 판단했다.

싱가포르 영주권과 해외 법인의 존재는 위 논리로 힘을 잃었다.

거주자 판례 ③ — 사우디 법인 대표지만, 사업의 종속성이 한국에 있었다 (대법원 2016두37584)

해외 법인에 등기임원으로 재직하며 현지에서 활동한다는 형식만으로는 비거주자가 되지 않는다. 그 법인의 사업이 실질적으로 한국에 종속되어 있다면, 본인이 사우디에서 보낸 시간은 거주자 판정을 뒤집지 못한다. 이 판결은 그 한 가지 사실을 분명하게 보여준다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 사우디아라비아에 법인을 설립해 대표로 재직하며, 동시에 국내 법인 HH의 대표이사도 겸직하고 있던 사람이다. 한국 국적자이고, 영주권이 나 외국 국적은 취득하지 않았다.

체류 패턴은 양국 분산형이다. 원고의 국내 체류일수는 연평균 188일이었다. 한 해의 절반을 약간 넘는 수준이다. 사우디에서 보내는 시간도 결코 짧지 않았다. 그런데 가족의 패턴은 완전히 달랐다. 배우자는 연평균 327일을 국내에 머물렀고, 자녀와 자녀의 배우자도 모두 서울 강남구에 거주하며 혼인 생활을 영위하고 있었다.

자산도 한국에 압도적으로 쏠려 있었다. 강남 아파트, 지방 토지, 배우자 명의 상

가가 있었다. 그리고 사우디에서 발생한 소득이 한국으로 송금되어 가족생활비와 보험료에 사용되었다. 정작 사우디 현지에는 회사가 제공한 사내 숙소 외에 본인 명의의 자산이 거의 없었다.

가장 결정적인 사정은 사우디 법인 자체의 사업 구조에 있었다.

사우디 법인의 주요 거래처가 한국 기업의 사우디 현지 법인이었다는 사실이다. 외형은 사우디 법인 대 사우디 법인의 거래였지만, 그 거래의 실질은 한국 기업과 한국 기업 사이의 거래나 다름없었다. 즉, 사우디 사업의 매출 기반 자체가 한국 경제권에 종속되어 있었다.

또 하나의 사정이 있다. 법인 운영에 관한 주요 의사결정의 상당수가 원고의 국내 체류 중에 이루어졌다. 결정의 무게중심이 사우디 현지가 아니라 한국에 있었다는 것이다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 국내 거주자로 판정했다.

소득세법상 주소 판정 단계에서, 가족의 국내 거주가 우선 결정적으로 작용했다. 배우자가 연 327일 국내에 거주하고, 자녀와 자녀의 배우자까지 한국에서 생활하고 있다는 사실은 그 자체로 강력한 국내 거주자 요건이다. 본인이 국내에 머문 연 188일도 가족과 함께 보낸 시간이었다.

한·사우디 조세조약상 중대한 이해관계의 중심지 판단에서, 법원이 든 근거 세 가지가 핵심이다.

첫째, 사우디 법인의 사업 종속성이다. 그 법인의 주요 거래처가 한국 기업의 현지 법인이라는 사실은, 사우디 법인의 매출 기반이 한국 경제권에 직접 종속되어 있음을 보여준다. 법인의 간판은 사우디에 있지만, 그 사업의 뿌리는 한국에 있는 셈이다.

둘째, 주요 의사결정의 장소다. 법인의 핵심 결정이 국내 체류 중에 이루어졌다는 사실은, 사업 통제권의 행사 장소가 사우디가 아니라 한국이라는 것을 보여준다. 본인이 사우디에 가서 일하는 것이 아니라, 한국에서 사우디 사업을 통제하고 있었다는 의미다.

셋째, 소득의 흐름이다. 사우디에서 발생한 약 58억 원의 소득이 한국으로 송금되어 가족 생활비와 보험료에 사용되었다는 사실은, 경제활동의 결과물이 한국으로 귀착되고 있음을 보여준다. 본인의 경제생활의 무게중심이 한국에 있다는 가장 직접적인 증거다.

이 세 가지가 결합되어 사우디 법인의 외형은 거주자 판정을 뒤집지 못했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 4에 중요한 새로운 시사점을 준다.

거주자 판례 ① (2019두30096)은 본인이 해외에 있으면서 국내 법인을 원격 지배하는 구조였다. 거주자 판례 ② (2018두135)는 해외 페이퍼컴퍼니를 통한 소득 우회 구조였다. 이 사건은 또 다른 구조다. 본인이 해외 법인에서 직접 일하지만, 그 법인의 사업 자체가 한국에 종속되어 있는 경우다.

이 구조가 한국 거주자로 인정될 가능성이 높은 이유는 분명하다. 본인이 해외에 가서 실제로 일하고 있으므로 외관상 비거주자처럼 보이지만, 법원이 들여다보는 것은 그 사업의 실체다. 사업의 매출이 어디서 나오는지, 의사결정이 어디서 이루어지는지, 수익이 어디로 귀착되는지. 이 세 가지가 모두 한국을 가리키면, 해외 법인에서 일한다는 사실은 거주자 판정을 막지 못한다.

해외에 진출해 한국 기업의 현지 법인을 거래처로 삼아 사업을 영위하는 사람들이 이 구조에 가장 노출되어 있다. 한국 기업의 글로벌 공급망 안에서 활동하는 해외 법인은 외형은 해외지만 실질은 한국 사업의 연장선상에 있는 경우가 많다. 이 사건은 그러한 구조가 거주자 판정에서 어떻게 평가되는지를 보여준다.

거주자 판례 ④ — 그룹 경영자의 국내 집무실이 사업의 중심이 되다 (대법원 2015두1243)

해외 법인을 여럿 거느린 그룹 경영자가 어디에서 그룹 전체를 통제하느냐. 이 판결은 그 통제의 물리적 장소가 거주자 판정에 어떤 무게로 작용하는지를 보여준다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 시도그룹의 실질 경영자였다. 한국 국적자이며, 일본에 활동 기반이 있었지만 2006년 4월에 일본 거류증과 외국인등록증을 반납했다. 그 시점부터는 일본의 외국인 등록 상태에서 벗어난 셈이다.

체류 패턴을 보면 2003년부터 2010년까지 매년 약 100일에서 200일 사이를 국내에서 보냈다. 그 기간 중 상당 부분은 가족과 동시에 국내에 체류하였다. 가족은 서울 서초구의 빌라와 아파트에서 생활하고 있었는데, 이 주거는 가족 전용 생활 공간으로서 생활품이 완비된 정착형 주거였다. 단순한 임시 거처가 아니라 일상 생활이 영위되는 공간이었다.

자산도 국내에 광범위하게 형성되어 있었다. 국내 계열사 주식, 부동산, 골프 회원권 등 다수 자산이 있었다.

가장 핵심적인 사실은 그룹의 의사결정이 이루어진 장소다. 원고는 국내 유도해운 내에 자신의 집무실을 두고 있었고, 이 집무실에서 시도그룹 전체의 통제와 의사결정을 수행했다. 일본 현지법인의 대표이사이기도 했지만, 그것은 그룹의 한 부분일 뿐이었다. 그룹 전체를 조망하고 결정하는 자리는 서울 유도해운 내 집무실이었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 국내 거주자로 판정했다. 법원이 든 근거는 두 가지로 정리된다.

첫째, 사업 중심지의 변경. 2006년 4월 일본 거류증을 반납한 것은 단순한 행정 절차가 아니라, 활동의 무게중심이 일본에서 한국으로 이동한 것을 외부로 표시한 행위였다. 그 시점부터 사업 중심지가 일본에서 한국으로 옮겨졌고, 그룹 의사결정도 국내 집무실에서 이루어졌다는 사실이 거주자 판정의 결정적 근거였다.

둘째, 가족 거주지의 정착. 가족은 서울 서초구의 빌라와 아파트에서 생활용품 완비한 채 일상을 영위하고 있었다. 원고가 국내에 체류하는 동안 이 주거에서 가족과 함께 생활했다는 사실은, 본인의 생활 근거지가 한국에 있음을 직접 보여주는 사정이었다. 여기에 국내 의료기관 이용 기록이 더해졌다. 일상적인 의료

서비스를 국내에서 받고 있다는 사실은, 단순한 일시 체류자가 아니라 국내에서 생활 인프라를 이용하는 거주자의 행태였다.

법원은 이러한 종합적 사정에 비추어 원고가 한국에 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지를 모두 두고 있으므로 거주자라고 판단했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 4에 또 하나의 메시지를 보낸다.

해외 법인이 여러 개 있어도, 그룹 전체를 조망하고 결정하는 자리가 국내에 있다면 거주자 판정을 피하지 못한다. 일본 현지법인의 대표이사라는 사실은 그룹의 한 부분을 맡았다는 의미일 뿐, 그룹 전체의 통제권이 어디에서 행사되었는지가 본질적인 기준이다.

특히 국내 사무실에 본인의 집무실이 존재한다는 사실은 그 자체로 매우 무거운 증거다. 거주자 판례 ① (2019두30096)에서도 원고가 국내 법인 사무실에 개인 사무공간과 명함을 유지한 사실이 결정적으로 작용했다. 이 사건에서도 유도해온 내 본인 집무실이 그룹 전체의 의사결정 장소로 평가되었다. 두 판례를 함께 놓고 보면, 국내에 자신의 집무실을 유지하는 행위는 비거주자 주장과 양립할 수 없다는 결론에 이른다.

이 판결은 외국 체류 자격을 반납하는 행위가 거주자 전환의 시점으로 평가될 수 있다는 점도 보여준다. 원고가 2006년 4월 일본 거류증을 반납한 행위는 거주자 판정의 시점적 기준이 되었다. 외국 거주 자격을 정리하는 행정 행위는 단순한 수속이 아니라, 본인의 생활 중심지를 명시적으로 한국으로 표시한 의사 표시로 해석될 수 있다.

그 밖의 거주자 판례 — 조세피난처 법인을 활용한 비거주자 주장의 한계 (대법원 2014두13959)

원고는 케이만 군도 법인(gg엔터테인먼트)의 주주였다. 미국 또는 중국 거주자라고 주장했지만, 그 주장에 부합하는 구체적 입증을 제시하지 못했다. 한편

2002년부터 2008년까지 7년 동안 연평균 255일을 국내에서 보냈고, 최저 204일에서 최고 303일 사이로 압도적인 국내 체류가 이어졌다. 2003년에는 한국인 배우자와 결혼했고, 배우자는 서울 아파트에서 거주하며 국내 법인의 대표를 역임했다. 원고 본인도 케이만 법인의 한국 자회사인 gg엔터테인먼트코리아의 이사로 등기되어 급여를 수령했다. 배우자 거주 아파트를 공식 주소지로 사용하면서 국내 금융·경제 활동을 영위하고 있었다.

법원은 원고를 거주자라고 판단했다. 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 두고 그 법인의 주주라는 형식만 갖췄을 뿐, 본인의 생활과 사업의 실질은 국내에 있었다는 것이다. 이 판결은 조세피난처 법인의 형식적 보유가 비거주자 주장의 근거가 될 수 없다는 점을 분명히 한다. 비거주자가 되려면 본인이 실제로 어느 국가의 거주자인지를 구체적으로 입증해야 하는데, 원고는 “케이만 군도 법인 주주”라는 사실은 그 입증하지 않는다.

2. 비거주자 판례

비거주자 판례 ① — 물리적 부재형: 2년간 귀국 0일(대법원 2018두54798)

같은 ‘해외에서 국내 경영에 관여한 사람’이지만 비거주자로 인정받은 첫 번째 사례가 있다. 어떤 사정이 결정적이었는지를 보면 이 유형에서 법원이 비거주자를 인정하는 판단기준을 이해할 수 있다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 미국 영주권자로, 2000년 이후 미국에서 법인을 운영하며 생활했다. 2010년 5월 출국한 뒤 2011년과 2012년 내내 단 한 번도 귀국하지 않았다(이 부분도 상당히 중요하게 작용했다). 배우자는 2008년 266일, 2009년 355일, 2010년 354일 동안 국내에 거주하다 2011년 사망했다.

원고는 미국에서 법인을 운영하고 있었는데, 미국 법인의 한국 내 자회사인 국내 법인에도 경영상 영향을 행사하고 있었다. 이 국내 법인의 2010 사업연도 매출은 241억 원이고, 2011 사업연도 매출은 284억 원이었다. 총자산은 2010 사업

연도 269억 원, 2011 사업연도 260억 원으로 추정되었다.

다만, 원고는 국내 법인의 공식 등기임원이 아니었다. ‘비등기 회장’이라는 직함으로 대표이사와 수시로 연락을 주고받았고, 법인 운영에 필요한 자금을 조달해주는 방식으로 관여했다. 정기적으로 지급받는 급여는 없었고, 공식적인 결재권도 없었다. 경영 관여의 성격은 오너가 외부에서 법인을 ‘챙기는’ 수준이었고, 의사결정 구조상 법인의 대표이사가 별도로 존재하며 실무를 집행했다.

이것이 거주자 판례 ① (2019두30096)과 결정적으로 달랐던 지점이다. 2019두30096 사건의 원고는 합병 결정, 임원 인사, 가격 결정, 세무 처리 등 법인의 핵심 경영사항을 이메일과 보고서를 통해 직접 지시하고 결과를 보고받았다. 사무실에 개인 사무공간과 명함까지 유지하면서 사실상 경영자로 기능하고 있었다. 형식은 비등기 상태였지만, 실질은 현직 최고경영자와 다름없었다.

법원은 어떻게 판단했나

위와 같은 차이 때문에 법원은 이 사건 원고를 미국 거주자로 판단하였다. 그다음은 한·미 조세조약에 따른 Tie-Breaker 판단이 이루어졌다. 우선 법원은 원고가 한국과 미국 양쪽에 모두 항구적 주거를 갖고 있다고 보았다.

중대한 이해관계의 중심지 판단에서도 법원은 판단을 유보했다. 원고는 한국에 부동산을 소유하였고, 미국에 체류하면서 간접적으로 한국 법인의 경영에 관여하였다. 원고는 한국 법인의 모회사인 미국 법인으로부터 실질적인 소득을 얻지 못하는 등 원고의 경제적 무게중심을 측정하기 어려운 사정이 혼재되어 있었다.

그렇다면 그다음 기준은 ‘일상적 거소’가 된다. 일상적 거소는 결국 체류기간 비교가 될 수밖에 없다. 원고는 미국에 체류한 기간이 압도적으로 길었다.

2019두30096 사건과 이 사건의 차이는 선명하다. 국내 경영 관여가 있었다는 점은 두 사건이 같다. 그러나 전자는 연간 163~169일을 국내에서 체류하며 국내 사무공간과 명함을 유지했고, 후자는 2년간 귀국이 전혀 없었고 간접적 관여만 하였다. 가족, 직장(기업경영)의 소재만으로 거주자성을 판단할 수 없는 상황이었다. 최종적으로 ‘몸의 소재’가 거주지를 결정하였다.

📖 비거주자 판례 ② — 해외 그룹의 실질 운영자(대법원 2021두53054)

같은 비거주자 인정 사례지만 위 2018두54798 사건과는 전혀 다른 경로로 결론에 이른 판결이 있다. 유형 4에서 법원이 비거주자를 인정하는 또 다른 판단 기준을 이해할 수 있다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 한국 국적자로, 인도네시아 자카르타에 본점을 둔 종합기업 그룹(B그룹)의 회장이었다. 1987년 인도네시아에 정착해 그룹을 일군 사람이다. 1990년 8월부터는 그룹 계열사가 소유한 사원아파트를 체류장소로 하여 주인 인도네시아 대한민국 대사관에 재외국민으로 등록했고, 인도네시아 정부의 장기 체류허가(KITAP)를 5년마다 갱신해 왔다. 자카르타의 사무실에서 매일 업무를 보았다.

그룹의 규모는 거대했다. 인도네시아 계열사가 46개에 이르렀고, 매출은 약 1조 698억 원, 자산총계는 약 1조 1,492억 원, 순자산은 약 2,491억 원이었다. 원목·합판, 팜오일, 조림, 석탄채굴, 제지, 임대, 해상운송, 자동차 제조 등으로 사업 영역이 폭넓게 분산되어 있었다. 본인은 회장, 장남은 사장, 차남은 전무를 맡아 그룹을 운영했다.

체류일수도 인도네시아가 더 길었다. 이 사건 과세기간(2003~2012년)에 평균 인도네시아 체류일수는 180일, 한국 체류일수는 128일이었다. 1987년 정착 이후 단 한 해도 한국 체류일수가 인도네시아 체류일수를 앞선 적이 없었다. 인도네시아 과세관청은 원고에게 인도네시아 소득세법상 거주자증명서(Certificate of Taxpayer Residency)를 발급했다.

원고는 재인도네시아 한인사회의 리더이기도 했다. 1990년부터 2012년까지 재인도네시아 한인회 회장으로 22년간 재직했고, 1991년부터 민주평화통일자문회의 동남아협의회 위원으로 위촉되어 2003년 단장, 2013년 협의회 부의장으로 활동했다. 한인사회를 대표하는 위치에 20여 년간 있었던 셈이다.

그러나 한국에도 흔적이 결코 가볍지 않았다. 국내 자산은 약 338억 원 규모였다.

1974년 취득한 용산구 주택과 1987년 취득한 빌라·토지 등 합계 약 100억 원 상당의 부동산, 약 142억 원 상당의 내국법인 주식, 약 76억 원 상당의 예금, 1974~1989년에 취득한 골프회원권 5구좌 약 20억 원 등이었다. 1993년부터 내국법인 H의 회장직에 올랐고, 1998년부터는 다른 내국법인 E의 회장직에 올랐다. 두 법인에서 매년 수억 원의 근로소득을 받았다. 여기에 부동산 임대소득, 배당소득, 이자소득을 합해 매년 한국에서 약 10억 원에서 25억 원의 소득을 거주자로서 종합소득세로 신고·납부했다. 국민건강보험에 1988년부터 가입해 국내 진료를 받아 왔고, 국민연금에 가입하여 연금수급자격을 취득한 후 2002년부터 2012년까지 8,300만 원을 연금으로 지급받았다. 사단법인 이사장, 동창회 회장 등 다수의 사회활동도 이어갔다.

가족도 한국에 더 많이 머물렀다. 부인은 매년 평균 260일을 국내에서 보냈고, 모친은 매년 평균 346일을 국내에 거주했다. 장남도 2009년 인도네시아에서 혼인한 후 수원아파트 두 호를 연결해 가족과 함께 사용하기 전까지는 한국 체류가 더 길었다.

법원은 어떻게 판단했나

이 사건의 법원 판단이 매우 중요하다. 우선 1심과 2심의 판단이 같았다. 1심은 원고가 한국 거주자라고 판단했다. 1심은 원고가 한국과 인도네시아 거주자에 해당하므로 조세조약에 따른 Tie-Breaker에 따라 거주자 판정을 하였다. 재판부는 원고가 한국과 인도네시아 모두 ‘항구적 주거’를 갖고 있었다고 보아 다음 단계인 ‘중대한 이해관계의 중심지’로 나아갔다. 여기서 1심 법원은 B그룹의 수의 대부분이 제3국 소재 회사로 귀속되는 구조라는 점, 원고가 B그룹 경영에 대한 다수의 의사결정을 국내에서 한 점, 배우자가 한국에 연평균 260일 이상 체류하였다는 점, 상당한 규모의 국내 자산을 소유 및 관리하고 있다는 점 등의 이유로 원고의 경제관계, 가족관계의 중심지가 한국이라고 보았다.

반면 2심은 이와 반대로 원고를 비거주자로 인정했다. 2심 역시 출발은 같다. 원고를 국내와 인도네시아의 이중거주자로 보았다. 원고가 국내 거주자인 근거는 (1) 생계를 같이 하는 가족(부인·모친)이 한국에 평균 260일·346일 체류하였다는 점, (2) 약 338억 원의 국내 자산을 보유하면서 내국법인의 회장 직함으로 근로소득을 받았다는 점, (3) 매년 거주자로서 종합소득세를 신고·납부했다는 점

등이었다. 한편, 인도네시아 소득세법상으로도 원고는 인도네시아 거주자에 해당한다. 원고가 인도네시아에 183일 이상 체류하면서 사업체를 운영하고 있기 때문이다.

판단이 갈린 것은 한·인도네시아 조세조약상 Tie-Breaker에서였다. 이 사건이 거주자 판정에서 가지는 의의가 바로 여기에 있다.

1단계 항구적 주거. 원고는 한국의 자택(부인·모친 상주)과 인도네시아의 사원아파트(본인 상주) 양쪽 모두에 항구적 주거를 두고 있었다. 1단계에서는 결정되지 않았다.

2단계 중대한 이해관계의 중심지. 한국 측 사정으로는 약 338억 원의 국내 자산, 두 내국법인의 회장 직함과 근로소득, 가족의 국내 장기 체류, 국민건강보험·국민연금 가입, 다수의 사회활동이 있었다. 인도네시아 측 사정으로는 매출 1조 원·자산 1조 원 규모의 그룹을 직접 운영했다는 사실, 인도네시아 체류일수가 매년 더 길었다는 사실, 한인사회의 22년에 걸친 리더십, 사원아파트에서의 장기 정착이 있었다. 법원은 양쪽 모두에 인적·경제적 관계가 골고루 형성되어 있어 어느 쪽이 중대한 이해관계의 중심지인지 단정할 수 없다고 판단했다. 2단계에서도 결정되지 않았다.

3단계 일상적 거소. 이 단계에서 법원은 인도네시아의 손을 들었다. 인도네시아 체류일수가 한국보다 매년 길었고, 1987년 정착 이후로 그 패턴이 일관되게 유지되었으며, 원고의 한국 방문은 동창회·국제대회 참석 등 일시적·임시적 방문에 가까웠다는 것이 근거였다.

결론적으로 원고는 한·인도네시아 조세조약상 인도네시아 거주자로 판정되었고, 종합소득세 등 부과처분이 모두 취소되었다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 4에 두 가지 의미 있는 메시지를 더한다.

첫째, Tie-Breaker의 1·2·3단계가 모두 실제로 작동하는 모습을 정면으로 보여 주는 보기 드문 판결이다. 대부분의 거주자성 판례에서 Tie-Breaker는 1단계 항구적 주거 또는 2단계 중대한 이해관계의 중심지에서 한 국가가 결정되어

끝난다. 그러나 이 사건은 1단계에서 양국 모두 인정되고, 2단계에서는 단정할 수 없어, 3단계 일상적 거소까지 가서야 결정되었다. 특히 2단계에서 “중대한 이해 관계의 중심지를 단정할 수 없다”는 판단이 명시적으로 등장한다는 점에서 실무상 가치가 크다.

둘째, 해외 법인이 그 자체로 거대한 실질을 갖춘 경우 법원이 이를 어떻게 평가하는지를 보여준다. 기존 유형 4의 거주자 판례들은 “해외 법인의 외관 대 국내 실질”이라는 구도에서 모두 국내 실질 쪽으로 기울었다. 그러나 이 사건은 해외 법인의 실질이 워낙 커서 국내의 상당한 자산과 활동을 압도한 사례다. 그렇다면 어느 정도라야 압도한다고 볼 수 있을까. 이 사건에 있었던 사정들이 그 수준을 보여준다. 매출 1조 원·자산 1조 원 규모의 그룹을 본인이 진짜로 운영하고 있었고, 22년에 걸쳐 그 나라 한인사회의 리더로 활동했으며, 1987년부터 그 나라 체류일수가 한국보다 일관되게 길었다는 사정이 모두 갖추어져 있었다.

다만 이 판결의 적용 범위가 매우 좁다는 점은 분명히 해 두어야 한다. 법원은 원고의 한국 측 사정(가족 장기 체류, 막대한 국내 자산, 내국법인 경영 관여, 사회 활동)을 모두 인정하면서도, 그것이 인도네시아 측 사정과 비교해 “상당성이 떨어진다고 보기 어렵다”고 했을 뿐이다. 이는 평행을 인정하는 표현이지, 한국 측이 약하다고 본 것이 아니다. 그래서 결국 3단계 일상적 거소까지 가서야 비로소 비거주자가 인정되었다.

이 판결을 거꾸로 읽으면 다음과 같다. 해외 법인이 그룹 단위의 거대한 실질을 가지지 못한다면, 또는 해외 정착의 일관성·장기성이 부족하다면, 또는 해외 체류일수가 한국 체류일수보다 짧다면, 이 경로로는 비거주자가 인정되기 어렵다. 결국 이 판결은 유형 4의 일반 메시지(“형식보다 실질”)를 뒤집는 것이 아니라, ‘실질’이라는 잣대가 양방향으로 작동한다는 점을 보여주는 것이다.

3. 법원의 판단 논리 — 이것이 핵심이다

이 유형의 판례들을 종합하면, 법원이 해외 법인 운영·국내 실질 지배 사건에서 일관되게 적용하는 논리가 있다.

첫 번째 — 법인 경영에 대한 의사결정이 이루어지는 국가 및 법인 매출 기반과 거래처까지 들여다본다

해외 법인의 간판이 어디에 있는지는 중요하지 않다. 핵심 경영 결정, 즉 합병·임원 인사·가격 결정·예산 승인이 어디서 이루어지는지가 기준이다. 이것이 국내 체류 중에 이루어진다면, 혹은 국내 사무실을 통해 이루어진다면, 그 사람의 사업 통제권은 국내에 있다고 본다. 법원은 이메일 기록, 결재 문서, 회의록, 보고서를 모두 들여다본다. 국내 체류 기간 중 작성된 이메일 하나가 결정적 증거가 될 수 있다.

더 나아가 법원은 의사결정뿐 아니라 사업의 매출 기반과 거래 구조까지 들여다본다. 거주자 판례 ③ (2016두37584)에서 사우디 법인의 주요 거래처가 한국 기업의 현지 법인이라는 사실은, 사업의 매출 기반이 한국에 종속되어 있다는 증거로 인정되었다. 해외 법인에서 본인이 직접 일하더라도, 그 법인의 사업 자체가 한국 경제권에 종속되어 있다면 거주자 판정을 피하지 못한다.

두 번째 — 해외 법인의 실질 없이는 형식도 의미 없다

홍콩 법인의 자본금이 12억 원인데 국내 법인 지분이 수천억 원이라면, 홍콩 법인은 실질적인 사업체가 아니다. 라부안 기지회사 처럼 원고가 단독으로 지배하는 페이퍼컴퍼니라면, 그 법인을 통한 소득 유보는 실질과세 원칙으로 부인될 수 있다. 해외 법인은 실질적인 사업 활동이 있어야 한다.

세 번째 — 형식적 외관 형성은 역효과를 낸다

등기임원직 사임, 체류일수 관리, 명의 분산. 이것들이 정교하게 준비될수록, 법원은 오히려 ‘거주자임을 알면서 이를 숨기려 했다’는 정황으로 해석하는 경향이 있다. 거주자 판례 ① (2019두30096)이 그 대표적인 예다. 전문가 자문을 받아 체계적으로 비거주자 외관을 만들었지만, 그 치밀함이 오히려 의도적 은폐의 증거가 되었다.

네 번째 — 국내 집무실의 유지는 비거주자 주장과 양립하지 않는다

본인의 집무실이 국내 사무실에 존재한다는 사실 자체가 거주자 판정의 강력한 증거가 된다. 거주자 판례 ① (2019두30096)에서는 원고가 국내 법인 사무실에 개인 사무공간과 명함을 유지하고 있었다는 점이, 거주자 판례 ④ (2015두1243)에서는 유도해온 내 본인 집무실이 그룹 전체의 의사결정 장소로 평가되었다는 점이 각각 거주자 판정의 결정적 사정이 되었다. 해외에 거점을 두고 활동한다고 주장하는 사람이 국내에도 자신의 집무 공간을 유지하고 있다면, 그 자체로 양립 불가능한 외관이다.

다섯 번째 — 비거주자 인정에는 두 가지 경로가 있다

이 유형에서 비거주자가 인정된 두 사례는 서로 다른 길을 보여준다.

첫 번째 경로는 물리적 부재형이다. 비거주자 판례 ① (2018두54798)에서 비거주자 판정이 가능했던 것은, 비등기 회장으로서의 이메일 관여는 있었지만 본인이 2년간 단 한 번도 귀국하지 않았기

때문이다. 국내 경영 관여가 어느 정도 있더라도 본인의 물리적 소재지와 일상적 거소가 해외로 완전히 이동했다면 비거주자가 인정될 수 있다.

두 번째 경로는 해외 실질 우세형이다. 비거주자 판례 ② (2021두53054)에서 비거주자 판정이 가능했던 것은, 본인이 매출 1조 원·자산 1조 원 규모의 인도네시아 그룹을 진짜로 운영하고 있었고, 1987년 정착 이후 매년 인도네시아 체류일수가 한국보다 길었으며, 그 나라 한인사회에서 장기간 리더의 역할을 해왔기 때문이다. 국내에 약 338억 원의 자산과 가족의 장기 체류, 두 내국법인의 회장 직함이 있었음에도 불구하고, 해외 법인의 실질과 해외 정착의 일관성이 그것을 압도했다.

두 사건 모두 예외적으로 Tie-Breaker 상 ‘중대한 이해관계의 중심지’가 아닌 ‘일상적 거소’ 단계에서 판정이 이루어졌다.

다만 두 경로 모두 기준이 매우 엄격하다. 전자는 본인의 사실상 단절 행위(2년간 귀국 0일)가, 후자는 해외 법인의 진정한 실질 규모(그룹 단위)와 해외 정착의 장기성·일관성이 결정적 사정으로 작동했다. 어중간한 외관 형성으로는 어느 경로에도 들지 못한다.

4. 거주자와 비거주자를 가른 결정적 차이

같은 ‘해외 법인 운영 + 국내 관여’라는 상황에서도 결과가 갈렸다. 비교해 보면 차이가 뚜렷하다.

구분	거주자 판례 ① 2019두30096	비거주자 판례 ① 2018두54798 (물리적 부재형)	비거주자 판례 ② 2021두53054 (해외 실질 우세형)
본인 국내 체류	연 163~169일	2년간 귀국 0일	연평균 128일 (해외가 더 많음)
해외 정착 기간	2011년 출국, 짧음	2000년 이후, 10년 이상	1987년 정착, 20년 이상
해외 법인 실질	자본금 12억 원, 미미	미국 법인 운영 (내국법인과 유사한 규모)	매출 1조 원, 자산 1조 원, 계열사 46개
국내 사무공간	개인 사무공간·명함 유지	없음	회장 직함만, 별도 집무실 부각 안 됨
국내 법인 관여	합병·인사·가격 직접 지시	비등기 회장, 간접 관여	H·E 회장 직함, 근로소득 수령
가족 국내 체류	함께 체류	배우자 사망 시까지 거주	부인 평균 260일, 모친 평균 346일
국내 자산	약 2,128억 원 (상장법인 지분)	국내 임야·아파트 등 다수 부동산 보유	약 338억 원 (부동산·주식·예금·골프회원권)
해외 사회활동	부각 안 됨	부각 안 됨	한인회 회장 22년, 민주평화통일자문회의 위원
Tie-Breaker 결정 단계	2단계 중대한 이해관계 = 국내	3단계 일상적 거소 = 미국	3단계 일상적 거소 = 인도네시아

5. 실무 체크리스트 — 나는 어떤 상황인가

아래 항목들을 점검해 보자. 체크된 항목이 많을수록 해외 법인을 운영하면서도 국내 거주자로 판정될 가능성이 높다.

경영 활동 관련

- ☐ 국내 법인의 합병, 임원 인사, 주요 계약, 예산 등을 직접 결정하거나 승인한다.
- ☐ 국내 체류 기간 중 이메일, 결재, 회의 등으로 경영 의사결정 기록이 남는다.
- ☐ 국내 법인 사무실에 개인 사무공간, 차량, 명함 등이 유지되고 있다.
- ☐ 해외 법인의 실질적인 사업 규모가 국내 법인보다 현저히 작다.
- ☐ 해외 법인이 독립적인 거래처와 매출을 보유하지 않는 페이퍼컴퍼니 성격이다.

체류·생활 관련

- ☐ 연간 국내 체류일수가 183일 이상이다.
- ☐ 국내 체류 기간 중 가족과 함께 국내 주거에서 생활한다.
- ☐ 배우자나 자녀가 국내에 연평균 183일 이상 체류하거나 주민등록이 유지되고 있다.
- ☐ 국내 자산(부동산, 주식 등)의 규모가 해외 자산보다 크다.

구조·형식 관련

- ☐ 비거주자 외관을 갖추기 위한 전문가 자문 내용이 과세관청이나 법원에서 확인되었다.
- ☐ 해외 법인을 통해 국내 자산이나 법인 지분을 간접 보유하는 구조다.
- ☐ 조세피난처나 저세율 국가 소재 법인을 통해 소득을 유보하고 있다.

각 관련 항목별로 과반수에 해당한다면 거주자로 판정될 가능성이 높다. 특히 경영 활동 관련 항목에 두 개 이상 해당한다면, 해외 법인의 형식과 무관하게 국내 거주자로 판정될 가능성이 높다.

법원이 거주자·비거주자 판정에서 중시한 요소

첫째, 국내 법인 경영에 대한 관여다. 국내에 있는 동안 이메일

로 합병을 결정하거나, 회의에서 임원 인사를 승인하거나, 결재 문서에 서명한 사실은 모두 ‘국내에서 경영권을 행사했다’는 증거로 평가된다. 법원은 주주로서의 권리 행사와 경영에 대한 직접 관여를 구분하여 본다.

둘째, 해외 법인에 실질이 있어야 한다. 독립적인 거래처, 실제 매출, 현지 직원, 현지 사무공간. 이것들이 갖추어져 있어야 해외 법인을 통한 소득 귀속이 인정된다. 페이퍼컴퍼니 수준의 법인은 실질과세 원칙에 따라 소득이 납세자에게 직접 귀속된다고 판단될 수 있다.

셋째, 국내 법인 등기임원직 사임만으로는 부족하다. 비등기 상태에서 이메일·전화·보고서를 통해 실질적 경영을 계속하고 있다면, 법원은 그 실질을 따라간다. 공식 직함이 아니라 실제로 누가 결정권을 행사하는지를 본다.

넷째, 형식적 외관 형성에 의존하지 않는 것이 낫다. 체류일수 관리, 명의 분산, 등기임원 사임 같은 행위들이 정교하게 준비될수록 법원은 의심의 눈길을 보내는 경향이 있다. 실질이 바뀌지 않은 상태에서 외관만 갖추는 것은 효과가 없을 뿐 아니라, 경우에 따라 역효과를 낸다.

저자의 조언

해외 법인의 형식만을 근거로 한 비거주자 주장은 이 유형에서 법원이 가장 받아들이지 않는 유형이다. 법원은 수십 년간의 판례를 통해 이 패턴을 매우 잘 알고 있고, 그에 맞는 판단기준을 정교하게 발전시켜 왔다. 비거주자가 인정된 두 사례(2018두54798·2021두53054)는 모두 매우 좁은 문을 통과한 경우다. 전자는 2년간 귀국 0일이라는 사실상 단절이, 후자는 매출 1조 원 규모 그룹의 운영과 1987년부터 이어진 해외 정착의 일관성·장기성이 결정적 사정이었다. 두 길 모두 어중간하게는 통과할 수 없다. 해외 법인 설립과 영주권 취득이라는 형식이 아니라, 실제로 경영권이 어디에 있는지, 본인의 삶의 중심이 어디에 있는지가 판정을 결정한다. 법원이 비거주자로 인정한 사람들은 실제로 떠났고, 실제로 그곳에서 살았던 사람들이다.

유형 5: 자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형(양도소득세)

팔 때만 비거주자면 된다? — “특정 시점만이 아니라 그 전후의 생활관계 전체를 들여다본다”

이런 분이라면 꼭 읽어야 한다

H씨는 오랫동안 홍콩과 국내를 오가며 생활해 왔다. 국내에 아파트도 있고 법인도 운영하고 있다. 그런데 홍콩에서 보유하던 법인 주식을 팔게 되었고, 이 양도 차익에 대한 세금이 문제가 됐다. 소득세법은 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자가 국외자산을 양도하는 경우 양도소득세를 부과한다. H씨는 생각한다. “나는 한국에 영구귀국한 날로부터 5년이 지나지 않았으니 양도일 당시 5년 요건을 충족하지 않았다고 주장하면 되는 거 아닌가?”

L씨는 캐나다에 오래 살다가 귀국을 결심했다. 그런데 귀국 전 캐나다에서 보유하던 자산을 처분하면서 ‘5년 이상 거주자’에게 부과되는 국외자산 양도소득세 문제가 생겼다. L씨는 “나는 귀국 전까지 비거주자였으니 그 요건을 충족하지 못한다”고 주장한다.

두 사람의 공통점은 자산을 처분하거나 이전하는 특정 시점에 거주자인지 비거주자인지 여부가 과세 전체를 좌우한다는 것이다. 처분 이전에 국내 생활관계를 얼마나 실질적으로 정리했는지에 따라 결과가 갈렸다.

1. 먼저 알아야 할 것 — 왜 양도소득에서 거주자 판정이 중요한가

양도소득세에서 거주자와 비거주자의 과세 방식은 처분·이전 국면에서 특히 크게 갈린다. 대표적인 두 가지 쟁점이 있다.

① **국외자산 양도소득세 과세 여부.** 소득세법 제118조의2는 국외에 있는 자산을 양도한 경우, 양도일까지 계속하여 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자에게만 양도소득세를 부과한다. 원래

국외자산 양도는 그 나라에서 과세되는 것이 원칙이나, 사실상 국내에서 관리한 재산이므로 양도소득세를 부과할 수 있다는 취지이다. 규정을 반대해석하면 비거주자이거나 거주자 기간이 5년 미만이면 과세 대상에서 벗어난다. 이 ‘5년 요건’을 두고 실질적 거주자 판정 기산점이 언제인지가 핵심 쟁점이 된다.

② 1세대 1주택 비과세 적용 여부. 국내 주택을 양도할 때, 비거주자에게는 1세대 1주택 비과세 규정이 원칙적으로 적용되지 않는다(소득세법 제88조 제6호 ‘1세대’는 거주자를 중심으로 한 가족단위를 뜻함). 평소에는 비거주자처럼 생활하다가 주택을 팔 때만 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받기 위하여 거주자라고 주장하는 경우가 있다. 한편, 세대원 전원이 해외이주를 한 경우 출국일로부터 2년 이내에 양도하면 1세대 1주택 비과세를 적용받을 수 있다(소득세법 시행령 제154조 제1항 제2호 나목).

2. 납세자 패소 판례

📖 납세자 패소 판례 ① — ‘5년 요건’ 기산점의 함정(대법원 2018두39065)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 1992년경 홍콩 영주권을 취득하고 홍콩에서 법인을 운영하던 사람이다. 2003년 6월에는 가족과 함께 미국으로 이주했고, 이 시점에 홍콩에서의 생활관계는 사실상 청산되었다.

그런데 2004년 4월 원고 혼자 국내로 귀국했다. 귀국 후에는 배우자 소유의 국

내 아파트를 거점으로 중국·홍콩 등으로 입출국을 반복했다. 배우자도 2004년 7월 귀국해 원고와 함께 국내에 거주하기 시작했다. 이후 쟁점 기간(2004년 8월 30일 ~ 2009년 8월 31일) 동안 원고는 이 기간의 약 97%를 국내에서 체류했다. 국내 법인 건강보험 직장가입자로 보험료도 계속 납부했다. 해외이주신고는 하지 않았다.

2009년 8월 31일, 원고는 홍콩 법인 주식(국외자산)을 양도했다. 국세청은 양도 일로부터 역산한 5년 전인 2004년 8월 30일 시점에 원고가 이미 국내 거주자였으므로, 5년 이상 거주자 요건이 충족된다고 보아 양도소득세를 부과했다.

원고는 “2004년 8월 30일 당시 나는 홍콩 영주권자로 비거주자였다. 내가 공식적으로 ‘영구 귀국’한 것은 2004년 11월 19일이므로, 그 이전에는 비거주자였다.”라고 주장했다. 5년 거주자 요건이 충족되지 않았으므로 양도소득세 부과가 위법하다는 입장이었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 핵심 논리는 이것이다. 거주자 판정은 본인이 스스로 정한 ‘영구 귀국일’을 기준으로 하는 것이 아니라, 실질적인 생활관계가 국내에 형성된 시점을 기준으로 한다.

법원은 다음 사실들을 하나의 흐름으로 묶어 종합했다. 원고는 홍콩으로 이주하기 전인 1988년부터 배우자 소유의 국내 아파트에 주민등록을 두고 있었고, 2004년 9월 국내에 계속 체류하기 시작한 이후로도 2005년 5월 주민등록을 이전하기 전까지 그 주소를 그대로 유지했다. 그 기간 동안 해외거주를 이유로 해외이주신고를 한 적도 없었다. 법원이 주목한 것은 해외이주신고 미이행 그 자체가 아니라, 홍콩에서 거주하는 동안에도 국내 주민등록을 유지하고 해외이주신고를 하지 않았다는 사실이 국내 생활관계의 계속성을 보여주는 여러 정황 중 하나였다는 것이다. 이러한 사정을 종합하면, 2004년 8월 30일 시점에 이미 원고의 생활관계 중심은 국내에 있었다.

한 가지 특이한 점은 조세심판원에서는 비거주자성을 인정했다는 점이다. 납세자는 1심 소송 단계에서 조세심판원의 판단에 법원이 구속되어야 한다고 주장하였으나 법원은 이를 받아들이지 않았다. 1심 재판부는 법원이나 과세관청이 조세심판원의

사실인정에 구속되지 않고, 소송 단계에 제출된 증거자료를 바탕으로 새롭게 판단할 수 있다고 밝혔다. 행정심판과 행정소송은 서로 다른 불복절차이고, 행정부의 심판기능이 사법부의 고유권한(행정처분의 최종 위법성 판단 권한)을 침범할 수 없다는 점에서 납득이 되는 부분이다.

📖 **납세자 패소 판례 ② — “영구귀국일”은 내가 정하는 것이 아니다**
(대법원 2017두73686)

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 위 납세자 패소 판례 ① (2018두39065) 원고의 배우자(부인)다. 부부가 각자 보유하던 홍콩 법인 주식을 양도하여 각자 양도소득세 과세처분을 받았다.

원고는 가족들과 1992년 홍콩 영구거주권을 취득한 후 홍콩에서 함께 생활했다. 그런데 2004년 들어 국내 체류가 점점 늘어났다. 그 해 국내 체류일수는 141일이었고, 홍콩 체류는 단 9일이었다. 원고는 같은 해 11월 19일부터는 국내에 완전히 귀국했다. 원고는 출국 전부터 보유하고 있던 국내 아파트와 배우자가 운영하는 국내 법인 주식을 계속 보유했다.

2009년 8월 31일, 원고는 보유하던 홍콩 법인 발행주식을 양도했다. 원고의 공식적인 ‘영구귀국일’은 2004년 11월 19일이었다. 원고는 이를 근거로 양도일로부터 역산한 5년 전 시점인 2004년 8월 30일 기준으로 아직 홍콩에 거주하던 비거주자였으므로 5년 요건이 충족되지 않는다고 주장했다.

그러나 국세청은 이 주식 양도일이 원고가 거주자가 된 후 5년이 지난 후라고 보아 원고에게 양도소득세를 과세했다.

표 3-3 두 사건의 2004년 출입국 현황 비교

구분	남편(2018두39065)	부인(2017두73686)
2004년 최초 입국일	2004.4.9.	2004.7.2.
이후 행태	중국·홍콩 입출국 반복	중국·홍콩 입출국 반복
계속 국내체류 개시일	2004.9.8.	2004.11.19.
2004년 총 국내체류일수	196일	141일
본인 주장 영구귀국 시점	2004.11.19.	2004.11.19.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 2004년 8월 30일 시점에 원고가 이미 국내 거주자였다고 판단했다. 남편 사건인 2018두39065 사건과 같은 논리다. 스스로 정한 ‘영구귀국일’이 아니라, 실질적 생활관계가 국내에 형성된 시점이 기준이라는 것.

법원은 원고가 2004년 한 해 동안 국내에 141일을 체류하고 홍콩에는 단 9일 체류했다는 점, 원고의 배우자가 2004년 9월 8일부터 국내에 완전히 귀국해 국내 법인을 운영하기 시작했다는 점, 원고는 국내 아파트와 법인 주식을 계속 보유하고 있었다는 점에 주목했다. 이에 따라 법원은 원고가 ‘가정주부로서 별 다른 직업이 없었고 배우자와 거의 대부분 거주지 및 생활관계를 같이 하였으므로’ 남편과 동일하게 거주자 여부를 판단하는 것이 경험칙에 부합한다고 판단했다. 이 모든 사정을 종합하면, 배우자가 국내로 귀국한 시점 전후로 이미 생활관계의 중심이 국내로 이동했다고 본 것이다.

홍콩 영구거주권은 이 판단을 바꾸지 못했다. 영주권의 형식보다 실제 체류일수와 가족의 소재, 경제적 생활관계가 우선한다는 것이 법원의 일관된 입장이다.

📖 **납세자 패소 판례 ③ — 국내 법인 대표이사로 일하며 캐나다 영주권을 취득한 사업가(대법원 2017두53705)**

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 나노섬유 사업을 벌인 사업가다. 그는 1985년과 1995년에 각각 국내 법인을 세워 대표이사로 일했고, 2004년 무렵부터는 국내외에 여러 법인을 설립하며 사업을 확장했다. 국내 법인 여러 곳의 대표이사로 재직하면서 급여를 받았고, 그가 세운 지주회사도 국내 법인이었다.

가족은 캐나다에 있었다. 원고는 2004년 6월 해외이주신고를 하고 그해 8월 캐나다로 출국해 영주권을 취득했으며, 배우자와 자녀들은 뒤이어 캐나다 시민권을 얻었다. 반면 원고의 모친은 국내 서울 아파트에 계속 거주했고, 원고는 한 국에 들어올 때마다 그 아파트에서 모친과 함께 지냈다.

원고는 자신을 비거주자로 보았다. 그는 2007년과 2008년에 보유하던 국외 주식을 국내 법인에 현물출자하거나 교환하는 방식으로 처분했는데, 캐나다로 출국한 뒤로는 국내 거주자가 아니므로 국외자산 양도에 대한 양도소득세 납세의무가 없다고 주장했다. 소득세법상 국외자산 양도소득세의 '5년 요건'에 해당하지 않는다는 것이었다. 그러나 국세청은 원고를 거주자로 보아 2007년 귀속 양도소득세 약 88억 원을 부과했고, 결국 소송으로 이어졌다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 원고를 국내 거주자로 보았다. 근거는 다음과 같다.

체류일수부터 국내가 월등히 많았다. 원고는 2004년부터 2009년까지 6년(2,190일) 동안 국내에 총 1,262일을 체류했다. 캐나다 외에도 미국, 필리핀, 일본 등 여러 나라를 자주 오간 점을 고려하면, 국내 체류일수는 캐나다 체류일수보다 훨씬 많았다. 법원은 원고가 캐나다 영주권 취득 시점부터 국내 법인이 우회상장된 시점까지의 특정 기간만 보아도 국내 440일, 캐나다 39일로, 캐나다가 아닌 국내를 생활근거지로 삼았다고 보았다.

가족과 생계를 같이한 곳도 국내였다. 배우자와 자녀는 캐나다에 있었지만, 원고는 한국에 들어올 때마다 모친이 사는 서울 아파트에서 함께 지냈다. 법원은 원고의 국내 체류일수와 거주 형태에 비추어 원고가 국내에서 모친과 생계를 같이했다고 보았다.

돈이 나오는 곳과 자산이 쌓인 곳도 국내였다. 원고는 국내 법인 여러 곳의 대표 이사로 재직하며 거액의 급여를 받았고, 그가 벌인 사업의 지배구조 정점에 있던 지주회사들도 모두 국내 법인이었다. 국내에 아파트와 여러 법인 주식을 보유한 반면, 캐나다에 어느 정도 자산을 두었는지는 확인되지 않았다. 법원은 사업장 소재지, 사업·소득의 원천, 자산의 소재지와 관리 장소가 모두 국내라고 보았다.

원고는 해외이주신고를 마치고 출국했으니 그 시점부터 비거주자라고 주장했다. 그러나 법원은 해외이주신고를 했다는 사정만으로 곧바로 비거주자가 되는 것은 아니라고 보았다. 거주자가 주소나 거소의 국외 이전을 위해 출국하는 경우에 비거주자가 되는 것이지, 신고 사실 자체가 판정을 좌우하지는 않는다는 것이다.

이어 법원은 원고가 캐나다 거주자에도 해당한다고 보아 한·캐나다 조세조약상 Tie-Breaker로 넘어갔다. 원고는 국내와 캐나다 양쪽에 항구적 주거를 두고 있어 첫 단계에서 갈리지 않았다. 다음 단계인 ‘중대한 이해관계의 중심지’에서, 법원은 국내 체류일수가 훨씬 많고, 사업과 소득의 원천이 국내이며, 주요 자산의 소재지와 관리 장소가 국내라는 점을 들어 중심지를 한국으로 보았다. 결론적으로 원고는 조세조약상으로도 국내 거주자이고, 따라서 국외자산 양도에 대한 과세는 적법하다고 판단했다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 2와 유형 3의 키포인트가 결합된 ‘5년 요건’ 관련 국외자산 양도소득세 사안이다. 첫째, 유형 2에서 보았듯이 가족의 해외 거주와 본인의 영주권만으로는 비거주자가 되지 않는다. 원고는 배우자·자녀가 외국 시민권자로 외국에 살았고 본인도 영주권을 가졌지만, 정작 본인은 국내에 더 오래 머물렀고 사업과 소득, 자산이 모두 국내에 있었다. 가족의 거주지는 중요한 요소이지만, 그것 하나만으로 판정이 끝나지는 않는다.

둘째, 유형 3에서 보았듯이 ‘중대한 이해관계의 중심지’는 돈이 나오고 쌓이는 곳을 본다. 이 사건에서 결정적이었던 것은 원고가 국내 법인의 대표이사로 일하며 소득을 얻었고, 사업의 지배구조와 주요 자산이 모두 국내에 있었다는 점이다. 어디에 사업의 기반과 재산이 놓여 있는지가 중심지를 가른다.

셋째, 해외이주신고 같은 행정 절차와 세법상 거주자 판정은 별개다. 신고를 마치고 출국했다는 사실만으로 자동으로 비거주자가 되지는 않는다. 세법은 신고 서류가 아니라 실제 생활관계가 어디에 놓여 있는지를 본다.

납세자 패소 판례 ④ — 평소엔 거주자, 팔 때만 비거주자? 1세대 1주택 비과세 부인 사례(대법원 2022두33279)

이 사건은 유형 5에서 가장 흔한 분쟁 패턴을 보여준다. 평소에는 국내 부동산을 보유·임대한 비거주자처럼 활동하다가, 그 부동산을 양도할 때 1세대 1주택 비과세를 받기 위해 거주자라고 주장하는 경우다. 결론은 정반대 방향이었다. 법원은 원고가 비거주자라고 판정했고, 그 결과 1세대 1주택 비과세는 적용되지 않았다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 1989년 자녀와 함께 호주로 영주 이주하여 호주 시민권을 취득한 사람이다. 자녀도 2003년 재외국민등록을 마친 후 호주에 계속 거주했다. 배우자와는 이혼한 상태였고, 국내에 생계를 같이 하는 가족은 없었다.

원고는 국내에 서울 용산구 소재 다가구주택 한 채를 보유하고 있었는데, 5가구를 임대하는 임대용 건물이었다. 서대문구에는 증여·상속으로 취득한 토지 두 필지도 있었다. 재외국민등록상 주소는 호주 뉴사우스웨일스로 되어 있었지만, 국내 주민등록은 이 다가구주택 소재지로 그대로 유지되어 있었다.

원고의 국내 체류일수는 적지 않았다. 2013년 86일, 2014년 57일, 2015년 154일, 2016년 132일이었다. 2014년과 2015년을 합하면 211일, 2015년과 2016년을 합하면 286일이었다. 2015년경에는 국내에서 화장품 판매업체 가맹사업본부 대표로 일하기도 했다.

2016년 10월 7일, 원고는 이 다가구주택을 19억 5천만 원에 양도했다. 양도세 신고 후, 원고는 자신이 거주자에 해당하므로 1세대 1주택 비과세와 고가주택 특례를 적용해 달라는 경정청구를 했다. 국세청은 이를 거부했고, 소송으로 이어졌다.

법원은 어떻게 판단했나

이 사건의 쟁점은 두 단계로 판단했다. 첫째, 원고가 소득세법상 국내 거주자에 해당하는가. 둘째, 거주자에 해당한다면 한·호주 조세조약 Tie-Breaker 기준에서도 한국 거주자로 인정되는가.

1단계 — 소득세법상 거주자 판단

법원은 먼저 ‘주소’와 ‘거소’를 분리하여 판단했다. 주소는 부정되었다. 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없었고, 183일 이상 국내 거주가 통상 필요한 직업도 없었기 때문이다. 화장품 판매 가맹사업본부 대표로 일한 정황은 있었지만, 출입국 관리 기록상 당시 대부분 기간에 해외에 체류하였던 점으로 보아 이것이 ‘183일 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업’으로 인정되지 않았다.

그러나 거소는 인정되었다. 당시 소득세법 시행령 제4조 제3항은 2과세기간 합산 183일 이상이면 거소를 둔 것으로 본다고 규정하고 있었다(현행 소득세법 시행령은 여기에 1과세기간 동안 183일 이상인 경우를 추가로 규정함). 원고의 경우 2014년+2015년 합산 211일, 2015년+2016년 합산 286일로 모두 183일을 초과했다. 따라서 소득세법상으로는 거주자에 해당했다.

2단계 — 조세조약 Tie-Breaker로 결과 역전

여기서 결정적인 역전이 일어났다. 법원은 한·호주 조세조약 Tie-Breaker 기준을 적용해 원고를 호주 거주자로 최종 판정했다.

핵심은 ‘항구적 주거’의 해석이었다. 법원은 유형 1의 비거주자 판례 ① (2018 두60847)을 인용하여, 항구적 주거는 단순한 소유나 주민등록만으로 인정되는 것이 아니라 소유인지 임차인지 여부와 무관하게 본인이 계속 사용할 수 있는 실질적 주거여야 한다고 판단했다. 원고가 보유한 위 다가구주택은 임차인 5가구가 거주하는 임대 물건이었다. 원고가 실제로 거주할 수 있는 공간이 아니었다.

따라서 국내에는 항구적 주거가 부정되었다.

반면 호주에서는 1989년 이후 계속 거주해 왔고 시민권도 보유하고 있었다. 호주에 항구적 주거가 인정된 것이다. 항구적 주거 단계에서 이미 호주로 결정되었지만, 법원은 예비적으로 중대한 이해관계의 중심지도 검토했다. 시민권·자녀의 거주·실질 생활 기반 모두 호주에 있었고, 국내는 수동적 임대소득에 그쳤다. 결론은 같았다.

여기서부터가 이 판결의 실무적 핵심이다. 한·호주 조세조약상 호주 거주자라는 결론은, 곧 한국 소득세법상 비거주자라는 의미였다. 그리고 이 신분 변화가 양도소득세 부담에 결정적 영향을 미쳤다.

소득세법은 비거주자에 대해 1세대 1주택 비과세 규정을 원칙적으로 적용하지 않는다. 19억 5천만 원에 양도한 다가구주택이 1세대 1주택 비과세 대상이 될 수 있었다 하더라도, 비거주자라면 이 혜택을 받을 수 없다. 고가주택 양도차익 특례도 마찬가지로 적용 배제된다. 결국 피고의 경정청구 거부처분은 적법했고, 원고는 양도소득세를 거주자보다 훨씬 무겁게 부담하게 되었다.

원고는 이 사건에서 전형적인 딜레마에 빠진 셈이었다. 평소 임대소득과 거주 형태로 거주자처럼 보였지만, 양도라는 결정적 시점에 조세조약은 그를 비거주자로 분류했다. 평소 거주자성을 유지하던 행정적 외관이 양도 시점에서 비과세 혜택으로 연결되지 못한 것이다.

이 판결의 의미 — 비거주자와 1세대 1주택의 구조적 모순

이 판결은 양도소득세 실무에서 세 가지 중요한 함의를 가진다.

첫째, ‘소득세법상 거소’는 거주자 판정의 끝이 아니다. 2과세기간 합산 183일 기준은 비교적 쉽게 충족될 수 있다. 그러나 조세조약이 적용되는 국가의 시민권자이고, 한국에 거주지를 특정하기 어렵다면, 항구적 주거와 중대한 이해관계의 중심지 단계에서 거주자성이 뒤집힐 수 있다. 거소만 채웠다고 안심하면 안 된다는 것이다.

둘째, 보유 부동산의 형태가 항구적 주거 인정 여부를 좌우한다. 같은 부동산이라도 본인이 실거주하는 주택과 임대 운영 중인 다가구주택은 법적 평가가 완전히

다르다(납세자 승소 심판례 ② (조심 2024서0141) 참조). 임차인이 점유하고 있는 부동산은 소유자의 항구적 주거가 될 수 없다. 비거주자가 국내 부동산을 임대하며 보유하는 동안에는 그 부동산이 거주자성을 뒷받침하지 못한다.

셋째, 비거주자에게 1세대 1주택 비과세는 원칙적으로 적용되지 않는다. 다만 거주자가 해외이주 등으로 비거주자가 된 경우 출국일로부터 2년 이내에 양도하면 1세대 1주택 비과세가 적용될 수 있다(소득세법 시행령 제154조 제1항 제2호 나목). 이 사건의 원고는 1989년에 이주한 사람이었으므로 그 2년 기간을 훨씬 넘긴 상태였다. 이주 이후 오랜 시간이 흐른 시점에 국내 주택을 양도하면서 비과세를 주장한다면, 거주자성을 일관되게 유지해 왔는지를 매우 엄격하게 따지게 된다는 것을 보여주는 사례다.

3. 납세자 승소 판례·심판례

납세자 승소 판례 ① — 양도 시 비거주자로 인정된 사례(대법원 2015두 52050)

앞의 사건들과 달리 납세자가 승소한 사례가 있다. 무엇이 달랐는지를 보면 이 유형의 핵심이 선명하게 드러난다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 원고는 1982년 미국으로 유학을 가서 1985년 6월경 미국 대학 경제학과를 졸업하고, 미국 시민권자인 배우자와 혼인하여 슬하에 자녀 2명을 두었다. 1986년경에는 미국 영주권을 취득했다. 배우자와 자녀들은 모두 미국에 거주하고 있었고, 원고는 미국에서 현지 법인의 회장(대주주)으로 근무하면서 2008년에 근로소득 55,690달러를 포함해 총 118,191달러의 소득을 얻었다.

국내에서의 활동도 있었다. 원고는 1999년 10월경부터 상호저축은행의 대주주로서 발행주식의 40%에서 99.98%를 보유해 왔고, 2003년 9월 22일부터 주식 양도일인 2008년 1월 9일까지 이 은행의 등기이사로 근무하며 2005년 2,400만 원, 2006년 7,900만 원, 2007년 7,000만 원의 급여를 받았다. 또한

2007년 6월 14일 자본금 5,000만 원 규모의 국내 법인을 설립해 발행주식 100%를 소유하고 대표이사로 근무했으나, 이 법인이 신고한 2007년·2008년 부가가치세 확정신고서상 매출은 0원이었다.

2008년 1월 9일, 원고는 보유하고 있던 상호저축은행 주식 640,000주를 주당 16,406원, 총 104억 9,984만 원에 양도했다. 원고의 국내 체류일수는 2007년 143일, 2008년 187일이었다.

국세청은 이 주식 양도에 대해 원고를 거주자로 보아 2012년 7월 9일 양도소득세 약 11억 1,389만 원을 부과했다. 원고는 자신이 비거주자이므로 양수인이 원천징수할 사항이지 본인에게 직접 양도소득세를 부과할 수는 없다고 다투었다.

법원은 어떻게 판단했나

법원은 두 개의 쟁점을 순차적으로 판단했고, 두 쟁점 모두에서 원고의 손을 들어주었다.

첫째, 원고는 양도 당시 비거주자였다. 법원이 종합한 사정은 다음과 같다. ① 배우자와 자녀가 모두 미국에 거주하고 있어 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없었고, 국내에 소재한 부동산도 보유하지 않았다. ② 국내 체류일수가 2007년 143일, 2008년 187일로, 2과세기간에 걸쳐 1년에 이르지 않아 당시 소득세법 시행령상 거소 요건을 충족하지 못했다. 2007, 2008년 당시의 소득세법 시행령은 “국내에 거소를 둔 기간이 2과세기간에 걸쳐 1년 이상인 경우에는 국내에 1년 이상 거소를 둔 것으로 본다.”고 규정하고 있었다. ③ 저축은행 등기이사 지위와 2008년 2월부터 4월까지 관계사로부터 지급받은 근로소득 210만 원은 그 업무의 성격과 금액·지급기간에 비추어 볼 때 ‘계속하여 1년 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업’으로 볼 수 없었고, 매출이 0원인 국내 법인의 대표이사 직위도 마찬가지였다. ④ 가족의 거주지 등에 비추어 원고의 출국 목적이 명백하게 일시적인 것으로 인정되는 경우에도 해당하지 않아, 출국 기간을 국내 거소 기간에 산입할 수 없었다.

주목할 점은 양도 이후의 사정은 판정에 반영되지 않았다는 것이다. 원고는 이 사건 주식 양도 이후인 2008년 3월 자산운용회사를 설립해 대표이사로 취임했

고, 같은 해 9월에는 다른 상호저축은행의 주식과 경영권을 양수했다. 그러나 법원은 이것이 모두 양도 이후의 일이므로, 양도 당시의 거주자 여부를 판정하는 데에는 직접적인 판단 자료가 될 수 없다고 보았다. 또한 원고가 세무신고서에서 스스로를 거주자로 표기한 적이 있다 하더라도, 거주자 여부는 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정되는 것이므로 결론이 달라지지 않는다고 했다.

둘째, 비거주자에게는 양도소득세를 직접 부과할 수 없다. 원심(서울고등법원 2014누47008)은 한·미 조세조약 제16조에 따라 원고가 2008년 과세연도 중 합계 183일 이상 국내에 체재했으므로 대한민국의 과세권 자체는 배제되지 않는다고 보면서도, 과세 방법에 문제가 있다고 판단했다. 대법원도 이를 그대로 받아들였다. 구 소득세법상 국내사업장이 없는 비거주자가 내국법인 발행 주식을 양도하여 발생하는 소득은 지급자(양수인)가 소득세를 원천징수하여 납부해야 하는 완납적 원천징수 대상이다. 이러한 소득세는 납세의무자의 신고나 과세관청의 부과결정 없이 법령이 정하는 바에 따라 세액이 자동적으로 확정된다. 나아가 원천납세의무자인 비거주자의 신고·납부의무나 과세관청의 결정·경정 권한을 별도로 정한 규정도 적용되지 않는다. 따라서 비거주자와 과세관청 사이에는 원칙적으로 조세법률관계가 존재하지 않으므로, 원천징수의무자가 원천징수를 하지 않았더라도 과세관청이 원천납세의무자인 비거주자에게 직접 소득세를 부과할 수는 없다는 것이다.

과세관청은 원고가 소송 과정에서 거주자라는 입장을 번복했으므로 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙에 반한다고도 주장했으나, 법원은 입장을 번복했다는 사정만으로 이에 해당하지 않는다고 판단했다. 결국 부과처분은 취소되었다.

이 판결의 의미

이 판결은 유형 5에서 두 가지 층위의 의미를 가진다.

첫째, 처분 시점의 비거주자성은 그 이전부터 축적된 실질에서 나온다. 이 사건의 원고가 비거주자로 인정된 이유는 양도 시점에 특별한 조치를 취했기 때문이 아니라, 가족 전원이 미국에 거주하고 국내에 부동산이 없으며 미국에서 실질적인 직업과 소득이 있는 상태가 오랜 기간 유지되어 왔기 때문이다. 국내에 저축은행 대주주 겸 등기이사 지위와 급여가 있었음에도 이것이 ‘계속하여 1년 이상

국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업'으로 평가되지 않은 점은, 법원이 직위의 형식이 아니라 그 업무의 성격·금액·지급기간이라는 실질을 본다는 것을 보여준다. 매출 0원인 법인의 대표이사 직위 역시 같은 이유로 배척되었다.

둘째, 양도 이후의 사정은 양도 당시의 판정을 되돌리지 못한다. 원고는 양도 이후 국내에서 자산운용회사를 설립하고 다른 저축은행의 경영권을 양수하는 등 국내 활동을 확대했다. 과세관청은 이를 근거로 원고의 국내 생활관계를 강조했으나, 법원은 판정 기준시점을 양도 당시로 명확히 고정했다. 유형 5의 다른 사건들에서 법원이 '한 장의 사진이 아니라 그 앞뒤로 이어진 생활관계'를 본다고 할 때, 그 '뒤'는 판정 시점의 실질을 확인하는 정황으로서 의미를 가질 뿐, 판정 시점 이후에 새로 형성된 관계를 소급시키는 근거가 되지는 않는다는 점이 확인된 것이다.

납세자 승소 심판례 ② — 가족 모두 외국 국적을 갖고 있더라도 1세대 1주택 비과세 인정된 사례(조심 2024서0141)

납세자 패소 판례 ④ (2022두33279)는 평소 거주자처럼 활동하다가 양도 시점에 1세대 1주택 비과세를 받으려 했으나 비거주자로 판정되어 비과세가 부인된 사례였다. 같은 1세대 1주택 비과세를 두고 정반대의 결론에 이른 최근 조세심판원 결정이 있다. 두 사건을 함께 비교하면, 외국 국적자라고 해서 자동으로 비과세가 부인되는 것이 아니라는 점이 분명해진다.

이 사람은 어떤 상황이었나

이 사건의 청구인은 캐나다 국적자다. 배우자와 자녀들도 모두 캐나다 국적이었다. 당사자 및 가족이 모두 외국 국적자인 사실만 놓고 보면 납세자 패소 판례 ④(호주 시민권자)와 출발점이 동일하다.

그러나 양도 시점 전후의 생활 양상은 완전히 달랐다.

청구인 본인의 체류 패턴이 결정적이었다. 2019년 9월 13일에 국내에 입국하여 2020년 12월 10일에 출국할 때까지, 454일 동안 국내에 계속 체류했다. 쟁점

주택(서울)을 양도한 2020년 8월 31일은 이 454일 체류 기간의 한가운데에 위치했다. 양도 당일 본인은 국내에 거주 중이었고, 그것도 1년이 훌쩍 넘는 장기 연속 체류 중이었다.

가족 구성도 한쪽으로만 정리된 상태가 아니었다. 딸 A는 2010년 12월부터 2020년 1월까지 약 10년간 국내에서 거주·취업·결혼한 상태였다. 양도 당시 청구인과 딸 A는 함께 쟁점주택에서 거주하고 있었다.

배우자는 캐나다에 체류 중이었지만, 그 사정에는 명확한 이유가 있었다. 아들 B의 캐나다 유학을 뒷바라지하기 위해서였다. 배우자는 2020년 3월 10일 출국하여 2022년 9월 9일 입국했다. 아들 본인은 캐나다 유학 후 2021년 10월에 귀국했다. 양도 이후의 흐름을 보면, 아들과 배우자가 차례로 모두 귀국하여 현재는 국내 임차주택에서 가족 전원이 함께 거주하고 있다.

국내 경제활동도 진행 중이었다. 청구인은 2019년 10월 1일 유학알선 사업자 등록을 마치고 2019년 수입금액을 신고했다. 코로나 기간에 잠시 중단했지만 2023년에 사업을 재개하여 신고했다. 배우자도 서울에 상가 2채를 보유하며 임대소득을 신고해 왔다(각각 2015년·2019년에 양도).

쟁점주택 양도대금의 일부가 캐나다로 송금된 사실이 있었는데, 청구인은 이것이 한국과 캐나다의 금리 차이를 이용한 예금 목적이었다고 소명했다.

그리고 또 하나, 매우 의미 있는 사정이 있다. 청구인은 2023년 10월 11일 서울출입국관리국에 국적회복을 신청했고, 2차 심사를 통과한 상태였다. 국내에 영구 거주하겠다는 의사를 행정 절차로 표시한 것이다.

조세심판원은 어떻게 판단했나

처분청은 청구인을 비거주자로 보아 1세대 1주택 비과세를 부인했다. 그러나 조세심판원은 청구인의 손을 들어주었다.

판단의 핵심 논리는 다섯 가지다.

첫째, 양도일 현재 454일 계속 국내 체류라는 사실이 국내 거소를 인정하는 직접적 근거가 되었다. 소득세법 시행령은 183일 이상 거소를 두면 거주자로 본다. 청구인은 그 두 배가 넘는 기간을 연속으로 국내에 머물렀다.

둘째, 국적이나 영주권은 거주자 판정의 직접 기준이 아니다. 캐나다 국적이라는 사실 자체로는 비거주자가 되지 않는다.

셋째, 배우자의 캐나다 체류는 자녀 유학 뒷바라지라는 일시적·목적적 사유였다. 청구인은 가족 단위로 캐나다에 정착한 것이 아니라, 자녀의 유학 기간 동안 배우자가 일시적으로 동반 체류한 것이었다. 양도 이후 아들과 배우자가 모두 귀국한 사실이 사후적으로 이를 뒷받침했다. 게다가 딸 A가 국내에 거주하며 청구인과 함께 생활하고 있었으므로, ‘국내에 생계를 같이 하는 가족이 없다’고 볼 수도 없었다.

넷째, 국내 사업자등록과 종합소득세 신고가 거주자로서의 경제활동을 보여주었다. 유학알선 사업을 시작하고 종합소득세를 신고한 사실은, 본인이 국내에서 사업 활동을 영위하고 있다는 직접 증거였다.

다섯째, 청구인은 국적회복 신청으로 국내 영구 거주 의사를 표시했다. 행정 절차로 의사를 외부에 표시한 행위는 객관적 증거가 된다.

한편, 청구인이 양도대금을 캐나다로 송금한 사실은 위와 반대되는 요소였다. 그러나 심판원은 송금 목적이 금리 차이에 따른 예금이라는 점 및 청구인이 국내에 여전히 주요 자산(전세보증금, 예금)을 보유하고 있다는 점에 주목하였다.

조세심판원은 위 논리에 따라 청구인을 양도일 당시 거주자로 인정하고, 1세대 1주택 비과세 적용을 배제한 과세처분을 취소했다.

게다가 이 결정에서 주목할 점이 또 있다. 소득세법 시행령 제154조 제8항 제2호의 적용이다. 이 규정은 비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우, 비거주자 기간의 보유·거주 기간도 통산하여 1세대 1주택 비과세 요건 판단에 반영할 수 있도록 한다. 청구인은 비거주자에서 거주자로 전환된 사람이었으므로, 이 규정에 따라 비거주자 기간의 보유·거주 기간을 통산받아 비과세 요건을 충족할 수 있었다.

4. 법원의 판단 논리 — 이것이 핵심이다

이 유형에서 다른 판례는 성격이 다른 두 종류다. 하나는 국외자

산 양도소득세의 5년 요건을 둘러싼 분쟁으로, 납세자가 양도일로부터 5년 전 시점에 비거주자였다고 인정받고자 하는 상황이다. 다른 하나는 국내 소재 자산(부동산·주식 등)의 양도소득세를 둘러싼 분쟁으로, 양도 시점의 거주자·비거주자 판정에 따라 과세 여부와 방법이 달라지는 상황이다. 두 경우 모두 법원은 특정 시점만이 아니라 그 전후의 생활관계 전체를 들여다본다.

첫 번째 — ‘그 날’이 아니라 ‘그 무렵의 삶 전체’를 본다

5년 거주자 요건을 판단하는 국외자산 양도소득세에서 거주자 판정은 양도일로부터 5년 전의 시점만을 기준으로 하지 않는다. 그 시점 전후에 걸친 전체적인 생활관계를 종합한다. 납세자가 5년 거주자 요건을 충족하여 과세대상이라고 본 납세자 패소 판례 ①(2018두39065)에서 법원은 납세자가 양도일 5년 전후 기간에 생활 중심지가 어디에 있었는지를 기준으로 결론(납세자 5년 이상 거주자 해당)을 내렸다.

두 번째 — ‘5년 요건’ 기산점은 내가 정하는 것이 아니다

국외자산 양도소득세의 5년 요건을 피하기 위해, 납세자들은 종종 자신이 공식적으로 귀국한 날짜를 기산점으로 주장한다. 그러나 법원은 그 날짜가 아니라 실질적인 생활관계가 국내에 형성된 시점을 기준으로 삼는다. 스스로 ‘영구귀국일’이라고 부르는 날짜와 실질적 생활 이전 시점이 다를 수 있기 때문이다. 한편 법원은 체류 패턴이 모호한 경우에는 실질 생활관계 형성 시점을 정밀하게 검토한다(2018두39065).

세 번째 — 행정적 연결고리가 강력한 증거가 된다

주민등록을 계속 유지한 것, 해외이주신고를 하지 않은 것, 국내 법인 건강보험 직장가입자 자격을 유지하며 보험료를 납부한 것, 국내 은행 계좌로 금전거래를 계속한 것. 이러한 행정적 연결고리들은 어느 하나가 단독으로 결정적 증거가 되는 것은 아니다. 그러나 여러 항목이 함께 묶일 때, 납세자가 해외 거주자로서의 실질을 갖추지 않았다는 강력한 정황이 된다. 반대로 주민등록 말소, 해외이주신고 등이 갖추어져 있으면 비거주자 주장의 신뢰성이 높아진다.

네 번째 — 양도 전부터 비거주자로서 실질을 갖춘 경우만 비거주자로 판정된다

납세자 승소 판례 ① (2015두52050)에서 원고가 비거주자로 인정된 이유는 주식 양도 전에 이미 국내와의 생활관계가 실질적으로 끊어져 있었기 때문이다. 원고는 미국 시민권자인 배우자와 혼인하여 자녀들과 함께 미국에 생활 기반을 두고 있었고, 국내에는 생계를 같이 하는 가족이 없었으며, 국내에 소재한 부동산도 보유하지 않았다. 국내에 저축은행 대주주 겸 등기이사 지위와 급여가 있었으나, 법원은 그 업무의 성격과 근로소득의 금액·지급기간에 비추어 계속하여 1년 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업으로 보지 않았다. 매출이 0원인 국내 법인의 대표이사 직위도 마찬가지였다. 처분 시점만의 문제가 아니라, 그 이전부터 비거주자로서의 실질이 갖추어져 있었던 것이다.

다섯 번째 — (1세대 1주택 비과세 사건) 거주자 인정도 양도 시점 전 후의 실질로 판단된다

비거주자 인정이 처분 이전의 실질적 단절을 요구하듯, 거주자 인정도 양도 시점 전후의 실질 생활관계를 요구한다. 조심 2024서 0141 결정에서 청구인이 거주자로 인정되어 1세대 1주택 비과세를 적용받을 수 있었던 것은, 양도일을 중심으로 454일이라는 장기 연속 체류, 딸과의 동거, 국내 사업자등록과 종합소득세 신고, 국적회복 신청이라는 실질 생활관계가 입증되었기 때문이다. 외국 국적자라도 양도 시점 거주자성의 실질을 갖추면 거주자 판정과 그에 따른 혜택을 받을 수 있다.

5. 거주자와 비거주자를 가른 결정적 차이

같은 외국 국적자의 국내 부동산 매각 상황에서도 1세대 1주택 비과세에 대한 법원의 판단은 서로 달랐다. 납세자 패소 판례 ④와 승소 심판례 ②를 비교해 보면 차이가 뚜렷하다.

항목	대법원 2022두33279 (1세대 1주택 비과세 부인)	조심 2024서0141 (1세대 1주택 비과세 인정)
국적	호주 시민권자	캐나다 국적자
양도 시점 본인 체류	단속적 체류(연 86~154일)	연속 454일 계속 체류
국내 생계 가족	이혼·자녀 모두 해외 거주 → 없음	딸이 양도 당시까지 약 10년 국내 거주
양도 대상 부동산	임차인 5가구 거주 다가구주택 (본인 미거주)	본인이 직접 거주하는 주택

항목	대법원 2022두33279 (1세대 1주택 비과세 부인)	조심 2024서0141 (1세대 1주택 비과세 인정)
국내 경제활동	부동산 임대업만 영위, 신규 사업 시도 불인정	유학알선 사업자등록·종합소득세 신고
국적회복·귀국 의사	1989년 이후 호주 거주 지속, 귀국 의사 표시 없음	국적회복 신청 진행 중
가족 해외 체류 사유	호주 시민권자로 정착	자녀 유학 뒷바라지라는 일시적 목적
결과	비거주자 → 1세대 1주택 비과세 부인	거주자 → 1세대 1주택 비과세 인정

같은 외국 국적자라도 양도 시점 거주자성의 입증이 가능하면 1세대 1주택 비과세가 적용된다는 점이 분명히 드러난다. 핵심은 **양도 시점 전후의 실질 생활 양상**이다.

특히 주목할 차이가 둘 있다.

첫째, 양도 대상 주택의 사용 형태다. 납세자 패소 판례 ④ (2022두33279 사건)의 다가구주택은 임차인 5가구가 점유하는 임대용 부동산이었다. 본인이 거주하는 공간이 아니었으므로 항구적 주거로 인정되지 않았다. 반면 납세자 승소 심판례 ② (조심 2024서0141) 사건의 서울 주택은 청구인 본인과 딸이 직접 거주하는 주택이었다. 같은 주택 양도라도 본인이 거주하는 주택이나 임대하는 주택이나가 결정적 차이를 만들었다.

둘째, 가족 해외 체류의 성격이다. 시민권을 얻어 해외에 자리를 잡은 가족과, 자녀 유학을 뒷바라지하러 잠시 나가 있는 가족은 평가가 완전히 다르다. 뒤의 경우는 유학이 끝나면 가족들이 한국에

돌아올 가능성이 높다. 실제로 조심 2024서0141 사건에서는 양도 이후 아들과 배우자가 모두 귀국했고, 이 사실이 해외 체류가 일시적이었음을 확인해 주었다.

이 두 사건을 통해 유형 5의 핵심 메시지가 다시 한번 확인된다. **양도 또는 이전 시점만 보는 것이 아니라, 그 전후의 실질 생활관계 전체를 본다.** 양도 시점에 본인이 국내에 실제 거주하고 있었고, 가족 중 일부도 국내에 있었으며, 국내 경제활동이 진행 중이라면, 외국 국적자라도 거주자 인정과 1세대 1주택 비과세 적용이 가능하다.

6. 실무 체크리스트 — 나는 어떤 상황인가

이 유형의 체크리스트는 다른 유형과 달리 두 갈래로 나뉜다. 본인이 원하는 결론이 서로 반대이기 때문이다. 1세대 1주택 비과세를 받으려면 양도 시점에 거주자로 인정되어야 하고, 국외자산 양도소득세의 5년 요건을 다투려면 양도일 5년 전 시점에 비거주자였어야 한다. 본인의 상황에 해당하는 쪽만 점검하면 된다.

처분 전 생활관계 관련(1세대 1주택 비과세가 문제 되는 경우)

아래 항목에 해당할수록 양도 시점에 거주자로 판정될 가능성이 높아지고, 1세대 1주택 비과세를 받을 여지가 커진다.

- ☐ 양도일을 전후하여 국내에 장기간 연속 체류하고 있다(예: 1년 이상 계속 체류).
- ☐ 양도일 당시 국내 부동산(양도 대상 주택인지 여부와 무관)에 주소지를 두고 있다.

- ☐ 배우자·자녀 등 가족 중 일부가 국내에서 본인과 함께 생활하고 있다.
- ☐ 가족이 해외에 있더라도 그 사유가 자녀 유학 등 일시적·목적적 사정이고, 이후 귀국이 예정·확인된다.
- ☐ 국내에서 사업자등록·종합소득세 신고 등 실질적 경제활동을 하고 있다.
- ☐ 양도대금 등 주요 자산이 국내에 남아 있다(해외로 전부 이전하지 않았다).

행정·형식 관련(1세대 1주택 비과세가 문제 되는 경우)

아래 항목은 어느 하나만으로 거주자 판정을 결정하지는 않지만, 여러 항목이 함께 갖추어질수록 국내에 실질적 생활 근거가 있다는 정황을 뒷받침한다.

- ☐ 국내 영구 거주 의사를 행정 절차로 표시했다(국적회복 신청 등).
- ☐ 주민등록이 국내에 유지되어 있다.
- ☐ 국내 건강보험·국민연금 등에 계속 가입되어 있다.
- ☐ 국내 금융계좌를 정기적으로 사용하고 있다.

5년 요건 관련(국외자산 양도)

국외자산 양도소득세는 양도일로부터 소급하여 5년 이상 국내 거주자였던 사람에게만 과세된다. 따라서 양도일 5년 전 시점에 비거주자라면 납세의무가 없다. 아래 항목에 해당할수록 그 시점에 비거주자였다는 주장에 힘이 실린다.

- ☐ 양도일로부터 5년 전 시점 전후로 국내 체류일수가 적고, 해외 체류가 압도적으로 많다.
- ☐ 그 시점에 생계를 같이 하는 가족이 국내에 없었고, 배우자·자녀 모두 해외에 거주했다.
- ☐ 그 시점에 국내에 항구적 주거나 실거주 부동산이 없었다.
- ☐ 국내 직업이 없거나, 있더라도 183일 이상 국내 상주를 요하지 않는 직업이었다.

□ 국내 건강보험 직장가입자 자격, 국내 법인 임원직 등 행정적 연결고리가 없던 상태였다.

양도소득세에서 거주자·비거주자 판정 시 반드시 확인해야 할 사항

이 유형의 판례는 양도자산의 소재에 따라 거주자·비거주자 판정의 실익이 갈린다. 납세자 입장에서 1세대 1주택 비과세가 문제되는 경우에는 양도 시점에 거주자로 인정되길 원할 것이고, 반면 내국법인 주식 양도에서는 비거주자로 인정되길 원할 수 있다. 한편, 국외자산 양도소득세가 문제되는 경우 양도일로부터 5년 전 시점의 거주자 여부에 따라 납세의무의 존부 자체가 좌우되므로, 이 지점에서 다툼이 집중된다. 어느 쪽이든, 판정을 좌우하는 것은 그 ‘시점’ 하나가 아니라 시점 전후의 실질 생활관계 전체다.

첫째, 1세대 1주택 비과세가 문제 되는 경우, 양도 시점의 거주자 판정은 그 무렵 국내 생활관계의 실질에 따라 결정된다. 법원과 조세심판원은 양도일을 전후한 국내 체류 기간, 가족과 국내에서 형성한 생활관계, 사업자등록·종합소득세 신고 등 경제활동의 실질을 종합적으로 살핀다. 양도 대상 주택도 임대 물건인지 본인이 실제 거주하는 주택인지에 따라 항구적 주거 인정 여부가 달라진다. 납세자 승소 심판례 ② (조심 2024서0141)에서 청구인이 거주자로 인정된 것은 454일 연속 체류, 딸과의 동거, 유학알선 사업자등록과 종합소득세 신고, 국적회복 신청이라는 실질이 갖추어져 있었기 때문이다. 반대로 국내 생활관계의 실질 없이 임대소득만 있었던 경우에는, 외국 국적자가 양도 시점에 비거주자로 판정되어

비과세가 부인되었다(납세자 패소 판례 ④ 2022두33279).

둘째, 국외자산 양도소득세가 문제 되는 경우, 양도일로부터 소급하여 5년 전 시점의 거주자·비거주자 판정은 그 무렵 국내와의 생활관계가 실질적으로 형성되어 있었는지에 따라 결정된다. 그 시점 전후의 국내 체류일수, 가족의 소재, 국내 항구적 주거·직업·경제활동의 유무가 판단 요소가 된다. 이때 유의할 것은 ‘영구귀국일’ 같은 스스로 정한 날짜가 기준이 되지 않는다는 점이다. 법원은 실질적 생활관계가 국내에 형성된 시점을 기준으로 삼으므로, 그 무렵 이미 국내 체류가 늘고 배우자가 귀국해 국내 사업을 시작한 경우에는 그 이전을 비거주자 기간으로 보지 않았다(납세자 패소 판례 ① 2018두39065, ② 2017두73686). 반대로 해외이주신고와 주민등록 말소가 이루어져 있고, 국내 건강보험 직장가입자 자격·법인 임원직·금융계좌 등 행정적 연결고리가 정리되어 있었던 경우에는, 비거주자로 인정될 여지가 커진다.

셋째, 거주자·비거주자 판정은 양도 시점 하나가 아니라 그 전후의 생활관계 전체를 기준으로 한다. 법원과 조세심판원은 처분 전후의 국내외 생활관계를 종합적으로 살피므로, 어느 방향이든 양도 무렵의 단기적인 사정만으로 결론이 정해지지 않는다. 자신의 실제 생활관계가 어느 쪽에 더 가까운지를 객관적 자료로 확인해 두는 것이 중요하다.

저자의 조언

이 유형에서 가장 흔한 오해는 거주자·비거주자 판정이 처분 또는 이전 ‘시점’의 상태만으로 정해진다고 보는 것이다. 그러나 판정은 한 장의 사진이 아니다. 법원은 그 시점 전후에 걸친 생활관계 전체를 영상처럼 돌려 본다. 국외자산 양도소득세나 1세대 1주택 비과세 사례에서 공통점은 판정의 근거가 된 생활의 실질이 처분 시점 훨씬 이전부터 이어져 왔다는 것이다. 결국 중요한 것은 특정 시점에 어떤 신분을 내세우느냐가 아니라, 실제 삶이 국내와 국외 중 어디에 뿌리를 두고 있었는지다. 자신의 생활관계가 실제로 어떠했는지를 평소의 객관적 자료로 남겨 두는 것이, 이후 판정 과정에서 가장 신뢰받는 근거가 된다.

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

4장

실제 거주자 분쟁 사례 Q&A



4장



실제 거주자 분쟁 사례 Q&A

거주자 판정의 개념을 이해하는 것과 실제 판단하는 것은 다르다. 3장에서 다섯 가지 유형을 통해 법원의 판단 원리를 살펴보았지만, 막상 자신의 사안에 적용하려 하면 여전히 애매한 지점이 많이 남는다. “내 경우에는 가족이 누구까지 포함되는가”, “안전하게 거주자로 신고해 두는 것이 낫지 않은가”, “해외이주신고를 안 하면 무조건 거주자인가” 같은 질문들이다.

이 장에서는 그동안 실무에서 반복적으로 받아 온 질문 10가지를 골라 답한다. 각 질문은 판례에 근거한 답변, 그 결론을 뒷받침하는 대표 사건, 그리고 실무에서 어떻게 움직여야 하는지에 대한 조언으로 구성했다. 법리적으로 깊이 들어가는 부분은 3장과 연결된다.

Q1 ‘생계를 같이 하는 가족’은 구체적으로 어디까지 포함되는가?

- A 법적으로 명확한 정의는 없다. 거주자 개념에서 ‘생계를 같이 하는 가족’은 공간적 동거와 경제적 의존 두 축으로 판단하며, 배우자와 미성년 자녀에 그치지 않는다. 이혼한 성년 자녀, 부모, 사실혼 배우자도 상황에 따라 포함될 수 있다. 반대로 국내에 부모가 있어도 본인 세대의 독립 생활이 해외에 있다면 ‘생계를 같이 하는 가족’에 해당하지 않을 수 있다.

판례로 본 판단 기준

대법원 2018두35575 판결(유형 3의 거주자 판례 ③)의 원고는 중국에서 공예품 제조업을 운영하던 사업가다. 가족 구성이 단순하지 않았는데, 3장에서 자세히 보았듯 두 시기로 나뉜다.

2007~2008년에는 이혼 후 20대 초반이던 딸 A씨가 원고의 세대주 주소지에서 거주하며 경제적으로 의존하고 있었다. 미성년이 아닌 성년 자녀였지만 법원은 이 딸을 ‘생계를 같이 하는 가족’으로 인정했다. 기준은 두 가지였다. 첫째, 딸이 원고의 세대주 주소지에서 실제로 거주하고 있는가(공간적 동거). 둘째, 원고가 그 딸의 생활비를 실질적으로 부담하고 있는가(경제적 의존). 두 요건이 함께 충족되면 성년 자녀라도 포함된다.

2009년부터는 다른 양상이 펼쳐졌다. 원고가 재혼한 배우자 B씨가 2009년 235일, 2010년 303일, 2012년에는 무려 360일을 국내에 체류했다. 1년 365일 가운데 단 5일만 해외에 있었다는 뜻이다. 본인의 국내 체류가 연 100일 안팎인 동안 배우자가 1년의 대부분을 국내에서 보낸 셈이다. 이 시기에는 배우자가 명백한 ‘생계를 같이 하는 가족’이 되었다.

이 사건은 ‘생계를 같이 하는 가족’의 범위가 미성년 자녀와 배우자에 한정되지 않고, 가족 구성의 변화에 따라 시기별로 달라질 수 있음을 보여준다.

다음으로 ‘가족이 국내에 있어도 비거주자가 가능한가’의 문제다. 3장 유형 1에서 비거주자 판례로 상세히 분석한 대법원 2019두52935 판결(유형 1의 비거주자 판례 ②)이 이 쟁점의 핵심 사례다. 이 사건의 원고는 카타르 현지 법원에서 토목건설 총괄관리자로 근무하며 연평균 국내 체류가 37일에 불과했다. 그런데 국내에 처·딸·차남 등 친족이 있었고 국내 부동산도 보유하고 있었다. 얼핏 보면 유형 1의 전형적인 ‘가족 분리형’ 패소 사례로 보인다.

그러나 법원은 이 원고를 비거주자로 판정했다. 두 가지 이유에서였다. 첫째, 원고의 37일 국내 체류가 대부분 제사·명절 목적의 일시적 귀국이었고 국내에서 사회활동이나 사업활동이 없었다. 둘째, 원고가 카타르에서 법인을 설립

하고 14년 이상 총괄관리자로 근무하며 다수 근로자를 고용하고 건설 현장을 지휘하는 등 **직업 활동의 실체가 카타르에 완전히 뿌리내리고 있었다**. 국내 친족이 있었지만 이들이 ‘원고와 생계를 같이 하는 가족’에 해당하지 않는다는 것이 그 이유였다.

● 실무 조언

자신의 가족관계가 어떻게 평가될지 자가 진단을 할 때는 다음 세 가지를 확인해 보는 것이 좋다. 첫째, 그 가족이 본인의 주민등록상 주소지 또는 본인이 실질적으로 관리하는 주거지에서 생활하는가. 둘째, 그 가족의 주된 생활비가 본인의 소득에서 지출되는가. 셋째, 그 가족이 연간 183일 이상 국내에 거주하는가. 이 세 가지가 모두 해당하면 법원은 ‘생계를 같이 하는 가족’으로 인정할 가능성이 높다.

특히 주의해야 할 지점은 이혼·재혼·별거 등 가족관계의 변화 시점이다. 이혼했다고 해서 자녀가 자동으로 ‘생계를 같이 하는 가족’에서 제외되는 것이 아니며, 별거 중인 배우자라도 경제적으로 연결되어 있으면 포함될 수 있다. 반대로 국내에 형제·부모가 있어도 본인 세대와 독립된 생계를 유지한다면 ‘생계를 같이 하는 가족’이 아니다. 가족의 범위는 가족관계등록부가 아니라 실질로 판단된다.

저자의 조언

‘생계를 같이 하는 가족’이라는 표현 때문에 일률적으로 좁게 또는 넓게 해석하기 쉬우나, 법원은 이 개념을 사안별로 상당히 유연하게 적용한다. 그리고 ‘가족이 국내에 있다’는 사실만으로 거주자 판정이 결정되지도 않는다. 본인의 직업 활동이 해외에 완전히 뿌리내린 실적이 있다면, 국내 친족·부동산이 있어도 비거주자 인정이 가능하다. 다만 그 전제는 ‘사업활동의 실체가 해외에 있다’는 강한 증명이다.

Q2 배우자는 한국에, 자녀는 해외 유학 중이다. ‘1세대’ 판정과 1세대 1주택 비과세는 어떻게 되는가?

- A** 소득세법상 ‘1세대’는 거주자 본인과 그 배우자 및 생계를 같이 하는 가족을 기준으로 판정한다(소득세법 제88조 제6호). 이 경우 1세대 1주택 비과세는 본인 세대의 국내 주택 보유 현황을 기준으로 판단된다. 비거주자가 되면 1세대 1주택 비과세가 원칙적으로 적용되지 않는다는 점도 반드시 유념해야 한다.

판례로 본 판단 기준

비과세가 부인된 대표 사례가 대법원 2022두33279 판결(유형 5의 납세자 패소 판례 ④)이다. 호주 시민권자인 원고는 1989년 자녀와 함께 호주로 이주해 시민권을 취득한 사람이다. 국내에는 서울 소재 다가구주택 한 채를 보유하고 있었는데, 5가구를 임대하는 임대용 건물이었다. 2016년 10월 이 주택을 19억 5천만 원에 양도하면서 1세대 1주택 비과세를 주장했다.

법원은 한·호주 조세조약 Tie-Breaker에서 원고를 호주 거주자로 판정했다. 핵심은 항구적 주거의 해석이었다. 원고가 보유한 다가구주택은 임차인 5가구가 거주하는 임대 물건이었고, 본인이 실제로 거주할 수 있는 공간이 아니었다. 국내 항구적 주거가 부정되었고, 호주 거주자로 최종 판정되었다. 비거주자에게는 1세대 1주택 비과세가 적용되지 않으므로 비과세 혜택은 부인되었다. 거주자이면 최대 80%의 장기보유특별공제를 받을 수 있지만, 비거주자는 최대 30%에 그친다. 동일한 주택을 팔아도 세부담이 수 배 차이가 난다.

반면 외국 국적자라도 정반대로 비과세가 인정된 결정이 있다. 조심 2024서 0141 결정(유형 5의 납세자 승소 심판례 ②)은 청구인과 가족 전원이 캐나다 국적자였지만 청구인을 거주자로 인정하여 1세대 1주택 비과세를 적용하였다. 청구인은 2019년 9월부터 2020년 12월까지 454일을 국내에 연속 체류했고, 양도 시점에 그 한가운데에 있었다. 양도 대상 주택은 청구인 본인과 딸이

직접 거주하는 주택이었다. 딸은 2010년 12월부터 약 10년간 국내에 거주·취업·결혼한 상태였다. 배우자가 캐나다에 있었지만 그 이유는 아들의 캐나다 유학 뒷바라지였고, 양도 이후 아들과 배우자가 모두 귀국했다. 청구인은 국내에서 유학알선 사업자등록을 하고 종합소득세를 신고하고 있었으며, 국적회복을 신청해 2차 심사를 통과한 상태였다. 조세심판원은 이러한 사정을 종합해 청구인을 양도일 당시 거주자로 인정하고 1세대 1주택 비과세를 적용했다.

두 사건이 보여주는 메시지는 분명하다. 외국 국적이라는 사실 자체가 비과세를 부인하는 근거가 아니다. 양도 시점에 본인이 그 주택에 실제로 거주하고 있는지, 양도 전후의 생활관계가 어디에 있었는지가 결정적이다. 같은 외국 국적자라도 임대 물건을 양도하면서 비과세를 주장하는 사람과, 본인이 거주하는 주택을 양도하면서 비과세를 주장하는 사람의 결과는 정반대로 갈린다.

● 실무 조언

배우자가 국내 거주자인 상태이고 배우자가 별도의 소득이 없거나 본인의 소득에 의존하여 생활한다면 본인도 국내 거주자로 판정될 가능성이 매우 높다는 점을 염두에 두어야 한다. 법원은 이런 상황의 납세자를 대부분 거주자로 인정하고 있기 때문이다. 소득세법은 국내에서 생계를 같이 하는 가족관계를 중심으로 판단하기 때문이다.

반대로, 비거주자가 되는 것이 항상 유리한 것도 아니다. 국내에 장기 보유한 1주택을 양도하려는 경우, 거주자 지위에서 양도하면 1세대 1주택 비과세 또는 80%의 장기보유특별공제를 받을 수 있다. 비거주자로 전환된 이후에 양도하면 이 혜택이 사라진다. 다만 세대원 전원이 해외이주를 한 경우에는 출국일로부터 2년 이내에 양도하면 비과세가 적용된다(소득세법 시행령 제154조 제1항 제2호 나목). 이 2년의 유예기간은 해외이주 시점 전후의 자산 처분 순서를 결정할 때 핵심 변수가 된다.

저자의 조언

거주자·비거주자 판정은 세금을 내느냐 마느냐의 문제가 아니라, 어느 방식으로 내느냐의 문제인 경우가 많다. 자녀 유학과 배우자의 국내 체류가 결합된 상황에서는 1세대 판정, 1세대 1주택 비과세, 장기보유특별공제까지 함께 점검해야 한다. 한 가지만 보고 움직이면 다른 쪽에서 더 큰 손실이 발생할 수 있다.

Q3 판정이 불안할 때, 일단 거주자로 신고·납부해 두는 것이 안전한가?

A 안전하다. 판정이 모호한 상황에서는 일단 거주자로 신고·납부한 뒤, 비거주자 주장을 경정청구나 불복 절차로 다투는 것이 정석이다. 무신고나 과소신고로 몰렸을 때의 가산세(무신고 20%, 부정무신고 40%)와 납부지연 가산세는 사후에 결코 회복되지 않지만, 거주자로 신고·납부해 둔 세액은 비거주자로 판정되면 돌려받을 수 있다. 다만 신고·납부가 곧 거주자임을 ‘자인’하는 것은 아니다. 이 구분을 명확히 이해하는 것이 중요하다.

왜 ‘일단 신고·납부’가 안전한가

세법에서 판정이 모호한 상황은 대부분 ‘거주자인지 비거주자인지가 나중에야 확정되는’ 상황이다. 문제는 신고·납부기한은 기다려 주지 않는다는 것이다. 이 시점에 선택지는 크게 둘로 나뉜다.

첫째, 비거주자라고 확신해 국내에서 번 소득만 신고하고 해외소득은 신고하지 않는다. 나중에 거주자로 판정되면 무신고가산세 20%(부정무신고 40%), 납부지연가산세(연 약 8%), 본세 전액을 한꺼번에 물게 된다. 만에 하나 이 과정에서 사기나 기타 부정한 행위(악의적인 무신고)가 개입한 경우 조세범 처벌법상 문제(범칙조사, 통고처분, 형사고발 등)까지 갈 수 있다.

둘째, 거주자로 국내소득 및 해외소득을 모두 신고하고 세액을 납부한 뒤, 비거주자였음을 이유로 경정청구(신고 후 5년 이내) 절차로 다룬다. 이 경우 가산세 리스크가 없고, 비거주자로 인정되면 과오납 세액을 환급받을 수 있다.

실무적으로 두 번째가 가장 안전하다. 무신고·과소신고의 가산세는 사후에 거의 회복되지 않지만, 과다 납부한 세액은 돌려받을 수 있는 구조이기 때문이다. 다만, 환급 시 환급가산금은 있으나 이자율은 가산세에 비하면 낮다는 점은 유의할 필요가 있다(2026년 기준 연 3.1%).

● 실무 조언

판정이 모호한 상태에서 취할 수 있는 실무 순서는 다음과 같다.

첫째, 신고·납부는 제때 이행한다. 거주자·비거주자 중 어느 쪽이 유리한지 결정이 어렵다면, 일단 거주자로 전체 소득을 신고·납부한다. 이것이 가장 낮은 리스크 경로다. 납부한 세액은 사후에 다룰 수 있지만, 무신고·과소신고의 가산세와 처벌 리스크는 다룰 대상이 되지 않는다.

둘째, 신고 시에 ‘입장 기록’을 남겨 두는 것이 유리하다. 거주자로 신고·납부하더라도, 이것이 ‘본인이 거주자라고 판단한 것’이 아니라 ‘가산세 위험을 피하기 위한 보수적 신고’임을 남길 방법이 있다. 전문가 자문 의견서 보관, 국세청 예규질의 등이 그 수단이다. 이런 기록은 나중에 비거주자 주장을 할 때 ‘신고 행위가 자인이 아니었다’는 방어 논리로 활용된다.

셋째, 거주자 전용 세제 혜택 수취는 별도로 판단한다. 신고·납부와 달리, 거주자 전용 혜택(1세대 1주택 비과세, 거주자 전용 소득공제 등)은 적극적인 권리 행사에 가깝다. 이를 수취하면 ‘스스로 거주자로서 행동했다’는 정황이 더 강하게 형성된다. 판정이 모호하다면 거주자 혜택을 수취할지 여부는 신고·납부 이행 여부와 별개로 신중하게 결정해야 한다.

넷째, 경정청구 기한(5년)을 관리한다. 거주자로 신고·납부해 둔 세액에

대해 비거주자 주장을 하려면 경정청구를 해야 한다. 신고 기한으로부터 5년 이내에 청구해야 하고, 이 기간은 어떤 방법으로든 중단이나 연장을 할 수 없으므로 그 기한을 놓치지 않도록 유의하여야 한다.

저자의 조언

돈 문제는 언제나 보수적으로 다루어야 한다. 과세관청을 상대하는 세금에 있어서는 더더욱 그러해야 한다. 세무에서 '보수적'이라는 말은 '신고·납부를 제때, 누락 없이 이행하는 것'이다. 판정이 애매한 상태라면, 신고·납부는 보수적으로 하되 사후 구제 수단을 찾는 것이 정석적인 접근이다.

Q4 해외이주신고와 주민등록 말소는 반드시 해야 하는가? 안 했다는 것만으로 거주자가 되는가?

- A 두 절차를 이행하지 않았다는 사실만으로 거주자로 판정되는 것은 아니다. 그러나 이행하지 않은 상태가 다른 연결고리와 결합되면 거주자 판정의 강력한 정황이 된다. 반대로 이행했다고 해서 자동으로 비거주자가 되는 것도 아니다. 이 두 절차는 '결정적 증거'가 아니라 '정황 증거'의 한 축이다.

판례로 본 판단 기준

대법원 2018두39065 판결(유형 5의 납세자 패소 판례 ①)에서 법원은 원고가 홍콩으로 이주한 기간에도 국내 주민등록을 유지했고 해외이주신고를 하지 않았다는 사실을 중요한 판단 근거로 삼았다. 다만 법원이 강조한 것은 이 두 사실 자체가 아니라, 이들이 국내 법인 건강보험 직장가입자 자격 유지·국내 계좌 사용 지속·쟁점기간 97%의 국내 체류 등 다른 연결고리와 결합하여 국내

생활관계의 계속성을 보여준다는 점이었다.

대법원 2014두47303 판결(유형 2의 거주자 판례 ②)에서는 반대의 양상이 드러난다. 원고는 미국 영주권자였고 가족은 해외이주신고를 했지만 본인은 하지 않았다. 국내에 다수 부동산을 보유하고 임대업을 영위하며 법인 경영을 지속한 점과 결합되어, 법원은 원고가 거주자라고 판단했다. 해외이주신고의 개별 이행 여부가 가족과 본인 사이의 실질 차이를 드러내 준 사건이다.

● 실무 조언

해외이주신고와 주민등록 말소는 크게 세 가지 역할을 한다. 첫째, 비거주자를 주장할 때 일관성을 보여주는 기본 문서가 된다. 출국 시점과 말소 시점이 일치하면 “언제부터 비거주자였는가”에 대한 설명이 자연스러워진다. 둘째, 다른 연결고리(건강보험, 국민연금, 금융계좌 등)의 정리 절차와 연계된다. 셋째, 국세청 세무조사 시 납세자의 출국 의도를 보여주는 간접 증거로 활용된다.

반대로 이 절차만 이행하고 실질은 국내에 남아 있으면, 3장 유형 2의 거주자 판례 ①에서 살펴본 캐나다 영주권 사건(2018두34367)처럼 형식과 실질의 괴리가 드러나 역효과를 낼 수 있다. 절차는 실질을 뒷받침하는 것인지, 실질을 대체하는 것이 아니다.

저자의 조언

해외이주신고를 ‘비거주자가 되기 위한 요건’으로 여겨서는 안 된다. 이것은 해외이주의 시작을 행정적으로 선언하는 절차일 뿐, 세법상 거주자 판정의 수십 개 판단 요소 중 하나다. 해외이주신고를 하더라도 법원은 가족, 직업, 재산을 검토하여 거주자·비거주자를 판정할 것이다.

Q5 거주자성은 매년 새로 판단되는가? 한 번 비거주자였다면 계속 비거주자 신분이 유지되는가? 신분이 바뀌는 시점은 어떻게 결정되는가?

- A** 거주자성은 과세기간마다 새로 판단된다. 한 번 비거주자였다고 영원히 비거주자도 아니고, 한 번 거주자였다고 영원히 거주자도 아니다. 같은 사람이 같은 분쟁에서 어떤 해는 비거주자, 다른 해는 거주자로 판정되는 일이 실제로 일어난다. 전환의 결정적 신호는 가족 단위의 이동과 생활 거점의 실질적 변화이지, 본인이 정한 “영구귀국일” 같은 날짜가 아니다. 반대로, 일시적·목적적 국내 장기 체류(질병 치료, 자녀 유학 뒷바라지 등)는 객관적으로 입증되면 비거주자 지위를 깨뜨리지 않을 수 있다.

판례로 본 판단 기준 ① — 같은 사람이 시기별로 갈린 사례

3장 유형 1의 비거주자 판례 ④에서 살펴본 대법원 2017두50928 판결이 이 쟁점의 가장 선명한 사례다. 원고는 한국 국적자로 홍콩과 중국에서 법인 대표이사로 활동하며 중국 외국인거류허가를 1년 단위로 갱신해 왔다. 2008년부터 2011년까지 4개 연도의 종합소득세에 있어 거주자성이 쟁점이 되었는데, 법원은 같은 사람을 두 시기로 갈라 정반대로 판단했다.

2008~2010년: 처와 자녀는 모두 중국에 거주, 원고 본인의 국내 체류 54~104일 수준, 국내 자산은 단순 투자 차원의 보유. → 비거주자 인정.

2011년: 처가 가재도구를 반입해 완전히 국내로 귀국, 곧바로 국내에서 상가를 매입해 사업 시작, 같은 해 원고의 국내 체류 158일, 처의 국내 체류 192일. → 거주자 인정.

법원이 든 결정적 근거는 “처가 가재도구를 반입해 완전 귀국하고 국내 사업을 개시한 시점부터 중대한 이해관계의 중심지가 한국으로 이동했다”는 것이었다. 가재도구 반입이라는 행위 하나가 거주자 전환의 시점이 된 것이다. 본

인의 직업도, 본인의 체류 패턴도 크게 변하지 않았는데 가족 단위의 이동이 신분 전환을 만들었다.

판례로 본 판단 기준 ② — “영구귀국일”은 내가 정하는 것이 아니다

납세자들이 가장 자주 시도하는 것이 자신의 영구귀국일을 거주자 전환 시점으로 주장하는 것이다. 그러나 법원은 그 날짜를 기준으로 삼지 않는다.

3장 유형 5의 납세자 패소 판례인 대법원 2018두39065 사건과 2017두73686 사건이 이를 명확히 보여준다. 두 사건은 같은 부부가 홍콩 법인 주식을 각자 양도하고 각자 양도소득세 과세처분을 받은 사건이다. 2018두39065는 남편, 2017두73686은 부인의 사건이다. 부부가 생활관계를 공유한 만큼 두 판결의 사실관계도 사실상 하나로 얹혀 있다.

두 사람 모두 공식 영구귀국일을 2004년 11월 19일경이라고 주장했지만, 법원은 그 날짜가 아니라 실질적 생활관계가 국내에 형성된 시점을 기준으로 삼았다. 그런데 부부라 하더라도 그 시점은 서로 달랐다. 남편은 2004년 4월 9일 먼저 입국해 중국·홍콩을 오가다 9월 8일부터 국내에 계속 체류하기 시작했고, 부인은 그보다 늦은 7월 2일 입국해 11월 19일부터 국내에 정착했다. 실질적으로 국내 생활이 고정된 시점은 남편이 부인보다 두 달가량 앞선 것이다.

법원은 이 부부의 거주자성을 각각 따로 판단하지 않고 연동해서 판단했다. 먼저 홍콩 이주기간 내내 국내 법인의 주식과 대표이사·이사 지위를 유지하며 급여를 받고 건강보험료를 납부한 남편을 적어도 2004년부터 국내 거주자로 본 뒤, 부인에 대해서는 “가정주부로서 별다른 직업이 없었고 배우자와 거의 대부분 거주지와 생활관계를 같이 하였으므로 남편과 동일하게 판단하는 것이 경험칙에 부합한다”고 보아 같은 결론에 이르렀다. 부인의 2004년 국내 체류일수(141일)가 홍콩 체류일수(9일)를 크게 웃돈다는 사실도 이를 뒷받침했다.

이 사건이 유형 5에서 특히 시사하는 바는, 부부 중 소득과 경제활동의 실질적 주체가 누구인지에 따라 배우자의 거주자성이 그에 연동되어 판정될 수 있다는 점이다. 경제활동의 중심에 있는 배우자가 국내 거주자로 인정되면, 생활관계를 함께하는 다른 배우자도 같은 결론에 이르게 될 여지가 커진다.

본인이 어떤 날짜를 선언한다고 해서 그 선언이 받아들여지는 것은 아니다.

반대 방향도 보아야 한다. 비거주자가 일정 기간 국내에 머무는 사정이 발생했다고 해서 거주자로 자동 전환되는 것은 아니다.

3장 유형 2의 비거주자 심판례 ①에서 살펴본 조심 2023서9615 결정이 이 쟁점의 핵심이다. 청구인은 뉴질랜드 영주권자였고 가족 전원이 뉴질랜드에 거주하고 있었는데, 2018년 8월부터 2020년 2월까지 약 18개월(약 563일)을 **한국에 연속 체류**했다. 외형만 보면 1과세기간 183일 기준(당시 소득세법 시행령 거소 요건)을 명백히 초과한 상황이다. 더 불리한 사정도 있었다. 국내 체류 중에 청구인은 영등포구에 법인을 설립하고 본인을 대표·주주로 등기한 뒤 파생상품 거래를 했고, 가족에게 주식을 증여하면서 거주자 증여재산 공제까지 적용받았다. 국내에서 고가 차량도 구입했다.

그럼에도 조세심판원은 청구인을 비거주자로 인정했다. 핵심은 두 가지였다. 첫째, 청구인의 18개월 국내 체류가 **배우자의 폐종양 치료**라는 일시적·목적적 사유였다는 사실이 의료기관 입원·외래 진료 기록으로 입증되었다. 소득세법 시행령 제4조 제4항의 '재외동포 일시적 입국'에 해당한다고 본 것이다. 둘째, 소득의 원천과 직업의 무게중심이 뉴질랜드에 그대로 남아 있었다. 18개월 한국 체류 중에도 뉴질랜드 법인으로 부터 급여를 계속 수령하고 있었다.

이 결정의 시사점은 분명하다. 비거주자가 사정상 국내에 장기 체류해야 할 때, 그 체류가 일시적·목적적 사유라는 사실을 객관적 자료로 입증할 수 있고 본업의 무게중심이 외국에 남아 있다면, 비거주자 지위는 유지된다.

거주자 신분의 시간축을 관리하려면 다음 네 가지를 유념해야 한다.

첫째, 과세기간 단위로 따로 판단된다는 점을 받아들여야 한다. 작년에 비거주자였다고 올해 자동으로 비거주자가 되지 않는다. 매년 본인과 가족의 생활관계, 직업, 자산 상태를 새로 점검해야 한다.

둘째, 가족 단위의 이동이 갖는 세법상 효과를 가장 신중하게 확인해야 한다. 본인의 체류일수나 직업 상태는 그대로인데 배우자가 가재도구를 반입해 귀국하는 순간, 그 과세기간부터 거주자로 분류될 수 있다. 반대로 결혼이나 가족 동반 이주를 통해 가족 단위가 해외로 옮겨지면, 그 시점부터 비거주자 전환이 가능해진다. 자산 처분 시점과 가족 이동 시점의 선후에 따라 과세 결과가 달라질 수 있으므로, 그 세법상 효과를 사전에 정확히 파악해 두어야 한다.

셋째, “영구귀국일”이나 “이주 완료일” 같은 본인이 정한 날짜에 의존하지 말아야 한다. 법원이 보는 것은 그 날짜가 아니라 생활관계가 형성된 객관적 시점이다. 법원은 행정절차(주민등록 말소, 해외이주신고, 사업자등록 폐업 등)와 실질(가족 이동, 자산 변동, 직업 변동)이 시점상 일관되게 나타나는지를 함께 살핀다. 어느 한 요소만 늦거나 빨라도 “그 시점에 실질이 형성된 것은 아니다”라는 판단으로 이어진다.

넷째, 일시적·목적적 국내 장기 체류 사정이 발생했다면, 그 사유를 객관적 자료로 동시에 입증해 두어야 한다. 가족의 질병 치료, 자녀의 입시·유학 뒷바라지, 부모의 임종, 본인의 의료 치료 등 사정이 발생했을 때, 당시의 진단서·진료기록·재학증명서·여권 출입국 기록 등을 모두 보관해 두어야 한다. 사후에 만들 수 없는 자료다. 조심 2023서9615 결정에서 청구인이 18개월 체류에도 비거주자로 인정받을 수 있었던 결정적 이유가 배우자의 진료기록을 객관적으로 제시할 수 있었다는 점이었음을 기억해야 한다.

저자의 조언

거주자 신분은 매년 계속 변한다. 신분 전환의 결정적 장면들은 대부분 본인의 의식적 결정이 아니라 가족 단위의 이동에서 일어난다. 배우자의 귀국, 결혼, 자녀의 학적 변경 같은 사건들이 그 장면이다. 비거주자 지위가 다투어지는 경우에는 이런 사건들이 일어날 때 그 신분이 달라질 수 있다는 점을, 신분 전환 시점이 다투어지는 경우에는 본인이 정한 날짜가 아니라 실질의 누적이 시점을 결정한다는 점을, 각각 유념할 필요가 있다. 그리고 일시 사정으로 국내 장기 체류가 불가피한 경우라면, 그 사유를 입증할 객관적 자료를 그 시점에 함께 남겨 두어야 한다.

Q6 국내 부동산을 계속 보유한 채로 비거주자로 인정받을 수 있는가?

- A) 보유 자체가 문제는 아니나, 보유 형태와 사용 방식이 문제가 된다. 국내 부동산이 본인 가족의 실거주 공간이거나 본인이 직접 관리·운영하는 임대업의 기반이라면 거주자 판정의 강력한 근거가 된다. 반대로 임차인이 거주하는 순수 임대물건이거나 부모가 거주하는 공간이라면, 그 자체만으로 거주자 판정의 결정적 증거는 되지 않는다.

판례로 본 판단 기준

거주자가 인정된 판례인 대법원 2018두34367 판결(유형 2의 거주자 판례 ①)을 보자. 캐나다 영주권자였던 원고 부부는 서울 서초구 고가 아파트를 출국 후에도 계속 보유하고, 주민등록도 그 주소에 유지하고 있었다. 전복 김제의 토지·소매점, 골프회원권 등 국내 자산을 보유하면서 임대소득을 거두었다. 법원은 이 자산 규모와 관리 상황을 종합해 “언제든 돌아와 주로 거주할 가능성이 있다”고 판단했다. 거주자로 확정되었다.

반대 사례가 대법원 2022두33279 판결(유형5의 납세자 패소 판례 ④)이다. 이 판결의 원고는 국내 다가구주택을 보유하고 있었지만, 5가구의 임차인이 거주하는 순수 임대물건이었고 원고 본인은 호주에 거주했다. 법원은 이 주택을 원고의 ‘항구적 주거’로 인정하지 않았다. 소유만으로 항구적 주거가 되는 것이 아니라, 본인이 계속 사용할 수 있는 실질적 주거여야 한다는 법리다. 법원은 결국 한국·호주 조세조약상 원고의 항구적 주거가 호주라고 보아 원고를 호주 거주자로 판정하였다.

● 실무 조언

국내 부동산 보유자의 거주자성이 다투어질 때 법원이 확인하는 요소는 두 가지다. 첫째, 그 부동산이 본인 또는 본인 가족의 실거주 공간인지 여부다. 임차인이 거주하거나 제3자가 사용하는 구조라면 거주자 판정의 근거로는 약하게 평가된다(생계를 달리하는 부모가 거주하더라도 마찬가지다). 둘째, 국내에서의 직접적인 관리·운영 활동이다. 임대차 계약 체결, 보증금·월세 수령, 유지보수 관리가 본인 명의로 이루어질수록 국내 생활관계의 정황으로 평가된다.

저자의 조언

“국내 부동산이 있으면 무조건 거주자”는 오해다. 그러나 그 부동산에서 발생하는 현금 흐름이 본인의 경제적 이해관계의 중심지를 국내로 당기고 있는 것은 아닌가를 점검해야 한다. 부동산의 존재 자체보다 부동산이 만들어 내는 관계가 핵심이다.

Q7 해외에서 번 돈을 한국으로 송금하면 거주자로 판정되는가? 송금은 어떻게 평가되는가?

- A** 송금 사실 자체가 거주자 판정의 직접 근거는 아니다. 핵심은 얼마를, 어디로, 무엇에 쓰기 위해 송금했는가이다. 해외 소득의 대부분을 국내로 송금해 가족 생활비를 충당하거나 신규 국내 자산을 적극적으로 형성한다면 '경제적 이해관계의 중심지가 국내'임을 보여 주는 결정적 증거가 된다. 반대로 해외에서 직업 활동의 실질이 뚜렷하고 송금이 기존 국내 자산의 유지·가족 지원 수준에 그친다면, 송금이 있어도 비거주자로 인정된 사례가 적지 않다. 송금 자체가 금지되는 것은 아니다. 다만 얼마를 어떤 용도로 보냈는지에 따라 본인의 경제적 무게중심이 어느 쪽인지 드러날 수 있다는 점은 유의해야 한다.

판례로 본 판단 기준

3장 유형 3의 거주자 판례 ①인 대법원 2017두57929 판결은 송금의 위험을 단적으로 보여준다. 원고는 중국 사업소득의 대부분을 국내로 송금해 배우자와 함께 30억 원을 넘는 부동산을 취득했고, 그 부동산을 임대해 수익을 얻었다. 법원은 이 자금 흐름을 조세조약 Tie-Breaker의 '중대한 이해관계의 중심지' 판단에서 결정적 근거로 삼았다. 중국 체류일수가 1년에 318일이라는 사실은 결론을 뒤집지 못했다.

대법원 2020두48567 판결(유형 1의 거주자 판례 ③)은 더 선명하다. 중국 프로축구선수인 원고는 중국 구단에서 받은 연봉과 수당 약 30억 원 이상을 국내로 송금해 가족 생활비와 서울 소재 부동산, 고가 차량 할부금에 사용했다. 법원은 "해외 소득을 국내로 송금하여 가족 생활비와 고가 자산 취득에 사용한 사실은 경제적 이해관계의 중심지가 한국임을 보여주는 가장 직접적인 증거"라고 판시했다.

이 두 사건의 공통점은 분명하다. 해외 소득의 상당 부분이 한국으로 흘러 들

어와 신규 자산을 형성하거나 가족의 일상 생활비로 소비되었다는 것. 송금의 양과 용도가 모두 ‘국내가 경제활동의 중심지’라는 결론을 향하고 있었다.

반대 방향으로 살펴봐야 할 판례가 3장 유형 1에서 비거주자 판례②로 다룬 대법원 2019두52935 판결(카타르 총괄관리자 사건)이다. 이 원고는 2005년부터 카타르 현지 법인의 토목건설 총괄관리자로 14년 이상 근무하며 카타르에서 급여를 수령했다. 국내에는 아파트·토지·임야 등 부동산도 보유하고 있었다. 송금 + 국내 부동산이라는 외형만 놓고 보면 2017두57929 판결과 닮아 보인다.

그러나 결론은 정반대였다. 법원이 비거주자로 판정한 이유는 송금의 양과 용도가 전혀 다른 차원에 있었기 때문이다.

첫째, 송금 규모가 국내에서 신규 자산을 적극적으로 형성하는 수준이 아니었다. 2017두57929 판결의 원고가 30억 원을 넘는 부동산을 새로 사들이기 위해 소득의 대부분을 국내로 송금한 것과 달리, 2019두52935 판결에서 원고의 송금은 기존 국내 자산을 유지하는 수준에 그쳤다. 둘째, 카타르에서 14년 이상 법인을 운영하며 다수 근로자를 고용하고 건설 현장을 지휘한 직업 활동의 실질이 뚜렷했다. 셋째, 국내 체류가 연평균 37일에 불과했고 그 대부분이 제사·명절 목적이었다. 한·카타르 조세조약 Tie-Breaker의 ‘중대한 이해관계의 중심지’ 판단에서 직업 활동의 실질이 카타르에 있다는 점이 결정적이었고, 송금 사실은 이 판단을 뒤집지 못했다.

이 판례가 보여 주는 것은 분명하다. 해외에서 직업 활동의 실질이 충분히 뿌리내려 있고 국내로 들어오는 자금이 신규 자산 형성이 아닌 기존 관계의 유지 수준에 머문다면, 송금이라는 사실 자체가 비거주자 주장을 무너뜨리지는 않는다.

송금을 '위험도' 기준으로 분류하면 다음과 같다.

고위험 송금: 국내 부동산 신규 취득 자금, 국내 법인 주식 신규 매입 자금, 국내 가족의 신용카드 결제·생활비 주기적 송금, 고가 차량·회원권 취득 자금. 원고가 거주자로 판정된 대법원 2017두57929(유형 3의 거주자 판례 ①)과 대법원 2020두48567(유형 1의 거주자 판례 ③)이 이 범주에 해당한다. 해외 소득의 대부분이 이런 용도로 국내에 흘러 들어오면 '경제적 중심지가 국내'라는 판단을 거의 뒤집을 수 없다.

중위험 송금: 기존 국내 대출의 원리금 상환, 자녀 학자금(국내 교육기관 납입분), 국내 보험료 정기 납입. 기존 관계를 유지하는 비용이라는 해석이 가능하나, 규모가 크거나 빈도가 잦으면 거주자 판정 쪽으로 무게가 실린다.

저위험 송금: 부모 등 피부양자 부양비, 국내 기존 자산의 관리·유지비(재산세, 관리비, 임대 보수비 등), 긴급 의료비, 소액 잔고 관리. 원고가 비거주자로 판정된 대법원 2019두52935(유형 1의 비거주자 판례 ②)의 송금이 이 범주에 가까웠다.

이 분류만큼 중요한 것이 송금의 비율이다. 일반적으로 해외 소득의 대부분 또는 절반 이상이 국내로 송금되어 신규 자산 형성에 쓰이는 구조는 비거주자 주장을 거의 불가능하게 만든다. 반면 해외에서 대부분의 소득을 현지 생활·재투자에 사용하고 한국으로의 송금이 부수적 수준이라면, 송금이 있다는 사실 자체가 결정적 장애가 되지 않는다.

또 하나 강조해 둘 것이 있다. 대법원 2019두52935(유형 1의 비거주자 판례 ②)에서 송금에도 불구하고 비거주자가 인정된 진짜 이유는 송금의 절대량이 아니라 해외 직업 활동의 실질이었다. 카타르에서 14년 동안 건설 현장을 총괄한 정도의 실질이 있어야 송금의 부정적 효과를 상쇄할 수 있다. 송금만 줄이고 해외 직업 활동의 실질은 약한 상태로는 비거주자 판정을 받을 수 없다는 점이 이 판례의 진짜 메시지다.

송금 명의·목적·수취 계좌·최종 사용처까지 일관되게 기록해 두는 것은 기본이다. 같은 송금이라도 사후에 그 성격을 설명할 수 있는 기록이 남아 있어야 다툼 여지가 생긴다.

저자의 조언

해외에서 번 돈을 한국에 들여오고 싶은 이유는 대부분 ‘한국이 더 안전하고 익숙하니까’다. 그런데 그 송금이 신규 자산을 형성하는 데 쓰이는 순간, 같은 이유가 세법에서는 ‘한국이 경제적 중심지’라는 증거로 해석된다. 다만 이 인과관계가 절대적인 것은 아니다. 유형 1의 비거주자 판례 ②(2019두52935)가 보여 주듯, 해외에서 직업 활동의 실질이 뚜렷하고 송금이 기존 관계를 유지하는 수준에 머문다면 송금이 있어도 비거주자로 인정될 가능성이 있다. 핵심은 송금 그 자체가 아니라, 본인의 경제적 삶이 어디에 뿌리내리고 있는냐다.

Q8 국내 법인을 계속 운영하면서도 비거주자로 인정된 사례가 있는가?

- Ⓐ 있다. 다만 법원이 인정한 사례의 사실관계는 매우 엄격한 수준이었다. 핵심은 본인이 물리적으로 국내에 거의 있지 않을 것과 핵심 경영 의사결정이 해외에서 이루어질 것이다. 등기임원직 사임만으로는 부족하고, 전문가 자문을 통해 형식적 외관만 정교하게 갖추는 것은 오히려 역효과를 낼 수 있다.

판례로 본 판단 기준

비교되는 두 판례가 있다. 대법원 2019두30096 판결(유형 4의 거주자 판례 ①)의 원고는 미국 시민권자로 홍콩에 법인을 두고 활동했지만, 국내 상장법인 두 곳의 지분을 각각 약 844억 원, 1,284억 원어치 보유하고 있었고 이 법인들의 합병·임원인사·가격결정을 이메일과 보고서로 계속 지시했다. 연간 160일대의 국내 체류, 개인 사무공간과 명함 유지. 법원은 전문가 자문을 받아 등기임원직을 사임하고 체류일수를 관리한 행위 자체를 “거주자 실질을 감추려는 외관 형성”으로 평가해 거주자로 확정했다.

반대 사례가 대법원 2018두54798 판결(유형 4의 비거주자 판례 기타)이다. 이 원고 역시 국내 법인에 비등기 회장으로 경영 관여가 있었으나 2년간 귀국이 전혀 없었고, 관여의 실질도 대표이사와의 수시 연락·자금 조달 수준이었다. 법원은 원고를 조세조약상 미국 거주자로 판정했다.

두 사건의 차이를 정리하면: 전자는 물리적 국내 체류 + 핵심 경영 실질 관여, 후자는 물리적 국내 부재 + 간접적 경영 접촉이다. 국내 법인을 운영한다는 공통점이 있어도 결과는 정반대로 갈랐다.

● 실무 조언

다음과 같은 조건을 모두 갖춘 경우라면 비로소 국내 법인의 지배주주 혹은 경영자라도 비거주자가 될 가능성이 있다.

첫째, 의사결정의 해외 이전. 이사회 개최 장소, 주요 계약 서명 장소, 가격 결정 회의 장소가 모두 해외여야 한다. 국내 체류 중에 이메일로 결재하거나 회의에 참여한 기록은 '경영권이 국내에 있다'는 증거로 사용된다. 국내 체류 기간에는 일상적 보고를 받는 수준에 머물러야 한다.

둘째, 국내 사무공간의 완전한 정리. 본인 명의의 사무실, 명함, 차량, 비서·직원이 국내 법인에 배치되어 있으면 비등기 상태라도 실질적 경영자로 평가된다. 대법원 2019두30096(유형4의 거주자 판례①) 사건에서 가장 불리하게 작용한 사정 중 하나였다.

셋째, 해외 법인의 실질 확보. 해외 법인이 페이퍼컴퍼니 성격이면 실질 과세 원칙에 따라 국내 법인 경영이 본인에게 직접 귀속되는 것으로 평가된다. 독립 거래처, 실제 매출, 현지 직원, 현지 사무공간이 있어야 한다.

저자의 조언

법원이 국내 법인 경영자를 비거주자로 인정한 사례는 경영이 실제로 해외로 이전되었거나, 국내 법인 지분이 정리되었거나, 실질적 경영에서 물러난 경우였다. 형식적으로만 구조를 갖춘 사례는 법원이 가장 엄격하게 걸러냈다.

Q9 거주자 분쟁으로 세무조사를 받고 있다. 가장 주의하여야 할 진술과 자료는 무엇인가?

- A 가장 주의하여야 할 것은 본인의 자발적 진술이다. “언젠가 한국에 돌아올 생각이었다”, “한국에서 사업을 다시 할 계획이 있어서 사업자등록을 유지했다”와 같은 발언은 그 자체로 거주자 판정의 결정적 증거가 된다. 문서 측면에서는 국내 거주자로서의 권리를 행사한 기록(거주자 공제 신청, 1세대 1주택 비과세 신고 등)이 거주자 판정에 결정적인 근거로 작용할 수 있다.

판례로 본 판단 기준

대법원 2018두35575 판결(유형 3의 거주자 판례 ③)이 진술의 위험성을 보여 주는 대표 사건이다. 원고는 세무조사 과정에서 “중국 사업을 정리하고 국내로 돌아올 것을 대비해 사업자등록을 그대로 유지해 왔다”고 진술했다. 이 한 문장이 다른 모든 증거를 압도하는 결정적 자인이 되었다. 법원은 이 진술을 “납세자 스스로 향후 국내 복귀를 전제로 행동했음을 인정한 것”으로 해석해 거주자로 확정했다.

대법원 2014두47303 판결(유형 2의 거주자 판례 ②)에서는 문서 측면의 함정이 드러난다. 원고는 미국 영주권자였지만 국내에서 거주자 전용 소득공제를 계속 받아 왔다. 이 공제 신청 기록이 “원고 스스로 거주자임을 전제로 혜택을 받았다”

는 증거가 되어, 법원에서 원고가 거주자로 판정되는 데 결정적 역할을 했다.

● 실무 조언

세무조사·소송 대응의 핵심 원칙은 다음과 같다.

첫째, 미래 거주 계획이 불확실하다면 향후 계획에 관한 진술을 삼간다. “언젠가 돌아올 생각”, “국내에서 다시 사업할 계획”, “자녀가 결혼하면 귀국 예정” 같은 표현은 모두 “현재 국내 거주자”의 의도를 가진 사람으로 해석될 여지가 있다. 과거와 현재의 사실관계에만 충실히 답하고, 불확실한 미래 계획이나 사정에 대한 언급은 하지 않아도 된다.

둘째, 본인이 거주자로서 누린 혜택의 기록을 전체적으로 점검한다. 거주자 소득공제, 1세대 1주택 비과세, 주택청약, 임대사업자등록, 국민연금 임의가입, 국민건강보험 직장가입자 자격 등. 이 혜택들을 받았다면 그것이 어떤 논리로 비거주자 주장과 양립할 수 있는지 사전에 정리해 두어야 한다.

셋째, 문서의 일관성을 확보한다. 출국 시점, 주민등록 말소 시점, 해외이주신고 시점, 국내 법인 임원직 사임 시점, 사업자등록 폐업 시점, 국내 금융계좌 정리 시점이 큰 줄기로 일관되어야 한다. 하나만 어긋나도 “전체 이주가 형식에 불과했다”는 판단의 근거가 된다.

저자의 조언

세무조사에서 중요한 것은 진술을 감추는 것이 아니라 정확하게 하는 것이다. 거주자 판정은 의도가 아니라 객관적 사실과 기록으로 이루어지므로, 확인되지 않은 추측이나 장래 계획을 단정적으로 말하기보다 확인 가능한 사실 관계를 정확히 전달하는 것이 바람직하다.

사안이 복잡하거나 다투어질 여지가 있다면, 조사 초기 단계부터 전문가의 조력을 받아 사실관계를 체계적으로 정리하는 것이 도움이 된다. 이는 조사에 성실히 대응하면서도 불필요한 오해나 부정확한 진술을 줄이기 위한 것이다.

Q10 거주자 판정 관련 전문가 컨설팅은 누구에게, 언제, 어떻게 받아야 하는가?

- A 국제조세에 실제 분쟁 경험이 있는 변호사 또는 세무사에게, 출국·입국·자산 처분 결정이 이루어지기 전에, 개별 사실관계 전체를 공유하고 대안 시나리오별 세부담을 비교하는 방식으로 받아야 한다. 분쟁이 발생한 후의 자문은 이미 결과의 상당 부분이 고정된 상태에서 방어 전략을 짜는 것에 불과하다.

판례로 본 판단 기준

이 쟁점에서 가장 무거운 판결은 대법원 2015두1243 판결(유형 4의 거주자 판례 ④)이다. 한국 거주자 분쟁사에서 전문가 자문이 어떻게 납세자에게 불리하게 작용할 수 있는지를 가장 선명하게 보여준다.

원고는 1994년 가족과 함께 일본으로 이주한 뒤 2006. 4경부터 사실상 한국으로 생활의 근거지를 변경했다. 그러나 형식적으로는 일본 거주자 지위를 유지하려 했고, 그 과정에서 회계법인의 자문을 받아 체계적인 외관을 설계했다.

조세피난처 페이퍼컴퍼니를 정점에 둔 명의신탁 구조, 실거주 주택의 법인 영업소 명의 취득과 장모 명의 임대차 계약, 등기 대표이사 사임 후 ‘회장’ 직함 유지, 그리고 본인의 결재서명이 남은 자문 결과 보고서들이 모두 한 묶음의 외관 형성 작업이었다.

법원의 판단은 냉정했다. 1심 법원은 이 자문 결과물들을 “거주자 신분을 은닉 하기 위해 명의를 위장한 정황”으로 평가했다. 더 나아가 이 외관 형성 행위들을 단순한 절세 시도가 아닌 ‘부정한 행위’로 보아, 일반 무신고가산세(20%)가 아닌 부정무신고가산세(40%)를 적용했다. 본세만 수백억 원 규모의 사건에서 이 가산세 차이만으로 수십억 원의 추가 부담이 발생했다.

같은 메시지를 보여주는 또 다른 판례가 대법원 2019두30096 판결(유형 4 거주자 판례 ①)이다. 원고는 전문가 자문을 받아 체계적으로 비거주자 외관을 갖추려 했다. 등기임원직 사임, 체류일수 160일대 관리, 명의 분산 등이 치밀하게 설계되었다. 그러나 법원은 “이러한 치밀한 준비 행위 자체가 자신이 국내 거주자임을 알고 있었다는 정황 증거”가 된다고 판단했다. 좋은 자문도 실질이 바뀌지 않는 상태에서 이루어지면 역효과를 낸다는 사실을 보여 주는 사건이다.

● 실무 조언

전문가를 선택할 때 다음 세 가지를 반드시 확인해야 한다.

첫째, 국제조세 분야의 실제 분쟁 경험. 단순히 국제세무를 “취급한다”는 것과, 거주자·비거주자 쟁점으로 조세심판원·법원까지 가 본 경험이 있다는 것은 완전히 다른 차원이다. 판례를 수십 건 다뤄 본 전문가는 국세청의 조사 포인트와 법원의 판단 포인트를 구체적으로 알고 있다. 대법원 2015두1243 판결의 자문 제공자들이 Big 4 회계법인 중 하나였음에도 그 자문이 부정한 행위의 증거로 활용된 점은, 자문 제공자의 명성이나

규모가 안전을 보장하지 않는다는 사실을 보여 준다. 중요한 것은 그 자문이 어떤 방향성을 갖고 있는가이다.

둘째, 단독 자문 vs. 팀 자문. 국제조세는 국제거래(외환 신고), 이민법(영주권·시민권), 현지국 세무, 민법(상속·증여), 회사법(법인 지배구조)이 복합적으로 얽힌다. 한 사람이 전부 다루기 어려운 영역이다. 필요시 현지 로펌·회계법인과의 협업 경험이 있는 팀이 바람직하다.

셋째, 사전 자문 vs. 분쟁 대응. 이상적인 자문은 이주 결정 → 자산 처분의 세법상 검토 → 출국 절차 이행 → 현지 정착 → 국내 잔존 관계 정리까지 연속된 단계에서 이루어지는 것이다. 이미 출국한 상태나 세무조사가 시작된 상태에서 자문을 받는 것은 선택지가 크게 줄어든다.

자문을 받을 때 공유해야 할 정보는 최소한 다음과 같다. 최근 5년간 연도별 국내외 체류일수, 가족 구성원별 거주 상황, 국내외 자산의 종류·규모·명의·소재지, 국내외 법인 지분 및 경영 관여 현황, 국내외 소득의 종류·규모·흐름, 영주권·시민권 취득 여부와 시점, 향후 5~10년의 생애 계획. 이 정보가 전부 공유되어야 제대로 된 시나리오 비교가 가능하다.

좋은 자문의 가장 중요한 특징은 두 가지다. 첫째, “비거주자가 될 수 있습니다”라고 단정하지 않는다. 거주자로 남는 경우, 거주자와 비거주자 사이의 모호한 지점에 있는 경우, 비거주자로 전환하는 경우 각각의 세부담을 시나리오별로 보여 주고, 그 안에서 결정할 수 있도록 정보를 제공한다. 둘째, 외관 설계가 아니라 실질 변경을 권한다. 본인의 실질이 국내에 있는데 외관만 해외로 옮길 방법을 설계해 주는 자문은, 대법원 2015두1243 판결이 보여 주듯 가장 위험한 자문이다. 단정적인 결론을 주는 자문, 그리고 외관 설계에 치중하는 자문은 모두 경계해야 한다.

저자의 조언

거주자 판정은 수십 년의 생활 이력이 쌓여 결정되는 문제다. 이주를 결정한 순간, 출국한 순간, 자산을 처분하는 순간 각각이 훗날 거주자 판정의 근거가 되는 생활 이력의 한 장면이다. 좋은 전문가는 이 조각들을 이어주는 사람이자, 한 조각만 만들어 주는 사람이 아니다. 진짜 좋은 자문은 “본인의 실질이 어디에 있는가”라는 질문에서 출발하지, “비거주자처럼 보이게 하려면 무엇을 해야 하는가”라는 질문에서 출발하지 않는다. 가장 비싼 자문은 늦게 찾은 자문이고, 두 번째로 비싼 자문은 잘못된 방향의 자문이다.

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

5장

종합정리: 나는 거주자인가요?

- 유형별 주요 키포인트 정리
- 자기진단 체크리스트: 나는 어느 쪽에 해당할까?
- 거주자 판정을 위한 증빙자료 정리 Tip
- 세무 전문가에게 상담할 때 준비할 것들
- 마지막 메시지



5장



종합정리: 나는 거주자인가요?

- ✓ 유형별 주요 키포인트 정리
- ✓ 자기진단 체크리스트: 나는 어느 쪽에 해당할까?
- ✓ 거주자 판정을 위한 증빙자료 정리 Tip
- ✓ 세무 전문가에게 상담할 때 준비할 것들
- ✓ 마지막 메시지

지금까지 1장에서는 거주자 판정이 왜 중요한지를, 2장에서는 세법이 거주자와 비거주자를 어떻게 정의하는지를, 3장에서는 실무에서 가장 자주 다루어지는 다섯 가지 유형의 판례를, 4장에서는 독자들이 가장 많이 묻는 열 가지 질문을 살펴보았다.

이 모든 내용을 한 줄로 줄이면 다음과 같다.

“거주자 판정은 외형이 아니라 실질로 결정된다”

영주권이 있다고, 외국 국적자라고, 1년에 300일을 해외에 있다고, 해외 법인을 운영한다고, 해외이주신고를 했다고 비거주자가 되는 것이 아니다. 반대로 한국에 부동산을 가지고 있다고, 주민등록이

살아 있다고 자동으로 거주자가 되는 것도 아니다. 법원이 들여다 보는 것은 가족이 어디에서 함께 자고 일어나는지, 돈이 어디에서 만들어져 어디로 흘러가는지, 일상의 무게가 어디에 실려 있는지다.

이 장은 책 전체의 핵심 메시지를 정리한 것이다. 3장에서 살펴본 5가지 유형 판례에서 얻을 수 있는 키포인트, 자기 상황을 점검할 수 있는 체크리스트, 국세청 조사에 대비해 준비해 두어야 할 증빙자료, 세무 전문가와 상담할 때 챙겨야 할 것들. 이 네 가지를 차례로 정리한다.

읽고 끝내는 장이 아니다. 본인의 상황에 직접 적용해 보면서 어디에 해당하는지, 무엇이 부족한지, 누구에게 언제 무엇을 물어야 하는지를 가늠하기 위한 장이다.

1. 유형별 주요 키포인트 정리

3장에서 다룬 다섯 가지 유형의 판례들을 종합해 보면, 각 유형마다 법원이 일관되게 적용하는 판단의 축이 있다. 개별 판결이나 결정 하나하나를 외우는 것보다, 그 유형을 관통하는 원칙을 이해하는 것이 자신의 상황에 적용하기에 훨씬 유용하다. 이 절은 다섯 유형의 판례를 엮어 핵심 키포인트만 추려낸 것이다.

유형 1. 가족 분리형 — “가족이 있는 곳이 거주지다”

가족이 한국에 남아 있는 한 본인이 어디에 있어도 거주자로 판

정될 가능성이 매우 높다. 다만 이 유형은 승패를 가르는 선이 다섯 유형 중 가장 단순하고, 그만큼 비거주자로 인정된 사례도 적지 않다. 기준은 결국 하나다. 가족이 함께 잤는가, 그렇지 않은가.

1. 체류일수보다 생계를 같이 하는 가족의 소재지가 우선한다.
본인이 1년에 21일만 국내에 머물렀어도(2015두36546), 4년 합계 550일·연평균 137일이어도(2018두65903) 거주자로 판정된다. 두 사건 모두 배우자와 자녀가 과세기간 내내 국내 아파트에서 생활하고 있었다. 반대로 본인 소유 국내 아파트에 부모와 누나들이 거주하면서 오히려 부모가 연간 53~129일 일본 주거로 건너가 함께 생활한 경우 비거주자로 판정되었다(2018두60847). 법원은 본인이 국내나 국외에 며칠을 머물렀는지보다는 그 기간 동안 생계를 같이 하는 가족(배우자와 자녀 혹은 부모)이 어디에서 일상을 꾸리고 있었는가를 더 중요하게 본다.

2. 가족의 생활 흔적이 모두 증거가 된다. 법원은 거주자 판정을 위해 예상보다 훨씬 세밀한 자료를 들여다본다. 배우자의 신용카드 사용 내역, 가족의 건강보험·국민연금 납입 기록, 국내 병원 진료 이력, 자녀의 학교 재학 사실. 배우자의 카드 명세서와 병원 기록이 세금 고지서로 돌아올 수 있다는 사실, 이것이 이 유형의 가장 무거운 교훈이다.

3. 해외 직업의 실질이 강하면 국내 자산이 남아 있어도 인정 여지가 생긴다. 카타르에서 14년 이상 법인을 운영하며 다수 근로자를 고용·지휘한 사례에서는 국내 부동산과 송금이 있어도 비거주자로

인정되었다(2019두52935). 단 송금이 신규 자산 형성이 아닌 기존 자산 유지 수준이어야 하고, 국내 체류가 사업·사회활동 없이 제사·가족 방문 수준에 그쳐야 한다.

저자의 조언

법원이 비거주자를 인정한 사례들의 공통점은 가족 전체의 생활 기반이 해외로 옮겨져 있었다는 것이다. 본인의 체류일수는 그다음 문제였다. 가족의 생활 기반이 국내에 있는 한, 체류일수가 아무리 적어도 결론은 달라지지 않았다.

유형 2. 영주권·국적 취득형 — “영주권은 비거주자 증명서가 아니다”

영주권이나 외국 국적 취득은 거주자 관점에서 하나의 고려 요소일 뿐, 자동적으로 비거주자 지위를 부여하지 않는다. 국내에 경제적 뿌리가 남아 있는 한 영주권은 형식에 그친다.

1. 영주권은 비거주자의 필요조건일 뿐 충분조건이 아니다. 소득세법 시행령 제2조 제4항은 영주권자가 국내에 주소가 없는 것으로 간주되려면 두 가지가 함께 충족되어야 한다고 규정한다. 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없을 것, 직업 및 자산 상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 않을 것. 이 두 요건이 갖추어지지 않으면 영주권이 있어도 거주자다. 캐나다 영주권을 취득하고 시민권까지 받았어도 서울 서초구 아파트와 지방 토지·소매점에서 임대소득이 계속 발생했다면 거주자로 판정된다(2018두34367).

2. 거주자 세제 혜택의 적극적 수령은 비거주자 주장과 양립하지 않는다. 미국 영주권자가 가족을 미국에 정착시킨 채 국내 임대업으로 거주자 소득공제를 받아 왔다면, 증여 시점에 비거주자라고 주장하기 어렵다(2014두47303). 거주자로서의 세제 혜택을 누리면서 동시에 비거주자라고 주장하는 일관성 결여는 거주자 판정의 결정적 근거가 된다. 본인의 해외이주신고 여부도 가족과 비교될 때 더욱 강력한 신호가 된다. 가족은 신고했는데 본인은 하지 않았다면, 본인이 의도적으로 국내 거주자 지위를 유지하려 했다는 객관적 정황이다.

3. 비거주자 인정의 표준 패턴은 세 가지다. 첫째, 가족 전원 이주와 새로운 생활 기반 형성(2018두128). 둘째, 본인의 물리적 부재—2년간 귀국이 전혀 없으면 한국에 일상의 무게가 실려 있지 않은 사람으로 평가될 수 있다(2018두54798). 셋째, 어린 시절 이주 후 외국에서 결혼·취업·출산까지 한 새로운 세대의 형성(2019두59400). 어느 하나가 충분히 갖추어지면 비거주자 인정이 가능하다.

저자의 조언

영주권 취득은 비거주자 전환의 시작일 뿐 끝이 아니다. 세법이 보는 것은 영주권증서가 아니라, 자산이 어디에 뿌리를 두고 있고 경제적 삶의 중심이 어디인지다. 영주권을 취득했지만 한국에 고가 부동산이 있고 국내 법인 경영에 관여하고 있다면, 그것은 영주권자가 아니라 ‘해외에 거점을 둔 국내 거주자’에 가깝다.

유형 3. 국내 자산 집중형 — “돈의 꼬리를 보라”

해외 체류일수가 아무리 길어도, 해외 소득이 국내로 흘러 자산을 형성한다면 경제의 무게중심은 한국이다. 이 유형에서 비거주자가 인정된 사례는 사실상 없다.

1. 자금 흐름이 체류일수를 압도한다. 연간 318일을 중국에서 보내며 사업을 운영했어도, 그 소득의 대부분을 국내로 송금해 30억 원이 넘는 부동산을 취득했다면 거주자다(2017두57929). 법원은 몸이 어디에 있는지보다 돈이 어디로 흐르고 어디에 쌓이는지를 훨씬 더 정밀하게 추적한다. 국내 자산이 한 해의 변동이 아니라 수년에 걸쳐 늘어나는 추세 자체도 거주자 판정의 독립적 근거가 된다(2018두135).

2. 임대사업 등록과 운영은 국내 경제활동의 직접적 근거가 된다. 국내 부동산에 임대사업자로 등록하고 임대소득에 대해 종합소득세를 신고·납부한 사실은, 국내에 소득 기반을 두고 이를 적극적으로 관리해 왔음을 보여주는 객관적 자료로 평가된다. 법원은 이러한 사정을 국내 생활관계와 경제적 이해관계의 중심이 한국에 있다는 판단의 근거로 삼았다.

3. 본인의 진술 한 문장이 거주자 판정에 큰 영향을 줄 수 있다. “중국 사업을 정리하고 국내로 돌아올 것을 대비해 사업자등록을 그대로 유지해 왔다”는 세무조사 시 진술이 거주자 판정의 중요한 근거가 된 사례가 있다(2018두35575). 임대업 운영과 각종 공과금

납부 같은 객관적 사실들이 이미 정황을 만들고 있던 상황에서, 본인의 진술이 이 정황을 결정적으로 뒷받침하는 꼴이 되었다.

저자의 조언

이 유형에서 가장 많이 보는 패턴은 이것이다. 해외에서 사업해서 번 돈을 한국 부동산에 투자하면서 재테크를 하고, 임대소득으로 가족 생활비를 충당한다. 겉으로는 ‘해외 거주자’이지만 실질은 ‘한국에 투자·거주하는 사람’이다. 법원은 해외 수입을 한국에 송금하여 한국에 상당 규모의 자산을 매입하여 보유하는 경우 대부분 거주자로 판단하고 있다. 예외적으로 외국 자산 규모가 한국을 압도하는 경우 비거주자로 인정하기도 하나, 이 경우에도 자산뿐만 아니라 해외 현지에서 오랫동안 기업을 운영하였다는 특수한 사정이 있었다.

유형 4. 해외 법인·국내 실질 지배형 — “의사결정 장소가 거주지를 만든다”

해외 법인의 간판이 어디에 있는지가 아니라, 핵심 경영 결정이 어디에서 이루어지는지가 기준이다. 이 유형은 형식적 외관 만들기가 가장 쉽게 무너지는 영역이다.

1. 해외 법인의 형식이 아니라 의사결정 장소가 통제권의 위치를 결정한다. 합병, 임원 인사, 가격 결정, 예산 승인 같은 핵심 경영 사항이 국내에서 이메일·결재·회의로 이루어진다면, 그 사람의 사업 통제권은 국내에 있다(2019두30096). 등기임원직 사임만으로는 부족하고, 비등기 상태에서도 이메일·전화·보고서를 통해 실질적 경영을 계속하고 있다면 법원은 그 실질을 따라간다. 법원은 이

메일 기록, 결재 문서, 회의록, 보고서를 모두 들여다본다.

2. 해외 법인에 실질이 없으면 형식도 의미가 없다. 자본금 12억 원 규모의 홍콩 법인과 수천억 원의 국내 법인 지분이 함께 있는 구조, 또는 라부안 페이퍼컴퍼니를 통한 소득 유보 구조에서 법원은 실질과세 원칙을 적용해 외관을 부인하고 소득의 실질 귀속자를 따라간다(2018두135). 법원은 해외 법인에 독립 거래처, 실제 매출, 현지 직원, 현지 사무공간이 갖추어져 있는지를 확인한다.

3. 비거주자로 인정되는 경우는 물리적 부재형과 해외 실질 우세형 두 가지로 나뉜다. 비등기 회장으로 간접적 관여만 하고 2년간 귀국이 전혀 없었던 사례(2018두54798)와 인도네시아에서 대기업을 운영한 사례(2021두53054)에서 비거주자가 인정되었다. 전자는 국내에 체류일수가 거의 없으면서 국내 법인 경영 관여도 최소한에 그친 경우이고, 후자는 해외 법인 및 개인 재산의 규모가 국내 재산을 압도할 만큼 큰 경우다. 어느 쪽이든 공통점은 본인이 한국에 일상의 무게를 두고 있지 않다는 사실이 객관적으로 드러났다는 것이다.

표 5-1 국내 체류 중에 경영 활동이 거주자 판정에서 갖는 의미

국내 체류 중의 이루어진 활동	법원의 평가
핵심 계약서 최종 서명	사업 통제권이 국내에 있다는 강한 증거
이사회·예산·인사 결정	실질적 관리 장소가 국내라는 증거
해외 소득의 국내 송금·생활비 사용	경제적 이해관계의 중심지가 국내
국내 거점을 '본사'로 표방	사업 본사가 국내라는 정황
국내 거래처 비즈니스 미팅	사업 활동의 무게중심이 국내
국내 법인 사무실의 개인 공간·명함 유지	비등기 상태에서도 실질 경영자로 평가

위 활동들은 그 자체로 문제가 되는 것이 아니라, 본인의 생활과 사업의 실질이 어디에 있는지를 보여주는 객관적 정황으로 종합 평가된다.

저자의 조언

해외 법인을 이용한 비거주자 판정 시도는 성공 가능성이 매우 낮다. 법원은 수십 년간의 판례를 통해 이 패턴을 매우 잘 알고 있고, 그에 맞는 판단기준을 정교하게 발전시켜 왔다. 법원이 비거주자로 인정한 사람들은 실제로 떠났고, 실제로 그곳에서 살았던 사람들이다.

유형 5. 자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형 — “거주자 판정은 한 장의 사진이 아니다”

유형 5의 판례는 서로 결이 다른 두 갈래로 나뉜다. 첫째 갈래는 국외에 있는 자산을 양도한 경우로, 양도소득세 5년 요건과 관련해 납세자가 양도일 기준 5년 전에 이미 비거주자였음을 다투는 사건들이다. 둘째 갈래는 한국에 있는 부동산이나 주식을 양도한 경우로,

양도 당시 거주자나 비거주자냐에 따라 세금을 물릴 수 있는지, 어떤 방식으로 물리느냐가 갈리는 사건들이다. 어느 쪽이든 법원이 보는 것은 양도라는 한순간이 아니라 그 앞뒤로 이어진 생활관계 전반이다.

1. (국외자산 양도소득세) 거주자 판정은 한 장의 사진이 아니라 그 시점 전후의 생활관계 흐름이다. 처분일 5년 전 시점에 본인이 비거주자였다고 주장하려면, 그 5년 전후의 생활관계 전체가 비거주자로서의 실질을 갖추고 있었어야 한다. 본인이 공식적으로 영구 귀국일을 2004년 11월 19일로 정했어도, 그 해 한국 체류 141일·홍콩 체류 9일이고 배우자가 9월부터 국내로 귀국해 사업을 시작했다면, 주식 양도일인 2009. 8. 31.로부터 5년 전인 2004년 8월 무렵에는 이미 생활관계의 중심이 국내에 형성되어 있었다고 본다. 자기가 부르는 날짜가 아니라 객관적 정황이 기산점을 결정한다.

2. (1세대 1주택 비과세) 보유한 국내 부동산이 본인이 사용할 수 있는 주거가 아니라면 거주자성을 뒷받침하지 못한다. 2과세기간 합산 183일을 초과해 거소 요건을 충족했어도, 국내 부동산이 임차인 5가구가 거주하는 다가구주택뿐이고 본인은 호주 시민권자로 호주에 정착해 있다면 한·호주 조세조약상 호주 거주자로 판정된다(2022두33279). 반면 본인과 동거 가족이 오랜 기간 실거주한 주택을 양도하는 경우 체류일수, 직업, 가족 등의 요건과 결합하여 납세자의 거주자성을 강화하는 요소가 되기도 한다(조심 2024서0141). 즉, 국내에 별다른 주거를 두지 않은 채 해외에 기반을 두면서 국내

보유 부동산을 양도하는 경우 비거주자로서 1세대 1주택 비과세 혜택을 받지 못할 가능성이 높다는 뜻이다.

3. 비거주자 인정 사례의 공통점은 처분 시점이 아니라 그 이전부터 갖추어진 실질이다. 두 과세기간 합산 330일로 1년 미만 체류, 가족 전원 미국 거주, 국내 부동산 미보유, 매출 없는 법인 대표직만 있는 사례에서 비거주자가 인정되었다(2015두52050). 자산 처분을 결정한 시점에 비거주자 판정을 준비하는 것은 이미 늦다.

표 5-2 거주자와 비거주자의 세무상 차이

항목	거주자	비거주자
1세대 1주택 비과세	적용	원칙 배제(해외이주 후 2년 내 양도 등 예외)
장기보유특별공제율	최대 80%	최대 30%
국외자산 양도소득	적용 (양도일 이전 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 경우)	미적용

저자의 조언

이 유형에서 가장 흔한 실수는 처분 또는 자산 이전 ‘시점’에만 집중하는 것이다. 비거주자 판정은 한 장의 사진이 아니다. 법원은 그 시점 전후에 걸친 생활관계 전체를 영상처럼 돌려본다. 비거주자로 인정받은 사례들의 공통점은 처분 시점이 아니라, 그 이전부터 이미 해외에서의 삶이 완성되어 있었다는 것이다.

다섯 유형을 관통하는 세 가지 질문

다섯 유형의 키포인트를 더 압축하면 세 가지 질문으로 수렴한다.

첫째, 가족이 어디에 있는가. 이것이 유형 1과 유형 2의 결론을 갈랐다. 가족이 함께 해외로 이주하지 않았다면, 본인이 어디에서 무엇을 해도 비거주자 인정은 사실상 어렵다.

둘째, 돈이 어디로 흐르는가. 유형 3의 핵심이고 유형 4·5의 보조 기준이다. 해외 소득이 국내로 흘러 자산을 형성한다면, 경제의 무게중심은 한국이다.

셋째, 의사결정과 일상의 무게가 어디에서 이루어지는가. 유형 4와 유형 5의 핵심이다. 핵심 경영 결정과 일상의 무게가 어디에 실려 있는지가 거주지를 결정한다.

세 질문에 모두 ‘해외’라고 답할 수 없다면, 본인은 거주자에 가깝다. 법원이 비거주자를 인정한 사례들은 이 세 영역 모두에서 생활의 실질이 해외에 있음이 확인된 경우였다. 어느 한 영역의 사정만으로는 결론이 달라지지 않는다.

2. 자기진단 체크리스트: 나는 어느 쪽에 해당할까?

3장에서 다섯 가지 유형별로 살펴본 체크리스트를 한곳에 모아 통합 점검표로 정리한다. 각 영역에서 해당하는 항목 수를 기록한 뒤, 마지막에 총평을 따져 보면 본인의 위치가 어디쯤인지 가늠할 수 있다.

A. 가족 영역

- ☐ 배우자가 국내 주소에 주민등록이 되어 있고 실거주 중이다.
- ☐ 자녀가 국내 학교에 재학 중이다.
- ☐ 배우자나 자녀가 국내에서 연간 183일 이상 체류한다.
- ☐ 가족이 국내에서 신용카드를 정기적으로 사용한다.
- ☐ 가족이 국민건강보험에 가입되어 있고 국내에서 의료 서비스를 이용한다.
- ☐ 귀국 시 본인이 가족과 함께 거주하는 국내 주거 공간이 있다.

B. 자산·소득 영역

- ☐ 국내에 부동산을 보유하고 임대소득이 발생하고 있다.
- ☐ 종합소득세를 거주자로서 신고·납부해 왔다.
- ☐ 국내 부동산이 본인 가족의 실거주 공간이거나 본인이 직접 관리·운영 중이다.
- ☐ 해외 소득 또는 투자수익을 국내 계좌로 상당 부분 송금하고 있다.
- ☐ 국내 자산 규모가 해외 자산보다 크거나 해마다 증가하고 있다.
- ☐ 국내 법인의 지분을 보유하고 있으며, 경영에 관여하고 있다.

C. 직업·활동 영역

- ☐ 해외 근무 계약이 1년 단위로 갱신되는 일시적·보조적 성격이다.
- ☐ 해외 사업이 일시 출장이나 원격 관리로도 운영 가능한 수준이다.
- ☐ 해외 사업의 주요 거래처가 한국 기업이거나 매출 비중이 한국 쪽에 치우쳐 있다.

- ☐ 국내에 귀국하는 기간에 국내 업무(계약 서명, 회의 주재, 결재 등)를 수행한다.
- ☐ 해외 법인이 페이퍼컴퍼니 성격이고 실질적 운영은 국내에서 이루어진다.

D. 행정·형식 영역

- ☐ 해외이주신고를 하지 않았다.
- ☐ 출국 후에도 주민등록을 말소하지 않았다.
- ☐ 국민건강보험 직장가입자 자격이 유지되고 있다.
- ☐ 국민연금에 계속 가입되어 있으며 납입을 계속하고 있다.
- ☐ 국내 금융계좌를 정기적으로 사용하고 있다.
- ☐ 거주자 전용 세제 혜택(1세대 1주택 비과세, 거주자 소득공제 등)을 수취해 왔다.

E. 진술·기록 영역

- ☐ “언젠가 한국에 돌아올 것”이라고 진술하거나 기록을 남긴 적이 있다.
- ☐ “국내 사업을 다시 시작할 계획이 있다”고 진술하거나 기록을 남긴 적이 있다.
- ☐ 세무조사·소송 과정에서 향후 귀국 계획을 자발적으로 언급한 적이 있다.

F. 양도 시점 영역(해당되는 분만 점검)

최근 5년 이내에 국외자산을 양도했거나 국내 자산의 양도를 계획하고 있는 분만 점검하면 된다. 유형 5에서 살펴본 처분 시점 특유의 쟁점들이다.

F-1. 국내 자산 양도 시 1세대 1주택 비과세를 받고자 하는 경우 — 거주자 인정 방향

아래 항목에 해당할수록 양도 시점에 거주자로 판정될 가능성이 높아지고, 1세대 1주택 비과세를 받을 여지가 커진다.

- ☐ 양도일을 전후하여 국내에 장기간 연속 체류하고 있다(예: 1년 이상 계속 체류).
- ☐ 양도일 당시 국내 부동산(양도 대상 주택인지 여부와 무관)에 주소지를 두고 있다.

- ☐ 국내에 계속 사용할 수 있는 주거 공간이 있다(소유·임차 여부는 불문).
- ☐ 가족이 해외에 있더라도 자녀 유학 등 일시적·목적적 사정이고, 이후 귀국이 예정·확인된다.
- ☐ 국내 영구 거주 의사를 행정 절차로 표시했다(국적회복 신청 등).

F-2. 국외자산 양도 시 5년 요건이 문제 되는 경우 — 비거주자 인정 방향

국외자산 양도소득세는 양도일로부터 소급하여 5년 이상 국내 거주자였던 사람에게만 과세된다. 따라서 양도일 5년 전 시점에 비거주자였다면 납세의무가 없다. 아래 항목에 해당할수록 그 시점에 비거주자였다는 주장에 힘이 실린다.

- ☐ 양도일로부터 5년 전 시점 전후로 국내 체류일수가 적고, 해외 체류가 압도적으로 많다.
- ☐ 그 시점에 생계를 같이 하는 가족이 국내에 없었고, 배우자·자녀 모두 해외에 거주했다.
- ☐ 그 시점에 국내에 항구적 주거나 실거주 부동산이 없었다.
- ☐ 그 시점에 국내 직업이 없거나, 있더라도 183일 이상 국내 상주를 요하지 않는 직업이었다.

자기진단 결과 해석

가족 영역에 두 개 이상 해당한다면, 본인의 해외 체류 기간이 아무리 길더라도 거주자로 판정될 가능성이 높다. 유형 1(가족 분리형)과 유형 2(영주권·국적 취득형)에서 가장 자주 등장하는 패턴이다. 다만 유형 1에서 본 것처럼, 직업 활동과 소득의 실질이 해외에 있으면 예외적으로 비거주자로 판정될 수 있다.

자산·소득 영역에 세 개 이상 해당한다면, 국내가 경제적 이해관계의 중심지로 평가될 가능성이 높다. 유형 3(국내 자산 집중형)에서 비거주자 인정 사례를 찾기 어려운 이유가 여기에 있다.

직업·활동 영역에 두 개 이상 해당한다면, 해외 직업 활동의 실질이 의심받을 수 있다. 유형 4(해외 법인·국내 실질 지배형)에서 법원이 가장 정밀하게 들여다보는 영역이다.

행정·형식 영역의 항목들은 어느 하나가 단독으로 결론을 내리는 것은 아니다. 그러나 세 개 이상이 결합되면, 해외로 주소를 실질적으로 이전한 적이 없는 사람으로 평가될 수 있다.

진술·기록 영역에 한 개라도 해당한다면 특별히 주의해야 한다. 본인의 진술 한 문장이 결정적 자인이 될 수 있다.

양도 시점 영역은 본인이 원하는 결과(비과세 인정 또는 과세 배제)에 따라 정반대 방향의 점검이 필요하다는 점을 기억해야 한다. F-1의 항목이 많이 해당하면 양도 시점에 거주자로 인정되어 1세대 1주택 비과세가 적용될 여지가 있고, F-2의 항목이 많이 해당하면 5년 전 시점에 비거주자였음을 주장해 국외자산 양도소득세를 다룰 여지가 있다. 다만 어느 쪽이든 처분 시점만이 아니라 그 이전부터 갖추어진 실질이 판단의 대상이라는 점은 공통된다.

전체적으로 보아 A~D 영역에서 절반 이상 해당한다면, 본인이 비거주자라고 자신 있게 말하기 어려운 상태다. 이 경우 두 가지 방향을 생각해 볼 수 있다. 하나는 거주자로서 신고·납부 의무를 성실히 이행하면서, 본인의 생활 기반이 어디에 형성되어 있는지를 장기적으로 점검해 나가는 것이다. 다른 하나는 현재 자신의 생활관계가 국내와 해외 중 어디에 더 가까운지를 전문가와 함께 객관적으로 확인하고, 그에 맞는 세무 처리를 정리하는 것이다.

3. 거주자 판정을 위한 증빙자료 정리 Tip

거주자·비거주자 판정은 결국 사실관계로 결정된다. 그리고 사실관계는 객관적 자료로 뒷받침될 때 비로소 인정된다. 본인이 해외에서 어떻게 살았는지, 가족이 어디에서 무엇을 했는지, 자산과 소득이 어떻게 흘렀는지를 객관적 자료로 보여주지 못하면, 어떤 주장도 그 무게를 갖기 어렵다.

이 절에서 정리하는 자료는 특정 방향의 결론을 만들어 내기 위한 것이 아니다. 본인의 실제 생활관계를 있는 그대로 객관적으로 검증받기 위한 준비 자료다. 본인이 국내 거주자에 해당한다면 그 사실이 객관적으로 뒷받침되어야 하고, 비거주자에 해당한다면 그 역시 객관적으로 입증되어야 한다. 어느 쪽이든 평소에 기록과 자료가 축적되어 있어야 국세청 조사나 조세불복 과정에서 본인의 상태를 정확히 보여줄 수 있다.

이 절은 그 자료를 영역별로 정리한 것이다. 해외 생활관계를 뒷받침하는 자료를 중심으로 서술했으므로, 국내 생활관계를 입증하고자 하는 분은 각 영역을 국내 기준으로 바꾸어 준비하면 된다.

가. 가족의 거주지를 입증하는 자료

가족이 어디에서 살고 있는지를 객관적으로 보여주는 자료가 가장 핵심이다.

- 가족 전원의 출입국 기록(연도별, 입출국일자별 정리)
- 자녀의 해외 학교 재학 증명·성적표·졸업증명

- 배우자의 현지 직업 증빙(고용계약서, 급여명세서, 사업자등록 등)
- 가족 명의의 현지 임대차계약서 또는 주택 소유 증빙
- 가족의 현지 의료보험 가입 증명·진료 기록
- 가족 명의의 현지 신용카드 사용 내역
- 가족의 현지 차량등록·운전면허 증빙

비거주자에 해당한다면 이 자료들이 출국 시점부터 일관되게 축적되어 있어야 한다. 분쟁이 시작된 후에 한꺼번에 만들어 내려 하면 현실적으로 쉽지 않을뿐더러 그 자체가 의심을 불러일으킬 수 있다.

나. 본인의 직업·사업 활동을 입증하는 자료

해외에서의 직업 활동이 1년 이상 국외 거주가 통상적으로 필요한 성격이었음을 보여주는 자료다.

- 현지 법인의 등기부등본·정관·이사회 의사록
- 본인 명의의 고용계약서, 임원 선임 증빙
- 현지에서 발행된 급여명세서 또는 사업소득 증빙
- 현지 세금 신고·납부 증명(가장 강력한 객관적 자료다)
- 현지 사업장의 임대차계약서, 사진, 직원 명단
- 현지 거래처와의 계약서·이메일·미팅 기록
(가능하면 현지에서 작성·서명된 것)
- 본인의 출입국 기록과 현지 체류 일자별 활동 내역

특히 현지 세금 납부 증명은 외국 거주자임을 입증하는 중요한 자료다. 카타르 총괄관리자 사건(대법원 2019두52935 판결(유형 1의 비거주자 판례 ②))에서 비거주자가 인정된 데에는 현지에서의 직업 활동 실질이 객관적으로 뒷받침된 것이 결정적이었다.

다. 자금 흐름을 입증하는 자료

소득이 어디에서 만들어져 어디로 흘렀는지를 보여주는 자료다. 거주자 분쟁에서 가장 무거운 무게를 갖는 영역이다.

- 본인 명의의 모든 금융계좌(국내·해외) 거래내역(최소 5년치)
- 해외 → 국내 송금 내역과 그 사용처를 보여주는 자료
- 국내 자산(부동산·주식 등) 취득 시 자금 출처 증빙
- 해외 자산(부동산·금융자산·법인 출자) 취득 증빙과 자금 흐름
- 국내·해외 신용카드 사용 내역 비교
- 가족의 생활비 지출이 어디에서 이루어졌는지를 보여주는 자료

송금 자체가 거주자 판정의 결정적 증거가 되는 것은 아니지만, 송금의 규모와 용도를 설명할 수 있어야 한다. “기존 국내 자산 유지 수준의 송금”과 “신규 자산 형성을 위한 적극적 송금”은 법원이 전혀 다르게 본다.

라. 행정·형식 절차의 일관성을 입증하는 자료

행정 절차의 시점이 일관되게 정리되어 있어야 비거주자 주장의 신뢰성이 높아진다.

- 출국 시점, 주민등록 말소 시점, 해외이주신고 시점이 정리된 연표
- 국민건강보험 자격 변동 내역
- 국민연금 가입 변동 내역
- 국내 사업자등록 폐업 또는 임대사업자 해제 시점
- 국내 법인 임원 사임 시점(등기부등본)
- 국내 금융계좌 정리 시점

이 시점들이 큰 줄기로 일관되어 있어야 한다. 출국은 2015년에 했는데 사업자등록은 2020년까지 유지했고 법인 임원직은 2022년에

사임했고 건강보험은 그 이후에도 직장가입자 자격을 유지했다면, “이주의 실질이 없었다”는 평가로 이어진다.

마. 실질과 기록의 일치

자료를 갖추는 것 못지않게 중요한 것이 있다. 본인의 실제 생활 관계와 어긋나는 기록이 남지 않도록 하는 것이다. 판례들이 반복적으로 보여주듯, 법원과 국세청은 본인의 진술과 문서 기록을 실질을 판단하는 강력한 정황으로 삼는다. 실질과 기록이 어긋나면 그 어긋남 자체가 분쟁의 씨앗이 된다.

이 원칙은 어느 방향에서든 똑같이 적용된다. 본인이 국내 거주자라면 거주자로서의 실질이 문서에 반영되어야 하고, 비거주자라면 비거주자로서의 실질이 반영되어야 한다. 다음 사항들은 실질과 기록의 불일치가 자주 발생하는 지점이므로 평소에 유의해서 관리할 필요가 있다.

- 본인의 세법상 지위와 세제 혜택 수취의 일치: 1세대 1주택 비과세, 거주자 소득공제 등 거주자 전용 세제 혜택은 실제 거주자에 해당할 때 수취해야 한다. 본인의 실질은 비거주자에 가까운데 거주자 전용 혜택을 계속 받아 왔다면, 후일 비거주자임을 주장할 때 이 이력이 실질과 어긋나는 정황이 된다.
- 국내 체류 기간에 이루어지는 해외 사업 관련 의사결정: 본인이 해외 법인의 실질적 경영자라면, 핵심 경영 결정(합병, 임원 인사, 주요 계약 서명, 예산 승인 등)이 국내 체류 중에 이루어지지 않도록 유의해야 한다. 이메일·결재·회의록 등 국내에서 남은 의사결정 기록은 사업 통제권이 국내에 있음을 보여주는 정황이 될 수 있다(대법원 2019두30096 판결(유형 4의 거주자 판례 ①), 대법원 2015두1243 판결(유형 4의 거주자 판례 ④) 참조).
- 국내 사무실을 해외 법인의 본거지로 표시한 경우: 해외 법인의 명함·홈페

이지·계약서 등에서 국내 관계사 사무실을 해외 법인의 본사 또는 주된 사업장인 것처럼 기재한 경우, 해외 법인의 실질적 경영이 국내에서 이루어진 정황으로 판단될 수 있다.

- 본인의 진술과 실질의 정합성: 세무조사, 소송, 회사 내부 문서, 이메일·문자 등에서 본인의 진술이 실질과 어긋나지 않도록 유의해야 한다. “언젠가 귀국할 것”, “국내 사업을 다시 시작할 계획” 같은 미래 계획 언급이 본인의 현재 실질과 결합되어 거주자 판정의 근거가 된 사례가 있다(대법원 2018두35575 판결(유형 3의 거주자 판례 ③) 참조). 이는 속마음을 감추라는 조언이 아니라, 본인의 실질이 무엇인지 스스로 명확히 인식한 상태에서 진술이 이루어져야 한다는 뜻이다.

핵심은 실질과 기록을 일치시키는 것이지 기록을 만들거나 감추는 것이 아니다. 실질과 다른 기록을 인위적으로 형성하면 오히려 은폐로 평가받을 수 있다는 점은 대법원 2015두1243판결(유형4의 거주자 판례 ④)이 분명히 보여준다.

바. 자료 보관의 원칙

첫째, 시간 순서로 일관되게 정리한다. 영역별 자료를 연도별로 묶어 두면, 분쟁 발생 시 시간대별 흐름을 보여주기 쉽다.

둘째, 원본을 디지털과 종이로 이중 보관한다. 외화 송금 영수증, 현지 세금 납부 증명 같은 자료는 분실 시 재발급이 어렵거나 불가능하다.

셋째, 5년 이상 보관한다. 국세부와 제척기간을 고려하면 최소 5년, 부정한 행위가 인정될 경우 10년까지 거슬러 올라갈 수 있다.

넷째, 정기적으로 갱신한다. 매년 연말 또는 회계연도 종료 시점에 자료를 점검·보완하는 습관이 필요하다.

4. 세무 전문가에게 상담할 때 준비할 것들

거주자·비거주자 판정은 변호사나 회계사, 세무사 한 사람이 10분 만에 답을 줄 수 있는 사안이 아니다. 본인의 사실관계를 충분히 공유해야 하고, 그 사실관계를 보여줄 자료가 함께 있어야 한다. 그래야 전문가가 의미 있는 자문을 할 수 있다.

이 절은 전문가 상담 전에 본인이 미리 준비해 두면 시간과 비용을 아낄 수 있는 항목들을 정리한다.

가. 상담 전 준비 자료

다음 자료를 사전에 정리해서 가져가면, 상담 첫 회에 전문가가 사안의 윤곽을 잡을 수 있다.

기본 사실관계 정리

- 본인과 가족 구성원의 국적·영주권 취득 시점·현재 거주국
- 출국·입국 이력(연도별 출입국 일수)
- 해외 거주 기간 동안의 주거 형태(소유/임차/사택/호텔 등)
- 해외에서의 직업 또는 사업 내용

자산·소득 현황표

- 국내 자산 목록(부동산, 법인 지분, 금융자산, 차량 등)과 취득 시기
- 해외 자산 목록과 취득 시기
- 국내·해외 소득의 종류와 연도별 규모
- 해외 → 국내 송금 내역 요약

행정·형식 절차 시점 연표

- 주민등록 말소 여부와 시점
- 해외이주신고 여부와 시점

- 국민건강보험·국민연금 가입 변동
- 국내 사업자등록 유지 여부
- 국내 법인 임원직 유지 여부

최근 5년간 신고·납부 내역

- 국내 종합소득세 신고 내역(거주자/비거주자 구분)
- 양도소득세 신고 내역
- 거주자 전용 세제 혜택 수취 여부
- 해외 현지 세금 신고·납부 내역

이 자료들이 정리되어 있으면, 전문가는 본인이 어느 유형(3장 1~5유형 중)에 속하는지를 즉시 파악하고 그에 맞는 자문을 시작할 수 있다.

나. 상담 시 명확히 해야 할 질문

전문가에게 막연히 “저는 거주자인가요, 비거주자인가요”라고 묻는 것은 의미 있는 답을 얻기 어렵다. 다음 네 가지 질문으로 구체화하면 자문의 질이 달라진다. 이 질문들은 본인이 원하는 결론을 만들어 달라는 것이 아니라, 본인의 객관적 상태와 그에 따른 세무상 위치를 정확히 진단받기 위한 것이다.

질문 1. 세금이 문제가 되는 과세연도 기준으로 나는 어떤 세법상 지위에 있는가?

전문가로부터 본인의 사실관계가 거주자, 비거주자, 또는 판단이 갈릴 수 있는 회색지대 중 어느 쪽에 해당하는지를 명시적으로 평가받아야 한다. 답이 “회색지대”라면, 어떤 사정이 결론을 어느 쪽으로 기울게 하고 있는지, 결정적 변수는 무엇인지를 구체적으로 확인해야 한다. 본인의 상태에 대한 정확한 진단이 이후 모든 판단의 출발점이 된다.

질문 2. 향후 예정된 생활 변화가 거주자·비거주자 판정에 어떤 영향을 미치는가?

이주, 귀국, 가족 구성 변화, 국내외 자산 처분·취득, 해외 법인 설립 같은 생활 변화를 앞두고 있다면, 그 변화가 세법상 지위에 어떤 영향을 미치는지 자문받아야 한다. 여기서 중요한 것은 특정 결과(비거주자 또는 거주자)를 만들어 내기 위한 계획이 아니라, 예정된 생활 변화의 세법상 결과를 미리 파악해서 신고·납부 준비와 자료 관리를 정확히 하는 것이다. 실질과 어긋나는 외관을 인위적으로 만들려는 시도는 오히려 부정한 행위로 평가받을 수 있다는 점(대법원 2015두1243(유형 4의 거주자 판례 ④) 참조)을 함께 확인할 필요가 있다.

질문 3. 나의 사실관계에 비추어 어떻게 신고·납부하는 것이 세법에 부합하는가?

판정이 모호한 회색지대에 있다면, 어느 쪽으로 신고하는 것이 본인의 실질에 가장 부합하는지, 그 판단의 근거는 무엇인지를 자문받아야 한다. 이와 함께 무신고·과소신고 시의 가산세 리스크, 향후 조세불복(경정청구, 조세심판, 행정소송) 절차의 가능성, 각 시나리오별 세무상 결과까지 함께 검토해야 한다. 실질이 명확히 거주자에 해당한다면 거주자로 신고·납부하는 것이 세법이 요구하는 방향이라는 점을 유념해야 한다.

질문 4. 세무조사·조세불복 가능성과 그에 대한 대응 방안은 무엇인가?

본인의 사실관계가 거주자 분쟁의 단골 패턴(영주권+국내 부동산, 가족 분리, 해외 법인 운영 등)에 해당한다면, 향후 세무조사 가능성과 그 시점, 조사 시 예상되는 쟁점, 조사·불복 단계에서의 자료 준비 방향을 사전에 점검해 두어야 한다. 이 준비는 본인의 실질을 있는 그대로 정확히 설명할 수 있도록 자료와 사실관계를 정리해 두는 것이지, 실질과 다른 방향으로 결과를 유도하기 위한 것이 아니다.

다. 어떤 전문가를 찾아야 하는가

거주자·비거주자 판정은 일반 세무사가 일상적으로 다루는 영역이 아니다. 국제조세 분쟁 경험이 있는 변호사 또는 회계사, 세무사를 찾아야 한다. 구체적으로는 다음 기준을 확인하는 것이 좋다.

- 거주자·비거주자 판정 관련 세무조사 또는 조세심판(행정소송) 수행 경험

- 한·미, 한·중, 한·일 등 주요 조세조약 Tie-Breaker 사안 경험
- 단순 자문보다, 불복 단계까지 업무 경험
- 국세청 국제조세 실무에 대한 경험

대법원 2015두1243 판결(유형 4의 거주자 판례 ④)이 보여주듯, 회계법인의 자문을 받아 외관을 만든 것 자체가 오히려 부정한 행위로 평가될 수 있다. 외관을 만들어 주는 자문이 아니라, 실질을 진단하고 정확한 조언을 할 수 있는 전문가가 필요하다. 또한 세무조사, 조세불복 리스크를 끝까지 관리하여 줄 수 있는 전문가 역시 반드시 필요하다.

라. 상담 시점 — 언제 찾아가야 하는가

거주자 판정 자문은 **결정 이전**에 받아야 한다. 분쟁이 발생한 후의 자문은 이미 결과의 상당 부분이 고정된 상태에서 방어 전략을 짜는 것에 불과하다.

다음 시점이 자문이 가장 절실한 순간이다.

- 해외 이주(또는 귀국)를 결정한 시점
- 해외 또는 국내 자산을 처분하기로 결정한 시점
- 해외 법인 설립 또는 국내 법인 지분 정리를 검토하는 시점
- 영주권 또는 외국 국적 취득을 앞둔 시점
- 국세청으로부터 거주자성 관련 질의가 시작된 시점

이 중 하나라도 해당된다면, 결정을 실행에 옮기기 전에 자문을 받는 것이 비용이 아니라 보험이다.

마. 상담 후 점검 사항

자문을 받은 뒤에는 다음 사항을 본인이 직접 점검해야 한다.

- 자문 내용을 서면으로 받아 두었는가
- 자문 의견서가 향후 신고·납부 또는 분쟁 단계에서 본인의 입장을 뒷받침할 수 있는 형태인가
- 자문 후에도 사정이 바뀌면(자산 추가 취득, 가족 구성원 이동 등) 다시 자문을 구할 채널이 있는가

자문은 일회성 이벤트가 아니라, 본인의 거주자 지위를 둘러싼 상황 변화에 따라 정기적으로 갱신해야 하는 과정이다.

5. 마지막 메시지

이 책은 다음의 질문에서 시작되었다.

“해외에 살아도 한국에 세금을 내야 할까”

그 답을 찾기 위해 2장에서 거주자 정의 조항을 읽었고, 3장에서 다섯 가지 분쟁 유형을 살펴봤고, 4장에서 자주 묻는 질문들을 짚었고, 5장에서 그 모든 것을 도구로 압축했다. 그러나 막상 책을 덮을 때쯤에 분명해지는 사실은 이것이다.

거주자인지 비거주자인지를 결정하는 것은 결국 법조문이 아니라 본인의 일상이다. 가족이 어디에서 함께 살고 일어나는지, 돈이 어디에서 만들어져 어디로 흘러가는지, 자산이 어디에 쌓이고 있는지, 법인은 어떻게 운영되고 있는지 등 일상의 무게가 어디에 실려

있는지 여부에 따라 답이 정해진다. 세법은 그 무게를 사후에 측정하는 도구일 뿐이다.

거주자·비거주자 분쟁에서 큰 어려움을 겪은 분들 중에는 “결정한 다음에 알아본” 경우가 많았다. 이주를 마치고, 자산을 처분하고, 신고를 끝낸 다음에야 비로소 거주자 판정 문제를 마주한 분들. 그 시점에서 손에 쥌 수 있는 카드는 매우 적다.

반대의 경우도 있다. 결정의 순간이 오기 한참 전부터 본인의 세법상 지위가 어디에 있는지 정확히 알고 있었던 분들이다. 자신의 실질이 국내 거주자에 해당한다면 그에 맞게 성실히 신고·납부하며 자료를 관리했고, 실질이 비거주자에 해당한다면 그 사실을 객관적으로 뒷받침할 수 있는 자료를 평소에 축적해 두었다. 분쟁이 시작되었을 때, 본인의 실질과 기록이 일치하고 있었다는 것이 그 분들의 공통점이다.

거주자 판정의 승부는 법정에서 갈리지 않는다. 그 이전 수년간의 일상에서, 그리고 그 일상이 얼마나 정확히 기록으로 남아 있는지에서 이미 갈려 있다.

독자에게 부탁드리고 싶은 세 가지 사항이 있다.

첫째, 본인의 세법상 위치부터 정확히 확인하시기 바란다. 이 장의 자기진단 체크리스트로 본인이 어느 영역에서 어느 쪽으로 기울어 있는지를 솔직히 점검해 보시기 바란다. 모호한 상태로 두지 않는 것이 출발점이다.

둘째, **결정 이전에 자문을 받으시기 바랍니다.** 이주, 자산 처분, 법인 설립, 영주권·국적 취득 같은 결정을 앞두고 있다면, 그 결정을 실행하기 전에 국제조세 분야의 전문가를 만나시기 바랍니다. 결정 후의 자문은 보험이 아니라 사후 수습이다.

셋째, **평소에 자료를 남기는 습관을 들이시기 바랍니다.** 본인의 실질을 뒷받침할 객관적 자료는 분쟁이 시작된 뒤에 만들 수 없다. 출입국 기록, 현지 세금 납부 증명, 가족의 학적·의료·생활 기록은 평소에 차곡차곡 쌓아 두어야 한다. 국내 거주자에 해당한다면 국내 생활관계의 자료가, 비거주자에 해당한다면 해외 생활관계의 자료가 필요하다는 방향의 차이만 있을 뿐 원리는 같다.

이 세 가지를 손에 쥐고 있다면, 거주자 판정이라는 복잡한 미로 속에서도 길을 잃지 않을 수 있다. 그것이 이 책이 독자께 드릴 수 있는 가장 솔직한 답이다.

저자의 마지막 조언

거주자 분쟁에서 가장 큰 손해를 본 사람들의 공통점은 “결정한 다음에 알았다”는 것이다. 이주를 결정하고 자산을 처분하고 신고를 마친 다음에 비로소 거주자 판정 문제를 마주한 사람들. 그 시점에서 할 수 있는 일은 이미 많지 않다. 반대로 결정 이전에 본인의 위치를 정확히 파악하고 일상을 정비한 사람들은, 분쟁이 발생해도 무게 있는 주장을 할 수 있는 자료를 손에 쥐고 있었다. 거주자 판정의 승부는 법정에서 갈리는 것이 아니라, 그 이전 수년간의 일상에서 이미 갈려 있었다.

해 외 에 살 아 도 한 국 에 세 금 을 내 야 할 까

부 록

거주자 판정 실무를 위한 종합 참고자료

- 1. 본문 인용 판례·심판례 요약 정리표
- 2. 거주자 판정 관련 실무자료 모음



부록 1



본문 인용 판례·심판례 요약 정리표

이 부록은 본문 1장~5장에서 직접 인용된 판례·심판례를 한눈에 비교할 수 있도록 정리한 것이다. 3장에서 다룬 다섯 가지 분쟁 유형의 순서를 그대로 따르고, 각 사건의 사건번호·관련국가·세목·본문 위치·핵심 사실관계·판단 결과·키포인트를 같은 형식으로 제시한다. 각 사건의 상세 분석은 본문 해당 장 참조.

범례 — 회색 배경: 거주자 판정(납세자 패) / 청색 배경: 비거주자 판정
(납세자 승)

유형 1. 가족 분리형(9건)

가족이 한국에 남아 있는 한 본인이 어디에 있어도 거주자 판정 가능성이 매우 높은 유형. 비거주자 인정 경로는 두 가지 — (1) 가족 전원의 해외 동반 이주, (2) 가족 일부가 국내에 있더라도 본인 해외 사업의 실체가 압도적인 경우. 또한 가족의 이동 시점이 곧 거주자 전환의 시점이 된다는 점도 함께 보여준다.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2015두36546 한국 ↔ 중국 종합소득세 거주자 판례 ①	중국 위탁가공업 사업가. 본인 국내 체류 1년 21일, 가족(배우자·자녀)은 같은 해 361일을 국내 아파트에서 거주. 배우자의 국내 신용카드 사용액 약 2.3억원, 부부 모두 국민건강보험 가입, 국내 의료기관 진료 이력 다수.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 본인 체류 21일에 불과해도 가족이 국내에 상주하면 항구적 주거는 한국. “183일 룰”을 맹신하는 납세자에게 가장 강력한 경고. 배우자의 카드 명세서와 병원 기록이 세금 고지서로 돌아온 사건.
대법원 2018두65903 한국 ↔ 사우디아라비아·영국 종합소득세 거주자 판례 ②	4년간 해외 법인으로부터 약 11억 원 외화 소득. 본인 국내 체류 연평균 137일. 배우자·자녀는 4년 동안 단 5일만 해외 출국, 국내 아파트에서 계속 거주. 국민연금·연금저축 계속 납입.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 본인이 절반 가까이 해외에 있어도 가족이 국내에 거의 상주하면 생활의 실질은 국내. 외국 국적·영주권이 없으면 시행령 제2조 제4항(국내 주소 없음 의제)도 적용되지 않음.
대법원 2020두48567 한국 ↔ 중국 종합소득세 거주자 판례 ③	중국 프로축구선수. 본인 중국 체류 218일·국내 147일이지만 배우자·자녀가 국내 상주. 중국 구단 연봉·수당 약 30억 원 이상을 국내로 송금해 가족 생활비, 서울 성동구·서초구 부동산, 제네시스 차량 할부금 등에 사용. 계약서에는 “비거주자” 조항 기재.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 해외 체류일수가 더 많아도 가족이 국내에 있고 소득을 국내로 송금해 자산을 형성하면 거주자 확정. 외국납부세액공제로 이중과세 조정 가능.
서울고등법원 2022누38108 한국 ↔ 러시아 종합소득세 그 밖의 거주자 판례 — 러시아 프로축구선수	러시아 B구단 소속 프로축구선수(2013.7~2016.5), 한국 국적자. 본인 국내 체류 2015년 66일, 2016년 쟁점기간(1~5월) 6일. 배우자는 2015년 361일·2016년 347일 국내 체류, 출산 후 러시아 방문 전무. 자녀도 2015년 361일·2016년 354일 국내 거주. 부모도 국내 거주.	[결과] 거주자(청구기각, 한·러 조세조약상 한국 거주자) [키포인트] 본인 체류가 연 66일·6일에 그쳐도 배우자·자녀가 국내에 상주하고 소득이 국내로 송금·투자 되면 거주자 판정을 뒤집기 어려움. 구단이 제공한 러시아 아파트도 항구적 주거로 인정되어 양국 모두 항구적 주거 → 2단계 중대한 이해관

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
	대구 토지·건물 약 6억 원 보유 (2013년 취득), 임대사업자등록·부동산임대업 운영(부모가 대리 관리), 부모 취득 국내 토지·아파트 등 합계 약 21억 6천 만 원. 러시아에는 부동산 등 취득 자산 없음. 러시아 소득의 상당 부분을 국내로 송금.	계의 중심지에서 결판. 가족 전원 국내 거주+송금 후 국내 자산 취득·생활비 사용+국내 임대사업 운영+러시아 무자산이 중심지를 한 국으로 확정. 국내 임대사업 운영과 이를 반영한 종합소득세 신고는 스스로 거주자임을 전제로 활동한 사 정으로 평가될 수 있음.
대법원 2018두60847 한국 ↔ 일본 종합소득세 비거주자 판례 ① (납세자 승)	일본 J리그 구단 소속 프로축구 선수(2014 과세연도 미혼). 구 단이 제공한 일본 사택에서 생활했고, 부모가 왕복항공권으로 연 53~129일 일본에 건너가 함께 지냄. 국내 체류는 2012 ~2014년 평균 28일(11일, 34 일, 39일)로 대부분 국가대표 활동 목적. 국내에는 본인 소유 아파트(주민등록지)가 있었고 부 모와 누나들이 거주했음.	[결과] 비거주자(청구인용) [키포인트] 국내 소유 아파트와 일 본 사택 모두 항구적 주거로 인정 (소유·임차 불문)되어 '중대한 이해 관계의 중심지'에서 판정 이루어 짐. 직업·주소소득이 일본에 있고 국 내 재산은 예금이자 수준으로 일본 에서도 관리 가능하여 중대한 이해 관계의 중심지가 일본으로 판정. 항 구적 주거·중대한 이해관계의 중심 지의 의미를 처음 명확히 밝힌 리딩케 이스.
대법원 2019두52935 한국 ↔ 카타르 종합소득세 비거주자 판례 ② (납세자 승)	2005년부터 카타르 현지 법인 토목건설 총괄관리자로 14년간 근무. 다수 근로자 고용·현장 지 휘·법인 대표 활동. 국내 체류 연평균 37일이며 대부분 제사·명절 목적. 국내에 처·딸·차남 등 친족, 아파트·토지·임야 보 유, 일부 급여 송금.	[결과] 비거주자(청구인용) [키포인트] 국내 가족·부동산이 있 어도 조세조약 Tie-Breaker의 “중 대한 이해관계의 중심지”에서 역전 가능. 해외 직업 활동의 실질이 총 분하고 송금이 신규 자산 형성이 아 닌 기존 관계 유지 수준이면 비거주 자 인정.
대법원 2017두59352	인도네시아 종업원 9,500명 규모 공장 운영 법인 대표이사. 7년간 국내 체류 연평균 39일, 인도네시아 326일. 인도네시아	[결과] 비거주자(청구인용) [키포인트] “가족 일부 국내 거주 = 무조건 거주자”는 틀린 공식. 본인의

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
한국 ↔ 인도네시아 종합소득세 비거주자 판례 ③ (납세자 승)	KITAP(장기체류허가) 5년마다 갱신. 처와 딸은 국내 거주, 아들은 2011년부터 인도네시아 동거. 송파구 아파트, 내국법인 80% 지분 보유.	해외 사업이 9,500명 공장 운영처럼 압도적 실체와 규모를 갖추면, 처·딸이 국내에 있고 법인 80% 지분이 있어도 비거주자 인정. 본인의 상시 해외 체류를 통상 요하는 직업의 실체가 결정적.
대법원 2017두50928 한국 ↔ 중국·홍콩 종합소득세 비거주자 판례 ④ — 가족 이동 시점	한국 국적자, 중국 외국인거류허가 1년 단위 갱신, 홍콩·중국 법인 대표이사. 2008~2010년: 처·자녀 모두 중국 거주, 본인 국내 체류 54~104일. 2011년: 처가 가재도구 반입해 완전 귀국·국내 상가 매입·사업 개시, 본인 국내 체류 158일로 증가, 차량 구입·국내 대출.	[결과] 2008~2010년 비거주자, 2011년 거주자 [키포인트] 같은 사람이 같은 분쟁에서 연도별로 거주자/비거주자가 갈린 사례. 거주자 전환의 결정적 신호는 가족, 특히 배우자가 생활거점을 옮기는 행위. 가재도구 반입 시점이 곧 거주자 전환 시점.
조심 2023부3227 한국 ↔ 인도네시아 종합소득세 비거주자 심판례 — 결혼·해외 이주	2017년까지 국내 거주자. 2017년 10월 자카르타 근무 배우자와 결혼, 2018년 7월 인도네시아 이주. 2019~2021년 과세기간에 비거주자 주장하며 종합소득세 경정청구.	[결과] 비거주자/한·인니 조세조약상 인도네시아 거주자(청구 인용) [키포인트] 결혼과 해외 이주가 새로운 가족 단위를 형성하는 행위. 결혼 직전까지 국내 거주자였더라도 결혼 후 새 세대가 해외에 정착하면 그 과세기간부터 비거주자 가능. 2017두50928의 ‘가족 이동 시점’ 논리가 결혼 사건에도 동일 적용.

유형 2. 영주권·국적 취득형(7건)

영주권·외국 국적은 거주자 판정에서 하나의 고려 요소일 뿐, 자동으로 비거주자 지위를 부여하지 않는 유형. 거주자로 판정된 3건은 “임대업·법인 경영·거주자 혜택 수령” 또는 “국내 법인 직접 경영”이 결정적이었다. 비거주자로 인정된 4건은 “가족 동반 이주”, “질병 치료 등 일시적 입국 예외”, “어린 시절 이주 후 새 세대 형성”, “본인의 물리적 부재” 중 하나의 조건을 명확히 갖춘 사례들이다.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2018두34367 한국 ↔ 캐나다 종합소득세(의제 배당) 거주자 판례 ①	2010년 캐나다 영주권 취득, 2015년 시민권 취득. 출국 후 연 10~11개월 캐나다 거주. 그러나 서울 서초구 고가 아파트·전북 김제 토지·소매점·골프회원권 계속 보유, 주민등록 미말소, 임대소득 계속 신고. 2011년 5월 국내 법인 의제배당 발생.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 영주권·시민권 취득만으로는 비거주자 자동 전환 안 됨. 시행령 제2조 제4항의 두 요건(가족·자산 상태) 미충족. 국내 자산에서 임대소득이 계속 발생하면 “언제든 돌아올 수 있는 사람”.
대법원 2014두47303 한국 ↔ 미국 증여세 거주자 판례 ②	미국 영주권자. 처·자녀는 미국 이주(식당 운영, 학교) — 가족만 해외이주신고, 본인은 미실시. 국내 주민등록 유지. 서울 다수 부동산 임대업, DD교역 주식 보유 후 4년 뒤 대표이사 재취임. 1995~1997년 국내 체류 65일·173일·93일(증여일 전 2년 6개월 합산 331일). 거주자 전용 소득공제 적극 수령. 1심 비거주자, 2심·대법원 거주자.	[결과] 거주자(청구기각, 대법원 2심 확정) [키포인트] 가족 전원 해외 이주 + 영주권 + 가족의 해외이주신고도 본인이 거주자 소득공제 수령·국내 임대업·법인 경영을 지속하면 거주자. 가족과 본인의 해외이주신고 차이가 “본인은 해외로 주소 이전 의사 없음”의 강력한 정황.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2018두35025 한국 ↔ 미국 종합소득세, 증여세 거주자 판례 ③ — 연 74일 체류도 거주자	미국 영주권자, 배우자·자녀 미 국 거주(자녀 미국 시민권), 80 대 모친만 서초동 아파트 거주. 2006~2010년 본인 국내 체류 연평균 74.2일(1년의 약 20%). 그러나 서초동 아파트·강남구 빌딩·제천 임야·국내 상장/비 상장 주식·다수 금융자산 보유, 국내에 법인 설립·대표이사로 실질 경영.	[결과] 거주자 (소득세법·조세조약 모두) [키포인트] 연 74일이라는 짧은 체 류로도 거주자 판정 가능. 영주권자 + 가족 해외 거주에도 본인 명의 국 내 자산이 광범위하고 국내 법인을 직접 경영하면 한·미 조세조약상 중대한 이해관계의 중심지가 한국. 모친의 국내 거주는 “본인이 돌아올 향구적 주거”로 평가됨.
조심 2023서9615 한국 ↔ 뉴질랜드 양도소득세(파생 상품) 비거주자 심판례 ① — 18개월 체류 예외	2006년 뉴질랜드 이민, 2013 년 영주권 취득, 현지 법인 정규 직+부동산 개발업. 배우자 폐 종양 수술 등 질병 치료 목적으 로 2018.8.~2020.2. 약 18개 월(약 563일) 연속 국내 체류. 국내 체류 중 ㈜○○ 설립·대표 등기, 파생상품 거래, 가족 주식 증여 시 거주자 증여재산 공제 적용, 고가 차량 구입.	[결과] 비거주자(청구인용) [키포인트] 18개월 연속 체류(외형 상 183일 명백 초과)+국내 법인 설립+거주자 증여공제 수령에도 시행령 제4조 제4항(재외동포 일시 적 입국)+시행규칙 제2조 제1항 (질병 치료)로 거소 기간 산정 제외 → 비거주자. “183일 룰”의 중대한 예외. 객관적 진료기록이 결정적.
대법원 2019두59400 한국 ↔ 미국 증여세(수증자) 비거주자 판례 ② — 어린 시절 이주 후 정착	거주자인 어머니가 미국 소재 토지 지분을 자녀들에게 증여. 자녀들은 1990년대 중반 미국 이주, 학업·취업·결혼·출산·미 국 시민권 취득. 주민등록 말소. 어머니의 학비·생활비 지원+ 자녀 명의 일부 국내 주식(유아 기 취득) 외관.	[결과] 수증자 비거주자(청구인용) [키포인트] 수증자의 거주자성은 증 여자와 독립적으로 판단. 어린 시절 이주 후 미국에서 인생을 완성한 자 녀는 비거주자. 부모의 학비 지원· 유아기 명의 주식은 거주자성을 좌 우하지 않음. 거주자 → 비거주자에 게 해외재산 증여 → 수증자 납세의 무 없음(국조법 제35조에 따라 거 주자인 증여자에게 증여세 납세의 무가 발생할 수 있음은 별론).

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2018두128 한국 ↔ 미국 (홍콩·BVI·라부 안 경유) 종합소득세 비거주자 판례 ③ — 한국에 더 오래 머물렀지만 미국 거주자로 인정된 사람	국내 회사 대표이사로 국내·중국 공장에서 생산한 봉제인형을 미국 거래처에 수출하는 사업 영위. 1992년경 처·자녀 3명과 미국 LA로 이주, 1994년경 원고와 가족 전원 미국 영주권 취득(가족은 2002년 시민권). 처와 공동명의로 미국 주택 매수, 1994년~2001년 4월 가족과 함께 거주. 자녀 3명 미국 학교 재학, 처는 무직. 국내 주민등록 계속 유지, 국내 다수 부동산 보유, 국내 법인 대표이사로 근로소득 종합소득세 신고·납부. 국내 체류 1999년 282일·2000년 301일, 가족과 함께 미국 체류 1999년 78일·2000년 54일, 가족과 함께 국내 체류 1999년 76일·2000년 41일.	[결과] 비거주자(파기환송, 미국 거주자) [키포인트] ① 조약상 항구적 주거 = “개인이 그 가족과 함께 거주하는 장소”이므로, 체류일수가 상대국의 서너 배여도 그 대부분이 사업상 단독 체류라면 항구적 주거는 가족이 있는 곳. ② 국내 주민등록·국내 법인 경영·국내 부동산·국내 소득세 신고가 모두 있어도, 국내 세법상 거주자 결론과 조약상 거주지국 결론은 별개. ③ 영주권 포기·가족 귀국이라는 사후 사정은 이전 과세연도의 판정을 바꾸지 못함.
대법원 2018두54798 한국 ↔ 미국 종합소득세 그 밖의 비거주자 판례 — 2년간 귀국 0일(유형 4 중복)	미국 영주권자. 2000년 이후 미국 법인 운영. 2010년 5월 출국 뒤 2011~2012년 단 한 번도 귀국 안 함. 배우자가 국내 아파트에서 사망 시까지 거주. 국내 법인 “비등기 회장”으로 대표이사와 수시 연락·자금 조달, 정기 급여·공식 결재권 없음.	[결과] 비거주자(미국 거주자) [키포인트] 배우자 국내 거주 + 국내 법인 간접 관여에도 본인 2년간 귀국 0일이면 조약상 거주자 판정 역전. “중대한 이해관계의 중심지” 판단 불가 시 “일상적 거소”가 최종 기준 — 결국 “몸의 소재”가 거주지를 결정.

유형 3. 국내 자산 집중형(3건)

해외 체류일수가 아무리 길어도 해외 소득이 국내로 흘러 자산을 형성하거나, 자산이 한국에 압도적으로 집중되어 있으면 거주자로 평가되는 유형. 판례상 비거주자 인정 사례가 사실상 존재하지 않는 영역이다. 본인의 자발적 진술이 결정적 자인이 된 사례까지 포함한다.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2017두57929 한국 ↔ 중국 종합소득세 거주자 판례 ①	중국 무역업으로 연간 318일 중국 체류, 국내 체류 연평균 40일. 그러나 중국 사업소득의 대부분을 국내로 송금해 배우자와 함께 30억 원 초과 부동산 취득. 임대사업자등록 + 임대소득에 대한 국내 종합소득세 신고·납부. 배우자·자녀는 수원시 아파트 거주, 본인 귀국 시 동거.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 체류일수 318일도 무력화시키는 “돈의 꼬리”. 해외 소득의 대부분을 국내로 송금해 부동산을 취득하면 경제적 이해관계의 중심지는 한국. 임대사업자등록·종합소득세 신고·납부 이력은 국내 경제 활동 지속의 객관적 근거.
대법원 2013두16876 한국 ↔ 일본 양도소득세 거주자 판례 ② — 재일교포 자산 집중형	재일교포(한국 국적), 일본 도쿄 주소지 보유·일본 납세. 그러나 국내 자산 약 155억 원(서울 성북동 고가 주택, 골프회원권 2구좌, 상장·비상장 주식 등). 국내 복지재단 대표이사·영리법인 이사 등기, 수십억 대 투자·대여 운용. 일본에서는 현지법인 단순 급여 수준. 국내 체류 2004년 235일·2005년 183일·2006년 181일, 배우자도 동반 체류, 성북동 주택 동거.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 자산이 한국에 집중되면 그 자산을 관리하기 위해 본인의 국내 체류도 늘어남. 외국 주소지·외국 납세 사실만으로는 비거주자 안 됨. 거주자 판정 일반 기준(“생계를 같이 하는 가족”·183일 이상 거주)을 제시한 리딩케이스이기도 함.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2018두35575 한국 ↔ 중국 종합소득세 거주자 판례 ③ — 자기 진술이 결정적 증거	중국 청도 공예품 제조업, 지분 51%·현지 부동산 2채. 본인 국 내 체류 54~102일. 그러나 2007~2008년 이혼한 20대 딸이 원고 주소지 거주·경제적 의존, 2009년부터 재혼 배우자 국내 체류(2012년 360일). 부 산 22세대 원룸 임대업 직접 운 영, 보증금·월세 본인 계좌 수 령. AA무역·BB무역·EE 사업 자등록 유지. 세무조사에서 “중 국 사업 정리 후 귀국 대비해 BB무역 사업자등록 유지”라고 자발적 진술.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] “생계를 같이 하는 가 족”은 배우자·미성년 자녀에 한정 되지 않음 — 성년 자녀도 경제적 의존 시 포함. 본인의 자발적 진술 (“귀국 대비 사업자등록 유지”) 한 마디가 모든 외관을 압도하는 결정 적 자인이 된 사건.

유형 4. 해외 법인·국내 실질 지배형(7건)

해외 법인의 간판이 아니라 핵심 경영 결정이 어디에서 이루어지는지가 기준인 유형. 본문에서는 (1) 이메일 원격 경영, (2) 페이퍼컴퍼니·실질과세, (3) 해외 법인이지만 사업 종속성이 한국, (4) 그룹 경영자의 국내 집무실의 네 가지 패턴을 다룬다. 그 외에 조세 피난처 법인 형식의 한계와 비거주자 인정 사례(간접 관여+2년간 귀국 0일 및 해외그룹의 실질 운영자)를 함께 정리하였다.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2019두30096 한국 ↔ 미국·홍콩 종합소득세, 양도소득세 거주자 판례 ① — 이메일 경영	미국 시민권자, 2011년 홍콩 출국. 홍콩 법인 자본금 12억 원에 불과. 국내 상장법인 두 곳 지분 약 844억 원·1,284억 원 보유. 합병·임원인사·가격결정·세무 처리를 이메일·보고서로 계속 지시. 국내 사무공간·차량·명함 유지. 체류일수 163~169일 관리·등기임원직 사임·명의 분산 등 전문가 자문으로 외관 형성.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 법인 간판이 아닌 의사 결정 장소가 기준. 이메일·보고서로 핵심 경영을 지시하면 사업 통제권은 국내. 전문가 자문에 의한 체계적 외관 형성이 오히려 “거주자임을 알면서 숨기려 한 정황”으로 평가됨.
대법원 2018두135 한국 ↔ 싱가포르·말레이시아(라부안) 종합소득세, 양도소득세 거주자 판례 ②	싱가포르 영주권자, 라부안 기지회사를 통해 국내 법인 지분 100% 간접 보유. 국내 체류 2005년 89일 → 2008년 204일 → 2009년 270일 급증. 국내 자산 23.6억 원 → 62.9억 원 → 130.4억 원으로 4년 만에 네배 이상 급증. 2008년 2월 서울 아파트 매입·부모 거주. 싱가포르	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 라부안 페이퍼컴퍼니 소득 유보는 실질과세 원칙으로 부인되어 원고 개인에게 귀속. 국내 아파트 매입·부모 거주 제공+자산 2년 4배 급증이 “국내 거주 의도”의 객관적 증거. 국내 법인카드 사용·국내 거주자에게 증여 등도 한·싱

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
— 기지회사· 실질과세	근로소득 연 약 1억 원에 불과.	조세조약 Tie-Breaker에서 불리하게 작용.
대법원 2016두37584 한국 ↔ 사우디아라비아 종합소득세 거주자 판례 ③ — 해외 법인의 사업 종속성	한국 국적자, 사우디 법인 대표 + 국내 법인 HH 대표이사 겸직. 본인 국내 체류 연평균 188일, 배우자 327일, 자녀 부부도 강남구 거주. 강남 아파트·지방토지·배우자 명의 상가 보유. 사우디에서 발생 소득 약 58억 원을 한국 송금(가족 생활비·보험료). 사우디 법인의 주요 거래처가 한국 기업의 사우디 현지 법인. 법인 주요 의사결정 다수가 국내 체류 중 이루어짐.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 해외 법인 대표로 현지에서 일하더라도 그 법인의 매출 기반·거래처가 한국 경제권에 종속되면 거주자. 본인이 해외에 가서 일하는 것이 아니라 한국에서 사우디 사업을 통제한 구조. 글로벌 공급망 안에서 활동하는 해외 법인 운영자가 가장 노출되는 유형.
대법원 2015두1243 (시도그룹/선박왕) 한국 ↔ 일본 종합소득세 거주자 판례 ④ — 국내 집무실	한국 국적, 시도그룹 실질 경영자. 2006년 4월 일본 거류증·외국인등록증 반납. 2003~2010년 매년 국내 체류 100~200일. 가족과 동시 체류. 가족은 서울 서초구 빌라·아파트(생필품 완비 정착형 주거) 거주. 국내 계열사 주식·부동산·골프회원권 등 다수. 국내 유도해운 내 본인 집무실에서 시도그룹 전체 의사결정 수행. 회계법인 자문으로 폐이퍼컴퍼니·명의신탁·대표이사 사임 후 “회장” 직함 유지 등 체계적 외관 형성.	[결과] 거주자(청구기각, 부정무고가산세) [키포인트] 그룹 전체를 조망·결정하는 자리가 국내에 있으면 일본 현지법인 대표이사도 거주자. 일본 거류증 반납이 거주자 전환의 시점적 표지. 전문가 자문에 의한 외관 형성 자체가 “부정한 행위”로 평가되어 부정무신고가산세 40% 적용 — 외관 설계 자문의 위험성을 가장 선명히 보여 줌.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2014두13959 한국 ↔ 케이만 군도·미국·중국 종합소득세 그 밖의 거주자 판례 — 조세피난 처 한계	케이만 군도 법인(gg엔터테인먼트) 주주. 미국 또는 중국 거주자라고 주장했으나 구체적 입증 부족. 2002~2008년 7년간 국내 체류 연평균 255일(204~303일). 2003년 한국인 배우자와 결혼, 배우자는 서울 아파트 거주·국내 법인 대표 역임. 본인도 케이만 법인의 한국 자회사 gg엔터테인먼트코리아 이사 등기·급여 수령. 배우자 거주 아파트를 공식 주소지로 사용.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 조세피난처 페이퍼컴퍼니의 형식적 주주 지위로는 비거주자가 안 됨. 비거주자가 되려면 본인이 실제 어느 국가 거주자인지 구체적 입증이 필요한데, “케이만 법인 주주”는 그 입증이 되지 않음.
대법원 2018두54798 한국 ↔ 미국 종합소득세 비거주자 판례 ① — 간접 관여+ 2년간 귀국 0일	미국 영주권자, 미국 법인 운영. 2010년 5월 출국 뒤 2011~2012년 단 한 번도 귀국 안 함. 한국 자회사(매출 241억 원·284억 원) 비등기 회장으로 대표이사와 수시 연락·자금 조달. 정기 급여·공식 결재권 없음. 의사결정 구조상 별도 대표이사가 실무 집행.	[결과] 비거주자(미국 거주자) [키포인트] 국내 경영 관여가 있어도 (1) 본인의 물리적 부재(2년간 귀국 0일)와 (2) 관여의 간접성(비등기·결재권 없음·정기 급여 없음)이 결합되면 비거주자. Tie-Breaker에서 “중대한 이해관계의 중심지” 판단 불가 시 “일상적 거소”가 결정.
대법원 2021두53054 한국 ↔ 인도네시아 종합소득세, 양도소득세 비거주자 판례 ② — 해외 그룹 실질 운영자	한국 국적, 인도네시아 B그룹 회장. 1987년 자카르타 정착, 1990년 그룹 사원아파트에 KITAP·재외국민 등록. 그룹 계열사 46개, 매출 1조 698억 원, 자산 1조 1,492억 원, 순자산 2,491억 원. 매년 인도네시아 체류일 수 평균 180일 (한국 128일). 한국 측 사정도 강함: 약 338억 원 자산(부동산 100억 원·내국 법인 주식 142억 원·예금 76억	[결과] 비거주자(청구인용, 인도네시아 거주자) [키포인트] Tie-Breaker 1·2·3단계가 모두 명시적으로 작동한 보기 드문 판결. 1단계 항구적 주거 양국 모두 인정 → 2단계 중대한 이해관계 “단정 불가”(“상당성이 떨어진다고 보기 어렵다”) → 3단계 일상적 거소 = 인도네시아. 해외 법인이 그룹 단위의 거대한 실질(매출·자산 1조 단위)을 가질 때 국내 자산·가

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
	원·골프회원권 20억 원), H·E 회장 직함·근로소득, 매년 거주자로 종합소득세 신고·납부, 부인 평균 260일·모친 평균 346일 국내 체류, 국민건강보험·국민연금 가입·노령연금 수령, 재인도네시아 한인회 회장(1990~2012)·민주평화통일자문회의 동남아협의회 위원(1991~2013). 인도네시아 거주자증명서 발급.	죽·법인 관여를 압도할 수 있는 좁은 경로를 보여줌. 해외 정착의 장기성·일관성(20년 이상)과 해외 한인사회 리더십이 결정적.

유형 5. 자산 처분·이전 시점 거주자 판정 분쟁형(6건)

양도소득세 분쟁에서 처분·이전이라는 특정 시점만의 거주자성을 주장하는 시도는 거의 통하지 않는 유형. 법원은 그 시점 전후의 생활관계 전체를 들여다본다. 쟁점은 두 갈래로 나뉜다. 하나는 국외자산 양도소득세의 5년 요건을 둘러싼 분쟁으로, 납세자가 양도일로부터 5년 전 시점에 이미 비거주자였다고 다투는 사건들이다(2018두39065, 2017두73686 등). 다른 하나는 국내 자산(부동산, 주식) 양도에 따른 거주자성이 문제된 사건들이다. 특히 국내 주택 양도 시 1세대 1주택 비과세 적용 여부를 둘러싼 분쟁에서 대법원 2022두33279(비과세 부인)과 조심 2024서0141(비과세 인정)은 당사자가 모두 외국 국적자라는 동일한 출발점에서 정반대 결론에 이른 직접 비교 사례다.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
대법원 2018두 39065(남편) 한국 ↔ 홍콩·미국 양도소득세(국외 자산) 납세자 패소 판례 ① (영구귀국일·부부 연동)	1992년 가족과 홍콩 이주, 홍콩 영주권 취득. 2003년 3월 홍콩 법인 대표이사 사임 후 가족과 미국 체류. 2004년 4월 9일 입국해 중국·홍콩 왕래하다 9월 8일부터 국내 계속 체류. 홍콩 이주기간 내내 국내법인(CC) 지분 사실상 100%·대표이사 지위 유지, 급여 수령, 직장가입자로 건강보험료 납부. 배우자 소유 과천 아파트에 주민등록 계속 유지. 2004년 국내체류 196일	[결과] 거주자(청구거각) [키포인트] 국외자산 양도세 5년 요건의 기산점은 본인이 정한 “영구귀국일”이 아니라 실질적 생활관계가 국내에 형성된 시점. 지분·대표이사 지위·급여·건강보험 등 국내 생활관계가 결합해 거주자성 인정. 조세심판원이 이전 연도를 비거주자로 인정한 사실이 법원을 구속하지 않음.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
	(홍콩 1일). 2009.8.31 홍콩법 인 주식 양도. 원고는 영구귀국 일을 2004.11.경으로 주장.	
대법원 2017두 73686(부인) 한국 ↔ 홍콩·미국 양도소득세(국외 자산) 납세자 패소 판례 ② (영구귀국일· 부부 연동)	1992년 가족과 홍콩 이주, 홍콩 영주권 취득. 국내에서는 별다 른 직업 없는 가정주부. 2004년 7월 2일 입국해 중국·홍콩 왕래 하다 11월 19일부터 국내 정착. 본인 소유 아파트(1988년부터 보유) 유지·주민등록 유지. 배 우자(남편) 소유가 아닌 본인 명의 아파트. 2004년 국내체류 141 일(홍콩 9일). 2009.8.31 홍콩 법인 주식 양도. 원고는 영구귀 국일을 2004.11.19.로 주장.	[결과] 거주자(원고 패소) [키포인트] 공식 “영구귀국일”이 아 닌 실질적 생활관계 형성 시점이 기 준. 가정주부로 별다른 직업이 없고 배우자와 거주지·생활관계를 대부 분 함께한 만큼, 경제활동 주체인 배우자(남편)의 거주자성에 연동되 어 동일하게 판정. 2004년 국내체 류일수가 홍콩 체류일수를 크게 상 회한 점도 근거.
대법원 2017두53705 한국 ↔ 캐나다 양도소득세 납세자 패소 판례 ③ — 영주권자 + 국내 법인 대표 (유형 2 교차)	캐나다 영주권자, 처·자녀는 캐 나다 시민권 취득·캐나다 거주. 모친만 서울 아파트 거주. 2004 ~2009년 6년간 국내 체류 총 1,262일(연평균 약 210일) — 국외보다 국내가 더 길었음. 국 내 법인 A·B·C·D 대표이사로 거액 급여 수령. 주요 자산(주 식·부동산) 국내 직접 관리. 국 내 체류 시 모친과 동거.	[결과] 거주자(청구기각) [키포인트] 영주권 + 가족 해외 정착 + 영주권자라는 외관이 있어도 본 인이 국외보다 국내에 더 오래 머물 며 국내 법인 대표이사로 실질 경영 하면 거주자. 영주권은 비거주자의 충분조건이 아니라는 유형 2 메시 지 + 국내 법인 실질 경영이라는 유 형 4 메시지가 결합.
대법원 2022두33279 한국 ↔ 호주 양도소득세(1세대 1주택 비과세) 납세자 패소 판례 ④ — 비과세 부인	1989년 호주 영주 이주·시민권 취득. 자녀 호주 거주. 배우자와 이혼, 국내 생계 가족 없음. 서울 용산구 5가구 임대 다가구주택· 서대문구 토지 보유. 국내 체류 2014~2016년 각 57·154· 132일(2과세기간 합산 211일· 286일). 2015년 화장품 판매 가맹	[결과] 비거주자(청구기각 — 비과세 부인) [키포인트] 2과세기간 합산 거소 183일 충족 → 소득세법상 거주자 였으나, 한·호주 조세조약 Tie- Breaker에서 역전 → 호주 거주자. 임차인 거주지 임대용 다가구주택 은 소유자의 “항구적 주거” 아님.

사건번호 / 관련국가·세목 / 본문 위치	핵심 사실관계	판단 결과 및 키포인트
	사업본부 대표로 근무. 2016년 10월 다가구주택 19.5억 원에 양도하며 1세대 1주택 비과세 주장.	비거주자에게 1세대 1주택 비과세·고가주택 특례 미적용 → 세부담 급증.
대법원 2015두52050 한국 ↔ 미국 양도소득세(국외 자산) 납세자 승소 판례 ① — 양도 시 비거주자	1986년 미국 영주권 취득, 배우자 미국 시민권자. 가족 전원 미국 거주, 국내 생계 가족 없음, 국내 부동산 미보유. 2007~2008년 두 과세기간 합산 국내 체류 330일(1년 미달). 국내 저축은행 등기이사·매출 없는 법인 대표직은 상시 국내 거주 불요. 출국 목적도 일시적 아님.	[결과] 비거주자(청구인용) [키포인트] 가족·주거 기반이 미국이고 두 과세기간 합산 체류가 1년 미달이며 국내 직업의 실질이 없으면 비거주자. 양도 이후 사정의 소급 적용 불가. 처분 시점 이전부터 비거주자 실질이 갖추어져 있어야 함. 국내사업장 없는 비거주자의 내국법인 주식 양도소득은 완납적 원천징수 대상으로 본인에 대한 직접 부과 불가.
조심 2024서0141 한국 ↔ 캐나다 양도소득세(1세대 1주택 비과세) 납세자 승소 심판례 ② — 비과세 인정	청구인·배우자·자녀 모두 캐나다 국적. 그러나 청구인 2019.9.13.~2020.12.10. 국내 454일 연속 체류, 양도일(2020.8.31.) 이 그 한가운데. 딸이 2010년부터 약 10년간 국내 거주·취업·결혼, 양도 당시 청구인과 쟁점 주택에서 동거. 배우자는 아들 캐나다 유학 뒷바라지로 일시 체류(양도 후 모두 귀국). 청구인은 유학알선 사업자등록·종합소득세 신고, 2023년 국적회복 신청·2차 심사 통과. 양도대금 일부 캐나다 송금은 금리차 예금 목적으로 소명.	[결과] 거주자(청구인용 — 비과세 인정) [키포인트] 가족 전원 외국 국적이라도 양도 시점 거주자성의 실질을 갖추면 1세대 1주택 비과세 적용 가능. 454일 연속 체류·딸 동거·국내 사업·국적회복 신청이 결정적. 2022두33279와 정반대 결론을 보여주는 직접 비교 사례. 시행령 제154조 제8항 제2호(비거주자 → 거주자 전환 시 보유·거주 기간 통산)도 함께 적용.

부록 2



거주자 판정 관련 실무자료 모음

이 부록은 거주자 판정에 적용되는 핵심 법령 조문, 조세조약 Tie-Breaker 구조, 거주자/비거주자 과세 차이, 그리고 추가 자료를 검색할 수 있는 사이트 가이드를 정리한 참고자료이다. (※ 자기 진단 체크리스트와 증빙자료 정리법은 본문 5장에 별도로 정리되어 있다.)

2-1. 핵심 법령 조문

거주자 판정은 「소득세법」 제1조의2 및 같은 법 시행령 제2조·제4조에 그 근거를 두고 있다. 아래 표는 실무에서 가장 자주 인용되는 조문을 압축한 것이다. 정확한 조문 전문은 국가법령정보센터 (www.law.go.kr)에서 확인할 수 있다.

법령·조항	핵심 내용
소득세법 제1조의2 제1항	“거주자”란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말한다(제1호). “비거주자”란 거주자가 아닌 개인을 말한다(제2호).
소득세법 시행령 제2조 제1항	주소는 국내에서 생계를 같이 하는 가족 및 국내에 소재하는 자산의 유무 등 생활관계의 객관적 사실에 따라 판정한다.
소득세법 시행령 제2조 제3항	국내에 주소를 가진 것으로 보는 경우 — ① 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것을 통상 필요로 하는 직업을 가진 때, ② 국내에 생계를 같이 하는 가족이 있고 그 직업·자산상태에 비추어 계속하여 183일 이상 국내에 거주할 것으로 인정되는 때.
소득세법 시행령 제2조 제4항	국외에서 거주·근무하는 자로서 ① 외국 국적 또는 영주권을 가지고 있고, ② 국내에 생계를 같이 하는 가족이 없으며, ③ 직업·자산상태에 비추어 다시 입국하여 주로 국내에 거주하리라고 인정되지 아니하는 때에는 국내에 주소가 없는 것으로 본다.
소득세법 시행령 제4조 제1항	거소를 둔 기간은 입국하는 날의 다음 날부터 출국하는 날까지로 한다.
소득세법 시행령 제4조 제3항	국내에 거소를 둔 기간이 1과세기간 동안 183일 이상인 경우 또는 2과세기간에 걸쳐 계속하여 183일 이상인 경우에는 국내에 183일 이상 거소를 둔 것으로 본다(2026년 이후). ※ 개정 연혁 참고 2018~2025년: 1과세기간 동안 183일 이상인 경우 2015~2017년: 2과세기간에 걸쳐 183일 이상인 경우 2014년 이전: 2과세기간에 걸쳐 1년 이상인 경우
소득세법 시행령 제4조 제4항	재외동포가 입국한 경우, 그 입국 목적에 비추어 국내 거주가 일시적인 것으로 인정될 때에는 그 입국 기간을 거소 기간 산정에서 제외한다.
소득세법 시행규칙 제2조 제1항	일시적 입국 사유 — 제2호 “질병의 치료” 등. 객관적 진료기록 등 입증자료가 필요(조심 2023서9615 결정 참조).
소득세법 제88조 제6호	“1세대”란 거주자 및 그 배우자가 그들과 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 자(자녀·형제자매 등)와 함께 구성하는 가족단위.

법령·조항	핵심 내용
소득세법 제118조의2	국외자산의 양도소득세 — 양도일까지 계속하여 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자에게만 부과한다.
소득세법 시행령 제154조 제1항 제2호 나목	세대원 전원이 해외이주를 한 경우 출국일로부터 2년 이내에 양도하면 1세대 1주택 비과세 적용.
소득세법 시행령 제154조 제8항 제2호	비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주한 상태로 거주자로 전환된 경우, 비거주자 기간의 보유·거주 기간도 통산하여 1세대 1주택 비과세 요건 판단에 반영(조심 2024서 0141 결정 참조).
소득세법 제121조	비거주자에 대한 과세방법을 규정. 국내사업장이 있거나 국내원천 부동산소득(제119조 제3호)이 있는 비거주자는 종합과세 대상으로 신고·납부 의무를 지고, 그 외에는 원천징수로 분리과세.
상속세 및 증여세법 제2조 제8호	“거주자”란 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소(居所)를 둔 사람을 말하며, “비거주자”란 거주자가 아닌 사람을 말한다. 이 경우 주소와 거소의 정의 및 거주자와 비거주자의 판정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
상속세 및 증여세법 시행령 제2조	① 「상속세 및 증여세법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제8호에 따른 주소와 거소에 대해서는 「소득세법 시행령」 제2조, 제4조 제1항·제2항 및 제4항에 따른다. ② 법 제2조 제8호에 따른 거주자와 비거주자의 판정에 대해서는 「소득세법 시행령」 제2조의2 및 제3조에 따르며, 비거주자가 국내에 영주를 목적으로 귀국하여 국내에서 사망한 경우에는 거주자로 본다.

2-2. 조세조약 Tie-Breaker 구조(OECD 모델조약 제4조 제2항)

국내법상 거주자에 해당하는 동시에 상대국 세법상으로도 거주자에 해당하는 “이중거주자”의 경우, 양국 조세조약의 Tie-Breaker 조항이 거주지국을 최종 결정한다. 한국이 체결한 대부분의 조세조약은 OECD 모델조약 제4조 제2항을 따르며, 그 구조는 5단계 순차 적용이다. 전 단계에서 결론이 나면 다음 단계로 넘어가지 않는다.

순서	판단 기준 및 실무 의미
1단계	항구적 주거(Permanent Home) — 언제든 계속 사용할 수 있는 주거지가 어느 나라에 있는가. 소유·임차 여부 무관, 본인 또는 가족이 계속 사용 가능한 주거여야 함. 임차인 점유 중인 임대용 부동산은 항구적 주거가 아님(대법원 2022두33279). 양국 모두에 항구적 주거가 있거나 어느 쪽에도 없으면 2단계로 넘어간다.
2단계	중대한 이해관계의 중심지(Centre of Vital Interests) — 인적·경제적 관계의 무게중심. 가족관계, 직업·사업의 실질, 자산의 형성·관리 장소, 사회활동을 종합 평가(대법원 2019두52935 — 카타르 14년 직업 활동으로 중심지 카타르 인정).
3단계	일상적 거소(Habitual Abode) — 결국 어느 나라에서 더 일상적으로 머무는가. 사실상 체류일수 비교에 가까움. 본인이 2년간 단 한 번도 귀국하지 않은 사례에서 이 단계로 결정됨(대법원 2018두54798).
4단계	국적(Nationality) — 양국 모두에 일상적 거소가 있거나 어느 쪽에도 없는 경우, 국적국이 거주지국.
5단계	상호합의절차(Mutual Agreement Procedure, MAP) — 양국 모두의 국적자이거나 어느 쪽도 국적자가 아닌 경우, 양국 권한 있는 당국 간 합의로 결정.

한국의 조세조약 체결 현황 — 2026년 기준 한국은 약 98개국과 조세조약을 체결하고 있다. 미국·일본·중국·EU 주요국·인도·러시아·호주·캐나다·뉴질랜드·싱가포르·홍콩·UAE·카타르·인도네시아 등 한국과 경제·인적 교류가 활발한 주요 국가는 모두 조세조약 체결국이다. 과거 미체결 상태였던 대만은 2023.12.27. 협정이 최종 발효되어 2024.1.1. 이후 발생 소득부터 적용된다. 조세조약 미체결 국가에서 거주자성이 다투어진 사례로 서울행정법원 2018구합89336 판결(탄자니아 사건)이 있다.

2-3. 정리한 판례·심판례의 Tie-Breaker 단계별 분포

본 책의 분석 대상이 된 33건(지면 사정상 본문에서 다루지 않은 2건 제외하면 31건)의 판례·심판례 중 조세조약 Tie-Breaker의 어느 단계에서 결판이 났는지 분류한 것이다. 4단계(국적)와 5단계(상호합의)까지 간 사건은 아직 없다. 대부분의 분쟁은 1·2단계에서 종결되고, 3단계까지 간 사례는 매우 이례적이다. 또한 상당수 사건은 소득세법 단계에서 거주자 여부가 명확히 가려져 조세조약 Tie-Breaker로 진입하지 않았다.

Tie-Breaker 단계	사건 수	판단 종결의 의미
1단계 — 항구적 주거	2건	한쪽 국가에만 항구적 주거가 인정되어 그 단계에서 종결. 본문 인용 판례 다수가 “가족이 어디에 사느냐”로 1단계 결판이 났다.
2단계 — 중대한 이해관계의 중심지	14건	양국 모두에 항구적 주거가 있어 인적·경제적 무게중심의 비교가 결정타가 된 사건들. 가장 흔한 분쟁 패턴이다.
3단계 — 일상적 거소	2건	양국 모두에 항구적 주거가 있고 중심지의 비교 우위도 가릴 수 없어, 결국 “실제로 어디서 더 머물렀는가”가 결정. 매우 이례적.
Tie-Breaker 미적용	15건	소득세법 단계에서 거주자/비거주자 여부가 종결되어 조세조약 Tie-Breaker로 진입할 필요가 없었던 사건들.

1단계 — 항구적 주거에서 결판(2건)

한쪽 국가에만 항구적 주거가 인정되거나, 가족이 생활하는 근거지가 명확히 한 쪽으로 쏠려 항구적 주거 단계에서 종결된 사건들이다. 일부 사건은 1단계에서 사실상 결판이 났음에도 법원이 예비적으로 2단계(중대한 이해관계의 중심지)까지 검토하여 결론을 보강한 경우가 포함된다.

사건번호	관련 국가	최종 판정	핵심 논거
대법원 2018두128	한국 ↔ 미국	비거주자 (미국 거주자)	한·미 조세조약 “가족과 함께 거주하는 장소” 기준상 미국이 항구적 주거
대법원 2022두33279	한국 ↔ 호주	비거주자 (호주 거주자)	국내 다가구주택은 임차인 5가구가 거주하는 임대물건으로 실거주용 항구적 주거 아님 → 호주만 인정 (2단계 예비적 검토)

2단계 — 중대한 이해관계의 중심지에서 결판(14건)

양국 모두에 항구적 주거가 인정되어 1단계로는 결판이 나지 않은 사건들. 인적·경제적 관계의 무게중심을 비교하여 결론을 도출한, 가장 흔한 분쟁 패턴이다. 가족·자산·직업·송금의 무게가 어디에 더 쏠려 있는지가 결정적이다.

사건번호	관련 국가	최종 판정	핵심 논거
서울고법 2022누38108	한국 ↔ 러시아	거주자(한국)	양국 모두 항구적 주거 → 소득의 국내 송금·가족 국내 거주·국내 임대사업으로 중심지 한국
대법원 2019두52935	한국 ↔ 카타르	비거주자 (카타르 거주자)	카타르 직업 활동의 실체 → 중심지 카타르
대법원 2020두48567	한국 ↔ 중국	거주자(한국)	양국 모두 항구적 주거 → 중국 소득 대부분 국내 송금·국내 자산 형성으로 중심지 한국
대법원 2018두60847	한국 ↔ 일본	비거주자 (일본 거주자)	양국 모두 항구적 주거 → 직업·주소득·재산관리 비교로 중심지 일본
대법원 2018두35575	한국 ↔ 중국	거주자(한국)	가족이 생활을 형성한 국내 주소지가 항구적 주거 → 국내 부동산 취득·임대수익·송금으로 중심지 한국
대법원 2018두34367	한국 ↔ 캐나다	거주자(한국)	양국 모두 항구적 주거 → 거액의 국내 자산·임대소득으로 중심지 한국
대법원 2017두57929	한국 ↔ 중국	거주자(한국)	가족 국내 거주 + 본인 귀국 시 동거 → 수입 대부분 국내 송금·국내 임대사업으로 중심지 한국
대법원 2017두53705	한국 ↔ 캐나다	거주자(한국)	국내 체류일수 우월·국내 상장법인 대표이사·자산 관리 모두 한국 → 중심지 한국
대법원 2017두50928	한국 ↔ 중국	분리(2008~2010 비거주자 / 2011 거주자)	처의 가재도구 반입·국내 사업 개시 시점에 중심지가 중국에서 한국으로 이동

사건번호	관련 국가	최종 판정	핵심 논거
대법원 2018두35025	한국 ↔ 미국	거주자(한국)	양국 모두 항구적 주거 → 국내 사업 운영·자산 관리 비중으로 중심지 한국
대법원 2016두37584	한국 ↔ 사우디 아라비아	거주자(한국)	사우디 법인의 사업 종속성·소득의 국내 송금·국내 체류 중 의사 결정으로 중심지 한국
대법원 2015두36546	한국 ↔ 중국	거주자(한국)	가족이 생활을 영위하는 국내 아파트가 항구적 주거 → 중국 사업이 국내법인 연계 위탁가공업으로 중심지 한국
대법원 2013두16876	한국 ↔ 일본	거주자(한국)	양국 모두 항구적 주거 → 국내 복지재단 운영·수입액 원대 투자로 중심지 한국
조심 2023서9615	한국 ↔ 뉴질랜드	비거주자 (뉴질랜드 거주자)	양국 모두 항구적 주거로 보더라도 가족 거주지·직업·사업·재산 대부분 뉴질랜드 → 중심지 뉴질랜드

3단계 — 일상적 거소에서 결판(2건)

양국 모두에 항구적 주거가 있고 중대한 이해관계의 중심지조차 우열을 가릴 수 없어 “실제로 어디에서 더 머물렀는가”가 최종 판단 기준이 된 사건들. 매우 이례적이며, “몸의 소재”가 최종 거주지를 결정한 케이스다. 두 사건 모두 결과적으로 비거주자(외국 거주자) 판정으로 이어졌다는 점이 시사적이다.

사건번호	관련 국가	최종 판정	핵심 논거
대법원 2018두54798	한국 ↔ 미국	비거주자(미국)	양국 항구적 주거+중심지 비교 불가 → 2011·2012년 국내 입국 0일 = 일상적 거소 미국
대법원 2021두53054	한국 ↔ 인도네시아	비거주자 (인도네시아)	양국 항구적 주거+중심지 양국 골고루 → 인도네시아 체류일수 우월 = 일상적 거소 인도네시아

2-4. 거주자/비거주자 과세 차이 — 주요 항목

거주자와 비거주자는 단순히 “세금을 내느냐 안 내느냐”가 아니라 “무엇에 대해 어떤 방식으로 내느냐”가 다르다. 이 차이가 처분·이전 시점에서 수억 원 단위의 세부담 차이로 이어진다.

항목	거주자	비거주자
과세 범위	전 세계 모든 소득(국내원천소득 + 국외원천소득)	국내원천소득만(국외원천소득은 본국에서 과세)
1세대 1주택 비과세	적용	원칙 배제(예외: 세대원 전원 해외 이주 후 2년 내 양도, 비거주자→거주자 전환 시 기간 통산 등)
장기보유특별 공제율 (1세대 1주택)	최대 80%	최대 30%

항목	거주자	비거주자
자경농지 감면 등 주요 감면	적용	원칙 배제
국외자산 양도소득세	5년 이상 국내 주소·거소를 둔 거주자에게 과세(소득세법 제118조의2)	과세대상 아님(한국 납세의무 없음)
증여세(해외 재산 수증 시)	납세의무 있음	납세의무 없음
종합소득세 신고 방식	거주자 일반 신고(인적공제 등 적용)	국내원천소득 종합과세 또는 원천징수(인적공제 제한)
해외금융계좌 신고의무 (국조법)	신고의무 있음	신고의무 없음

2-5. 추가 자료 검색 가이드

판례·예규·법령을 본인이 직접 확인하고 싶다면 다음 사이트를 활용하면 된다. 거주자 분쟁은 사실관계에 따라 결론이 달라지므로 “관련된 것 같은 예규를 그대로 적용하는 것”은 위험하다. 반드시 본인의 사실관계와 비교한 후 전문가와 상의하기 바란다.

- 국가법령정보센터(www.law.go.kr) — 「소득세법」, 「소득세법 시행령」, 「소득세법 시행규칙」, 「국제조세조정에 관한 법률」 및 한국이 체결한 조세조약 전문 검색
- 국세법령정보시스템(taxlaw.nts.go.kr) — 거주자·비거주자 관련 예규·판례·심판결정례를 키워드로 검색 가능. “거주자”, “비거주자”, “항구적 주거”, “중대한 이해관계”, “183일”, “재외동포 일시적 입국” 등이 유용한 검색어
- 조세심판원(www.tt.go.kr) — 최근 조세심판원 결정문 전문 검색. 조심 2023부3227(인도네시아), 조심 2023서9615(뉴질랜드 18개월 체류), 조심

2024서0141(캐나다 1세대 1주택) 등 최근 흐름을 보여주는 결정례 다수

- 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) — 대법원 판결문 전문 검색.
1심·2심·3심 전체 흐름 파악 가능
- 기획재정부 세제실 — 매년 발표되는 「세법 개정안」, 거주자·비거주자 관련 해석례
- 국세청 홈택스(hometax.go.kr) — 비거주자의 종합소득세 신고, 양도소득세 신고 절차 안내. 거주자 증명서(Certificate of Residence) 발급 신청

프로필

심창현 변호사

- 현) 삼정회계법인 조세부문 변호사(국제조세 본부)
- 전) 서울지방국세청 국제거래조사국
법무법인(유한)충정
- 서울시립대학교 세무전문대학원 석사 졸업
- 변호사시험(6회)
- 경희대학교 법학전문대학원 석사 졸업
- 서울대학교 외교학과 졸업